جَرائم الحُدود والحَرابة والجنايات

أحكامها وعقوباتها ونوازلها المعاصرة



دراسةٌ فقهيةٌ مُعاصِرةٌ مُقارَنة على ضوء القرآن والسُّنة
لأحكام الحُدود والحَرابة والجِناية على النَّفْس وما دُونها والجِراح والشِّجَاج
والمستجدات الخَطِرة كالإرهاب والاختطاف والاغتيال والجرائم الإلكترونية
وعُقوباتها الشرعية من القصاص والتعازير والدِّيات والكفّارات
وأهمّية القضاء الشرعي لتنفيذ ذلك وتحقيق الأمن والاستقرار



د. عبد العزيز بن سعيد بن غائب

جَرائم الحُدود والحرَابة والجنايات

أحكامها وعقوباتها ونوازلها المعاصرة



"دراسةٌ فقهيةٌ مُعاصِرةٌ مُقارَنة على ضوء القرآن والسُّنة لأحكام الحُدود والحَرابة والجِناية على النَّفْس وما دُونها والجِراح والشِّجَاج والمستجدات الخَطِرة كالإرهاب والاختطاف والاغتيال والجرائم الإلكترونية وعُقوباتها الشرعية من القصاص والتعازير والدِّيات والكفّارات وأَهمّية القضاء الشرعي لتنفيذ ذلك وتحقيق الأمن والاستقرار



أبو عمر، د. عبد العزيز بن سعيد بن غائب
غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين

ⓒ عبدالعزيز بن سعيد بن غائب، ١٤٤٣هـ

فهرست مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

بن غائب، عبدالعزيز بن سعيد

جرائم الحدود والحرابة والجنايات ونوازلها المعاصرة / عبدالعزيز بن سعيد ؛ ط١ ١٤٤٣هـ

٤١٩ ص ، ١٧ X ٢٤ سم

ردمك: ٣-٠٥٠٥-٠٤-٦٠٣-٩٧٨

١- الحدود (فقه إسلامي) ٢- الحرابة (فقه إسلامي)

٣- الجنايات (فقه إسلامي) أ - العنوان

ديوي ٢٥٥ ١٤٤٣/٦٩٥٣

رقم الإيداع: ١٤٤٣/٦٩٥٣

ردمك: ٣-٠٥٠٥-٠٤-٦٠٣-٩٧٨

الحقوق مَحفوظة

الطبعةُ الأولى ١٤٤٢ هـ


بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

المائدة ٥٠

مقدّمة

الحمد لله الذي خَلق فَسَوّى والذي قَدّر فهدَى، والصلاة والسلام على نبينا محمد المصطفى؛ وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الله تعالى هو الخالق وَحْدَه، وهو المُشَرِّع وَحْدَه، خَلَق الخلق وهو أعلم بما يَصلح لهم؛ ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾، ثم شَرع لهم ديناً قويماً، وخَتم الأمم بأُمّة محمدٍ ﷺ، وخَتم الأديان بدين الإسلام؛ وجعَله عامًّا لكافّة الثقلَين، صالحاً لكل زمان ومكان، وافياً بحاجَات البشر، حافظاً لحقوقهم..

وعَني عِناية كبيرة بالضروريات الخمس؛ الدِّين والنفس والعقل والعِرض والمال، وضَمِن لكل إنسان ـ مسلم أو كافر ـ حقوقه، وجعل المسلم على المسلم حرام؛ دَمُه ومالُه وعِرضُه، ومِن ذلك أيضًا تحريم الاعتداء على المسلم أو غير المسلم، إما على النفس أو ما دونها، وشَرع العقوبات الصارمة في الدارين لمن يَجرُؤ على ذلك.

ولولا عقوبة الجناة المفسدين بالعقوبات الرادعة التي تَجعلهم عِبرةً وعِظةً لغيرهم ـ مِن ضِعاف الوازع الديني ـ لأَهلَك الناسُ بعضهم بعضًا؛ واختلّ نظامهم؛ واضطرب أَمنهم.

بل احتياطاً مِن ذلك وإبعاداً للناس عنه؛ أوجب الله لكل مسلم حقوقًا على أخيه المسلم، وأكد حرمته، وحذّر من إيذائه أو الاعتداء عليه؛ فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾، وقال النبي ﷺ: (لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض،

وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم؛ لا يَظْلِمُه، ولا يَخْذلُه، ولا يَكْذِبُه، ولا يَحْقِرُهُ، بحَسْبِ امرئٍ من الشر أن يَحْقِر أخاه المسلم، كُلُّ المسلم على المسلم حرام: دَمُهُ، ومالُهُ، وعِرْضُه)[1].

وقال ﷺ: (حَقّ المسلم على المسلم خَمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس)[2]، فهذه حقوق واجبة للإنسان المسلم، فضلاً عن أن يُعتدى عليه.

وبعد: فهذا البحث في "فقه الجنايات والعقوبات" كان رسالةً مقدَّمة لدرجة الدكتوراة في هذا الموضوع الفقهي الحيوي المهم؛ رأيتُ اختصاره وتهذيبه؛ مع بعض التنقيحات والإضافات والتعليقات المهمة؛ تعميمًا للنفع، ورجاءً لثواب العِلم النافع، والحمد لله أوّلاً وآخِرا، ثم أشكر مَن ساعد وأفاد أثناء إعداد البحث أو تهذيبه؛ برأي أو مرجع أو توجيه، وأخص بالشكر فضيلة المشرف على البحث وجهوده الطيبة، وجزى الله الجميع خير الجزاء، وأستغفر الله عن كل خطأ أو زلل أو تقصير.

ومِن الدوافع المهمة للبحث في هذا الموضوع:

١. الحاجة الماسّة للفقه في الشَرع الإسلامي القويم العادل؛ والذي لا يُدانيه شيءٌ مِن قوانين البشر وأنظمتهم القاصرة.

٢. إظهار كمال الشريعة ومحاسنها وعدلها وسماحتها في جانب العقوبات والجزاءات وغيرها.

---

(١) رواه مسلم في صحيحه (٢٥٦٤) كتاب البر والصلة.

(٢) رواه البخاري (١٢٤٠) كتاب الجنائز؛ ورواه مسلم (٢١٦٢) كتاب السلام.

٣. إظهار صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان ؛ واستيعابها لاحتياجات العالم وحَل مشاكلهم من أقصر وأعدل طريق.

٤. إظهار مرونة الفقه الإسلامي ، وما فيه من التشريع الجنائي العادل والحازم ، وما له من المكانة التي لا يضاهيه فيها أي نظامٍ جنائيٍ.

٥. إظهار عناية الإسلام بالضروريات الخمس ـ الدين والنفس والعقل والعرض والمال ـ وبيان سَبق الإسلام لضمان حقوق الإنسان ؛ وحفظ ماله وممتلكاته وأَمْنه.

٦. توضيح العقوبات الشرعية الرادعة ؛ التي فيها زَجرٌ لمن قَلّ عقله، وضَعُف إيمانه ، وذهب ضميره .. في زمنٍ قَلّ فيه العلم، وظهر فيه الجهل، وطغَت فيه العَولَمة، واختلطَت فيه الحضارات، وكَثرت فيه الفضائيات والقنوات والمواقع الالكترونية الافتراضية والوهمية ؛ مما يؤثّر سلبًا على حياة الناس وأخلاقهم واتجاهاتهم، فيقع الكثير في المحظور أو الإجرام ؛ فلا ارتداع إذاً إلا بعقوباتٍ رادعةٍ حازمةٍ وعادلة، وهو ما يُعرَف بـ"فقه الجنايات" الذي نحن بصدَد الحديث عنه، وبعض أحكامه.

٧. الدعوة إلى النظر والتبصر في الأحكام الجنائية الشرعية العادلة الوافية ؛ ومِن ثم الأخذ بها وتطبيقها وتحكيمها في كافة الشؤون الحياتية، والاستغناء بها عن القوانين الوضعية القاصرة ؛ فذلك ـ للبلاد والعباد ـ خيرٌ وأحسن تأويلا.

٨. تخصيص الحرابة بمزيد بحث وتوضيح، لكثرة وقوعها أكثر من غيرها وبصوَرٍ شتى ؛ ولكثرة ما يتعلق بها ويندرج تحتها من الجرائم المتنوعة المترتبة عليها ؛ فهي جريمةٌ مُركَّبة مِن عدة جرائم.

٩. في (عَصرنا الحاضر) يندرج تحت أشكال الحرابة صُوَرٌ من الإجرام كَثُرت في الواقع ؛ كالاغتيال، والاختطاف، والارهاب، وقد أفردتُها ببابٍ يبيّن أحكامها وأخطارها ؛ وفتاوى العلماء فيها.

١٠ـ أولَيْتُ (النوازل المعاصِرة في باب الجنايات والعقوبات) عناية خاصة، وأَلحقتُ ببابٍ فيما يتعلق بها مِن المستجدات المعاصرة، ملخِّصًا ـ مع الترجيح ـ أقوال وفتاوى فقهاء العصر والمجامع الفقهية ودُور الافتاء ؛ وصُغْتُها حسب خطة ومنهج البحث.

١١ـ لأهمية الدراسة الميدانية الواقعية.. فقد خصصتُ لها مُلحقاً ؛ في صكوك وأحكام وحدود نُفّذت من واقع المحاكم الشرعية ؛ لأنها تطبيقٌ عَمليٌّ لفقه الحدود وكيفية دراستها وتنفيذها.

أما منهج البحث فكان على ما يلي :

١. محاولة استقصاء الفروع والأقوال ؛ مقارَنة على المذاهب الأربعة، ثم الخلوص ـ قَدر استطاعتي ـ إلى الراجح بدليله وتعليله، مِن غير تَعصّبٍ لمذهب، فالعُمدة هو الدليل.
٢. اتباع أصول البحث العلمي ، والموضوعية في العرض، وسهولة العبارة، والتوثيق.
٣. تخريج الآيات والأحاديث والآثار ، ونِسبة الأقوال لقائليها، وتَرْجَمة الأعلام، واستبعاد الأحاديث الضعيفة.
٤. وضّحتُ بالشكل غالب الكلمات والعِبارات ؛ وبالذات الكلمات والألفاظ المُحتمِلة التي تحتمل أكثر مِن معنى ؛ حتى يتضح المقصود.

وقد جاء البحث في (عَشرة) أبواب ؛ تحتها العديد مِن الفصول والمسائل والفروع، على النحو الآتي :

الباب الأول : **في كمال الشريعة الإسلامية وعدالتها ومحاسنها**، وفيه:

١ ـ فضل الشريعة الاسلامية.

٢ ـ مِن مقاصد الشريعة: الأمن والاستقرار.

٣ ـ وجوب تحكيم الشريعة ووجوب الذب عنها.

٤ ـ كمال التشريع الإسلامي وسمُوّه.

٥ ـ اهتمام الإسلام بحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.

٦ ـ اهتمام الإسلام بتربية الفرد المسلم وصلاحه.

٧ ـ نظرة الإسلام للمجرمين ومعاملة المحدودين.

الباب الثاني: **في الجنايات والعقوبات والحدود والتعازير**، وفيه:

١ ـ تعريف كل من الجناية والعقوبة.

٢ ـ تعريف الحدود ؛ واستقراء آثارها ومحاسنها.

٣ ـ الفروق بين الحدود والتعازير.

٤ ـ الفروق بين "المباشَرة" و"التسبب" في الجناية.

الباب الثالث: **في الحدود الشرعية وشروط تنفيذها، وفيه:**

١ ـ نبذة مختصرة عن الحدود التي جاءت بها الشريعة.

٢ ـ بم تثبت الحدود والعقوبات الشرعية.

٣ ـ شهادة المرأة في الحدود وغيرها.

٤ ـ وجوب درء الحدود والعقوبات بالشبهات.

٥ ـ شروط تنفيذ الحدود الشرعية.

٦ ـ كيفية تنفيذ الحدود الشرعية.

٧ ـ الحكمة من إقامة الحدود والعقوبات والتعازير.

٨ ـ حِكَم وأسرار في إقامة حد القصاص.

٩ ـ حِكَم وأسرار في إقامة حد السرقة.

١٠ ـ العفو في الحدود والتعازير.

١١ ـ ثواب العفو والصفح بين المسلمين.

الباب الرابع: جرائم الحرابة وصورها وحدّها وأحكامها، وفيه:

١ ـ تعريف الحرابة (قَطْع الطريق).

٢ ـ مكان وإمكان وقوع الحرابة عند الفقهاء.

٣ ـ الفرق بين الحرابة والسرقة والبغي.

٤ ـ طُرق إثبات الحرابة على المحارِب.

٥ ـ أقوال المفسرين والفقهاء في آية الحرابة ؛ وسبب نزولها.

٦ ـ هل آية الحرابة في المشركين والذمّيين ؛ أم أنها عامة لكل محارب؟

٧ ـ هل العقوبة في الآية على التخيير أم الترتيب؟ ومفاد الحرف (أو).

٨ ـ حَدّ الحرابة وعقوباتها في الشريعة الإسلامية.

٩ ـ في شروط وجوب حَدّ الحرابة.

١٠ ـ في مكان وكيفية القطع في حد الحرابة.

١١ ـ هل تقع الحرابة من المرأة ؟

١٢ ـ هل تقع الحرابة داخل البلد والبنيان أم أنها مختصة بالصحراء؟

١٣ ـ في مكان وكيفية قَطع "اليد والرِّجل" مِن خِلاف.

١٤ ـ توبة المحاربين وما يترتب عليها وكيفيتها.

الباب الخامس : **في ما يلحق بالحرابة** ؛ وفيه ثلاثة مباحث :

١ ـ الغِيلة.

٢ ـ الاختطاف.

٣ ـ الارهاب.

الباب السادس : **الـــجِراح والشِـــجاج، وفيه:**

١ ـ تعريف الجراح وأقسامها وأحكامها.

٢ ـ أقسام وأنواع الجراح.

٣ ـ شروط القصاص في الجراح.

٤ ـ الفروق بين القصاص في "الجراح" والقصاص في "النفس".

٥ ـ القصاص في جناية الآطراف والأسنان

٦ ـ متى وكيف يكون القصاص في الجراح.

٧ ـ لا قصاص في الجراح حتى تبرأ وتشفى.

٨ ـ سراية الجراح وأحكام السراية.

٩ ـ دِيات الجراح والشجاج والأطراف والأسنان.

١٠ ـ الاشتراك في الجراح، وتعدد الجراحات.

الباب السابع : **في الديات ومقاديرها، وفيه:**

١ ـ تعريف (الديات) و(الكفارات) والفرق بينهما والحكمة منهما.

٢ ـ الحكمة من مشروعية الديات والكفّارات.

٣ ـ أنواع الديات، وتغليظها وتخفيفها.

٤ ـ تغليظ الديات وتخفيفها ؛ ومتى يكون ذلك.

٥ ـ دية القتل ودرجاتها.

٦ ـ اشتراط التتابع في صيام الكفارة أيًّا كانت.

٧ ـ العاقلة، تعريفها وأحكامها، وبيان ما تَحمله من الديات.

الباب الثامن: **في الكفّارات، وفيه:**

١ ـ تعريف الكفارات.

٢ـ الفرق بين الديات والكفّارات والحكمة منهما.

٣ ـ أنواع الكفّارات.

٤ ـ كفارة القتل ؛ أحكامها ودرجاتها وشروطها.

٥ ـ مَن عجز أو مات وفي ذمّته ديةٌ أو كفارة.

٦ ـ هل تجب الكفارة على غير المسلم.

٧ ـ حال الكفارة مع تعدُّد القاتلين والمقتولين.

٨ ـ تنبيهات حول الديات والكفارات.

٩ ـ نَصّ كتاب عمرو بن حزم ـ رضي الله عنه ـ في الديات والكفارات.

الباب التاسع: **نوازل ومستجدّات في الجنايات والعقوبات، وفيه:**

١ ـ نوازل مُعاصِرة في الجنايات على (النفس وما دونها)، ٢٢ فصلاً

٢ ـ نوازل مُعاصِرة في الجنايات على (الأموال والممتلكات)، ٧ فصول.

٣ ـ نوازل مُعاصِرة في الجنايات (التقنية والالكترونية والمعلوماتية) ..

الباب العاشر: **القضاء والقضاة والدعاوى والبينات، وفيه:**

١ ـ معنى القضاء وأركانه.

٢ ـ القضاء ضرورة شرعية وإنسانية.

٣ ـ حُكم القضاء في الاسلام، والحذر منه لمن ليس أهلاً له.

٤ ـ في الدعاوى والبينات.

٥ ـ تنفيذ الحدود والعقوبات وتمييزها واستئنافها وأحكام الطعن فيها.

٥ ـ حسبة القاضي وحيادية القضاء.

٦ ـ فضل القضاء ودوره في حصول الأمن وتحقيق الحق والعدل.

ثم النتائج والتوصيات.

ثم (مُلحق) في صكوك صادرةٌ مِن واقع المحاكم الشرعية ؛ في الحدود والجنايات.

ثم المراجع والفهارس العامة.

واللهَ أسأل التوفيقَ والسدادَ والفقه في الدين والعفو والعافية والمغفرة لكل زللٍ وتقصير.

المؤلف.

a22b2a22@gmail.com

الباب الأول

في كمال الشريعة الاسلامية
وعدالة التشريع الإسلامي
والاهتمام الاسلام بمكافحة الجرائم وحماية المجتمع

المبحث الأول

فضل الشريعة الإسلامية وميزاتها وحمايتها لكرامة الإنسان وحقوقه

شَرَع اللهُ ـ تعالى ـ لعباده هذا الشرع القويم، وهداهم به إلى صراط مستقيم، وجعله كافّةً للثقلين؛ وختم به الأديان السماوية إلى يوم الدين، ثم جعل فيه من الميزات ما يكون به هو الصالح في كل زمان ومكان، **وكان مما تميزت به الشريعة الإسلامية:**

١ـ الكمال: فتميزَت على غيرها بالكمال؛ واستكملَت كل ما تحتاجه البشرية من القواعد و المبادئ والنظريات التي تكفل سَدّ حاجات الأفراد والجماعات؛ في الحاضر والمستقبل.

٢ ـ السمُوّ: وامتازت على غيرها بأن قواعدها ومبادئها أسمى دائماً، وأن فيها من المبادئ ما يَحفظ لها المستوى السامي مهما تغير الزمن.

٣ ـ الثبات: وامتازت أيضًا بالثبات والاستقرار، فنصوصها مقدَّسة لاتَقبَل التعديل والتبديل مهما مَرّت الأزمان؛ وهي مع ذلك تظل حافظة لصلاحيتها في كل زمان ومكان.

٤ ـ الشمولية: فهي شاملة لجميع الاحتياجات والمصالح والأنظمة اللازمة للناس دنيًا وأخرى[1].

ولولا أن الشريعة مِن عند الله ـ تعالى ـ لما تميزَت بالكمال والسمو والشمولية، تلك الصفات التي تتوفر دائماً فيما يشرعه الخالق؛ لا فيما يفتريه المخلوق؛ ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ النساء: ٨٢.

(١) تفسير ابن كثير٢/٢٨، والتشريع الجنائي الإسلامي؛ لعبد القادر عودة ص ١٦ـ ٢٥بتصرف.

ومِن دلائل كمال الشريعة وشمولها وتميّزها: أنها اهتمَّت بأمن الإنسان وحافظَت عليه ، لذا يقول النبي ﷺ وهو يؤكد على أهمية أمن الإنسان في حياته: (مَن أصبح منكم آمِناً في سِرْبه، معافىً في جسده، عنده قوت يومه ؛ فكأنما حِيزَتْ له الدنيا) [1].

وروى أبو داود في سننه عن التابعي الجليل: عبد الرحمن بن أبي ليلى: أن نفرًا من أصحاب النبي ﷺ كانوا يَسيرون معه ؛ فنام أَحَدهم ؛ فانطلق آخَر فأخذ حَبْله ففزع ؛ فقال النبي ﷺ: (لا يَحِلّ لمسلم أن يُرَوّع مسلماً)[2] ؛ وذلك حفاظًا على الأمن الذي يَنشُده الإنسان.

وكانت وصيته ﷺ للمجاهدين المسلمين بحقن دماء الشيوخ والنساء، وأهل الفلاحة والزراعة ـ الذين لا دَخل لهم في قتال المسلمين بعملٍ أو تحريضٍ أو معونة ـ مِن هذا الباب.

الإنسان في الشريعة: صان الإسلامُ بتشريعه العادل الحافل كرامةَ الإنسان، وجعل الاعتداء على النفس أو المال أو العِرض جريمة تستوجب أشد أنواع العقوبات، فالبغي في الأرض بالفساد والقتل والسَّلْب والاعتداء على الآمنين وقَتْل الأبرياء والمعصومين .. كلها جرائم يُحرِّمها الاسلام ويُعاقِب عليها بعَدْلٍ وصرامةٍ، حتى لا يعيث المجرمون في الأرض فسادًا، ولا يكون هناك ما يُخِلّ بأمن الأفراد والمجتمعات .

---

(١) رواه ابن ماجه (٤١٤١) ؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (٢٣١٨).

(٢) رواه أبو داود في سننه (٥٠٠٤) كتاب الأدب.

وقد شَرع الإسلام للمحارِب الباغي أنواعاً من العقوبات؛ هي: (القتل ، الصَّلْب ، قَطْع اليد والرِّجل ، النفي مِن الأرض)، كما شَرعَ للسرقة عقوبة (قَطْع اليد) ؛ وهذه العقوبات تُعتَبر ـ بحَقّ ـ رادعةٌ زاجرةٌ ؛ تَقتلِع الشرَّ مِن جذوره، وتقضي على الجريمة في مهدها، وتَجعل الناس في أمنٍ وطمأنينة واستقرار.

المبحث الثاني

الأمن بأنواعه مقصدٌ من مقاصد الشريعة

لَمّا كان الأمن مَطلَبٌ كبير فإن تحقيقه صار مقصداً كبيراً أيضاً من مقاصد الشريعة الإسلامية، **ومِن دلائل ذلك**:

ـ الأمر بالوسطيّة والاعتدال ونبذ العنف.

ـ الأمر بمكارم الأخلاق والعدل والرحمة.

ـ الأمر بحفظ الضروريات الخمس (الدِّين والنَّفْس والعقل والعِرض والمال)، وتحريم الاعتداء عليها مهما كان المبرر.

ـ الأمر بالوحدة والقوّة والتعاون ونبذ الفُرْقَة والخلاف.

ـ مراعاة مصالح العباد ودفع المفاسد، وتقديم المصالح الأخروية.

ـ مشروعية العقوبات والحدود التي تردع الظالمين وتؤدّب المجرمين.

ـ تحريم الاعتداء على الآمنين، سواء من المسلمين أو من المُعاهِدين والذمّيين، وضمان حقوق الجميع على حَدٍ سواء.

ـ مشروعية الحماية والرعاية والإمامة والطاعة والجهاد والحِسبة.

ـ مشروعية الشورى والولايات وإقامة الحكومات الإسلامية.

ـ مشروعية المعاملات التي فيها توسعةٌ على الناس؛ كالبيع والشراء والإجارة والإعارة والقرض والهبة والهديّة ونحو ذلك.

ـ مشروعية أكل الطيبات؛ ونبذ كل حرامٍ خبيث مُستَخبَث.

ـ الاهتمام بحقوق الكفار، وتحريم الاعتداء عليهم، والحيطة معهم.

ـ الاهتمام بالعِلْم وإكرام العلماء والحث على التعلم ونبذ الجهل.

ـ الاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية والقلبية ، وفتح باب التوبة والاستغفار أمام المذنبين.

ـ مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووجوب التناصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر.

ـ العفو عن الخطأ والنسيان والزلل والاستكراه ؛ ورَفْع القلم عَن كلّ مَن لا يَعْقِل ؛ كالمجنون والنائم والصغير [1].

(١) انظر: الأحكام السلطانية للإمام الماوردي، والدُّرة المختصرة في محاسن الشريعة للشيخ عبد الرحمن السعدي، ومحاسن الإسلام للشيخ محمد السلمان.

المبحث الثالث

إفتراءات المفترين على شريعة رَبّ العالمين

إن أعداء الإنسانية والأمن يَستعظِمون قتل القاتل، وقَطع يد السارق، ويزعمون أن المجرمين ينبغي أن يَحظوا بعطف المجتمع؛ لأنهم مرضى بمرضٍ نفساني، وأن هذه العقوبات الصارمة لا تليق بمجتمعٍ متحضر يسعى لحياةٍ كريمة..!

إنهم يَرحمون المجرم من المجتمع، ولا يرحمون المجتمع من المجرم الأثيم الذي سلَب الناس أمنهم واستقرارهم، وأقلق مضاجعهم، وجعلهم مهدَّدين في كل لحظة في الأنفس والأموال والأعراض[1].

وقد كان مِن أثر هذه النظريات الخاطئة ـ التي لا تستند على عقل ولا منطق سليم ـ أن أصبح في كثير من البلاد (عَصَابات) للقتل وسفك الدماء وسلب الأموال حتى زادت الجرائم، واختل الأمن، وفسد المجتمع، وأصبحت السجون ممتلئة بالمجرمين وقُطّاع الطريق.

والعجيب أن بعض مَن يَرون في الحدود الإسلامية شِدّةً وقسوة لا تليق بعصرنا المتحضر ـ بزَعمهم ـ هُم أنفسهم يفعلون ما تشيب له الرؤوس، من العدوان على الضروريات الخمس؛ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وقد أحسن القائل:

قَتْلُ امرئٍ في غابَةٍ جَريمَةٌ لا تُغْتَفَر
وقَتْلُ شَعْبٍ آمِنٍ مَسألَةٌ فِيْها نَظَر

(١) انظر: روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن؛ لمحمد الصابوني ١/٥٢٤١.

نعَم إن الإسلام شَرَع عقوبة "قطع يد السارق" وهي عقوبة صارمة ؛ ولكنه أَمَّن الناس على أموالهم وممتلكاتهم ؛ وهذه اليد الخائنة التي قُطِعَت إنما هي عُضوٌ أَشَلّ ؛ تأصَّلَ فيها المرض، وليس من المصلحة أن نتركها حتى يسري المرض إلى جميع الجسد، إنما تُبتَر ليَسْلَم سائر البدن، ويَدٌ واحدة تُقطع ؛ كفيلةٌ برَدع المجرمين، وكَفّ عدوانهم، وتأمين الأمن والاستقرار للمجتمع.. فأين تشريع هؤلاء من تشريع الحكيم العليم الذي صان به النفوس والأموال والأرواح ؟!(١).

إنها شريعة العدل الحق الكافي الرباني المُراعي للمصالح المصدِّق بعضه بعضا، أما غَيْرُه ـ مِن قوانين البشر ـ فَظُلْمٌ وظلامٌ وتَناقُضٌ وأوهام.

(١) المصادر السابقة.

المبحث الرابع

وجوب تحكيم الشريعة والذّبّ عنها

إن واجبًا على المسلمين ـ حُكّاماً ومحكومين ـ أن يُحِبّوا شَرْعَ الله وكتابَه، ويَرضوا به، ويُقدّموه، ويُحَكّموه دون غيره، وأن يعتقدوا شرعيته ووجوب التحاكم إليه، وأن يتمثلوا أَمْرَ الله تعالى: ﴿ ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾الأعراف: ٣

كما يجب إبعاد وبُغْض ما يؤدي إلى التفرّق والمقت والخسارة في الدارين من القوانين ووضع الجاهلين، فإنه لا يفي بحاجات البَشَر، ولا يَحِل مشاكلهم، ولا يُنَظّم حياتهم غير القرآن والسنّة؛ في كل زمان ومكان.

(والواجب على عامة المسلمين وأَهْل الحل والعقد منهم أن يتقوا الله، ويُحَكّموا شريعتَه في بلدانهم، وأن يعتبروا بما حَلّ في البلدان التي أعرضَتْ عن حُكم الله من التفرّق والفتن والشدة والقتل وقِلّة الخيرات، ولن تصلح أحوالهم إلا إذا عادوا إلى الله؛ وسلكوا سبيله المستقيم، وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ أَعْمَىٰ ﴾ طه ١٢٤) اهـ [1].

(١) وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه ص١٦ للشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله .

المبحث الخامس

كمال التشريع الجنائي الإسلامي وسُمُوّه على قوانين البشر

استقرأ العلماءُ نصوص التشريع الإسلامي وتتبعوا أدلته واستخلصوا منها كليات عليا ومقاصد عامة ؛ إليها يرجع جميع أنواع التشريع الإسلامي وجزئياته اندراجاً تحتها وتحقيقاً لها ومحافظة عليها ، وقسّموا هذه الأصول ثلاثة أقسام: ضروريات، وحاجيات، وتحسينيات.

١ـ فالمقاصد الضرورية:

هي التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا ؛ وبدونها تتفشى الفوضى ويعم الاضطراب والهرج والقتل في الدنيا، ويفوت الفوز والنعيم في الآخرة، وهي خمسة أنواع: حفظ الدين، و حفظ النفس، وحفظ العرض والنسل، وحفظ المال، وحفظ العقل.

وللمحافظة عليها شرع الله تعالى أصول العبادات، وفَرْض أنواعاً مِن الحدود والعقوبات ؛ يُطبّقها ولاة الأمور على مَن ثبَت لديهم أنهم تجاوزوا حدود الشريعة فاعتدوا على حق الله أو حق أنفسهم أو حقوق العباد ؛ صيانة لهذه المقاصد ، ومحافظة على كيان الأمة ؛ رعاتها ورعيتها، وخشية أن تذهب ريحهم وتدول دولتهم[1].

فشرَع سبحانه أصول العبادات، والجهاد في سبيله ، وقَتْل المرتدين، وعقوبة المبتدعين ؛ محافظةً على الدِّين ، **وشرع** القصاص والديات محافظةً على النفس والأعضاء ، **وشرع** النكاح وحَرّم الفواحش من الزنا واللواط،

(١) انظر الموافقات في أصول الشريعة للإمام الشاطبي ٢/٣٢٤ـ٣٣١.

وفرَض على ولاة الأمور إقامة حدّ الجلد والرجم على مَن ثَبَت لديهم أنه ارتكب هذه الفاحشة ؛ محافظةً على النسل والأعراض، وحَرَّم الخمر اتقاءً لمضارها وأوجب حد شاربها ؛ محافظةً على العقل ، وحَرَّم الاعتداء على الأموال ؛ وأوجب في السرقة حد القطع حفظاً للأموال وتطهيراً للمجتمع الإسلامي من التلصص، ودفعاً له إلى الكسب مِن طُرُقِهِ المشروعة ، وحرّم الحرابة والإفساد في الأرض ؛ صيانةً لكيان الأمة، ومحافظةً على أمنها وسلامتها واستقرارها.

٢ ـ **الحاجيات:** وهي التي شُرعت للتوسعة على الأمة ورفع الضيق ودفع المشقة والحرج عن المكلَّفين ، فشرع رُخص السفر والمرض في العبادات ، وشرع عقود تبادل المنافع بيعاً وشراء وإجارة وكراء.. ونحو ذلك مِن المعاملات ، وأباح الصيد بالجوارح والأسلحة، والتمتع بالطيبات مأكلاً ومشرباً ومسكناً .. وغير ذلك مما لو لم يُشرع لأصاب الناسَ ضيقٌ ووقَعوا في مشقةٍ وحرَج[1].

٣ ـ **التحسينيات (الكماليات):** وهي ما شُرع من محاسن العادات والمعاملات ومكارم الأخلاق، والترفع عن الدنيات ؛ وكل ما تأباه الفطر السليمة والعقول الرشيدة ؛ كالتقرب إلى الله بنوافل الخيرات ، وكَمُراعاة الآداب في الأكل والشرب والمجالس ، والتجمل بالملابس وإزالة النجاسة، وترك قتل النساء والصبيان والرهبان في جهاد الكفار.. ونحو ذلك مما هو أدبٌ وكمال وزينة وجمال.

(١) مختصر الفوائد في أحكام المقاصد ص١١٨ للعز بن عبد السلام ـ تحقيق د.صالح آل منصور.

وأعلى هذه المقاصد رتبةً وأرسخها في حفظ كيان المجتمع وتقويمه وسيره على سنن مستقيمة، وأشدها خطراً ـ عند الإخلال بها ـ هو المقاصد (الضرورية) وتليها (الحاجيات) ثم (التحسينيات) ؛ بل هُما من الأصول المكمِّلة للمقاصد الضرورية ، ولهذا شَرَع اللهُ تعالى العقوبات والحدود في الإخلال بالضروريات كُلاً أو بعضًا.

أما الحاجيات والكماليات فشرع في الإخلال بهما ـ كُلاً أو بعضًا ـ التعزيرات ؛ والتعزير يَرجع في تقديره إلى ولاة الأمور ؛ وذلك على قدر ما يرونه من خطر الإخلال والظروف المحيطة بالمسيء وبجريمته[1].

وعلى أهل الحل والعقد مسؤولية كبرى في رعاية هذه المقاصد والمحافظة على كيان الأمة الإسلامية وأمنها ورسالتها ؛ عملاً بقولِ الله تعالى : ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ ﴾المائدة: ٢ ، وبقولِ النبي ﷺ : (الدين النصيحة)، قالوا لمن يا رسول الله ؟ قال : (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) [1].

وعلى علماء الإسلام بيان أحكام الشرع للناس ؛ راعيها ورعيتها إنارةً للبصائر ، وإقامةً للحجة عليهم ، وإعذارًا إليهم .. فمَن اهتدى بهدي الإسلام فاز ، ومَن زاغ عنه فقد ضَلّ [2].

---

(١) الإقناع للإمام الحجّاوي ٢٤٣/٤ تحقيق د.التركي ؛وانظر:المحرر في الفقه لابن تيمية ؛ وعليه حاشية ابن مفلح ١٦٣/٢.

(١) رواه مسلم في صحيحه برقم (٥٥) ؛كتاب الإيمان.

(٢) مجلة البحوث الإسلامية ؛ الصادرة من الرئاسة العامة لهيئة كبار العلماء عدد ١١ص ١٦.

المبحث السادس

اهتمام الإسلام بحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي للجريمة

مرحلة الشباب وخطرها:

يعيش بعض الشباب ـ اليوم ـ حياة مليئة بالتناقض والضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية .. في ظل حركة الحياة الدائبة المستمرة ، والتغير الاجتماعي والاقتصادي الكبير ؛ وصراعات الحياة من أجل العيش وتحقيق الذات..، إضافةً لعِظَم المسؤولية المنوطة بهم والدور العظيم الملقى عليهم.

وفي ظل ذلك التغير والصراع يعترض كثيرًا من الشباب مجموعةٌ من المشكلات السلوكية والتربوية والاقتصادية.

ومِن أهم مشكلات الشباب: مشكلة تحقيق الذات وتحقيق وضعٍ ومكانةٍ في المجتمع ، والحقيقة أنها ليست مشكلةً منفردة ؛ وإنما تتداخل معها مشكلات فرعية أخرى ؛ منها صعوبة الحصول على العمل المناسب والمجزي اقتصادياً ، ومع ذلك يعيش بعض الشباب حياة مليئة بالإحباط والقنوط التي تؤثر بدورها على سلوك هؤلاء الشباب وتدفعه إلى صور عديدة من انعدام التوازن وانتهاج سلوكيات منحرفة .. ومِن ثم اتخاذ الجريمة كشكل من أشكال العدوان والانحراف ضد مجتمعه وضد نفسه[1].

والتخطيط للمستقبل مرتبط بحسن إعداد (الشباب) ؛ وحل مشكلاتهم والعمل على تربيتهم التربية السليمة التي تعتمد على أساليب علمية وتربوية لإعدادهم الإعداد الجيد.

(١) أثر تطبيق الشريعة في حل المشكلات الاجتماعية ص٥٥ د.ابراهيم الجوير.

وإن دين الإسلام ـ بوصفه الدين الخاتم وبوصفه صاحب المنهج الكامل ـ قد أعد لتربية الإنسان أحسن التربية والإعداد ، ووضع لهذه التربية أفضل نظام، وتحقيق التوازن بين **الطاقات الثلاث**: الجسد والروح والعقل، في إطار الشرعية وتحقيق المصلحة أو دفع المفسدة ، ليحقق بذلك التوازن في حياته الدنيا بالتوازن بين تحقيق حاجاته الدنيوية والأُخروية[1].

مشكلة (الجهل) وموقف الشريعة منها:

الجهل : ضد العلم ؛ مِن جَهِلَ: كفَهِمَ وَسَلِمَ ؛والتجهيل: النسبة إلى الجهل[2] ، وقد جاء هذا المعنى في خطاب موسى ـ عليه السلام ـ لبني إسرائيل ، في قول الله تعالى :﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا۟ بَقَرَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَٰهِلِينَ ﴾البقرة: ٦٧

وما ألمّ الآن بكثير من البشر من الجهل ؛ وشاع بينهم .. ذلك مردّه إلى البعد عن منابع العلم والنور الذي جاء به الإسلام ، واتباع البعض ضلال غيرهم من الأمم ذات الحضارات البراقة ، والتي أغوت عيونهم وعقولهم بما لا يسمن ولا يغني مِن عِلم ، فتسارعوا في التقليد ، بل إنهم تكاسلوا في طلب العلم النافع في الدنيا والآخرة.

وما لَحِق الآن بكثير من المجتمعات مِن تَخلُّف في مظاهر الحياة المدنية كافة ؛ إنما هو للعزوف عن طلب العلم والتعلّم الذي هو أساس الدِّين ؛ والذي هو فريضة على كل مسلم ومسلمة[3].

---

(١) تربية الناشئ المسلم ، علي عبدا لحليم محمود ص١٨٣ ـ ٣٧٨.

(٢) مختار الصحاح : للرازي ص٤٩.

(٣) أثر تطبيق الشريعة في حل المشكلات الاجتماعية ص٣٨ د.إبراهيم الجوير.

والانسان الجاهل لا يُستَبعد منه الانقياد للطمع والاعتداء والإجرام ؛ فلا يبالي بالحرام ؛ ولو كان غنيًا ذا مال.

ولقد حارب الاسلامُ الجهلَ والتخلف ، يدل على ذلك أن أول ما نزل من القرآن الكريم ؛ قوله تعالى : ﴿ ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ۝١ خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢ ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ۝٣ ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ ٱلْإِنسَـٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ العلق: ١ - ٥.

مشكلة (الفقر) وعلاقتها بالإجرام:

الفقير : هو ضعيف أو قليل الدَّخل ؛ الذي لا يجد حد الكِفاية مِن المعيشة.

ويَحْكم الفقرَ عدة عوامل حسب البلد والمجتمع والحال.

والفقر ـ مع قِلّة العِلم وعدم الصبر وضعف الإيمان والرضى ـ قد يَدفع هذا النوع مِن الفقراء إلى طُرُقٍ غير شرعية ولا قانونية لتلبية حاجاته ورغباته ؛ ويكون سلوكه إذاً إجرامياً ؛ نتيجة للشعور بالحرمان الذي يتسبب في اختلال التوازن النفسي والشخصي ، مما يؤدي إلى الإجرام.

وفسّر علماء الاجتماع (النسبة المهمة من الإجرام) لدى الطبقات المتوسطة من المجتمعات المصنعة بشعورها المتأزم لحالة النقص في مستوى الإمكانات التي تراها ضرورية لتلبية حاجاتها.

كل ذلك يجعلنا نأخذ بعين الاعتبار البعد (الاجتماعي) المتمثل في المقاربة بين أوضاع الأفراد في المجتمع الواحد وبين المجتمعات المختلفة والبعد النفسي المتجسم أساساً في الشعور بالنقص.

وليس على كل حال أنّ (الفَقر) عامِلٌ مِن عوامل الإجرام ، فكم مِن فقيرٍ عاش شريفاً ومات كريماً ..، ولكن ضعف الوازع الديني هو سبب الانحراف في غالب الأحوال [1].

الإسلام والفقر (مشروعية الزكاة والصدقات):

لقد تَكفّل اللهُ لعباده جميعاً الرزق ، وفرض الزكاة على الاغنياء ؛ وهي أحد الفروض الخمسة المتممة للإسلام ، وبدون هذا الفرض والركن لا يتم إسلام المسلم ، فرضها الله ـ تعالى ـ حقاً في مال الغني ، وجعلها على كل مسلمٍ حُرٍّ مَلَك نصاباً معيناً من المال المُزَكَّى، قال عز وجلّ: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ التوبة: ١٠٣

وقد شُرعت في السنة الثانية من الهجرة ، وهي من أهم موارد التكافل الاجتماعي ، ومما يزيد ترابط المسلمين وتعاطفهم.

واهتم الخلفاء الراشدون ـ رضي الله عنهم ـ بالزكاة وجَمعها ، وأَمْرِ الناس بها، ومقاتلة مانعيها حتى يؤدّوها كاملة لمستحقيها [2].

إن الزكاة تطبيق للتكافل الاجتماعي الإسلامي الفريد، والتكافل الاجتماعي في الإسلام نظامٌ شامل ؛ لا يقتصر على النواحي المادية فقط، وإنما يتجاوزها إلى النواحي النفسية والخلقية والروحية.. مما يكون له الأثر العظيم في مكافحة الجريمة والحد من وقوعها [3].

---

(١) الفقر والجريمة ص ١١ ـ ١٢ د. عبد القادر الزغل.

(٢) زاد المعاد في هدى خير العباد ـ لابن القيم ٢/٩٧.

(٣) انظر: البطالة في العالم العربي وعلاقتها بالجريمة ؛نشر المركز العربي للدراسات الأمنية.

ومافرضية الزكاة ؛ ومشروعية الصدقات والقروض والضمان الاجتماعي ؛ وترتيب الأجر على مساعدة المحتاجين والمكروبين.. إلا صورة رائعة مِن صُور عناية الإسلام بالمجتمع وتكافله وترابطه.

ومِن الحلول الشرعية لمثل هذه المشاكل:

نشر الوعي الديني والأخلاقي بين أفراد المجتمع المسلم ، بما يحقق المصالح ويدفع المفاسد ، والتركيز على (الفرد) أولاً ؛ لأنه أساس الأسرة والمجتمع ؛ فاهتمَّت الشريعة بتكوينه تكويناً عقدياً صحيحاً ؛ وعَمِلَتْ على تقوية الوازع الديني والأخلاقي لدية ،ثم جعلت الركيزة الثانية هو (المجتمع) ؛ليَسُوْدُة التكافل الاجتماعي، ويؤمَر فيه بالمعروف ويُنهى فيه عن المنكر؛ ويُنصَف فيه المظلوم من الظالم ؛ ويَعطِف فيه الغنيُّ على الفقير.

كما جاءت الشريعة بمشروعية ردع كل مَن حاد عن جادة الحق ؛ وشذ عن القاعدة المرسومة ؛ ولم يُجدِ معه النصح والإرشاد ؛ ولم يردعه الوازع الديني أو يفيد فيه النصح والتهذيب ، فيطَبّق عليه (العقاب) الشرعي الذي يتناسب مع جرمه وحاله .. مع مراعاة أن العقاب ليس هدفاً بذاته ؛ وإنما الهدف هو الزجر والردع قبل أن يكون عقاباً ينفَّذ في حق المذنب متى ما اقترف ذنباً يجب عقابه عليه[1].

(١) أثر إقامة الحدود في استقرار المجتمع د.محمد الذهبي ص١٦ وما بعدها.

وفي الشريعة :

أن مَن اعتدى على (الدين) بالرِّدة يستتاب وإلا يُقتَل.

ومَن اعتدى على (النفس) بالقتل يُعاقَب بالقصاص.

ومَن اعتدى على (العِرض) بالفواحش والقذف يُجلَد أو يُرجَم.

ومَن اعتدى على (المال) بالسرقة تُقطَع يده.

ومَن اعتدى على (العقل) بالمخدرات والمسكرات وما في حكمها ؛ أو بالأفكار الزائغة .. فانه قد ارتكب جُرمًا يعاقَب عليه أشد العقوبة.

المبحث السابع

اهتمام الإسلام
بتربية الفرد المسلم وصلاحه

التربية في اللغة : التنشئة والإصلاح والرعاية ، مِن "رَبَى يَربو" أي زاد وسَمَا وأصلح ، و(رَبَى) : أي صَلُحَ ونَمَا وتَرعرع [1] ، ومنه قوله تعالى حكايةً عن قول فرعون لموسى : ﴿ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا ﴾الشعراء:١٨

والتربية في المفهوم الإسلامي: (هي تنشئة الأولاد وتأديبهم وتهذيبهم ؛ وتوجيه سلوكهم على كل خير وفضيلة ؛ وإرشادهم إلي ما يزيد مواهبهم الدينية والأخلاقية والاعتقادية والعلمية والعملية والجسمية والنفسية والصحية والروحية والعقلية والعاطفية والإبداعية .. ؛ وِفْق الضوابط الشرعية والقواعد التربوية)[2].

وباختصار : فالتربية هي الجهود المبذولة لإحداث تغيرات سلوكية مرغوبٌ فيها شرعًا وعقلاً [3].

وإن للتربية في الشريعة الإسلامية منزلة رفيعة ومكانة عالية كما هو واضح من نصوص القران الكريم والسنة ، أما في زمن العلوم والبحث والتخصصات .. فقد صار عِلم التربية عِلمًا هامًا وفَنًّا مستقلاً شامخًا ؛ له قواعده وأصوله وأساليبه [4].

---

(١) القاموس المحيط للفيروز آبادي ص ١٢٢ ؛ ولسان العرب لابن منظور ٤٠١/١ مادة: ربى.

(٢) هذا هو التعريف الجامع لما ذكره الباحثون والمختصون في علم التربية الإسلامية.

(٣) الفكر التربوي ص٥٢ د. لطفي بركات ، وانظر: الأولاد وتربيتهم في ضوء الإسلام ص٢٢.

(٤) علم نفس النمو د حامد زهران ص ٣٢٢ وما بعدها.

قال النبي ﷺ : (كُلّكم راعٍ ومسئول عن رعيته ، الإمام راعٍ ومسئول عن رعيته ، والرجل راعٍ على أهل بيته ومسئول عن رعيته ، والمرأة راعيةٌ في بيت بعلها وهي مسئولةٌ عن رَعِيّتها)[1].

وقال ﷺ : (ما مِن عَبدٍ يسترعيهِ اللهُ رَعيةً فَلَم يُحِطْها بنصحه ؛ إلاّ لَم يَرِح رائحة الجنة)[2]

الإنسان في التصور الإسلامي :

خُلق الإنسان لعبادة الله ولعمارة الأرض ؛ كما قال تعالى: ﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ هود: ٦١ ، وكان للإنسان في الإسلام النصيب الأوفر من العناية والرعاية والتكريم ، قال الله ـ تعالى ـ عن كرامة بني آدم : ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾الإسراء: ٧٠

والإنسان في نظر الإسلام (روح) و(جسد) و(عقل).

والهدف من هذه النظرة هو الموازنة بين هذه الأطراف في تربية الإنسان ؛ فلم يُهمل جانبًا علي حساب جانب.

وعلى ذلك: فان كل انحراف في السلوك ، وكل ضلال في الفكر ، وكل عنف وعدوانية.. فسببه الفهم الخاطئ لمقاصد الشريعة ؛ أو العدول عنها واستبدالها بالتقليد الأعمى ، وهذه مشكلةٌ اجتماعية كبيرةٌ وخطيرة ؛ ولا علاج لها إلا بالتربية الجادة المتكاملة الصحيحة للأجيال ؛ فهي أساس

(١) رواه البخاري (٨٥٥) كتاب الجمعة ، ورواه أحمد وأبو داود وغيرهما .

(٢) رواه البخاري (٧١٦) كتاب أحكام ، ومسلم (٢١٤) كتاب الإمارة .

النجاح والفلاح دنيًا وأخرى ، فالإسلام هو المنهج الرباني الشامل الكامل ، ولن تنجح أُمّة في تربيتها ولا حياتها إلا بالعودة إليه[1].

مجالات وفروع التربية الإسلامية :

إن الدين الإسلامي يأمر بالعدل والاتزان والمساواة في كل شأن من شئون الحياة ولا غرابة في ذلك فالإسلام نفسه هو دين العدل والاتزان والمساواة والشمولية.

ومِن القضايا المهمة أيضا قضية "التربية" سواء تربية الذات ، أوتربية الأولاد والطلاب ؛ فإنها قضية لها (أطراف وفروع واسعة) ولا نجاح فيها للأب ولا للمُربِّي ولا للمعلِّم إلا إذا عَلِم هذه الفروع وتعامل معها بالعدل والدقة والإتزان ؛ فلا يُهمِل جانبًا ولا يُغلِّب جانبًا على آخر.

وتلك الجوانب التربوية المتكاملة هي :

-التربية الجسمية. -التربية العقلية.

-التربية الروحية. -التربية النفسية.

-التربية الخُلُقية. -التربية الاجتماعية.

-التربية الجنسية.

فهذه أطراف سبعة للتربية ، وهي الأجزاء التي تتكون منها شخصية الإنسان المسلم السوي المتكامل ، ولابد من مراعاتها كلها والموازنة بينها .. وإلا حصل الاضطراب في شخصية النشء وحياته ؛ وسَلَك الانحراف والإجرام ، **وكما قيل :**

يا خادمَ الجسمِ كَمْ تَسعى لِخِدمتِهِ أَتَطلُبُ الرِّبحَ فيما فيه خُسرانُ

أَقْبلْ على الروحِ واستكمِلْ فَضائِلَها فأنتَ بالروحِ لا بالجسمِ إنسانُ

(١) التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان ص١٢ عثمان جمعة ضميرية.

١- *التربية الجسمية :*

وهي العناية بالصحة ؛ فالعقل السليم والروح السليمة لا تكون إلاّ في الجسم السليم ؛ والجسم المهزول يزول، قال النبي ﷺ: (المؤمن القوي خيرٌ وأَحَب إلى الله مِن المؤمن الضعيف)[١]، والقوي هُنا : هو قوي الجسم والعقل والروح والتوكل والإيمان والأمانة[٢].

٢-التربية العقلية :

فالعقل ينمو مثل ما ينمو الجسم ويَمرَض مثل ما يَمرَض الجسم.

والتربية العقلية: هي العناية بعِلم النشء وفِكره وثقافته وآدابه، وإهمالها هو السبب في ضعف وانحراف كثير من الشباب.

وإذا ترك (الأب) عقل ولده وإذا أهمل (المعلم) عقل تلميذه ؛ فسوف يقع ذلك العقل البريء فريسة للأهواء ورفقة السوء ؛ وبعض القنوات والفضائيات والوسائل المنحرفة..، ويكون عقلاً ضعيفًا هزيلاً منحرفًا، بعكس العقل الذي يستمد ثقافته من العقيدة الإسلامية والقرآن والسنّة ؛ فهو عقلٌ قوي نيّر سليم[٣].

(١) رواه مسلم (٦٧٧٤) كتاب القدر ؛ باب الإيمان بالقدر.

(٢) تربية الأولاد في الإسلام ٨١٢/٢ ونظر الأولاد وتربيتهم للمقبل ص٥٩.

(٣) المصدر السابق ؛وانظر: تحفة المودود في أحكام المولود لابن القيم ص٩٢.

٣- التربية الروحية :

خَلق اللهُ الإنسانَ وركّبه من جسد وروح ؛ والروح لا يَعلَم حقيقتها إلا الله جَلّ وعلا ، لكننا نستطيع إن نرى آثار الروح على الجسد وتصرفاته ..

فإن كانت الروح (طيبة زكية) رأينا على الشخص أثارًا زكية وأخلاقًا طيبه ، وإذا كانت الروح (خبيثة دنيئة) رأينا علي الشخص أثارًا دنيئة وأخلاقا سيئة.

وإذا تَربَّى الإنسان على الدين والتقوى والقرآن والصلاة والصدق والإيمان والتوحيد والأخلاق وحُسن المعاملة.. كانت نفسه طيبة وسلوكه مستقيمًا ، وبالعكس.. إذا تَربَّى على الفسق والجهل وترك العبادة وقطع الصلاة .. كانت نفسه خبيثة ؛ وسلوكه إجراميٌ معوج[١].

فواجب الأب أو المربّي : أن يُربّي الولد والنشء على عقيدة التوحيد وشهادة أنْ لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ؛ والتخلّق بمقتضى هذه الشهادة ، وعلى عقيدة القضاء والقدر وأن كل شيء بقضاء الله وقدره ، وفي صحيح البخاري عن رسول الله ﷺ قال : (كل مولود يُوْلَد على الفطرة ؛ فأبواه يُهوّدانه أو يُنصّرانه أو يُمجّسانه ؛ كمثل البهيمة تنتج البهيمة ؛ هل ترى فيها جدعاء؟)[٢].

---

(١) انظر : الأولاد وتربيتهم في الإسلام ص ٤٧ محمد المقبل ، والتربية بالحب ص ١١ د. محمد الديب ، وأفكار في تربية الصغار ص ٦ د. أحمد المزيد .

(٢) رواه البخاري (١٣٨٥) كتاب الجنائز ؛ باب ما قيل في أولاد المشركين ، والجدعاء : هي مقطوعة الإذن أو الأنف ، فالنبي × يمثل سلامة الفطرة من الانحراف بسلامة البهيمة عند ولادتها من الجدع والقطع ؛ فإنها عيوبٌ تطرأ عليها من أصحابها بعد ولادتها سليمة.

٤- التربية النفسية :

عندما نتكلم عن (التربية النفسية)يجب أن نُفرّق بينها وبين (الصحة النفسية) **فالتربية** وسيلة و**الصحة** هي الغاية ؛ وإذا حظي الولد بتربيةٍ نفسية متكاملة فانه سيحظى بالصحة النفسية ؛ و(الصحة النفسية) هي التي لها علاقة بالإيمان ؛ وعليها تترتب النفس المطمئنة.

أما التربية النفسية : فإنها تهم الصغار أكثر من الكبار ؛ لأن نشأة الولد صغيرًا هي التي توجّهه كبيرًا.

والتربية النفسية : هي تربية الصغار على الجرأة والشجاعة والثقة بالنفس والشعور بالكمال وحب الآخرين وضبط الكلام والتصرفات[1]، ويكون ذلك بالتشجيع وباللين والهدوء والحكمة والحزم والصراحة في التعامل معهم بعيدًا عن العنف والاستهانة بهم.

ولكي ننجح في التربية النفسية ؛ونخرج جيلاً يتصف بالاتزان والانضباط والاقتدار والشجاعة والثبات وقوة الشخصية .. لابد أن نعرف العواطف النفسية ؛ وأن نشبعها بما يناسبها وأن نعرف خطوات التربية النفسية الإسلامية الصحية.

وقد أثبتت الدراسات الطبية والنفسية والعلمية أن في أعماق الأطفال حاجة مُلحّة إلي الآخرين وعطفهم ورحمتهم.. ، وأنهم يتغذون نفسيًا بذلك من أبائهم كما تتغذي أجسامهم بالطعام، وأن حرمانهم من ذلك يسبب لهم نشأةً غير سوية ؛ ويصيبهم بالانحراف في صحتهم النفسية والعقلية والخلقية.. وبالتالي يكون ذلك دافعًا لهم على الجريمة.

---

(١) علم النفس التربوي في الإسلام ص ١٧٦ يوسف القاضي، وانظر: الأولاد وتربيتهم في ضوء الإسلام ص١١١.

وأن إشعار " الأطفال " بالرحمة والحنان والاهتمام مع الاعتدال يشعرهم بالأمن الداخلي والاستقرار النفسي ويجعلهم يعتزون بأنفسهم ويثقون بها ؛ وينمون نموًا صحيحا بعيدًا عن التعقيدات النفسية والمؤثرات الخارجية الضارة بسلوكهم ؛ حتى لا يشعروا بالنقص الذي يؤدي بهم إلي الانحراف النفسي والنظرة الحاقدة للحياة! [1].

٥- *التربية الأخلاقية* :

وهي تربية الأولاد والناشئة على الأخلاق الإسلامية الطيبة التي دلت عليها سُنة النبي ﷺ وسيرته ؛ من التقوى والخشية والصدق مع الله والصدق مع الناس في التعامل والحديث، ولين الجانب وصفاء السريرة والصبر والتواضع والعفو والتسامح والحياء واحترام الآخرين والأمانة والوفاء والكرم والإيثار.. حتى يندمج النشء في المجتمع ؛ لا مكتئبًا ولا عدوانيًا.

فهذه هي الأخلاق التي امتدح الله تعالى رسوله محمدًا ﷺ عليها ؛ فقال : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾القلم: ٤ .

وفي صحيح مسلم عن النبي ﷺ قال : (إنّ مِن أَحبّكم إليَّ وأَقْربكم مِنّي مجلسًا يوم القيامة أَحَاسنكم أخلاقا)[2].

وأعظم الأخلاق القيام بما أوجب الله تعالى من العبادات المشروعة، وعلى رأسها الصلاة ، قال تعالى : ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِۗ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾العنكبوت: ٤٥

(١) مدخل التربية الإسلامية ص ٤٩ لعبد الرحمن الباني، والتربية بالحب ص٢٠ لمحمد الديب.

(٢) رواه البخاري (٣٧٥٩) في فضائل الصحابة، والترمذي (٢٠١٨) في كتاب البرّ والصّلة.

٦- التربية الاجتماعية :

إن مما جُبل عليه الإنسان أنه اجتماعي بطبيعته وأنه يميل إلى بني جنسه ؛ ويحب العيش في وِفاقٍ ووِئامٍ مع الناس، وأن يكون محبوبًا مقبولاً فيهم، متعاونًا معهم متبادلاً وإياهم مشاعر الصدق والوحدة والتعاون على الخير؛ حتى يكون له وجودٌ حقيقي إيجابي.

كما قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾الحجرات ١٠.

وقال النبي ﷺ :(المسلم مَن سَلِم المسلمون مِن لسانه ويده)[١].

فهذه بعض النصوص الشرعية التي يجب أن نَستلهِم منها الآداب والأخلاق الاجتماعية اللازمة لأبنائنا وشبابنا ؛ فأن ذلك من المقاصد العظيمة في الشريعة ؛ والتي تحميهم من الانحراف والإجرام.

والواجب على الآباء والمعلمين والمربين أن يَعرفوا هذه الجوانب المهمة من جوانب التربية ؛ وأن يَحْمِلوا الأولاد والناشئة عليها ؛ وأن يستعينوا بالأخلاق الإسلامية والعبادات المشروعة لتحقيقها [٢].

(١) رواه البخاري برقم (١٠) كتاب الإيمان.

(٢) انظر تحفة المودود لابن القيم ص٩٢ وتربية الأولاد في الإسلام ؛لعبد الله العلوان ص٨١٦ ووتربية الأولاد في ضوء الإسلام ؛لمحمد المقبل ص١٠٧ وما بعدها.

المبحث الثامن

نظرة الاسلام للمجرمين ومعاملة المَحدود في شريعة الله

إن الشريعة الاسلامية ـ مع منعها للجرائم والمجرمين ـ فإنها أيضًا لَم تُهمِل حقوق المجرم؛ ولم تُهِن إنسانيتَه وكرامته، فمَن وقَع في شيء من الحدود فإنه يُعامَل بالحسنى؛ ويُنظَر له بنظرةٍ إنسانيةٍ واجتماعيةٍ وإصلاحية.

ومِن عدالة الشريعة وسُموّها: أنها تدعو المجرم للتوبة والصلاح؛ وتدرأ عنه الحدود بالشبهات؛ وتُمكّنه من الدفاع عن نفسه؛ ونهَت كل النهي عن تعيير المجرم بجريمته [1].

فالجريمة في الاسلام لا تُورَث؛ ولا تلاحق الأبناء والأحفاد؛ ولا تمتد لغير جانيها؛ ولا يوصَف (ولد الزنا) مثلاً بأوصافٍ؛ أو يُنبذ أو يهان؛ فذلك جور وظلم وعدوان وهضم للحقوق؛ وتحميل نفسٍ بجرائر غيرها، قال تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾الأنعام ١٦٤ وقال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ المدثر ٣٨.

ويقول النبي ﷺ: (أَلا لا يَجْني جانٍ إلاّ عَلى نفْسِه، لا يَجْني والِدٌ علَى وَلَدِه، ولا مَولُودٌ عَلى والِدِه)[2].

وفي صحيح مسلم: أَنّ امرأَةً مِن جُهَينَةَ أَتت النبيَّ ﷺ؛ وهِيَ حُبْلَى مِن الزِّنى، فقالت: يا نَبيَّ اللّهِ أَصَبْتُ حَدًّا فأَقِمْهُ عَلَيَّ، فدَعا ﷺ ولِـيَّهَا، فقال له: (أَحسِن إليها، فإذا وَضَعَتْ فائتِني بها).

---

(١) الحدود في الشريعة الاسلامية ص٢٥ د. عبد الحليم عويس.

(٢) رواه الترمذي (٢١٨٥)؛ وأحمد في المسند (١٥٧٥٧)؛ من حديث سليمان بن الأحوص.

ففعَل؛ فأَمَرَ بها النبيُّ ﷺ؛ فشُكَّتْ عليها ثِيابُها، ثُمَّ أَمَرَ بها فرُجمَتْ، ثُمَّ صَلّى علَيها. **فقال لهُ عُمر**: تُصَلِّي عَلَيْها يا نَبيَّ اللّهِ وقَدْ زَنت؟ **فقال** ﷺ: (لَقَد تابَت تَوبَةً لَو قُسِمَتْ بَينَ سَبعينَ مِنْ أَهْلِ المَدينةِ لَوَسِعَتْهُم، وهَلْ وَجَدْتَ تَوبَةً أَفضَلَ مِن أَنْ جادَتْ بنَفْسِها للّهِ تعالى؟) [1] .

وعن أبي هُريرةَ قال: أُتِيَ رسولُ اللَّهِ ﷺ بشاربٍ، فقال: «اضربوه»، فمِنَّا الضاربُ بيَدِهِ، ومِنَّا الضَّارب بنَعْلِهِ ، فقالَ بعضُ القومِ: أَخْزَاكَ اللَّهُ، فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: (لا تَقُولُوا هكَذا، لا تُعِينُوا الشّيطانَ عَلَيه) [2].

(١) رواه مسلم في صحيحه (٤٣٨٧)؛ واحمد في المسند (١٩٥٢٨)؛ وابو داود في سننه برقم (٤٤٣٥) ، وفي رواية أخرى عند مسلم (٤٣٨٦): (.. لَقَدْ تَابَتْ تَوبةً، لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِر لَهُ) .

والمَكْس : هو أخذ أموال من أصحابها بغير وجه حق؛ بل بالتحايل أو الطرق التي تضطرهم لدفع أموالهم؛ أو ضرائب إضافية عليهم من غير طيبة نفس منهم ، وهو مِن الكبائر المحرَّمة؛ لأنه ظلم وباطل.

(٢) رواه ابن حبان في صحيحه (٥٦٣٢)؛ باب الزجر عن سب المحدودين.

الباب الثاني

الجنايات والعقوبات والحدود والتعازير
تعريفها وأقسامها والفرق بينها

المبحث الأول

الجريمة ، والجناية
تعريفهما والفَرق بينهما

الجريمة في اللغة: تأتي بمعنى "القطع" فيقال جَرَمَ يَجْرِم جَرْمَاً بمعنى قطع ، ومنه جَرَمَ النخل يَجْرَمه جَرْمَا واجترمه أي صرَمه فهو جارِم ؛ بمعنى صارِمٌ وقاطِعٌ لثمرته.

كما تأتي بمعنى "الكَسْب" فيقال جَرَمَ لأهله يَجْرِمُ بمعنى يتكسب ويطلب فهو جريمة أهله أي كاسبهم.

وتأتي كذلك بمعنى "الذَنْب" فيقال جَرَمَ وأجَرَمَ جُرْمًا وإجراماً إذا أذنب ، فالجارم والمجرم هو المذنب ، والجُرْم والجريمة بمعنى فعل الذنب[1].

والجريمة في الاصطلاح: عُرّفتْ بأنها: (محظوراتٌ شرعية زَجر اللهُ عنها بحَدٍّ أو تعزير) [2].

والمقصود "بالمحظورات الشرعية": هو ترك المأمور به شرعاً وفعل المنهى عنه شرعاً ، أي إن الجريمة تحصل بمعصية الله تبارك وتعالى ؛ إما بترك ما أمر به أو بارتكاب ما نهى عنه.

والمقصود "بالحد": هو العقوبات المقدّرة مِن حدودٍ أو قصاص ، ويُفهَم من هذا مقابلة الحد بالتعزير ، وأن كل ما نهى عنه الشارع بعقوبة دنيوية أو أخروية ؛ فهو جريمة [3].

---

(١) تهذيب اللغة الأزهري (١١/ ٦٨ ، ٦٣) لسان العرب لابن منظور (١/ ٤٤٥ ـ ٤٤٧)، الصحاح للجوهري (٥/ ١٨٨٥)، القاموس المحيط للفيروز آبادي (٤/ ٩٠).

(٢) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢١٩.

(٣) المغني ٩/ ٤٠٩ وانظر التشريع الجنائي الإسلامي ص ٩٦.

أما الجناية :

فعُرفت بأنها : (التعدّي على الأبدان بما يوجب قصاصاً أو مالاً أو كفّارة)[1]، وقيل هي : (كُلّ عُدوانٍ على النّفْس أو ما دون النّفْس أو على المال) [2].

وعُرفت في عبارة كثير من الفقهاء ؛ بأنها : (كل مخالفة لأمر الشارع تترتب عليها عقوبة في الغالب) ؛ فهذا من حيث المعنى العام، أما إذا نظرنا إلى طبيعتها ونوعها ؛ فإنه يصبح لها معنىً خاصًّا تُعرَف به، بمعنى أنّ :

التعدي على "الأبدان" جنايةٌ وتسمّى (القتل)، والتعدّي على "الأعضاء" جناية وتسمّى (الجراح)، والتعدي على "العرض" جناية وتسمّى (الزنا أو القذف)، والتعدي على "الأموال" جناية وتسمّى (السرقة[3] والنهب والغضب).

ومما سبق :

يتبين أن الفرق يسيرٌ جدًا بين الجريمة والجناية، إلا أن الجريمة أعم ..

فكل جناية جريمة ؛ وليس كل جريمة جناية.

و"الجريمة" : تشمل المنهيات والمتروكات ..

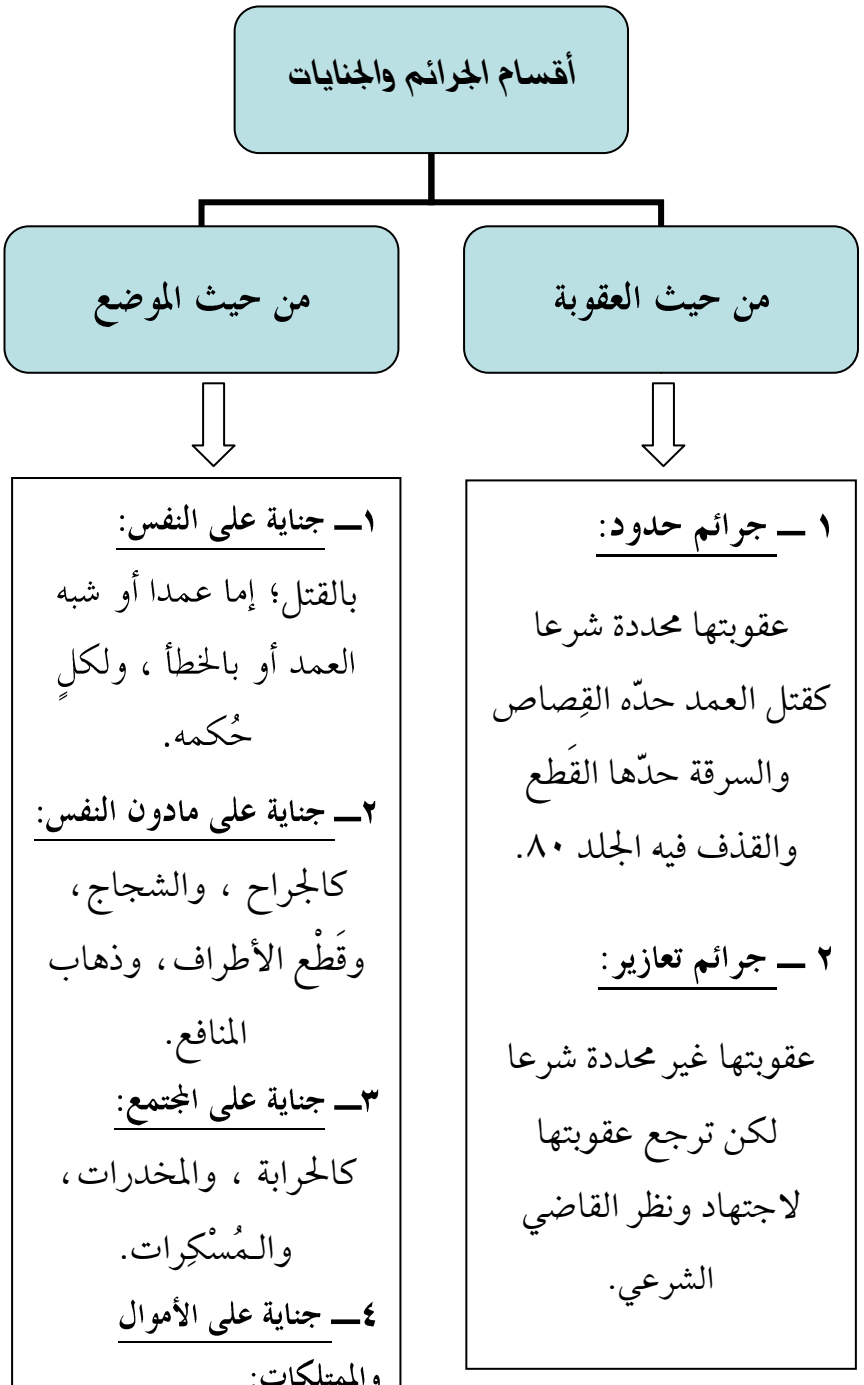
أما "الجناية" : فتخُصّ المعاصي التي فيها اعتداءٌ عَمدٌ عدوانٌ يوجب العقوبة.

---

(١) المبدع لابن مفلح ٨/ ٢٣٠.

(٢) انظر: المغني مع الشرح الكبير ٩/ ٣١٨، وكتاب التعريفات للجرجاني ص٧٣.

(٣) بداية المجتهد ٢ / ٦٩٩.


أقسام الجرائم والجنايات
من حيث العقوبة
من حيث الموضع
١ ــ جرائم حدود:
عقوبتها محددة شرعا كقتل العمد حدّه القِصاص والسرقة حدّها القَطع والقذف فيه الجلد ٨٠.
٢ ــ جرائم تعازير:
عقوبتها غير محددة شرعا لكن ترجع عقوبتها لاجتهاد ونظر القاضي الشرعي.
١ــ جناية على النفس:
بالقتل؛ إما عمدا أو شبه العمد أو بالخطأ ، ولكلٍ حُكمه.
٢ــ جناية على مادون النفس:
كالجراح ، والشجاج، وقَطْع الأطراف، وذهاب المنافع.
٣ــ جناية على المجتمع:
كالحرابة ، والمخدرات، والـمُسْكِرات.
٤ــ جناية على الأموال والممتلكات:
كالحرابة، والسرقة، والغش، والغصب.

وهذا التقسيم منهجٌ شرعيٌ فريدٌ عظيمٌ عادل ؛ انفردَتْ به الشريعة الإسلامية الغراء ولم تُسبَق إليه ؛ في باب الجرائم والجنايات وعقوباتها ، حيث جَعلَتْ العقوبة على الجرائم متدرجة في الشدة والسهولة بقدر ما يَحصُل مِن اعتداء على مصالح العباد الخاصة والعامة دنيًا وأخرى ، وضَمِنَتْ للمجتمع وأفراده كامل حقوقهم ؛ وكامل أمنهم على ضرورياتهم الخمس ؛ الدين والنفس والعقل والعِرض والمال.

حتى (الجنين) في بطن أُمّه ؛ الحي الذي نُفِخَتْ فيه الروح وصار إنسانًا ؛ يُعتبر قَتْله وإجهاضه جناية تُوجب العقوبة الشرعية [1].

(١) انظر: بدائع الصنائع ٣٢٥/٧ ، حاشية رد المختار ٥٨٧/٦ ، المغني ٥٠١/١١.

المبحث الثاني

تعريف "العقوبة" في اللغة والفقه

العقوبة في اللغة: مادة (عَقَبَ) تدل على تأخُّر شيء عن غيره : يقال عَقَب الشيء بمعنى خَلَفه وجاء بَعده ، وعَقِب القدم: أي مؤخرتها، ومنه قيل لولد الرَّجُل عقبه ؛ أي أولاده الذين يَبقون بعده.

ومنه العقوبة ؛ بمعنى المجازاة يقال: عاقبة يعاقبه عِقابًا ومعاقبةً إذا جازاه على فعل السوء ، والاسم منه العقوبة ، سميت بذلك لأنها تعقب فعل السوء ؛ أي تأتي بَعده [(١)].

وفي الاصطلاح: فالعقوبة: (هي أَلَمٌ وزواجر وضَعَها الله ـ تعالى ـ للتأديب والاستصلاح والردع عن ارتكاب النواهي ؛ وتَرْك الأوامر) [(٢)].

كما عرفها الشيخ "عبدالقادر عودة": (بأنها الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عِصيان أَمْرِ الشارع) [(٣)].

ونخلص إلى أن العقوبة هي: الجزاء على فِعل ما نهى الله عنه من المحرمات ؛ أو تَرْك ما أمر الله به من الواجبات.

---

(١) تهذيب اللغة (٢١٧/١) ، لسان العرب (٨٣٥٨٢٩/٢) ، الصحاح (١٨٤/١)، القاموس المحيط (١١٠/١) ، المصباح المنير للمقريزي (٧١٦٩/٢).

(٢) الأحكام السلطانية للماوردي ص (٢٢١)، والعقوبة لأبي زهرة ص (٢٦)، حاشية الطحطاوي على الدر المختار (٣٨٨/٢).

(٣) التشريع الجنائي الاسلامي (٦٠٩/١).

المبحث الثالث

الحدود الشرعية
تعريفها وأثرها في الحَدّ مِن الجريمة

الحد في اللغة: واحد الحدود، وهو في اللغة الفصل بين الشيئين؛ لئلا يختلط أحدهما بالآخر، وحَدّ كل شيء منتهاه، تقول: حد الشيء عن غيره يحده حدًا وحدده أي مَيَّزه، ومنه حدود الدار وحدود الأرض..

ومن ذلك "الحديد" سُمّي بذلك لمنعَته ولمَنعِه السلاح من الوصول إلى البدن، ومِن ذلك أيضا: "الحادّ والمحِدّ"؛ للمتوفي عنها زوجها [1].

ويُطلَق الحد أيضا على "المعصية"؛ كقوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ البقرة: ١٨٧؛ أي معاصيه ومحارمه، كما يُطلَق على أحكام الله التي لا يجوز تَعدّيها، كقوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ البقرة: ٢٢٩؛ أي: فلا تخالفوها ولا تتجاوزوها [2].

الحد في اصطلاح الفقهاء: عرفه بعض الفقهاء بأنه: (العقوبة المقدّرة مِن قِبل الشارع)[3]، وعرفه آخرون بأنه: (عقوبة مقدّرة شرعاً في معصيةٍ لتمنع من الوقوع في مثلها؛ وتَحِدّ مِن انتشارها)[4].

---

(١) لسان العرب (١/٥٨٣)، الصحاح (٢/٤٦٢).

(٢) القاموس المحيط (١/٢٩٦) تهذيب اللغة (٣/٤١٩)، وانظر فتح الباري (١٢/٥٨).

(٣) المبسوط للسرخسي (٩/٣٦)، بدائع الصنائع (٧/٣٣)، مغني المحتاج (٤/١٥٥)، التعريفات للجرجاني ص ٥٧، نيل الأوطار للشوكاني (٧/٢٥٠).

(٤) منتهى الإرادات مع شرحه (٣/٣٣)، المبدع (٩/٤٣)، الإنصاف للمرداوي (١٠/١٥٠)، هداية الراغب لشرح عمدة الطالب ص ٥٢٣، منار السبيل في شرح الدليل (٢/٣٦٠).

وهما تعريفان وافيان، والثاني أجمع ؛ لاحتوائه على جمع العناصر الخاصة بالحدّ مِن حيث التقدير والوجوب، وكون الحق فيه لله ـ تعالى ـ وكونها للردع والزجر [1].

ووصف العقوبة بأنها مُقدّرة: أي أنه جاء تحديدها وبيان مقدارها بالكتاب أو السنة، فتَخرُج بذلك عقوبات التعزير التي لم يحددها الشارع، بل وُكِلَ أمْرها إلى ولي الأمر حسب المصلحة.

وكون العقوبة واجبة: أي أنها لازمة التنفيذ فلا تقبل العفو، بخلاف التعزير، وبخلاف القصاص، إذا عفى المجني عليه أو ولي الدم، وهناك خلاف حول سقوط عقوبة القذف بالعفو ؛ والراجح السقوط ؛ لأنها حَقٌ غالبٌ للمجني عليه، والله تعالى أعلم.

وكونها حَقّا لله تعالى: أي أنها تُطَبّق للمصلحة العامة وليس لمصلحة الفرد المجني عليه فحسب، فتخرُج بذلك جرائم القصاص حيث أن الغالب فيها حق الفرد[2].

(١) الحدود حقٌ لله ؛ أو المغلب فيها حق الله تعالى ؛ عدا حد القذف فالمغلب فيه حق العبد.

(٢) المبسوط (٣٦/٩)، بدائع الصنائع (٣٣/٧)، حاشية ابن عابدين (٣/٤)، الاختيار لتعليل المختار (٧٩/٤)، نيل الأوطار (٢٥/٧).

تعريف القصاص :

القصاص **في اللغة** : مأخوذ مِن قَصّ الأثر ؛ أي تَتَبّعه ، ومنه القاص الذي (يتتبع الأثر) ، وسُمّي به القصاص الشرعي ؛ لأن فيه تتبُّعاً لأثر الجاني ، ويأتي بمعنى (القص) وهو القطع ، وسمي به القصاص الشرعي لأنه يحصل به جرح الجاني أو قتله.

ويأتي القصاص كذلك بمعنى (المساواة) ؛ لأن فيه المساواة بين فعل الجاني وحَق المجني عليه [(١)].

القصاص في الاصطلاح : هو الاستيفاء ، وعُرف بأنه : (أن يُفعَل بالفاعل مِثل ما فَعل) [(٢)].

كما عُرف بأنه : (المساواة بين الجريمة والعقوبة)[(٣)].

ومِن التعاريف الجامعة أن يقال : (هو أن يُفعَل بالجاني مثل ما فَعل بالمجنيّ عليه مِن قَتْلٍ أو قَطْعٍ أوجرح).

والجرائم الموجبة لعقوبة القصاص هي : القتل ، والجرح ، والقطع عمداً عدوانًا ، وسيأتي بيان ذلك وشروطه ؛ إن شاء الله [(٤)].

---

(١) لسان العرب (١٠١/٣) ، تاج العروس للزبيدي (٤٣١/٤).

(٢) التعريفات للجرجاني ص (١١٨).

(٣) العقوبة لأبي زهرة ص (٣٣٥) ؛ و انظر : التشريع الجنائي (٥٤٦/١ ، ٦٦٣).

(٤) وإذا عُفي عن القصاص وعُدِل عنه إلى (الدية) فدية العمد على الجاني نفسه ، بخلاف دية الخطأ ودية شبه العمد فهما على عاقلة الجاني وقرابته العصبات ، وسياتي توضيح ذلك في الباب السابع "باب الديات".

التعزير :

وهو **في اللغة** : مأخوذ مِن العَزر ، وهو من ذوات الأضداد ، فيطلَق على اللوم، وعلى الرد والمنع، وعلى التفخيم والتوقير، وعلى النصرة، ومنه قول الله تعالى : ﴿ لِّتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ﴾الفتح: ٩ ، ويطلَق كذلك على التأديب، وعلى أشد الضرب [١].

وفي الاصطلاح : هو ـ بالاتفاق ـ: (العقوبة غير المقدّرة شرعاً)، وعرّفه بعض أهل العلم بأنه : (تأديبٌ دون الحد)[٢]، وعرفه بعضهم بأنه :(تأديبٌ على ذنبٍ لا حَدّ فيه ولا كفارة) [٣]، وعُرف بأنه : (العقوبة المشروعة على جناية لا حَدّ فيها) [٤].

وهذه تعاريف بمجموعها متقاربة جامعة مانعة.

والتعزير درجات: فقد يكون بالحبس ، وقد يكون بالجَلد ، وقد يكون بالغرامة المالية ، وقد يكون بالتشهير ، وقد يكون حتى بالقتل..

فقد يرتكب الجاني جُرمًا غير الحدود ؛ لا يكفي في عقوبته وردعه إلا القتل ؛ فيُقتَل تعزيرا.

---

(١) لسان العرب (٧٦٤/٢) ، الصحاح (٢ / ٧٤٤) ، تاج العروس (٣٩٤) ، النهاية في غريب الحديث والأثر (٢٢٨/٣).

(٢) فتح القدير (٣٤٥/٥) ، تبيين الحقائق (٢٠٧/٣) ، البحر الرائق (٤٤/٥) ، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٦٠/٤).

(٣) مغني المحتاج (٩١/٤) ، المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد ص (١٢٤) ، الأحكام السلطانية للماوردي ص (٢٣٦) منهاج الطالبين ص (١٣٥) ، نهاية المحتاج (١٩/٨) ، تبصرة الحكام (٢٩٣/٢) ، منح الجليل (٥٥٣/٤) ، الخرشي على خليل (١١٠/٨).

(٤) المغني لابن قدامة (٣٢٤/٨) ، المبدع لابن مفلح (١٠٨/٩).

واختيار درجة التعزير راجع ـ شرعًا ـ لتقدير القاضي الشرعي.

وحِكْمة تفويض "القاضي الشرعي" بتقدير التعزير: هو بهدف الوصول إلى الأصلح والأنسب لحال الجاني بما يتناسب مع ظروفه وواقعه ومقدار الجُرم الذي ارتكبه [1].

(١) وقد سمعنا أن مِن القضاة مَن يعزّر جناة بحِفظ القرآن أو أجزاء منه، أو بحفر قبر أو قبرين، أو بتنظيف عدة مساجد..، فيكون هذا التعزير عقوبةً وتأديبًا ووسيلة لصلاح حال الجاني؛ ولِين قلبه بعد قَسْوته، فالعقوبة بالسجن أو بالمال أو بالجَلد قد تَردع عن المعصية والاجرام؛ لكنها لا تَردع القلب عن غفلته وقَسْوته؛ ولا تَقطع أصل مادة الإجرام من النفس والضمير.

المبحث الرابع

الفروق الظاهرة بين الحدود والتعازير

لا شَكّ أنها تختلف عقوبات "الحدود" عن عقوبات "التعزير" اختلافاً شاسعًا، فكما تقدّم في تعريف **الحد بأنه**: العقوبة المقدّرة مِن قِبَل الشارع، وأن مِن الأسباب التي جعلَت الحدود تسمّى بهذا الاسم هو كونها محددة ومقدرة، فعقوبات الحدود إذاً توقيفية قد جاءت النصوص الشرعية ببيانها وتفصيلها، فلا تجوز الزيادة فيها ولا النقص منها، بل تطبّق كما جاءت.

وقد أَجمع الفقهاء على أن الحدود مقدّرة مِن قِبل الشارع؛ ولا مجال لاجتهاد الحاكم في تحديد عقوبتها أو التصرف في تنفيذها [1].

ولهذا جاءت النصوص الشرعية ببيان عقوبات الجرائم، فالزنا، والقتل، والقذف، والسرقة، والحرابة، وشرب الخمر.. كلها جاءت النصوص بذكر عقوباتها وتقدير كل منها.

أما التعزير: فإنه يخالِف الحدود بكونه غير مقدّر العقوبة، بل إن عدم التقدير في عقوبته هي الصفة المميزة له عن سائر العقوبات.

هذا ومع اتفاق أهل العلم على أنه لا تقدير في عقوبة التعزير في الجملة، وأنه لا حَدّ لأقل الجلد في التعزير، فإنهم قد اختلفوا في المقدار الأعلى للجلد في التعزير:

فقال بعضهم: لا حَدّ لأكثره فقد يَصِل إلى القتل تعزيرا.

وقيل: لا يَبلغ به أدنى الحدود.

---

(١) المبسوط للسرخسي (٣٦/٩)، بدائع الصنائع (٣٣/٧)، تبيين الحقائق (١٦٣/٣)، مغني المحتاج (١٥٥/٤).

وقيل: لا يبلغ التعزير في معصية مقدار الحد في جنسها، **وقيل:** لا يزاد على عَشر جلدات في حال كون التعزير جَلدًا [1].

إن مشروعية التعزير بهذه الصِّفَةِ دليلٌ على مرونة هذه الشريعة السمحة وصلاحيتها لكل زمان وفي أي مكان، و لم تحدد سوى عقوبات الجرائم الخطيرة ، وهي الحدود والقصاص، ثم تركَت تحديد عقوبة بقية الجرائم لأولي الأمر ؛ مراعين في ذلك أحوال الزمان والمكان، وظروف الجاني وملابسات واقع الجريمة[2].

(١) انظر : فتح القدير ٣٤٨/٥ ، البحر الرائق ٥١/٥ ، تبصرة الحكام ٢٩٩/٢ ، مغني المحتاج ١٩٣/٤، المغني ٣٢٤/٨ ، السياسة الشرعية لابن تيمية ص ٥٧ ، القواعد في الفقة لابن رجب ص ٣١١ ، الإشراف لابن المنذر ٣٠/٢.

(٢) التشريع الجنائي الإسلامي ٨٠/١ ، التعزير في الشريعة الإسلامية لعبدالعزيز عامر ص٧٢.

الفرق بين (مباشرة) الجريمة و(التسبب) فيها

المباشـرة : هو الذي يباشر القتل بنفسه ؛ بآلةٍ ونحوها.

والتسبب: هو الذي يكون سبباً في حصول القتل أو الجريمة ؛ إما بكَمينٍ وضَعَه، أو حُفرةٍ حَفَرها، أو تحريض، أو يقود سيارة فصدم بها.

اختلف فيه العلماء:

ـ فيرى أحمد والشافعي ومالك[1] أنه لا فَرق بين القاتل (المباشر) والقاتل (المتسبب)، وأن الكفارة واجبة على القاتل المتسبب كما هي واجبة على المباشر، وحجتهم عموم آية القتل.

والقاتل بالتسبب يعتبر قاتلاً، فكانت هذه الآية متناولة له ؛ إذ هو قاتلٌ حقيقة، ولأن القتل بالتسبب موجب للضمان، فكان موجبًا للكفارة، ولأن المقتول معصوم بالدم، فوجبت الكفارة على قاتله، كما لو كان القتل بالمباشرة.

ـ وذهب **الحنفية**[2] إلى عدم وجوب الكفارة في القتل بالتسبب، بحجة: أن القتل بالتسبب أدنى من القتل بالمباشرة فيقتصر فيه على الدية، ولأن المتسبب ليس بقاتل حقيقة ؛ إذ القاتل حقيقةً هو مَن نَشأ القتل عن فعله، أو تولّد عنه، وليس للمتسبب فعلٌ في القتل ؛ إذ القتل إنما نشأ عن

(١) المغني ٥١١/٨، الشرح الكبير ٦٦٦/٩، التوضيح ص٤٠٢، مطالب أولي النهى ١٤٥/٦، فتح الوهاب ١٤٩/٢، تكملة المجموع ٥٥١/١٧، مغني المحتاج ١٠٧/٤.

(٢) بدائع الصنائع ٤٧٠٣/١٠، أحكام القرآن للجصاص ٢٢٣/٢.

السبب وليس مَن فَعله، وذلك إنما هو مِن فِعْل المقتول ذاته ؛ ولأن دية المقتول واجبة على المتسبب مع عدم مباشرته للقتل فلم تجب عليه الكفارة قياسًا على العاقلة.

والمترجح: هو قول الجمهور؛ بعدم التفريق بين المباشرة والتسبب؛ لصريح الآية الكريمة، ولأن الرأي المحض لا يُناهض صريح النص ومنطوقه، ثم إن اعتبار التسبب فيه سَدٌّ للذريعة؛ ورَدع للمجرمين والمعاندين؛ خاصةً مع قِلة العلم وظهور الجهل وكثرة الهرج والقتل، ومخالَفة مقاصد الشريعة وقواعدها الكبرَى[1].

وقد توجَد حالات نادرة لا يُعتَبر فيها التسبب؛ ومرجعها للقضاء الشرعي.

(١) أما حديث: (مَن أعان على قتل مؤمن بشَطر كلمةٍ جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيسٌ مِن رحمةِ الله) فهوضعيف، رواه الترمذي وابن ماجه، وضعّفه الألباني وغيره من المحدّثين.

الباب الثالث

نبذة في الحدود المشروعة
إثباتها وشروط تنفيذها والحكمة منها
ودَرؤها بالشُّبَه وفضل العفو فيها

المبحث الأول

نبذة مختصرة
في الحدود التي جاءت بها الشريعة

- **حَدّ الردّة:**

وهي الارتداد عن الإسلام إلى الكفر؛ فيَكْفُر بقولٍ أو فِعلٍ أو اعتقاد ـ طوعًا واختيارًا ـ بعد إسلامه؛ وحَدّه القتل؛ سواء أكان مسلمًا أصليًا أو داخلاً فيه ثم تركه، حُرًا أو عبدًا، وهذا باتفاق أهل العلم[1]؛ لقول النبي ﷺ: (مَن بَدّل دِينَهُ فاقتلوه)[2]، وقوله ﷺ: (لا يَحِلّ دمُ امرئٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النّفْس بالنّفْس، والثيّب الزاني، والمفارِق لدينه التارك للجماعة)[3].

ويَتبع حَدّ الردّة: "عقوبة تارك الصلاة": فعند الجمهور أن مَن تَرَك الصلاة "جحودًا وإنكارًا لوجوبها" فإنه يعامَل معاملة المرتدّ؛ وذلك بإجماع العلماء، كجحود كل معلومٍ من الدين بالضرورة[4].

أما تارك الصلاة "**تهاونًا وكسلاً**" ففيه خلاف بين الفقهاء؛ فمنهم مَن قال: أن تاركها كسلاً كتاركها جحودًا، ومنهم مَن قال: يُزجَر ويُعلّم ويُذكَّر بالله ويخوّف عذاب الآخرة حتى يقيم الصلاة ويحافظ عليها.

---

(١) انظر المغني لابن قدامة ١٢٣/٨ وبدائع الصنائع ١٣٤/٧ وفتاوى ابن تيمية ٢١٦/٢٨.

(٢) رواه البخاري (٣٠١٧)، ورواه أحمد وأصحاب السُّنن.

(٣) رواه البخاري (٦٨٧٨) كتاب الديات، والمرأة كالرجل تُقتَل إذا ارتدت؛ على قول جمهور أهل العلم، وهو الصحيح؛ خلافًا للحنفية؛ انظر بدائع الصنائع ١١٣٥/٧.

(٤) انظر المغني ٤٤٢/٢ والإفصاح لابن هبيرة ١٠١/١ والعناية على الهداية ٢١٧/١.

لعموم قول النبي ﷺ: (إن بين الرجل وبين الشرك أو الكفر تَرْك الصلاة)[1]، وقوله ﷺ: (مَن تَرك صلاةً مكتوبة متعمدًا فقد بَرِئتْ منه ذمة الله)[2].

وهذا هو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنبلية وغيرهم من علماء الأمة.

أما كون قَتْله "حدًا" أو "كفرًا" ففيه خلاف ، والراجح ـ والله أعلم ـ أنه يُقتَل كُفرًا لا حَدًّا ، وليس هذا محل بسط هذه المسألة.

وأما الاستتابة : فتكون بحبسه ثلاثة أيام ويُستتاب.

ومِن صور الردة : الاتيان بشيء من نواقض الإسلام ، وعند بعض الفقهاء أن: المنافق إذا عُلِم، والساحر، ومَن يكرر الردة؛ لا يُستتابون؛ ولكن للإمام التنفيذ فيهم بلا استتابة [3].

(١) رواه مسلم برقم (٨٢) كتاب الإيمان.

(٢) رواه أحمد ٢٣٨/٥ وابن ماجه١٣٣٩/٢ ؛ وضعفه ابن حجر في الدراية ١٥٥/٢ لانقطاع في سنده، لكن حسّنه البوصيري في الزوائد ٢٩٥/١ لكثرة طُرقه وتعاضدها.

(٣) انظر: الكافي لابن عبد البر١٠٩٢/٢ والشرح الكبير للدردير١٩٠/١ والمغني لابن قدامة ٤٤٢/١ والأم للشافعي ١٥٥/١ والمجموع للنووي ١٤/٣ والفروع لابن مفلح ٢٩٤/١ وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٩٧/٢٠.

●**حد الزنا :**

وهو فِعل الفاحشة من رَجلٍ بامرأةٍ لا تَحِلّ له ويولج في قُبُلِها ؛ بغير عقدٍ شرعيٍ صحيح ولا شبهةٍ ولا مُلك يمين ؛ وهما مُكَلَّفَين عاقلَين.

والزنا حرام ومن الكبائر بنصّ القرآن والسنة.

فإن كان الزاني(مُحْصَنًا) ـ أي متزوجًا قد وَطيء في نكاحٍ صحيح ـ فإنه "يُرجَم" بالحجارة حتى الموت، رَجلٌ أو امرأة.

وإن كان (بكرًا) لم يتزوج مِن قَبل ؛ وليس من أهل الإحصان ؛ فإنه يُجلَد "مائة جلدة" في مكانٍ عامّ.

وعلى الرقيق نصف ما على الحُرّ مِن الجلد ؛ "خمسين جلدة"، وهذا باتفاق أهل العلم ؛ من الصحابة والتابعين وسائر فقهاء المذاهب [1].

أما "**التغريب**" للبكر الزاني ؛ ففيه خلاف هل هو حَدٌ أَمْ تعزير؟ وهل هو للذَّكر فقط أم للذكر والأنثى؟ فالراجح أنه حدٌ، وأنه للذكر والأنثى ؛ يَذهب معها مَحْرَمُها، وذلك لوضوح الأدلة وعدم تخصيصها، وقد حصَل في عهد النبي ﷺ الجلد والتغريب ؛ ورَجْم الثيّب [2].

●**عقوبة اللواط :** واللواط هو إتيان الذَّكر الذَّكرَ في دُبره، وهو من الكبائر ومشن أعظم الجرائم وأشنعها، أُهلِكَتْ بسببه أُمّةٌ كاملة ؛ وهُم قوم لوط، ولَعَن رسولُ الله ﷺ فاعِلَه، وعقوبته في الشرع التعزير الشديد.

---

(١) انظر : المغني لابن قدامة ١٠٧/٨ وفتح القدير لابن الهمام ٢٢٤/٥ ومغني المحتاج للشربيني ١٤٦/٤ والاجماع لابن المنذر ص١١٢ ونيل الأوطار للشوكاني ٢٥٤/٧.

(٢) وهذا هو قول الجمهور ، انظر :منهاج الطالبين ص١٣٢ ونهاية المحتاج ٤٢٨/٧ والمحرر في الفقه ١٥٢/٢ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣٢٢/٤.

وعند الشافعية والحنبلية أنه يعاقَب عليه كعقوبة الزنا من حيث الإحصان وعدمه[1] [2].

(١) المغني لابن قدامة ١٨٨/٨ ، الجواب الكافي لابن القيم ١٨١ ، والمترجح الأول والله أعلم.

(٢) وكذلك إتيان المرأة في دُبرها ـ زوجة أو أجنبية ـ حرامٌ ومِن الكبائر الشنيعة ؛ ومِن موجبات اللعنة ؛ ويسمّى "اللوطية الصغرى" ؛ كما جاء في الحديث الصحيح في مسند أحمد وحَسّنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، نَعم يجوز إتيان الزوجة في القُبل مِن جهة الدُّبر ؛ وليس في الدُّبر ؛ وهذا بالإجماع.

وهل إتيان الزوجة في الدُّبر يوجب حَد اللواط؟ فيه خلاف ؛ والجمهور يَرَون أنّه يُعزّر تعزيرا شديدا.

وأما سِحاق النساء وإتيان البهائم فهو أيضا جنايةٌ كبيرة ؛ ومعصيةٌ شنيعة مُستقذَرة ؛ مُتَوَعَّدٌ عليها باللعن والعقوبة الشديدة دنيًا وأُخرى.

● **حد القذف :**

القذف الرمي ؛ وهو أن يَرمي شخصٌ شخصًا بزنًا أو لواط ؛ صراحة أو كناية ، وهو حرام ومن الكبائر ، ومِن السبع الموبقات "قَذف المحصَنات الغافلات" ؛ لأنه فضيحة واتهام وأذىً معنويًا يقدح في سمعة وعِرض المقذوف ؛ ذكرًا كان أو أنثى.

وعقوبته ـ إذا طالَب بها المقذوف ـ : الجلد ثمانين جلدة "حدًا" ، كما قال تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴾النور: ٤.

و**القذف بالكناية** كأن يقول : يا "خبيث" يقصد الفاحشة ؛ فإنه يُحدّ ثمانين جلدة ؛ ما لم يأت بشهودٍ أربعة على ما قال وقَذف.

والرقيق ـ على قول الجمهور ـ يُحدّ بنصف ما على الحر ؛ وهو أربعين جلدة. والله أعلم[1].

ولو تَكلم على شخصٍ بكناية هي في (عُرفه) هو ليست قذفًا ؛ لكنها في (عُرف غيره) قَذْفٌ بفاحشة.. فإنه يعامل بعُرفه ومقصده هو ، ولا يؤآخذ بعُرف غيره ، وعلى ذلك فهو ليس بقاذفٍ ؛ لأنه لَم يَقصد القذف.

وقَذف الأنبياء أو زوجاتهم أو أُمهاتهم يُعتبَر مِن أعظم القذف وأقبحه ، بل قال بعض أهل العِلم أن قاذف النبيّ يُقتل حدًا ؛ لأن قذف الرسول قَذْفٌ لدينه وسبٌّ لشريعته واتهامٌ لها ، وهذا كُفرٌ يوجب حد الرّدة [2].

ومَن قَذف (جماعةً) او قَذف (كافرًا) فإنه يعزّر ولا يُحدّ ـ على الراجح ـ إذا طالب أحدهم بعقوبته ، والله أعلم.

---

(١) انظر: الكافي لابن قدامة ٢١٦/٤ وبداية المجتهد ٣٣٢/٢ والمهذب للشيرازي ٢٧٣/٢.

(٢) المغني لابن قدامة ٤٠٤/١٢ ، والملخص الفقهي للفوزان ٥٨٣/٢.

- **حدّ السرقة :**

هي أخذ مال الغير خُفيةً مِن وراء حِرز، وهي من الكبائر، وحدّها قطع (اليد اليمنى) مِن مِفصل الكف ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ المائدة: ٣٨

وللقطع شروطٌ ؛ **منها:** أن يكون السارق مكَلَّفا بالغًا عالِما مختاراً ، وأن تنتفي الشبهة عن المال والسارق، وأن تَثبت السرقة بالبينات، وأن يكون المال متموِّلاً محترَما، وأن يكون المال المسروق مِن وراء حرز وليس سائبًا، وأن يَبْلغ المقدار المسروق نصاب السرقة ..

و"نصاب" المال المسروق فيه خلاف بين الفقهاء.

فعند الجمهور: أن نصاب القَطع هو "رُبع دينار مِن الذهب" ويساوي: " ثلاثة دراهم من الفضة " ؛ لما روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن النبي ﷺ قال : (تُقطع اليد في رُبع دينارٍ فصاعدًا) [(١)].

وإذا سَرق ثانيةً فعلى قول الجمهور مِن العلماء والفقهاء تُقطع رجله اليسرى من خلاف[(٢)]، أَمّا "جَحْد العاريّة" فلا يَلحق بالسرقة في القطع ؛ ولكن فيه التعزير على قول الجمهور من أهل العلم.

مذهب الحنفية في نصاب السرقة: خالف الحنفيةُ قولَ الجمهور في النصاب الموجب للقطع في السرقة ؛ فقالوا : لا قطع إلا في دينارٍ كامل ؛ ويساوي: عشرة دراهم من الفضة، وحجتهم ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: (لا قَطع فيما دون عَشَرة دراهم) [(٣)] ؛ ولأنه أحوط وأبعد عن الشبهة.

---

(١) انظر: بدائع الصنائع ٨٨/٧ وأحكام القرآن للجصاص ٤٢٠/٢ وبداية المجتهد ٣٣٩/٢.

(٢) المغني لابن قدامة ٢٦٠/٨.

(٣) رواه أحمد (٦٨٨١) وصححه أحمد شاكر في تحقيق المسند، وضعّفه شعيب الأرناؤوط، وانظر جامع الأصول ٥٥٩/٣.

والراجح ـ والله أعلم ـ هو قول الحنفية ؛ الذي يحدد نصاب القطع بمقدار ١٠ دراهم فصاعدًا ؛ وذلك لأن حديث العشرة دراهم له روايات أخرى تقويه ، ولأن هناك من المصالح والمقاصد الشرعية ما يؤيده ؛ من أَهمّها وجوب درء الحدود بالشبهات ، وأن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة ، ولأن الخلاف قائم في نصاب القطع ؛ حتى بين الصحابة ؛ نظرًا للاختلاف في ثمن المِجَنّ الذي قَطَع فيه ابنُ عمر ـ رضي الله عنهما ـ **وقد قال النبي** ﷺ : (ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم ؛ فإن الإمام إنْ يُخْطئ في العفو خيرٌ مِن أنْ يخطئ في العقوبة) [(١)].

ومجرّد الخلاف في المسالة والاختلاف في صحة دليل القول الثاني يمكن أن يَكُون ذلك شبهةً يُدرأ بها القَطع مِن رُبع دينار إلى دينارٍ كامل ، والله أعلم.

وسيأتي المزيد من التوجيه والتوضيح لهذا الترجيح [(٢)].

(١) رواه الترمذي برقم (١٤٢٤) في الحدود ؛ وانظر جامع الاصول ٦٠٣/٣.

(٢) انظر هنا المبحث (الثامن) الباب الثالث ؛ مبحث "حد السرقة حِكَم وأحكام".

- **حدّ الحرابة :**

وهي الاعتداء على الناس في طريقهم ؛ بقتلهم أو أخذ أموالهم جهاراً ؛ وهي مِن أعظم الكبائر، وعقوبتها ـ في الشرع ـ : القتل، أو الصلب، أو القطع من خلاف، أو النفي، أو بها مجتمعة ؛ بحسب الحال وتعدُّد الجرائم، فالقاتل فيها يُقتَل، وآخذ المال تُقطع يده ورِجله مِن خِلاف، والقاتل مع أَخْذ المال يُقتَل ثم يُصلب.

وبَيْن الفقهاء اختلافٌ في بعض هذه المسائل ؛ يأتي بيان أحكامها مُفصّلاً في الباب الرابع ؛ إن شاء الله.

- **حدّ القتل والجراح :**

إذا كان عمدًا ففيه القصاص بالمثل، فمَن قَتل عَمدًا يُقتَل قصاصًا حدًا، ومَن جَرَح أو كَسر أو قَطع عضوًا عمدًا ؛ جُرِح أو قُطِع قصاصًا إذا أُمِن الحيف، إلا إذا كان المقتول كافرًا فلاقصاص ؛ ولا يُقتَل مسلم بكافر ؛ ولكن فيه الدية لغير المحارِب.

أما القتل "شبه العمد والخطأ" والجراح التي لا يمكن استيفاؤها لعدم المماثلة أو خشية سريانها ؛ ففيها كلها الدية أو بعضها ؛ أو العفو .

وسيأتي تفصيل ذلك ؛ وهو كله واضح في نصوص القرآن والسنة.

• **حد البغي :**

وأهله يُسمَّون البغاة، والبغي: هو الخروج على الإمام ومعصيته والاستطالة عليه؛ **والبغي نوعان:**

الأول: خروجٌ بغير تأويل ولا مبرر مقبول؛ فهذا حرابة وإفساد؛ وعقوبتهم عقوبة الحرابة.

الثاني: خروجٌ بتأويل ومبرر سائغ مقبول؛ فهذا هو "البغي"، فيجب دعوة هؤلاء ونصحهم وبحث شبهتهم، فإن أبوا دُفِعوا حتى يَرجِعوا عن بغيهم، وحتى تنكسر شوكتهم قبل أن يزعزِعوا الأمن، وإذا قُبض عليهم فلا يُقتَلون؛ ولكن يُوعَظون حتى يؤمَن شرّهم وتطفأ فتنتهم.

وكلا النوعين السابقين حرام ومن الكبائر؛ سواء بتأويل سائغ أو بغير تأويل؛ وهذا الأخير أشد[1]، قال تعالى: ﴿ وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ الحجرات: ٩

وقال النبي ﷺ: (مَن أتاكم وأَمْرُكُم جَميعٌ على رَجلٍ واحد؛ يريد أن يَشُقّ عَصاكم أو يُفرّق جماعتكم فاقتلوه)[2].

وقال ﷺ: (مَن حَمَل علينا السلاح فليس مِنّا)[3].

---

(١) والذي عليه أهل السنة والجماعة هو وجوب طاعة ولاة الأمر في طاعة الله، ومعاونتهم في الحق؛ ما أقاموا الدين. انظر: روضة الطالبين ٤٩/١٠، والمغني لابن قدامة ١٠٧/٨، وأحكام القرآن للجصاص ٣٣٩/٣.

(٢) رواه مسلم (٤٧٩٨) كتاب الإمارة.

(٣) رواه مسلم (١٠١) كتاب الإيمان.

• **حد السِّحْر :**

السِّحر: هو رُقىً وعُقَد وكلام وأفعال تمويهية ؛ وخُدَع باطلة تُغيّر الحقائق ؛ لا تقوم إلا على الكفر والشرك بالله وعبادة الجن من دون الله جَلّ وعلا.

وهو حرام ومِن أعظم الكبائر ؛ ومِن السَّبع الموبقات ؛ لأنه كُفْر وشرك ؛ ويُفسد العقيدة ؛ ويضر بالصحة ؛ ويؤذي الناس، ومَن مات وهو ساحر من غير توبة فهو مُخَّلد في النار ؛ لأن السحر لا يقوم إلا على أعمال شركية كفرية مُخرِجة من الإسلام ؛ وبمعاونة الشياطين ومَرَدة الجن.

لذلك: كان للإمام أن يُنزِل بالساحر أشد العقوبات ؛ لأن السحر كُفر، ولما ثبت عن بَجالة بن عبْدة ـ رضي الله عنه ـ أن عُمر ـ رضي الله عنه ـ كَتب: أن اقتلوا كُلّ ساحرٍ وساحرة، قال: فقتلنا ثلاث سواحر[1].

وفي الحديث: (حَدّ الساحر ضربهُ ـ أو ضربةٌ ـ بالسيف)[2] [3].

---

(١) رواه البخاري (٣١٥٦)، والترمذي (١٥٨٦)، وأحمد (١٦٥٧).

(٢) رواه الترمذي (١٤٨٥) باب حد السحر، روي مرفوعاً وموقوفاً، وجمهور المحدّثين على أنه موقوف عن جندب بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ وليس مرفوعاً، وضعّفه الألباني.

(٣) المغني ١٤٩/٨ والإنصاف ٣٥٠/١٠ وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص٢٣٨.

- **حد شُرب الخمر :**

ويشمل جميع المسكرات المصنوعة من العنب أو النبيذ ؛ وغيرها مما يُذهب العقل، ويُفتّر الجسم، وهي أُم الخبائث ؛ مَن حام حولها وقع في القتل والزنا والفواحش وسائر الجرائم، لذا كانت من أكبر الكبائر ؛ وشَدد الإسلام تحريمها وعقابها ؛ وذلك لكل مُسْكِر، فكل مُسْكِرٍ حرام، وما أَسْكَر كثيره فقليله حرام ..

و"**المسكرات والمخدرات**" أشد شرًّا وخطرًا ؛ ولَمّا لَمْ تَكُن منصوصةً فقد أفتى فيها جمهور العلماء بالتعزير بأقصى درجاته ؛ وهو (القتل تعزيرًا) لمن يأكلها أو يُهَرّبها أو يُروّجها أو يَصنعها أو يساعد عليها، فهي في حكم الخمور بل أشد ؛ قياسًا عليها.

وعقوبة شُرب الخمر: هي (الجلد حدًّا) باتفاق أهل العلم[1]، لكن اختلفوا في عدد الجلدات على شرب الخمر ؛ فقيل (أربعون) جلدة ، وقيل (ثمانون) جلدة.

وسبب الخلاف: أن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ اختلفوا ؛ فمنهم مَن جَلَد بالعَدد الذي كان الرسول ﷺ يَجلِد به على الخمر وهو (أربعون) جلدة، ومنهم من زادها إلى (ثمانين) جَلدة ؛ كعمر ـ رضي الله عنه ـ زادها إلى (ثمانين) ؛ لما رأى انهماك الكثير من الناس في الخمور.

(١) انظر: الهداية ٢/١١٠ ، وبداية المجتهد ٢/٣٣٢، والمغني ٨/٣٠٤.

والمترجح ـ والله أعلم ـ هو أن يكون عَدد الجلد على شرب الخمر وما في حُكمها: بين (الأربعين والثمانين)؛ بحسب الحال، فقد لا يَردع إلا زيادة العَدد؛ خاصة عند انتشار الخمور والمخدرات ومصانعها، وتهاوُن الكثير من الناس؛ وجهلهم بما يترتب عليها من العواقب الوخيمة دنياً وأخرى، ففي الصحيحين: (أن النبي ﷺ جَلَد شاربًا بنعلين أربعين، وأن عُمر جَلَد ثمانين)[1].

وللتنبيه:

فإن الشارب الذي يجب عليه الحد؛ هو العاقل البالغ العالم بالتحريم المختار مِن غير إكراهٍ، ولا شبهة، ولا ضرورة شرعية تدفعه لذلك؛ كضرورة الموت والاشراف على الهلاك؛ وليس عنده غير نبيذٍ؛ وتناول منه لإزالة الغصّة؛ غير باغٍ ولا عادٍ.

(١) رواه البخاري في صحيحه برقم (٦٧٧٥) ورقم(٦٧٧٩)؛ كتاب الحدود.

• **حد قَتل الغيلة :**

ماهي الغِيْلَة؟ وهل فيها الحد أَمْ القصاص؟

قَتْل الغيلة: هو الاغتيال ؛ بأن يغتال شخصٌ شخصًا فيقتله غدرًا وهو غافل أو نائم، أو يستدرجه إلى مأمَنٍ ثم يَغدُر به ؛ أو نحو ذلك.

والقاتل غِيلةً: عقوبته القتل.

لكن: هل يُقتل حَدًّا أَم قِصاصًا؟

فيه خلاف ؛ **والمترجح**: أنه يُقتل حدًّا ، ولذلك لا يَملك ورثة "المقتول غِيلة" حقّ العفو ؛ حتى لو عفوا فلهم الدية، ويُقتل القاتل غيلة حدًّا. والله تعالى أعلم.

وبهذا أَفتت لجنة هيئة كبار العلماء بالمملكة ؛ مستدلّين بآية الحرابة ؛ وحديث اليهودي الذي رَضَّ رأس امرأة فأَمر النبيُّ ﷺ بقتله حدًّا برَضّ رأسه بعد أن اعترف ؛ ولم يأمر النبيُّ ﷺ باستئذان ورثة المقتولة ؛ ولا بتخييرهم بين العفو والدّية [1].

ولأن الاغتيال: جَمع بين تعمّد القتل ؛ والغدر ؛ والخيانة ؛ والاستهانة بالدم المعصوم بلا رحمة.

---

(١) رواه أبو داود في سننه (٤٥٢١) باب القود من القاتل ؛ وانظر: أبحاث هيئة كبار العلماء ٤٣٦/٣ ـ ٤٣٩ قرار رقم (٣٨) في ١٣٩٥/٨/١١ هجري.

المبحث الثاني

بمَ تَثبُت الحدود والعقوبات الشرعية

(الإقرار ـ الشهادة ـ القرائن ـ اليمين مع شاهد ـ القسامة ـ اللعان)

اتفق أهل العلم أن الجرائم والعقوبات لا تثبت على أحد حتى تقوم عليه البيّنة واضحة كالشمس ؛ وأن البراءة هي الأصل حتى يتحقق ضدّها ؛ وأن المتهم بريءٌ حتى تثبت إدانته.

والإثبات والإدانة تكون بأحد أمورٍ شرعية ؛ هي :

الإقرار ، الشهادة ، القرائن ، اليمين مع شاهد ، القسامة ، اللعان.

١- *فأما الإقرار (الاعتراف)* : فهو أن يُقِرّ الجاني ويعترف على نفسه أنه فعل الجريمة ؛ عالِمًا مختارًا ؛ ويستمر على إقراره بلا رجوع.

ودليل الإقرار والاعتراف قول النبي ﷺ لرَجُلين من الأعراب تَرافعا إليه بشأن زنا ابن أحدهما البكر بامرأة الآخر ـ وقد افتدى الرَّجُل ابنه بوليدةٍ ومائةٍ من الغَنَم ـ فقال ﷺ: (والّذي نفْسِي بيَدهِ لأَقْضِيَنَّ بَينكُما بكِتابِ اللّهِ ؛ الوَلِيدَةُ والغَنَمُ رَدّ، وعلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائةٍ وتَغْرِيبُ عام، واغْدُ يا أُنَيْسُ إلى امرأَةِ هذا ؛ فإِنِ اعتَرَفَتْ فارْجُمْها)، قال: فغَدَا علَيها أُنَيس ـ رضي الله عنه ـ فاعْتَرَفَتْ ؛ فأَمَرَ بها رسولُ اللّهِ ؛ فرُجمَت [1].

ولصحة الإقرار أربعة شروط :

ـ أن يكون المُقِر على نفسه مكَلفًا (عاقلا بالغا).

ـ الإقرار بالخطاب والعِبارة ؛ لا بالكتابة ولا بالإشارة.

(١) رواه البخاري برقم (٢٢٧٨) ؛ ومسلم برقم(٤٣٨٩) ؛ باب من اعترف على نفسه.

ـ يكفي الإقرار مرة واحدة، ومِن الفقهاء مَن قال يُقِرّ (أربع مرات) قياسًا على شهادة الأربعة للزنا.

ـ أن يَثبت على إقراره ولا يَرجع عنه أبدًا حتى يقام عليه الحد[٢].

٢- *الشهادة :*

يُشترط لصحة الشهادة وقبولها : الاسلام ، والعقل ، والبلوغ، والحرية، والعدالة، وسلامة السمع والبصر.

ففي الحدود يَشهد (اثنان) مُسلِمان عَدلان ؛ أنه قَتل أو سَرق أو شَرب الخمر أو اعتدى أو أتى الجريمة..

وفي (الزنا أو اللواط) : لا بد مِن شهادة (أربعة) رِجالٍ مسلمون عدول ؛ بنص القرآن الكريم ؛ يَشهد كُلّ منهم أنه رءاه يولج ذكَرَه في قُبُل امراة، وتتطابق شهادتهم وكلامهم ووصفهم بكُلّ دِقةٍ وبلا اختلاف، وكذا اللواط.

ولو شهد واحد في الحدود فشهادته مردودة، ولو شهد ثلاثة في الزنا فشهادتهم مردودة ويُحَدّون حدّ القذف عند المطالبة ؛ ثمانون جلدة لكلٍّ منهم.

قال تعالى : ﴿وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ﴾البقرة: ٢٨٢.

وقال : ﴿وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِ﴾الطلاق: ٢.

---

(١) والأبكم والأصم يكون إقرارهما بالكتابة ؛ أو الاشارة في حالة لا يُحسن الكتابة.

وقال في شهادة الأربعة للزنا : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴾ النور: ٤

وهُنا تنبيهان هامّان ؛ حول الشهادة في الحدود:

الأول: أنها لا تصح ولا تُقبل شهادة (العَدوّ) على عدوّه، ولا (الخصم) على خصمه، ولا شهادة (الفرع) للأصل، ولا (الأصل) للفرع، ولا (الأخ) لأخيه، ولا (الزوج) لزوجته ولا العكس..، فلو شهد والدٌ لولده أو على ولده فلا تُقبل شهادته، وقد ذكر أهل العلم إجماع الفقهاء على ذلك، وعند المالكية قولٌ في قبول شهادة (الوالد) على ولده إذا كان الوالد عدلاً وَرِعا.

الثاني: لا تصح ولا تُقبل شهادة المرأة في الحدود ؛ كما لاتصح منها أبداً في الدماء والطلاق والرجعة، وإنما تُقبل شهادتها فقط في الأموال والبيوع ؛ لا لنقصٍ ؛ إلا لأمور مُعتَبرة ؛ يأتي تفصيلها في المبحث التالي..

٣- القرائن :

هل يَعتمد القاضي على (القرائن)؟

القرائن عند كثير من الفقهاء وسيلة ثالثة للإثبات والإدانة والتجريم ؛ أو التبرئة.

فمن لَم يَكُنْ ذا درايةٍ بالأمارات والعلامات والقرائن فإنه مُقَصّر ومُخلٌّ بالحقوق، وبعض القرائن والعلامات ـ لِقُوّتها ـ قد تَغلِب الظاهر والشهادات، والقاعدة: أن المتهم برئ حتى تَثبت إدانته.

٤- اليمين مع شاهدٍ واحد :

وهل يعتمد القاضي (اليمينَ) مع شاهدٍ واحد؟

نعم ؛ في الاموال ، فلو ادعى شخص على شخص في مالٍ ؛ وحلَف المدعي وأتى بشاهد واحد فإن اليمين تقوِّي الشهادة ؛ ويقضي بهما القاضي ، لما ثبت عن النبي ﷺ (أنه قضى باليمين مع الشاهد) [(١)].

أما الحدود فلا تَقبَلُّ عن شاهدين.

٥- القَسَـــــامَة :

القسامة : مِن القَسَم ؛ وهو الحَلف بالله تعالى ، فيحلف أولياء الدم من العصبة الذكور (خمسين يميناً) بالله العظيم أن فلانا هو قاتل مورثهم أو قريبم ؛ إذا اتهموه وليس لديهم بيّنةٍ ولا شهود ، أو يَحلف المُتَّهَم خمسين يميناً ليَدفع التهمة عنه ؛ في حالة لَم يَحْلِفوا [(٢)].

فإذا تحاكموا إلى القاضي ، ولم يكن لديهم أدلة ولا حجج واضحة (من شهادةٍ ؛ أوإقرار الجاني) فإن القاضي يقول لهم : أتحلفون على هذا أنّه قتل مُورِّثكم؟ فيقولون : نعم نحلف ، فإذا حَلفوا خمسين يميناً على هذا المتهَم أنه قاتل مورثهم فإنه يَحكُم بناءً على يمينهم وغَلَبة ظنهم ولَوْثِهِم [(٣)].

والقسامة ليست بيّنة ؛ لكنها إثبات مؤكِّد ؛ فتحل محل البينات والشهود في إلصاق الجنايةِ بالمدَّعَى عليه المتهَم ، والله تعالى عليمٌ بخَلْقِه.

---

(١) رواه أحمد في المسند (٢٩٧٠) ؛ والترمذي (١٣٤٢) باب ما جاء في اليمين مع الشاهد.

(٢) المغني ٦٤/٨ ، وبداية المجتهد ٤٢٨/٢ ، وبدائع الصنائع ٢٨٦/٧).

(٣) واللَّوْث : هو القرينة الدالة على القتل ؛ مِن عداوةٍ بينهم أو علاقة مسبقة أو نحو ذلك ؛ أو يكون قريبا من مكان المتهم ؛ أو ثأر بين قبيلتيهما..

وعند الجمهور أن القسامة خاصة بالادعاء في (القتل)؛ فلا تجري في الجراح والاطراف، وذلك لأن الميت المقتول لا أحد يُعبّرعنه.

وكل قَسَمٍ في قضيةٍ فإنه يكون من "المدّعى عليه" إذا أَنكَر؛ إلا (القسامة) فالقَسَم فيها يكون من "المدّعي" ابتداءً.

تكرار اليمين في القسامة:

تكرّر الأيمان في القسامة لِعِظَم شأن الدماء، حيث يُقدِم المدّعون على الحلف "خمسين يميناً" من أجل قتل قاتل قتيلهم بغلبة ظنهم، وهذا أبلغ ما يكون من الـخَطَر؛ فمِن أَجْلِ ذلك تُكَرّر خمسين يمينا، وتحديد العدد بالخمسين تحديد شرعي لا دخل لأَحَدٍ فيه [1].

تقسيم أيمان القسامة على الورثة:

يُقْسِم ـ في القسامة ـ الذكور فقط؛ أما النساء فلا يدخلن في ذلك.

وهل يُقسِم رَجُلٌ خمسين يمينًا؟ أم يُقْسِم خمسين رَجُلٍ كل منهم يمينًا واحدة؟

الجواب: أن اليمين توزع على الورثة الذكور المدّعين، فإن كانو اثنان: حلف كل منهما خمس وعشرون يمينا، وإن كانوا عشَرة: حلف كل منهم خمسة أيمان، وإن كانوا خمسين: حلف كل منهم يمينا واحدة .. وهكذا.

وللتنبيه: فإنه لا يُصار لأقل من (الخمسين رَجُلاً) إلا إذا قَلّ الرِّجال المدّعون؛ فلا نكتفي بخمسةٍ يَحلفون مِن عشَرة أيمان؛ بل يكمل العدد إلى خمسين كل منهم يحلف يمينا واحدة؛ حتى يَعمّ الدين ويحصل الخوف من الحلف؛ ويوصي بعضهم بعضًا أن لا يتأثموا بالحلف الكاذب.

---

(١) الشرح الممتع لابن عثيمين١٤/٥٧ باب القسامة.

ويُبدأ بالأقرب فالأقرب؛ فلا يحلف أبناء العمومة مع وجود العدد من الأبناء وأبناء الأبناء، وهكذا [1].

وطريقة القَسم: أن يَحلِف كل منهم ـ بأَلفَاظٍ ويَمينٍ مُؤَكَّدَةً ـ فَيَقُول: واللَّهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ الذِي يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعيُنِ وما تُخْفي الصدُورُ إنّ فلانًا قَتله، أو فلانًا وفلانًا..،وإذا نَكَلوا ـ رفضوا القَسَم ـ فإنه يُقسِم (المُتَّهَم) خمسينًا أنه لم يَقتل ولم يشارك في القتل.

ونتيجة القسم: (القصاص) بقتل المدعَى عليه في العمد، أو (الدية) في حال الخطأ وشبه العمد.

ودليل القسامة: مارواه البخاري: أن عبد الله بن سهل بن زيد الأنصاري ـ رضي الله عنه ـ خرج هو ومُحَيِّصة بن مسعود بن زيد الأنصاري ـ رضي الله عنه ـ في جماعةٍ إلى خيبر بعد أن فُتِحت، يمتارون ـ أي: يشترون التمر ـ فتفرقوا وكلٌّ ذهب إلى حائط ونخل، فَوَجدَ محيصةُ (عبدَ الله بن سهل) يتشحَّط في دمه قتيلاً، فقال لليهود: قتلتم صاحبنا، قالوا: ما قتلناه، فرفع الأمرَ إلى النبي ﷺ فقال: أتحلفون خمسين يميناً وتستحقّون دم صاحبكم؟. وفي رواية: تَحلِفون على رَجُل منهم أنه قَتله، فقالوا: كيف نحلف ونحن لَم نرَ ولَم نَشهد؟! فأخبرهم أن اليهود يَحلفون خمسين يميناً، فقالوا: لا نرضى بأيمان اليهود، فوَدَاه النبي ﷺ بمائةٍ من إبل الصدقة [2] [3].

---

(١) وعند بعض الفقهاء: أن المتَّهَم هو الذي يحلف خمسين يمينا أنه لم يَقتل.

(٢) رواه البخاري (٦٨٩٨) كتاب الديات؛ ابو داود في سننه (٤٥١٤) باب القسامة.

(٣) وقد كانت القسامة معروفة في الجاهلية، فأقرها النبي × على ما كانت عليه في الجاهلية، لأن ما كان فيه مصلحة ولم يخالف الشرع فالشرع يؤيده ويُقرّه.(انظر الشرح الممتع: القسامة).

نكول الـمُدّعِين عن اليمين:

في حالة أنّ الـمُدَّعِين ـ ورثة القتيل ـ نَكلوا ورَجَعوا عن اليمين؛ أو أحدُهم رَفَض القَسَم..، فهُنا يُرجَع القَسم إلى المتهَم ـ المدعَى عليه ـ فيحلف خمسين يمينًا أنه بريء وأنه لم يَقْتُل؛ وحينها يبرأ ويُخَلّى سبيله؛ ولا يُلاحَق بعد ذلك.

شروط دِين القَسَامة:

١ ـ أن يُنكِر المتهَمون (المدَّعَى عليهم) القتلَ، فإذا اعترفوا به فلا قسامة.

٢ ـ أن يكون (القَسَم) مستَظهَرًا واضحًا متواليًا بلا انقطاع؛ ويكون باسم الله الأعظم وصفاته.

٣ ـ أن يكون (الـمُقسَم عليه) واضح الصيغة ومحدَّد القصد.

٤ ـ أن يكون (الـمُتَّهَم) مجهولاً؛ فإذا عُلِم بالبينات أو الشهادة فلا قسامة.

٥ ـ أن يكون (الـمُتَّهَم) عاقلاً بالغًا غير صبيٍ ولا مجنون؛ ويُتَصَور منه القتل؛ ويُذكر في القسم باسْمِهِ وفِعلِه.

٦ ـ أن يكون (الحالِفون) خمسين مِن القرابة العصبة، وإذا كانوا أقل فإنهم يكرِّرون اليمين؛ تُقسَّم عليهم؛ حتى تصل الخمسين.

٧ -أن يكون للحالفين ـ(أولياء الدم المدعين)ـ لَوْثًا؛ أي مُستَمسَكًا أو قرينة واضحة؛ كأن يوجَد الـمتَّهَم مع المقتول أو قريب منه؛ أو يكون المقتول في بيته أو محله، أو يوجد بقُرب المقتول وبيده سلاح ، أو تدور حوله تهمة به ؛ أو حتى شهادة ممن لا تُقبل شهادتهم ؛ كنساء أو حضور أو شهود عيان ..

واشتراط الجمهور (لِلَّوْث والقرائن) **في دعوى القسامة:**

ذلك مِن أجل أن تكون مستنَدًا لهم وللقضاء؛ كأدلةٍ ومسوغات للاتهام..؛ حتى لا يقع الاتهام في غير مكانه، ولا يتجرأ الناس على اتهام بعضهم مِن غير شُبهةٍ ومِن غير مسوغات ملموسة ومِن غير غلبة ظن؛ ويستَوثِقوا ويتأكدوا ويَهَابوا الجور والظلم بغير حق [1].

وذلك لقول النَّبيَّ ﷺ: (لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بدَعْوَاهُم لادَّعَى ناسٌ دِماءَ رِجَالٍ وأَموالَهُم، ولكِنَّ اليَمِينَ علَى المُدَّعَى عَلَيه) [2].

(١) المغني ٦٥/٨، والملخص الفقهي ٥١٧/٢.

(٢) رواه البخاري (٤٤٣٤)؛ ومسلم (٤٤٢٤)، ورواه مالك في الموطأ ٣٦/٤ باب الأقضية، وفي لفْظٍ: (البيّنة على مَن ادعى ، واليمين على مَن أَنكر)؛ أي على المدعَى عليه.
ولا يصار لليمين إلا عند انعدام (البينة)؛ فإذا وُجدَتْ البيّنة فلا داعي ليمين المُتهم.

أول قَسَامة كانت في الجاهلية:

أقر الاسلام القسامة وهي من أيام الجاهلية؛ لأنها عادة حَسنة في الاثبات، وحفظ الدماء ، وفكّ النزاعات، والتثبت عند الاتهامات [1].

(١) من ذلك: ما رواه البخارى والنسائى عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أن أول قسامة كانت فى الجاهلية فى بنى هاشم، كان رَجل مِن بنى هاشم استأجره رَجلٌ من قريش فانطلق معه فى إبله، فاتهمه بعقال بعير له؛ فحذفه بعصًا فمات، **ولما رجع سألوه عنه فقال:** مَرِضَ فأحسنتُ القيام عليه ودَفْنه، قال: قد كان أَهلٌ ذاك منك. وكان قد مر بالمضروب الهاشمي رَجلٌ مِن أهل اليمن فقال المضروب له: ناد بنى هاشم، فإن أجابوك فسل عن أبى طالب فأخبره أن فلانًا قتلنى فى عقال، ثم مات بعدها، فلما قدم الوصيّ اليمَني على آل بنى هاشم **قال**: أين أبو طالب ؟ **قالوا:** هذا أبو طالب، قال: أمرنى فلان أن أبلغك رسالة أن فلانًا قتله فى عقال. فأتى أبو طالب القاتلَ فقال له **اختر مِنّا إحدى ثلاث**: إن شئت أن تؤدى مائة من الإبل فإنك قتلت صاحبنا، وإن شئت حَلَف خمسون مِن قومك أنك لَم تقتله، فإن أبيت قتلناك به، فأتى قومه فأخبرهم فقالوا نحلف، **فأتته امرأة من بنى هاشم كانت تحت رَجلٍ منهم كانت قد ولدت منه فقالت**: يا أبا طالب: إني أُجير (ابنى هذا) برَجُلٍ من الخمسين ولا تصير يمينه حيث تصير الأيمان، ففعل فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب أردت خمسين رَجُلاً أن يحلفوا مكان مائة من الإبل فيصيب كل رجل منهم بعيران، هذان البعيران فاقبلهما مِنّي ولا تصير يمينى حيث تصير الأيمان، فقبلهما وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا جورا. **قال ابن عباس**: فوالذى نفسى بيده ما حال الحول ومن الثمانية والأربعين عَينٌ تَطرِف. (صحيح البخاري (٣٧٥٨) باب القسامة في الجاهلية؛ والنسائي في السنن الصغرى (٤٦٨٩) باب القسامة أيضا).

٦ - ***اللعان (المُلاعَنة) :***

اللعان يُعتبر مِن مُثْبتات حد (الزنا) على الزوجة ؛ إذا رماها زوجها ؛ فهو بيّنة شرعية "لإثبات أو إسقاط الحد ؛ ونفي الولد".

واللعان: مِن اللعن، وهو أن يَحلف الزوج أربع أيمان بالله أن زوجته فَعَلتْ فاحشة الزنا ؛ ويَلعن نفسه ـ في اليمين الخامسة ـ إن كان كاذبًا.

واللعان حقٌ خاصٌ (للزوج) فقط ؛ إذا أراد قذف زوجته واتهامها بالفاحشة والاثبات عليها.

أما (الزوجة) فليس لها اتهام الزوج باللعان ؛ وإنما تُطالَب بأربعة شهودٍ على دعواها ضد زوجها بالزنى ؛ وإلا تُحد حَدّ القذف.

وليس لها من اللعان إلا أن تَدرأ وتُدافع عن نفسها ما رماها به زوجها، فتحلف أربع أيمان بالله أنها لم تفعل وأنه كاذب ؛ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان زوجها صادقًا في ما رماها به.

ويجب تصديقهما إذا حَلَفا، والزوجة إنِ اعترفت ولم تلاعن فإنها تُرجَم، وإذا أنكرت ولاعَنَتْ فإنها تُعفى مِن الحد ؛ ويُفرِّق بينهما القاضي، وأمرهما إلى الله علام الغيوب.

وصِفَة اللعان: أن يبدأ الزوج بالحلف أربعا واللعن خامسةً ، ثم الزوجة ؛ فإما أن تُقِر وتُحَدّ ؛ وإما أن تُنكِر وتلاعِن وتبرأ وتُخَلَّى.

وشروط اللعان :

١ -أن يكون بينهما عقد نكاح صحيح مشروع.

٢ -أن يتأكد الزوج ويُصرّح بالزنا من زوجته فلانة ؛ ويحدّدها.

٣ -أن يؤكَّد اللعان خمس أيمان ؛ خامستها للزوج لعن نفسه ؛ وللزوجة الدعاء على نفسها بالغضب.

٤ -أن تكون الزوجة بالغة حتى يقام عليها الحد ؛ في حال أقرّت.

٥ -أن يكون اللعان بحضرة الحاكم أو نائبه ؛ وهو القاضي الشرعي.

ويترتب على اللعان :

١ -سقوط حد (القذف) من الزوج ؛ وحد (الرجم) من الزوجة.

٢ -سقوط نَسب الولد شرعًا ؛ فلا يُدعى لأبٍ معيّن.

٣ -يفرِّق القاضي بين الزوجين الملاعِنين ؛ ويبطل عقد النكاح.

٤ -أنها تَحْرُم على زوجها حُرمةً أبديةً ؛ فلا ينكحها مرةً أخرى.

قال الله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٦﴾ وَٱلْخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرَؤُا۟ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٨﴾ وَٱلْخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴾ النور: ٦ - ٩

المبحث الثالث

عدم قبول شهادة المرأة في الحدود والحِكمة مِن ذلك ؛ وفيمَ تُقبل شهادتها

شهادة المرأة في الحدود مردودةٌ بالاتفاق ؛ فلا تُقبَل شهادتها في الحدود والعقوبات ؛ فلو شهد نساء في قتلٍ أو زِنى .. فإنها لا تُقبل شهادتهن ولا تُعتَبر ؛ بإجماع أهل العلم [(١)].

لكن تشهد في البيوع والمعاملات ونحوها .. بحيث تكون امرأتان مقام الرَّجُل، كالبيع : يشهد فيه رَجل وامرأتان ؛ أو أربع نسوة.

وقالوا: لا تصح شهادة المرأة في (الابدان) سواء جنايات أو حدود أو طلاق أو رجعة..، وإنما تصح في (الأموال).

وخلاصة ما أجمعوا عليه أنها لا تُقبَل شهادتها إلا في أمرين :

١ -الاموال ؛ كالبيع والشراء والرهن والوقف، ونحوها..

٢ -في ما لا يطّلع عليه الرجال ؛ وما يختص به النساء غالبًا ؛ كالحيض، والولادة ، والرضاع ، والعذرية ، والبكارة .. ؛ تُقبل فيها شهادة المرأة الواحدة المسلمة الحرة العَدْلة، وكلما كَثُر النساءُ الشاهدات كان أفضل، وقد ثبت في الصحيحين والسنن أن النبي ﷺ قَبل شهادة المرأة الواحدة في الرضاع ؛ وقَبل شهادة القابلة وأخذ بها.. [(٢)].

إلا (البيع والشراء) فلا تَقِلّ عن امرأتين مع رجل [(٣)].

---

(١) المغني لابن قدامة ١٢٦/١٤ ؛ وبداية المجتهد ؛لابن رشد ٨٣٠/٢ ط مكتبة الباز بمكة.

(٢) المرأة القابلة: هي التي تساعد النساء على الولاة وإخراج المولود من الرحم.

(٣) المصادر السابقة ؛ وانظر: الملخص الفقهي د. الفوزان ٦٥٢/٢.

قال تعالى: ﴿ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ ۚ وَلَا تَسْـَٔمُوٓاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓاْ ۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴾ البقرة: ٢٨٢.

هذه هي آية الدَّين؛ أطول آية في القرآن الكريم «آيةٌ عُظمَى في الأحكام؛ وهي أصل في الشهادات البيوع ، وكثير من الفروع»[1].

وفي هذه الآية الكريمة: وجوب الشهادة على (البيع) برَجُلين اثنين؛ أو رَجل وامرأتين؛ ويُشتَرط في الشهود العدالة والإسلام والتيقظ.

وشهادة النساء لا تصح إلا في البيوع والمعاملات المالية، أو في الامور التي لا يطّلع عليها غيرهن؛ كالحيض والطهر والرضاع والبكارة.

أما (الأنكحة والدماء) فلا شهادة لهن فيها؛ على رأي جمهور الفقهاء.

ولننظر إلى عظمة التشريع الإسلامي والعدل القرآني ؛ حيث علل لمقابلة الرجل الواحد بامرأتين في الشهادة على البيع ، ليس انتقاص لها؛ ولكن: ﴿أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ﴾البقرة: ٢٨٢ ، والمقصود بالضلال ـ في الآية ـ هو النسيان، ومما يؤكد ذلك أن الضلال جاء في مقابل التذكر، ولا تَذكُّر إلا بعد نسيان.

(١) أحكام القرآن للجصاص ١/٢٤٧.

ولقد كانت المرأة أكثر نسيانًا من الرجل ـ ليس لقدح ـ ولكن لأسبابٍ شرعيةٍ وعِلميّة ؛ منها :

١ ـ منها قِلّة خِبرة المرأة ـ غالبًا ـ بموضوع التعاقد.

٢ ـ ومنها أن المرأة ليس من شأنِها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات.

٣ ـ ومنها طبيعة المرأة ؛ فإن وظيفة الأمومة العضوية البيولوجية تستدعي مقابلاً نفسيًا في المرأة حتمًا ؛ تستدعي أن تكون المرأة شديدة الاستجابة الوجدانية الانفعالية لتلبية مطالب طفلها بسرعة وحيوية لا ترجع فيهما إلى التفكير البطيء ، وذلك من فضل الله على المرأة وعلى الطفولة..

وهذه الطبيعة لا تتجزأ ، فالمرأة شخصية موحدة ، هذا طابعها حين تكون امرأة سوية.

بينما الشهادة على التعاقد في مثل هذه المعاملات في حاجة إلى تجرّد كبير من الانفعال ، ووقوف عند الوقائع بلا تأثر ولا إيحاء ، ووجود امرأتين فيه ضمانة أن تُذكّر إحداهما الأخرى ـ إذا انحرفت مع أي انفعال ـ فتتذكر وتفيء إلى الواقع الصحيح[1].

(١) تفسير ابن كثير ١/ ٧٢٩ ، وانظر : شهادة المرأة في الفقه الإسلامي ص٣١ د محمد الخضير.

٤ ـ أن النساء ناقصات عقل ودين، فعن أبي سَعيد الخُدْرِي ـ رضي الله عنه ـ قال: «خَرَجَ رسولُ اللَّهِ ﷺ في أضحى ـ أو في فِطرٍ ، إلى المصلَّى، فمرَّ عَلَى النساءِ فقال: (يا مَعشرَ النساءِ تَصَدَّقْنَ، فإني أُرِيتكُنَّ أكثرَ أهلِ النار).

فقُلنَ: وبمَ يا رسولَ اللَّهِ؟ قال: (تُكثرْنَ اللّعْنَ، وتَكفُرْنَ العَشير، ما رأيتُ من ناقِصاتِ عَقلٍ ودِينٍ أَذهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحازِمِ مِن إِحداكنّ).

قلنَ وما نُقصانُ دِينِنا وعَقلِنا يا رسولَ اللَّهِ؟

قال: (أَلَيسَ شَهادةُ المرأةِ مِثلُ نِصفِ شَهادةِ الرجُل؟) قلن: بَلى. قال: (فذلِكَ من نُقصان عَقلِها).

(أليسَ إِذا حاضَتْ لم تُصَلِّ ولم تَصُمْ؟) قلن: بَلى. قال: (فذلِك من نُقصانِ دِينِها) [1].

ففي هذا الحديث بيَّن النبي ﷺ السبب في كون المرأة عرضة للضلال والنسيان أكثر من الرجل، وهو أن النساء ناقصات عقل، وفسر نقصان العقل بأن شهادة امرأة على النصف من شهادة الرجل أو أن شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد، ونقصان العقل يعني قلة الضبط ..

وهذا ليس قدح؛ بل هو اعتذار للمرأة التي هي أكثر اهتماما بالأسرة وعاطفة الابناء ..

(١) رواه البخاري (٣٠٢) باب ترك الحائض الصوم ، ورواه مسلم (٢٠٣) باب نقصان الإيمان.

المبحث الرابع

وجوب دَرء الحُدود والعقوبات بالشُّبهات وشيءٌ من الشُّبَهِ التي تُدرأ بها الحدود

الدرء في اللغة: هو الدفع والتَّرك، يقال درأه ويدرؤه أي دَفَعَه وترَكه، فدرء الحد بمعنى دَفْعه وتَرْكه وإلغاؤه(١).

والشبهة في اللغة: هي الالتباس، يقال شَبّه عليه الأمر: أي لبس عليه حتى اختلط بغيره؛ ولم يتضح فيه اليقين مِن عدمه(٢).

وأما الشبهة عند الفقهاء: فقد عرّفها بعضهم بأنها: (ما يشبه الثابت وليس بثابت)(٣).

وعُرّفت بأنها: (ما وُجدَ فيه صورة المبيح ولم تثبت إباحته)(٤).

كما عُرّفت بأنها: (التعارض بين أدلة التحريم والتحليل)(٥).

فمعنى درء العقوبات أو الحدود بالشبهات: أي دفعها وعدم تطبيقها على الجاني؛ لوجود ملابسات وأمور تشكك في كون الفعل جريمة أصلاً أو في كونه حدًّا كاملاً، أو أنه فَعَل أو لا، أو حتى في وقوع الفعل مِن عدم وقوعه.

---

(١) مختار الصحاح ٤٨/١، لسان العرب ٣٦٠/١، القاموس المحيط ١٥/١.

(٢) لسان العرب ٢٦٦/٢، القاموس المحيط ٢٨٦/٤.

(٣) الدر المختار شرح تنوير الأبصار مع حاشية ابن عابدين ١٨/٤، فتح القدير ٢٤٩/٥، والأشباه والنظائر لابن نجيم ٢/ ١٢٧.

(٤) المغني لابن قدامة ١٨٢/٨.

(٥) قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛ للعز بن عبدالسلام ١٣٧/٢.

وقد اتفق أهل العلم أنه لا يجوز إيقاع الحدود مع وجود شبهة صالحة للدرء والإسقاط.

لما روي موقوفاً عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال: (ادرؤوا الحدود بالشبهات)(١).

وفي روايةٍ: (ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإنْ كان له مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سبيله، فإن الإمام أن يُخطئ في العفو خيرٌ مِن أن يُخطئ في العقوبة)(٢).

ومما روي موقوفاً قول عمر ـ رضي الله عنه ـ: (لئن أُعطّل الحدود بالشبهات أَحَب إليّ مِن أنْ أُقيمها بالشبهات)(٣).

وقال ابن المنذر: (كل مَن حَفظتُ عنه مِن أهل العلم يدرأ الحد بالشبهة)(٤).

(١) رواه الترمذي (١٤٢٤)، والحاكم (٨١٦٣)، وضعّفه الألباني، وقوّاه غيره من المحدّثين لكثرة طُرقه؛ فهو حَسَنٌ لغيره، وانظر: تلخيص الحبير لابن حجر ٦٣/٤، والجامع الصغير للسيوطي ٥٢/١.

(٢) رواه الترمذي (١٤٢٥) وقال ضعيف، وضعّفه الألباني.

(٣) مصنف ابن أبي شيبة ٥٦٦/٩، وتلخيص الحبير ٦٣/٤.

(٤) الإجماع لابن المنذر ص ١١٣، والفروق للقرافي١٧٢/٤، والكافي لابن قدامة ٢٠٢/٣، وكشاف القناع ٩٦/٦.

الظاهرية والشبهات:

وقد أنكر الظاهرية الأخذ بقاعدة "الدرء بالشبهات" لطعنٍ في أحاديثها[1].

ولكن يُرَدّ على الظاهرية: بأن الأحاديث التي جاءت بدرء الحد بالشبهة ـ ولو كان في روايتها ضَعف ـ فمعناها قد ثبت في السنة ما يشهد له؛ مِن فَضل العفو، وأن أهل العِلم قد أجمعوا على الأخذ بمعانيها.

كذلك يُرَدّ عليهم بقولهم: إن الحد إذا لم يثبت لا يقام مع الشبهة، وإذا ثبت لا يَحل أن يُدرأ بالشبهة[2].

ومما يُرَدّ به عليهم: ما جاء في صحيح مسلم والسنن: مِن إرجاع النبيّ ﷺ ثلاث مرات لماعز ـ رضي الله عنه ـ وفيه: جاءَ مَاعِزُ بنُ مَالِكٍ إلى النَّبيِّ ﷺفقال: يا رسُولَ اللّهِ طَهِّرْني، فقال ﷺ: (وَيْحَكَ ارْجعْ فاستَغْفِرِ اللّهَ وتُبْ إلَيه) قال: فرَجَعَ غَيْرَ بَعيدٍ، ثُمَّ جاءَ فقال: يا رَسُولَ اللّهِ طَهِّرْني، فقالَ النَّبيُّ ﷺ مِثْلَ ذلِك، حتى إذا كانتِ (الرَّابعَةُ) قالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: (فِيمَ أُطَهِّرُكَ؟) قال: مِن الزنَى.

فسأَلَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: (أَبِهِ جُنُونٌ؟) قالوا لا.

قال: (أَشَرِبَ خَمْراً؟) فقامَ رَجُلٌ فاسْتَنْكَهَهُ فَلَمْ يَجدْ مِنهُ رِيحَ خَمر، فقال رَسُولُ اللّهِ ﷺ: (أَزَنَيْتَ؟). قال: نَعَمْ. فأَمَرَ بِهِ فرُجم[3].

---

(١) المحلى لابن حزم ١١/١٥٣.

(٢) وانظر العقوبات د. علي الحسون ص٤٠.

(٣) رواه مسلم (٤٣٨٥) باب من اعترف على نفسه بالزنى؛ وأحمد (٢٢٥٦٠)؛ وفيه: " فأَمرَ به النبي × ؛ فحُفر له حفرة ؛ فجُعل فيها إلى صدره ؛ ثم أمر الناس أن يرجموه".

ففي هذا الحديث أرجَع النبيُّ ﷺ ماعزًا ثلاث مرات ؛ ولم يستقرّه إلا في المرة الرابعة ؛ من باب الاحتياط والستر وانتفاء الشُّبَه أيًّا كانت.

كذلك فَعَل ﷺ مع الغامدية ؛ فَلَم يَقبل اعترافها إلا في المرة الرابعة ، إلا أنه أخّر حَدّها حتى تَضع حَملها ؛ وتُرضعه حولين وتفطمه ، ثم رَجمَها بعد ذلك.

ومن الشّبه التي تُدرأ بها الحدود عند الفقهاء :

- كون السارق فرعًا أو أصلاً لصاحب المال المسروق.
- كون السارق زوجًا لصاحبة المال المسروق ؛ والعكس.
- كون المال المسروق مالاً عامًّا ؛ للسارق فيه أدنى حق.
- كون المال المسروق خارج حرز ؛ أو ليس بمال محترَم ؛ كالخمور.
- شُبْهةُ الاستحقاق ؛ أي يكون للجاني أي حق في المال ؛ كالأبوّة والبنوّة والشفعة والمال العامّ..
- شُبهة الجهل.
- شُبهة الإكراه.
- شُبهة الجنون والاغماء.
- شُبهة المجاعة العامة.
- شُبهة الحاجة والاضطرار.
- شُبهة الشفعة والشراكة.
- شُبهة اختلاف الفقهاء وكثرة الأقوال في المسألة.
- شُبهة المُلك ؛ كوطء الأب لجارية ابنه..
- شُبهة القرائن ؛ فقد يوجَد قرائن قوية ؛ فيؤخذ بها ولو مع الشهادة.

- شُبهة مخالفة الواقع للشهادات والبينات ؛ كمَن يشهد عليها أربعة أنها زنت ؛ ويشهد نساء ثقات عدول أو مختصات طبيبات ثقات أنها عذراء بكر ؛ فلا تُحَدّ.
- شُبهة الرجوع عن الاعتراف والاقرار.
- شُبهة عجز الجاني عن الإنكار ؛ أو عن الإدلاء بأدلةٍ نافية ؛ ككونه أخرس أو أبكم أو مُغمًى عليه ؛ أو مُستضعَف ..
- شُبهة الأبوّة ؛ فإذا قَتل والدٌ ولدَه فلا يقاد به عند جمهور الفقهاء، خلافًا لبعض المالكية ؛ فإنهم قالوا بالقوَد في حالة : أن يُضجعه ويذبحه فإنه يقاد به ؛ لأن ذلك عمدٌ صريح ؛ وانعدام الرحمة منه.
- شُبهة الضرورة المعتَبرة شرعًا، فإذا وقع الجاني في ضرورةٍ أَلجأَتْه إلى جنايته ؛ كقتل الصائل ؛ وشُرب الخمر لمضطرٍّ مشرفٍ على الهلاك ؛ أو غاصًّا بلُقمةٍ ولا يجد غير المُحَرَّم .. فكما قال تعالى : ﴿فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ البقرة: ١٧٣

فهذه ـ وما شابهها ـ شُبَهٌ تَمنع إقامة الحدود، وفقهاء (الحنفية) هُم أكثر الفقهاء توسُّعًا في تحديد الشُّبه والأخذ بها ؛ وذلك من باب الحيطة والحذر من الخطأ في العقوبة ؛ فالخطأ في العفو أخير وأعدل منه، وعلى ذلك قِس.

في شـروط(تنفيذ)الحدود الشـرعية

التنفيـذ: مـأخوذ مِـن نفـذ الأمـر والقـول نفـوذاً ؛ بمعنـى مضـى، وأَمْـرُه نافذ: أي مُطاع[1]، وأنفذ الأمر: قضاه[2]، ونفذ الحكم: أخرجه إلى العمـل حسب منطوقة، والتنفيذ في الحكم: الإجراء العملي لما قُضي به[3].

فتطبيق العقوبات وتنفيـذها: يكـون بتحويـل مضـمون الحكـم إلى واقـعٍ يَرُدّ الحقوق ويُعيّن العدل ؛ ممن يجوز له التنفيذ ؛ وهو الحاكم أومن يُنيبه.

وقد يُطلَق الـحُكم على العقوبة.

والـحُكم: في اللغـة بمعنـى القضـاء والحكمـة ؛ مِـن الحكـيم والعـالم وصاحب الحكمة وأيضاً المحكّم للأمور، ومِن ذلك تسمية الرَّجُـل حكيمـاً لأنه يُتقِن الأمور[4].

ويـأتي (الـحُكم) **في اللغـة:** بمعنـى "المنـع وفصـل النـزاع" الـذي هـو القضاء، ويقال: استحكَم على كلامه إذا أمسك كلامه وضبطه[5].

والـحُكم في الإصـلاح: هـو "فصـل الخصـومة وقَطْعهـا بقـولٍ أو فعـلٍ يَصدر عن القاضي على سبيل الإلزام"[6].

---

(١) لسان العرب لابن منظور ٥١٦/٣ ،والمصباح المنير للفيومي ٦١٦/٢ .

(٢) المعجم الوسيط ٩٤٧/٢.

(٣) المرجع نفسه ٩٤٧/٥.

(٤) مختار الصحاح ، للرازي ص٦٢ .

(٥) لسان العرب، لابن منظور ٩٥٢/٢

(٦) نظرية الدعوى لمحمد ياسين ٢ /٢٠٣ ، والنظرية العامة للقضاء والإثبات للتجاني ص١٨٧ ؛ وانظر: الفروق للقرافي ٥٣/٤.

فإذا ثبتت الحدود الشرعية بالبينات، وانتفَت عنها الشُّبه فإن لتنفيذها وتطبيقها على الجناة **شروطٌ شرعيةٌ فقهية** ؛ أَهمّها مايلي :

١ - أن يكون الجاني مكَلَفا ـ عاقلاً بالغا ـ.

٢ - أن يكون مختارًا مِن غير إكراه.

٣ - أن يكون عالِمًا بالتحريم والحُكم حال الجريمة.

٤ - عدم الشبهة ؛ فإذا وُجد أيّ شبهةٍ فإنها تُبطِل إقامة الحد.

٥ - ثبوت الجريمة بشهادةٍ أو إقرار أو بيّنة ؛ والشهود لابد مِن كَونهم اثنان أو أربعة في الزنا ؛ وتتطابق شهاداتهم ..

٦ - أن يُبَلَّغ الجاني بما صدر بحقّه مِن أحكام ؛ ويُمَكّن مِن قبولها أو الطعن فيها.

٧ - التأكد من تدقيق الحكم وتحريره وتمييزه ومراجعته واكتسابه الصفة النهائية للتنفيذ، والتنفيذ القطعي النهائي الذي لا رجعة فيه، وفي هذا الشرط حماية للمحاكم حتى لا تقع في تعَدٍّ أو خطأ، حيث إن الأحكام الصادرة قابلة للاستئناف أو التمييز قبل التنفيذ ، بحيث لا تحين لحظة التنفيذ إلا بعد إنهاء مرحلة التحقق والاستئناف والتمييز وتصفية الطعن الوارد على الاحكام الصادرة[1].

(١) الحكم الجنائي لمحمد سليمان ص ١٧٠ وانظر: الإجراءات الجنائية الإسلامية ؛عدنان التركماني ص ٣٢٥.

٨ -أن لا يقيم الحدود ولا يُنفّذها إلا الإمام أو نائبه ؛ فهي منوطةٌ به أو مَن ينيبه ؛ ولا يجوز لغيره إقامة أي حدّ [١] [٢].

(١) انظر: المغني لابن قدامة ؛ تحقيق التركي ٢٦٦/١٢و٣٥٤ وما بعدها ؛ والمحرر في الفقه ومعه حاشية ابن مفلح ١٣١/٢ وحاشية الروض المربع ٢٠٢/٧.

(٢) يرى بعض الفقهاء أن المقتص بنفسه يجزئه الاستيفاء؛ لكنه مخطئ إذا اقتص لنفسه دون الإمام، وإذا اقتص لنفسه في الجِراح فحَصَل منه حَيفٌ أو جورٌ فإنه يتحمل ذلك؛ إما بقصاص منه ؛ وإما بديةٍ أو أرشٍ يُغرّم به ؛ ومَرجع ذلك للإمام والقضاء.

المبحث السادس

الحكمة

من مشروعية الحدود والعقوبات والتعازير

شَرع اللهُ ـ سبحانه ـ الحدودَ لمصالحٍ عظيمة، ومنافع جمّة غفيرة؛ يَنعَم بجناها المجتمع الإنساني ويتفيأ ظلالها، وتَعود عليه بالأمن والاستقرار والراحة والهناء والاطمئنان، فيعيش الفرد آمناً في سِربه، مرتاح الضمير؛ (روحه) مصونةٌ فلا تُزهق، (ودَمه) مَحقونٌ فلا يراق، (ونَسبه) كريمٌ صافٍ فلا يُلوّث ولا يُعتدى عليه بالفاحشة، (وعِرضه) سليم فلا قذف يوصَم به، (وأمواله) محفوظة فلا تصل إليها يَدُ خائنٍ مجرم ولا تمتد إليها يد سارق جشع مسعورٍ اتخذ النهب حرفةً؛ والسلب مهنة، (وعقله) باقٍ على جبلّته التي ميّزه الله بها؛ فلا يزيل نعمة الله عليه بالسُّكْر المؤدي لنزف اللبّ وصداع الرأس؛ لأن الإسكار يُذهِب العقل ويُبقِي صاحبه تائها حائراً يتخبط، لا يميز بين خبيث وطيب؛ ولا بين غثٍّ وسمين..[1].

فمِن حِكم التشريع الجنائي الإسلامي في الحدود والعقوبات:

١ـ حفظ الضروريات الخمس؛ الدين والنفس والعرض والعقل والمال.

٢ـ المصلحة الأخروية للجاني، وهي أن الحدود المقامة عليه في الدنيا كفّارة له في الآخرة؛ و تطهيرٌ له من عذاب الله ـ تعالى ـ فيما يخص حقّ الله من الجناية.

---

(١) انظر العقوبة المقدّرة د.عبد العظيم شرف الدين ص ٤٠١ وما بعدها ؛والتشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة ٢/٤٤٩.

٣ـ العقوبة للإصلاح والتأديب ؛ وليس الانتقام والتشفي:

فـالهدف من العقوبة ليس الانتقام من الجاني بقدر ما يقصد منه "إصلاحه" [١]، فهي تهدف إلى تأديب وإصلاح وزجر الجناة.

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِۦ نَفْسُهُۥ﴾ ق: ١٦، ويتضح من الآية الكريمة عِلْمُه ـ سبحانه ـ بما يَدور في النفس البشرية وما يناسب لزجرها وتهذيبها، وما فيه خير وصلاح للأفراد والمجتمعات.

٤ ـ **الزجر الخاص**: الزجر الخاص يقتصر على المجرم الذي تم توقيع العقوبة عليه بالفعل؛ حيث أن إيقاع الأذى ـ المادي أو البدني ـ عليه يؤدي إلى إبعاده وصدّه عن الإجرام [٢].

٥ ـ الزجر العام: بأن ينزجر جميع المجتمع من الإقدام على ارتكاب الجريمة خوفاً من العقوبة المقررة؛ التي أصابت المجرم؛ وأَخْذ العِبرة منه، فهي زواجر شُرعت لدرء المفاسد المتوقعة وتحقيق المنع العام [٣].

وكي يتحقق (المنع العام) لابد أن تكون العقوبة معلومة للكافة؛ وذلك بالإعلان عنها عند تنفيذها؛ وبيان ما يتصل بها.. تربيةً للصغار، وتحذيراً للكبار، كما يجب أن تكون إقامة الحد علانية غير سرّ؛ لينتهي الناس عمّا حَرّم اللهُ عليهم [٤].

---

(١) التشريع الجنائي الإسلامي ١/٦١٠.

(٢) انظر: دروس في العقوبة، محمود نجيب ص٨ والأحكام السلطانية للماوردي ص٢٢١.

(٣) شرح فتح القدير، لابن الهمام ٣/١١٢، والفروق للقرافي١/٢١٣، والأحكام السلطانية للماوردي ص٢٢١.

(٤) تبصرة الحكام، لابن فرحون ٢/١٩٤.

٦ـ محو أثر الجريمة :

فإن المقصود بمقابلة الجريمة بجزاءٍ مساوٍ لها هو لإبطال آثارها ؛ وإخفاء قبحها ؛ و استنكار حدوثها ؛ وتحقيقاً لوظيفة الثواب والعقاب، ومنع نوازع الانتقام، واحترام القانون[١].

ولاشكّ أن تنفيذ العقوبات يزيل الثأر والأحقاد، ويبعد الضغائن والعداوة بين أفراد المجتمع .

٧ـ تغيير السلوكيات الشاذة والأوضاع المنحرفة :

فالعقوبة في الشريعة أسلوبٌ لتغيير السلوكيات الشاذة والأوضاع الاجتماعية المنحرفة..

ولقد غيّرَتْ الشريعة ـ بنورها وعدلها وتشريعها الجنائي المنصِف ـ ماكانت البشرية عليه ـ في الجاهلية ـ من الشرك والجهل والقهر والظلم والعدوان والعصبية والتناحر والتطاحن [٢].

وقد انتهج الإسلام "التغيير التدريجي" لبناء المجتمع، ومنع الجرائم والعدوان، ومثال ذلك التدرج واضحٌ في تحريم الخمور[٣].

---

(١) أصول النظام الجنائي الإسلامي ،محمد العوا ص ٧١ – ٧٣ .

(٢) بتصرف من السيرة النبوية لابن هشام ٣٦/١ ؛والسيرة النبوية د.مهدي رزق الله ص٥٧.

(٣) تاريخ التشريع الإسلامي ص٧٤ د. مناع القطان.

٨ ـ تحقيق كرامة الانسان وتأمين المجتمع الانساني :

لقد كَرّم الإسلامُ الإنسانَ ؛ وحَفِظَ المجتمع الانساني، واعتبر الاعتداء على النفس والعِرض والمال جريمةً خطيرةً تستحق أقصى أنواع العقوبات وأشدها تنكيلا، فالعبث في الأرض بالفساد قتلاً وسلباً وإرهابا للآمنين بالتلصص، وابتزاز الأموال، والتمرد على الدِّين والأخلاق والنظام العام كلها جرائم يجب أن تُعالَج بقوةٍ وصمودٍ وجسارةٍ وصرامة ؛ حتى يندحر الإجرام، وتعيش الأُمّة ـ جماعات وفرادى ـ بأمنٍ واستقرار ..

والإسلام ـ بأحكامه المستقيمة وتشريعات العادلة ـ وضع عقوبات حكيمة رادعة للمحارِب المعتدي ؛ هي : القتل، والصلب، وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، والنفي من الأرض ؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ المائدة: ٣٣

وهذه الأحكام تُعتبر أكبر زاجر يقتلع الشر مِن أعماق جذوره، ويقضي على الجريمة في مهدها، ويَجعل الناس في أهنأ بال، والمجتمع بأكمل حال، إذِ التهاون مع المفسدين يُهدر حقّ المجتمع.

❖ ❖ ❖

المبحث السابع

حِكَم وأســـرار
في مشـروعيةِ وإقامة حد القصاص

إنـه إذا عَلِـم مُرتكـب جريمـة (القتـل العمـد ؛ أو الجـراح الموجبـة للقصـاص) أنـه إذا قَـدِم علـى هـذه الجريمـة اقتُص منـه ؛ فإنـه يَكُـف عـن القتل وعن الجريمة والاعتداء ، ويمتنع عن التلبس بـه ؛ خوفـاً مِـن حُكْـمِ الله القوي الرادع..، ويَقهـر نفسـه الأمـارة بالسـوء ؛ ويكبـح جمَاحهـا ، ويضـبطها عـن هواهـا ، ويزجرهـا عـن التسـرع إلى فعلتـه الشـنيعة ؛ فيكون ذلك بمنزلة الحياة للنفوس الإنسانية ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ ﴾البقرة: ١٧٩ ؛ فالإيجاز في هـذه الآيـة نـوعٌ بليـغٌ مـن البلاغـة ، وأسلوبٌ رفيع من الفصاحة ..

حيث جعل الله ـ تعالى ـ في القصاص ـ الـذي هـو موتٌ ـ جعـل فيـه حيـاة ، باعتبـار مـا يـؤول إليـه مِـن ارتـداع النـاس عـن قتـل بعضـهم بعضًا ؛ إبقاءً على أنفسهم ، واستدامة لحياتهم.

والواقـع أنـه إذا أقـيم (القصـاص) وتَحقّـق الحكـم ؛ ازدجـر مَـن يُضمر العداء للآخرين ويُحَدّث نفسه بقتلهم ؛ خوفاً من إيقاع عقوبة القصاص عليه ؛ فحييا بذلك معًا ، وكانت العرب إذا قَتل الرَّجلُ الآخر حَمِيَتْ قبيلتاهما ، وتقاتلوا ، فكان ذلك داعياً إلى قتل العدد الكثير ..

فلما شَرع اللهُ القصاص قنع الكل به، وتركوا الاقتتال، فلهم في ذلك حياة [1].

وقديمًا قالوا : "قتل البعض إحياءٌ للجميع" ؛ وقالوا: "القتل أنفى للقتل".

ولكن أوجَز مِن ذلك وأبلغ قول الله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ ﴾.

فإذا وازنّا بين تلك الأقوال وهذه الآية ؛ وجدنا بينهما ذلك التفاوت البعيد من جهة البلاغة وصحة المعنى ؛ مِن عدّة وجوه ؛ ذكر أهل العِلم منها:

١ـ أفادت الآية مع إيجازها من المعاني ما لم يُفِدْهُ قولهم "القتل أنفى للقتل" و"قتل البعض إحياء للجميع" ؛ فذِكر الحياة في الآية يقتضى العدالة ؛ وحروف الآية أقل حروفاً من تلك الحِكم والأقوال.

٢ ـ في قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ ﴾ بيانٌ زائد على مقولاتهم، إذ إن في تلك المقولات تكرار اللفظ، ولا يصح تكرار لفظٍ بمعنى واحد.

٣ ـ أن قولهم " القتل أنفى للقتل "، ونظائر هذه الكلمات لا تدل على القصاص الذي أراده الله ؛ بل تدل على حصول القتل سواء بقتل القاتل أو غيره من الأبرياء، بينما الآية أشارت إلى قتل القاتل قصاصاً حياةً للناس..[2].

---

(١) إعلام الموقعين ٢/٦٩، وانظر: فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامي ؛ محمد أبو زهرة ص١٧٤.

(٢) روائع البيان تفسير آيات الأحكام للصابوني ١/١٦١.

أخيراً ؛ **فإن إقامة حدّ القصاص:** يساعد على إزالة الضغائن والإحن، ومنع الجرائم، وتربية الجناة الذين تأصّل بهم حُبّ الفتك وإراقة الدماء البريئة، وفيه قضاءٌ على الفتن في مهدها، وإزالة ساحقة للجناية والإجرام.. ؛ لأن أخذ الجاني بجريمته يكون زاجراً له ولغيره، ورادعاً لأهل البغي والعدوان، فإذا هَمّ أحدٌ بقتل أخيه وسفك دمه فكَفّ عن ذلك .. فإنه أحيا نفسين: أحيا نفسه ونفس مَن هَمّ بقتله، أما إذا بقي المعتدي يجرم ويرتع دون جزاء أو عقاب فإنه ينتج عن ذلك إثارة الفتن، واضطراب المجتمع والأمن[1].

(٢) تفسير روح المعاني للإمام الألوسي ٢/ ٥٠ ـ ٥٣ ؛ وانظر: روائع البيان للصابوني ١/ ١٦١.

المبحث الثامن

حد السرقة .. حِكَم وأحكام وأسرار

قال تعالى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ المائدة: ٣٨

السرقة في اللغة والشرع: هي إقدام عاقل بالغ على أخذ مال معتَبر؛ خفيةً من وراء حزر معتَبر؛ من غير شبهة.

وهي كبيرة من الكبائر المحرَّمة بالقرآن والسنة والإجماع، وعقوبتها هي (قطع اليد اليمنى مِن مفصل الكف) باتفاق الفقهاء.

وعند تكرار السرقة ثانيةً: فإنها تُقطع الرِّجل اليسرى من خِلاف من مفصل الكعب؛ لا خلاف في ذلك [(١)].

وإذا عاد ثالثة أو رابعة: فجماهير السلف والخلف أنه يُعزَّر عند العَود؛ ولا تُقطع يده اليسرى؛ ولا دليل على ذلك من القرآن ولا من السنّة؛ بل يُعَزر بحبسٍ ونحوه؛ وتُترك له باقي أطرافه ينتفع بها [(٢)].

النِّصَاب الموجب للقطع في السرقة:

اختلف الفقهاء فيه؛ **فعند الجمهور** أنه يُقَوَّم بالذهب بمقدار (ربع دينار منه)؛ لأن الذهب هو أصل النقود الذي يقوّم عليه ولا يُقَوَّم بغيره.

---

(١) بدائع الصنائع ٨٦/٧ ، المغني لابن قدامة ٢٦٠/٨ ، أحكام القرآن للجصاص ٤٢٢/٢ ، وانظر: روائع البيان تفسير آيات الاحكام ٥٢٣/١ للصابوني.

(٢) المغني لابن قدامة ٢٦٢/٨ ، وبداية المجتهد٤٥٣/٢ ، وبدائع الصنائع للكاساني٨٦/٧، والمبدع لابن مفلح ١٤١/٩، ومجموع فتاوى ابن تيمية ٣٣١/٢٨.

وقيمة النصاب: تكون بضرب قيمة ١جم من الذهب في نصاب الذهب بالوزن المعاصر، (قيمة ١جم ذهب **X** ٨٥ جم)

فنصاب الذهب: (٨٥جم)، و(١) دينار ذهب = ٤,٢٥ جم.

فيكون النصاب: قيمة ٤,٢٥جم **X** ٨٥ = ٣٦١,٢٥ بالعُملة المعاصرة؛ ثم يُقسَم هذا الناتج على (٤) لاستخراج الرُّبع.

واستدلوا بحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ عَن رَسُولِ اللّهِ ﷺ قال: «لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً»[(١)].

ومما لا شكّ فيه أن ربط النصاب (بالذهب أو بالفضة) يعني تغير النصاب بتغير قيمة النقدين، وعلى القاضي في كل حالة أن يتحقق أولاً مما إذا كان المسروق ـ وقت السرقة ـ مساويًا في قيمته لقيمة الوزن المحدد من الذهب أو لا؛ وفي يوم السرقة[(٢)].

أما فقهاء الحنفية وبعض الحنبلية:

فقالوا لا قَطْع إلا في (عشرة دراهم) فصاعدا؛ لما روي في الحديث: (لا قَطع فيما دون عَشَرة دراهم) [(٣)].

الترجيح: مع أنّ حديث الجمهور أقوى؛ إذ هو في صحيح مسلم، ودليل الحنفية في سنده ضعف[(٤)]؛ إلا أن بعض أهل العلم يرجح قول الحنفية؛ بأن القطع ب ١٠ دراهم فصاعدًا؛ وهي أكثر ما قيل..

---

(١) رواه مسلم (٤٣٥٤) باب حد السرقة ونصابها ، ورواه أحمد وأصحاب السنن.

(٢) وانظر: أصول النظام الجنائي، د. محمد سليم العوا ؛ص١٨١.

(٣) رواه أحمد في المسند برقم (٦٨٨١) ؛وانظر جامع الأصول ٥٥٩/٣.

(٤) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٥٠/١٤ كتاب الحدود.

وذلك لأن حديث (العَشرة دراهم) له رواياتٌ أخرى تقوّيه، ولأن هناك من المصالح والمقاصد الشرعية ما يؤيده ؛ مِن أهمّها وجوب درء الحدود بالشبهات ، وأن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة، ولأن الخلاف قائم في نصاب القطع ؛ حتى بين الصحابة ؛ نظرًا للاختلاف في ثمن المِجَنّ الذي قَطَع فيه ابنُ عمر - رضي الله عنهما - وفي الأثر: (ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم ؛ فإن الإمام إنْ يخطئ في العفو خيرٌ مِن أنْ يخطئ في العقوبة) [1].

وحِكمة تحديد النصاب: هو أنه لابد من مقدارٍ يُجعل ضابطًا لوجوب القطع.

فمِن مجموع الروايات: قيل ثلاثة دراهم وقيل أربعة وقيل خمسة ؛ وقيل ربع دينار ؛ وقيل عشرة دراهم..

والمختار: هو (العَشرة) دراهم ؛ لأن فيه درء الحد بالشبهة ؛ وفيه موافقة الكثير من مقاصد الشريعة الكبرى ؛ وفيه حظر الحد فيما دون العشرة.

والقاعدة: أن الحاظِر مُقدَّم على المبيح[2].

(١) سبق تخريجه، رواه الترمذي والحاكم، وهو حديث موقوف ضعيف السند.

(٢) تفسير آيات الاحكام؛ للسايس١٨٩/٢ ؛وروائع البيان للصابوني٥٢١/١ ؛ وتفسير ابن كثير١٣٢/٣ عند آية السرقة في سورة المائدة.

ويلاحَظ :

أن إهانة اليد بالقطع هو بإهانتها للأمانة ؛ حتى تساءل أبو العلاء المعري قائلاً :

يدٌ بخمس مئين من عسجد وُدِيَتْ ما بالها قُطِعَت في ربع دينارِ
تناقضٌ ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمَولانا من العارِ

وقد أجاب عليه أحد الشعراء الفقهاء بقوله :

عِزُّ الأمانة أغلاها ؛ وأرخصها ذلُّ الخيانةِ فافهَم حِكمةَ الباري

وأجاب أيضًا شمس الدين الكردي بقوله :

قُل لِلمعَرّي عارٌ أَيُّما عارِ
جَهْلُ الفَتى وهو عن ثوبِ التُّقَى عارِي
لا تقدحَنّ زِنادَ الشِّعْرِ على حُكْمٍ
شَعائرُ الشَّرعِ لا تُقدَحْ بأشعارِ
فقيمة الدِّيةِ نِصفُ الألْفِ مِن ذهَبٍ
فإنْ تَعَدّتْ فلا تُسَوّى بدِينارِ[1]

(١) الحدود في الإسلام، د. محمد أبو شهبة، ص٢٤٨.

المبحث التاسع

اختلاس المال العام
أو الاستيلاء على شيء منه

المال العام هو المال الذي تَملِكه الدولة ؛ أو الجماعة، ويخصَّص لإقامة المصالح والمشاريع العامة..

وإن الأخذ من المال العام جريمة نكراء ؛ يَكثُر بها الغُرماء، وتؤدي إلى ضياع ثروات البلاد، وتخريب الاقتصاد ، وانتشار الفساد.

وللأسف فإنها بدأت تنتشر كظاهرة في بعض المجتمعات!

ومِن الفقهاء مَن قال بحدّ السرقة في الأخذ من المال العام ؛ وحجتهم عموم الآية ؛ ولعدم وجود الدليل على عدم القطع.

لكن المترجح الذي عليه جماهير الفقهاء: أنه لا قَطع في الأخذ من المال العام لانعدام الحرز ؛ ولشبهة الحق في المال العام ؛ والحدود تُدرا بالشبهات، إنما يُعزَّر ويُشَدَّد عليه، كالفقير السارق من غلّة الفقراء ؛ والسارق من الغنائم ؛ والسارق من مال أبيه أو ولده ؛ أو مال الزوجة أو مال الزوج ونحو ذلك.. فلا قَطع على هؤلاء ؛ وذلك لِشُبْهةِ الاستحقاق[1].

وهُنا تنبيهٌ مُهمّ:

حَوْل إطلاق لفظ (السارق) على مَن يأخذ من بيت المال العام ؛ فهل يصح هذا الاطلاق؟ وهل يقال للمعتدي على المال العام والآخذ منه بغير حَقٍّ: أنه سارق؟

(١) المغني لابن قدامة ١٢/٤٥٩ ـ ٤٦١ ؛ والاقناع ٣/٢٦١، تحقيق التركي.

في (عصرنا هذا) تعارَف الناس على إطلاق لفظ "السارق" على مختلِس أو مغتصِب المال العام؛ وهذا العرف يُعارِض عرف "الشرع" في مفهوم السرقة، وعُرْف الشرع هو المقدَّم.

فالسارق شرعًا: هو آخذ مالاً بالغ النصاب خفية من وراء حرز.

وهذا التعريف لا ينطبق على آخذ (المال العام)؛ فإنه غالبًا يكون قائما أو حارسا أو مستأمَنًا عليه؛ فيتمكن من نهبه خيانةً، وهذا لا يكون سارقًا في مفهوم الشرع..؛ بل هو مختلِس أو آكل حرام..؛ وإثمه عظيم، وعقوبته في الدنيا : التعزير المالي والبدني بالغرامة والحبس ؛ والتأديب والتشهير بحسب ما يرى القاضي ، واسترجاع ما سَلَب من المال العام.

أما توبة السارق: فإنه إذا تاب السارق فإن توبته تُسقِط حق الله مِن عليه، ويبقى عليه حقوق الناس؛ يَضمنها لهم، ولا يَسقُط عليه الحد بتوبته إذا أقيمت عليه الدعوى عند القاضي ، وهذا قول الجمهور من الفقهاء[1].

أما المال المسروق أو المنهوب : فيجب إعادته ؛ أو ضمانه إن تلف.

أما تعدُّد السارقين (السرقة الجماعية):

بمعنى إذا اشترك جماعة (اثنين فأكثر) في السرقة؛ فإنه إذا بَلَغ ما سَرَقه (كُلّ واحدٍ منهم) نِصابًا؛ وانطبقَتْ على كُلٍّ منهم الشروط وانتفَتْ الموانع فإنهم يُقطعون جميعًا؛ بلا خلاف.

(١) المغني١٢/٤٨٣؛ تحقيق التركي.

وإذا كان ما سرقه كل واحد منهم دون النصاب ـ ولو بَلَغ مجموع ما سرقوا كُلّهم نصابًا ـ فلا يُقطَع أحدٌ منهم؛ لعدم اكتمال نصاب السرقة لأحدهم؛ والحدود تُدرأ بالشُّبهات؛ وهذا هو قول "الحنفية"؛ وهو الراجح، والله أعلم [1].

(١) ووجْه ترجيح قول الحنفية على قول الجمهور هو أن "بلوغ النصاب" شرطٌ مُجْمَعٌ عليه لقطع كل سارقٍ؛ فالأخذ به أقرب لعدالة الشريعة؛ ولوجوب درء الحدود بالشبهات.(انظر بداية المجتهد لابن رشد ٢/٧٩٧، والمغني ١٢/٤٦٨).

المبحث العاشر

العفو في الحدود والتعازير
متى يُستحَب ومتى يُمنَع ويَحرم

العفو في القصاص: اتفق أهل العلم على جواز العفو في القصاص[1]، لقول الله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ ﴾ البقرة: ١٧٨.

وقول النبي ﷺ: (فمَن قُتل له قتيلٌ فهو بخير النظرين: إما أنْ يُفدَى؛ وإما أنْ يُقاد)[2]. أي يَطلب فيه الدية أو القصاص؛ بقَتْل قاتله.

ويجب أن ندرك: أن القتل (بالقصاص) يمكن فيه العفو؛ أو التنازل عنه إلى الدية؛ لأن القصاص حقٌّ خاصّ لأولياء الدم يَدخله العفو.

أما القتل (بالمحارَبة) فلا حَقّ لأَحدٍ في العفو فيه؛ لأنه حَقٌّ لله؛ ولو عفا أولياء المقتول فذلك لهم؛ ويبقى أن يُقتل المحارِب (حدًّا) في جريمة الحرابة.

وأما العفو في التعزير: فإنه يدخله العفو في الجملة، فإن كان لِحَقّ آدميٍّ فهو إليه، إن شاء عفا وإن شاء لَم يَعف، وإن كان لِحَقّ الله ـ تعالى ـ فهو إلى الإمام بحسب ما يراه من المصلحة، فإن رأى المصلحة في إقامته أقامه؛ وإن رأى المصلحة في العفو عفى[3]، لقول النبي ﷺ: (أقِيلُوا ذوِي الهَيْئاتِ عَثَراتِهِمْ إلاّ الحُدُود)[4].

---

(١) المغني ٧٤٢/٧، الإنصاف ٣/١٠، بداية المجتهد ٣٠١/٢، وانظر كذلك الهداية ١٥٨/٤.

(٢) صحيح البخاري (١١٢) كتاب العلم.

(٣) انظر فتح القدير ٣٤٦/٨، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٨١ -٢٨٢، والخرشي على خليل ٩١/٨، ومغني المحتاج ١٩/٤.

(٤) رواه أبو داود (٤٣٧١) باب الشفاعة في الحدود، وأحمد (٢٥٠٧٦)، وصححه الألباني.

تحريم العفو في الحدود بعد ارتفاعها للقضاء:

مِن المتفَق عليه عند عامة الفقهاء أن الحدود مَحلّ عفوٍ قَبل رَفعها للحاكم والقضاء.

لكن إذا بلغَتْ الحاكم وأصدر فيها حُكْمَ الله فالعفو فيها مُحَرَّم، بمعنى أنها إذا ثبَتت لدى الحاكم فلا يجوز له إسقاطها ولا العفو فيها ولا يَقبل الشفاعة فيها، وقد اتفق أهل العلم على هذا المعنى في كل الحدود[1].

عدا حدّ (القذف) الذي اختلفوا فيه بسبب اختلافهم حول مرَدّ الحقّ فيه؛ هل هو لله ـ تعالى ـ أو أنه للعبد؟

ومِن أدلة أهل العلم على تحريم العفو في الحدود (بَعد) صدورها:

١ـ حديث المخزومية[2] التي سرقَت فأراد النبي ﷺ أن يقطع يدها، فأهَمّ شأنها قريشاً: فقالوا مَن يُكلّم رسولَ الله ﷺ، ومَن يجتريء عليه إلا أسامة[3] حِبُّ رسول الله ﷺ، فكلم رسول الله؛ فقال ﷺ: (أتشفَع في حدٍّ مِن حدود الله؟!) ثم قام فخطب فقال: (يا أيها الناس: إنما ضَل مَن قَبلكم أنهم كانوا إذا سَرَق الشريف تركوه، وإذا سَرَق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقَتْ لَقَطَعَ محمدٌ يدَها)[4].

---

(١) المغني لابن قدامة ٢٨٢/٨، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص٢٦٦، بدائع الصنائع٥٥/٧، الفروق للقرافي ١٧٩/٤، تهذيب الفروق ٢٠٥/٤، منح الجليل ٥١٥/٤.

(٢) المخزومية: هي فاطمة بنت الأسود بن عبدالأسد، وهي بنت أخي أبي سلمة بن عبدالأسد الصحابي الجليل الذي كان زوج أمّ سلمة قبل النبي ×، قُتل أبوها كافراً يوم بدر.

(٣) أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي حِبُّ رسول الله × وابن حِبّه، أمّه أمّ أيمن حاضنة النبي ×، مات رسول الله × وله عشرون سنة وقيل ثماني عشرة، وكان قد أَمّره على جيشٍ عظيم؛ فمات رسول الله × قبل مسيره، فأنفذه أبو بكر، مات سنة ٥٤هـ.

(٤) رواه البخاري (٦٧٨٨) كتاب الحدود، ومسلم (١٦٨٨) في كتاب الحدود أيضًا.

٢ـ ومنها: حديث صفوان بن أمية: أن رَجُلاً سَرق بُردةً له، فرفعه إلى رسول الله؛ فأَمر ﷺ بقَطعه، قال صفوان: قد عفوتُ عنه، فقال رسول الله ﷺ: (فهلاّ كان هذا قبل أن تأتيني به) ثم قَطعه[١].

٣ ـ ومنها: قوله ﷺ: (تَعافَوا الحدودَ فيما بينكم، فما بَلَغني مِن حَدٍّ فقد وَجَب)[٢].

(١) رواه أبو داود (٤٣٩٤)، والنسائي (٤٨٧٨)، وأحمد (١٥٣٠٥)، وصححه الألباني، ومعنى **قطَعه**: أي قَطع يده من مفصل الكف حدًّا في السرقة، وصفوان بن أمية بن خلف القرشي الجمحي: صحابيٌّ جليل، قُتل أبوه أُمية بن خلف ببدر كافراً، وهرب صفوان يوم الفتح فأحضر له ابن عمه أماناً من رسول الله ×، ثم حضر حُنيناً والطائف قبل أن يسلم وأعطاه النبي × من الغنائم، ثم أسلم، مات سنة ٤٢هـ، انظر: الاستيعاب ١٨٣/٢، الإصابة ١٨٧/٢.

(٢) رواه أبو داود (٤٣٧٦)، والنسائي (٤٨٨٦)، وصححه ابن حجر والألباني والأرناؤوط.

المبحث الحادي عشر

ثواب التنازل والعفو في الخصومات وفضل الصفح والتسامح بين المسلمين

إن مما حث عليه شرعنا الحنيف وأمر به ووعد عليه بالثواب الجزيل: العفو والتسامح بين المؤمنين؛ فأُمّة محمد ﷺ هي أُمّة الخير والعفو والتسامح والتنازل والصفح، ومَن عفا وتجاوز عن زلة أخيه المسلم يبتغي وجه الله العظيم فإن له مغفرة كُبرَى ومِنّةٌ عُظمَى في يومٍ تشخَص فيه الأبصار؛ يومٌ يحتاج فيه للعفو من الكريم الغفار.

كما أن التنازل والتسامح عن (المعتدي أو المخطئ أو القاتل)؛ وإسقاط العقوبة عنه لوجه الله ـ تعالى ـ وابتغاء مرضاته وعفوه.. هو من القُربات التي يُتقرَّب بها له سبحانه.

كما أن عدم العفو؛ وطلب العقوبة والقصاص لا يَرُدُّ فائتًا، ولا يُجنى منه ثمرة؛ إلا تَشَفِّي النَّفْس التى ما عند الله خيرٌ لها.

ومَن عَفا نال العفو، ومَن رَحِم نال الرحمة، ومَن أَحَبّ التجاوز أحبه الله وأحبه الناس؛ ولَهَجُوا له بالدعاء والثناء ..

قال الله ـ جلّ وعلا ـ آمرًا بالعفو، وداعيًا إليه، ومُرَغّبًا فيه: ﴿فَٱعۡفُواْ وَٱصۡفَحُواْ حَتَّىٰ يَأۡتِيَ ٱللَّهُ بِأَمۡرِهِۦٓۗ﴾ البقرة: ١٠٩.

وقال جَلّ وعلا: ﴿وَأَن تَعۡفُوٓاْ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلۡفَضۡلَ بَيۡنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ﴾ البقرة: ٢٣٧

وقال جَلّ وعلا: ﴿وَٱلۡكَٰظِمِينَ ٱلۡغَيۡظَ وَٱلۡعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ﴾ آلعمران: ١٣٤.

وقال جَلّ وعلا: ﴿وَلْيَعْفُوا۟ وَلْيَصْفَحُوٓا۟ ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ النور: ٢٢.

وقال سبحانه: ﴿وَجَزَٰٓؤُا۟ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ الشورى: ٤٠.

وقال تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّٰبِرِينَ﴾ النحل: ١٢٦.

وقال تعالى: ﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ﴾ الشورى: ٤٣

وقال تعالى: ﴿وَإِن تَعْفُوا۟ وَتَصْفَحُوا۟ وَتَغْفِرُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ التغابن: ١٤.

كيف و(العفوّ) اسمٌ مِن أسماء الله سبحانه؛ الثابتة له في كتابه الكريم؟!

والعفو والصفح من أخلاق الأنبياء والرسل:

فهذا (**يوسف**) عليه السلام؛ آذاه أخوته ورموه في الجب؛ وأرادوا قتله؛ وفي نهاية الأمر عفا وتجاوز؛ وقبل عذرهم؛ عندما قالوا: ﴿تَٱللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَٰطِـِٔينَ﴾؛ فقال لهم: ﴿لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ﴾ يوسف: ٩١ – ٩٢.

وهذا (**محمد**) ﷺ؛ آذاه قومه أهل مكة؛ وأهل الطائف؛ وطردوه ورموه بالجنون والسحر والكهانة والكذب؛ وتجمعوا عليه لقتله؛ وأخرجوه من بلده وأهله؛ حتى هاجر للمدينة المنورة..

وفي آخر الأمر عفا وتجاوز وصفح ﷺ؛ ولم يطلب العقوبة عليهم!

ولما فتح الله له مكة في عام الفتح ؛ وقَدَر عليهم ؛ وعلى صناديد قريش الذين طالما آذوه وطردوه وكذبوه وحاربوه .. عفا عنهم وصفح عن عدوانهم وتركَهم.

وفي الصحيحين أن الله ـ تعالى ـ بعث مَلَك الجبال إليه ﷺ وقال له يا محمد : (إنّ اللهَ قَد سَمِعَ قَولَ قَومِكَ لَك ، وأَنا مَلَكُ الجبال ، وقَد بَعَثني رَبُّكَ إِلَيكَ لِتَأمُرَني ؛ إنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبقَ عَلَيْهِمُ الأَخْشَبَيْن). فقالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : (بَل أَرجُو أَنْ يُخْرِجَ اللّهُ مِن أَصلابهِم مَن يَعبُدُ اللّهَ وَحدَهُ ، لا يُشْرِكُ بهِ شَيْئا) [1].

إنه سيد العافِين والصافحِين ﷺ.

وهو القائل ﷺ : (ما نقَصَتْ صَدَقَةٌ مِن مال ، وما زادَ اللّهُ عَبداً بعَفْوٍ إِلاَّ عِزّا ، وما تَواضَعَ أَحَدٌ لِلّهِ إِلاّ رَفَعَهُ اللّه)[2].

ولقد أَحسن القائل :

وإن الذي بيني وبَيْن إخوتي ... وبَيْن بني عَمّي لمُختَلِفٌ جِدّا
فإن أكلوا لحمي وفّرتُ لحومَهم ... وإن هَدموا مجدي بَنيتُ لهم مَجْدا

(١) رواه البخاري (٣١٦١) ؛ ومسلم (٤٦٠٨).

(٢) رواه مسلم في صحيحه (٦٥٤٤) ؛ باب استحباب العفو والتسامح.

ونُقِل عن الخليل بن أحمد ـ رحمه الله ـ أنه قال:

سأُلزِمُ نَفْسي الصفحَ عن كُلِّ مُذنبٍ وإنْ كَثُرَتْ مِنْهُ إليَّ الجرائمُ
فما الناسُ إلاّ واحدٌ مِن ثلاثةٍ شريفٌ ومشروفٌ ومِثْلٌ مُقاوِمُ
فأما الذي (فوقي) فأَعرِفُ قَدْرَهُ وأَتْبعُ فيهِ الحقَّ والحقُّ لازِمُ
وأما الذي (دوني) فأَحلَمُ دائبًا أَصونُ عنه عِرضي وإنْ لامَ لائِمُ
وأما الذي (مِثْلي) إنْ زَلّ أو هَفا تَفَضّلتُ إنَّ الفضلَ بالفخرِ حاكِمُ

وروي عن معاوية ـ رضي الله عنه ـ أنه كان يقول: اصبر وتَحمّل؛ فإذا ابتُليتَ فاعفُ وتجمّل.

والعفو: هو إسقاط اللوم والعقوبة.

والصفح: التجاوز ونسيان الخطأ وكأنه لم يكُن؛ فالصفح أعظم، وقد قال الله ـ جَلّ وعلا ـ لرسوله: ﴿فَٱصۡفَحِ ٱلصَّفۡحَ ٱلۡجَمِيلَ﴾ الحجر: ٨٥.

والصفح الجميل: هو العفو والتجاوز الذي يُذهِب كل ما في النفس؛ مع الحلم والصبر والإعراض تماما عن المقصّر والمخطئ.

والعفو في الدماء درجات:

عفوٌ أكمَل: عن القصاص والدية؛ فهذا أكمل وأفضل درجاته.

عفوٌ أدنى: وهو العفو عن القصاص إلى الدية.

عفوُ الصُّلح: وهو العفو عن القصاص مقابل مالٍ أقل أو أكثر من الدية.

الباب الرابع

جرائم الحرابة، صُوَرها وحَدّها وأحكامها في الفقه الإسلامي

المبحث الأول

حِرص الشريعة على أمن الطُّـرُق وتأمين الدِّيَار والأسفار

الله ـ تعالى ـ يريد للمسلمين أن يسيروا في أرضه آمنين، لتبادل مصالحهم، وتنمية أموالهم، وصِلة الرحم فيما بينهم، وتعاونهم على البر والتقوى؛ ولا سيما السفر إلى بيته العتيق لأداء شعيرتَي الحج والعمرة.

فمَن أراد أن يعوق سيرهم أو يسد طريقهم أو يخوفهم في أسفارهم فقد شَرع اللهُ حدًّا رادعاً يزيل هذا العائق، ويُميط الأذى عن الطريق.

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُواْ عَلَيۡهِمۡۖ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ﴾ المائدة: ٣٣ ـ ٣٤.

❖ **والمراد بالمحارِبين** الذين يسعون في الأرض فساداً: هم قُطّاع الطريق؛ الذين يتربصون للناس في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة وليس سرِقة؛ بأن يأخذوا المال مِن يد صاحبه وهو في القافلة أو الطريق أو الصحراء؛ أو مع أخْذ المال يَقتلون صاحبه ..

❖ **وحدّ المحاربين يختلف باختلاف جرائمهم:**

ـ فمَن قَتل وأخذ المال؛ قُتل وصُلب؛ حتى يشتهر أمرة، ولا يجوز العفو عنه بإجماع العلماء، كما حكاه ابن المنذر.

ـ ومَن قَتل ولم يأخذ المال؛ قُتل فقط؛ ولم يُصلب.

ـ ومَن أخذ المال ولم يَقتل ؛ قُطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقامٍ واحدٍ وحُسِمت عن النزيف، ثم يُخلّي.

ـ ومَن أخاف السبيل فقط ؛ ولم يَقتل ولم يأخذ مالاً ؛ نُفي من الأرض، بأنْ يُشرّد "يُغرّب أو يُحبس"، فلا يُترك يأوي إلى بلدته مدّةً.

فهكذا تختلف عقوبتهم باختلاف جرائمهم ؛ كما في الآية السابقة ؛ فإنها نزلت في قُطّاع الطريق عند أكثر السلف ، وهي الأصل في حُكمهِم كما قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وغيره مِن أهل العلم، وسيأتي تفصيل ذلك بالأدلة إن شاء الله.

وكل ما شَرع اللهُ ـ تعالى ـ من الأحكام والعقوبات وحِفظ الضروريات الخَمس.. هو لحرمة المسلم وحرمة ماله وعرضه وكرامته عند الله تعالى.

وهذا هو عدل الإسلام و حِفاظه على سلامة المجتمع، وعلى انتظام مصالحه ؛ لتُعمَر البلاد، ويأمن العباد، وتنتظم المواصلات بين الأقطار ؛ فيسير الناس فيها ليالي وأياماً آمنين.

ولا صلاح للبشرية إلا بتطبيق هذا التشريع الحكيم ؛ فقد عجزَت أنظمة الأرض كلها وقُوَاها المادّية أن تُحقِّق للناس شيئاً مِن الأمن المنشود بدون تطبيق هذه الشريعة، وصدق الله العظيم: ﴿ أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ المائدة: ٥٠

المبحث الثاني

أحكام دفع الصـــائل
ومشروعية الدفاع عن النفس والمال

الصَّوْلُ : وهو الهجوم والاعتداء والتطاول ؛ ومن ذلك قولهم: "رُبّ قولٍ أَشدّ مِن صَول" [(١)].

فالصائل: هو المتهجم والمعتدي والمتطاول على المعصومين من الناس وأموالهم وأعراضهم ظُلمًا بغير حق[(٢)].

والصَّول مُحرَّم، ومِن الكبائر المنكرة، وعقوبة فاعلُه حدَّ الحرابة [(٣)].

ومَن هو الصائل الذي يجب دَفْعُه؟

هو أيُّ صائلٍ مُعْتَدٍ ؛ سواء مسلم، أو كافرٌ ذِمّيّ، أو كافرٌ محارِب، أو صبي، أو مجنون، أو مخمور، أو حتى بهيمة أو دابة..، فالكل يجوز مدافعته ومقاومته والامتناع من شرّه ؛ ولو بقتله، وهو هَدر.

فمَن **صال** على غيره يريد قتله أو صال على ماله ؛ أو على عرضه كأُمِّه وبنته وأخته وزوجته ؛ يريد هتك أعراضهن، أو صال على مالٍ يريد أخذه أو إتلافه ؛ فللمَصُولِ عليه الدفع عن ذلك، ورَدّ المعتدِي بمِثل اعتدائة، سواء كان الصائل آدمياً أو بهيمة، فيدفعه بأسهل ما يغلب على ظنّه دفعه به.

---

(١) مختار الصحاح للرازي ص٨٧ باب الدال، ولسان العرب لابن منظور ١٣/ ٤١١ فصل الصاد.

(٢) روضة الطالبين ١٠/ ١٨٧ ، والشرح الكبير ٤/ ٢٥٧.

(٣) المغني ١٢/ ٥٣٠ ، وحاشية ابن عابدين ١٠/ ١٩١.

ودليل جواز دفع الصائل: قوله تعالى: ﴿فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ﴾ البقرة: ١٩٤

ولأن (**المَصول عليه**) لو مُنع من الدفع لتلِف وأُوذي في نفسه وحرمته وماله، ولو لم يُشرَع الدفع والمنع لَتَسَلّط الناسُ بعضهم على بعض.

وإن لم يندفع الصائل إلا بالقتل فلَه قتله، ولا ضمان عليه؛ لأنه قَتَله لدفع شرّه وكفّ اعتدائه.

ويجب (مساعدة) المعتدَى عليه في الدفاع عن نفسه وحَرَمه؛ لقول النبي ﷺ في نصرة المظلوم: (انصُر أخاك ظالماً أو مظلوماً)[(١)].

ومعنى نصرته إذا كان ظالماً: مَنعة من الظلم، فيُدفَع الصائل ويعان المصول عليه ويوقَف معه.

وإذا قُتل المَصُول عليه؛ فهو شهيد:

لقول النبي ﷺ: (مَن أُريد مالُه بغير حق فقاتَل فقُتِل؛ فهو شهيد)[(٢)]، وفي رواية النسائي: (مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيد) [(٣)].

و**قال** ﷺ: (مَن قُتِلَ دون مالِهِ فهو شَهيد، ومَن قُتل دون أهله فهو شهيد، ومَن قُتل دون دِينه فهو شهيد، ومَن قُتل دون دَمِهِ فهو شهيد)[(٤)].

---

(١) رواه البخاري (٦٩٥٢) كتاب الإكراه.

(٢) رواه مسلم (١٤٠)، أبو داود (٤٧٧١)؛ والترمذي (١٤٢٤)؛ والنسائي (٤١٠٠).

(٣) رواه النسائي في السنن الصغرى (٤٠٦٩).

(٤) رواه البخاري (٢٤٣٧)، ومسلم (٣١٨)، وأصحاب السُّنن.

وفي صحيح مسلم أنه قال رَجُلٌ: يا رسول الله: **أرأيت إن جاء رَجل يريد أخذ مالي؟ قال** ﷺ: (فلا تُعْطِه مالك)، قال: **أرأيت إن قاتَلَني؟ قال**: (قاتِلة)، قال: **أرأيت إن قتلني؟ قال** ﷺ: (فأنت شهيد)، **قال أرأيت إن قَتلتُه؟** قال: (هو في النار)[1].

الطريقة المشروعة لدفع الصائل :

في الشريعة لا يجوز مبادرة الصائل بالقتل ولا بالجرح ؛ ولكن المشروع هو (التدرج) في دفعه، فيبدأ مدافعته بأسهل ما يَغلِب على ظنّه دَفعه به.

فيدفعه بالكلام، ثم بالنصح، ثم بالتهديد، أو يَهرب منه، ثم بما دون القتل..، فإذا لم يندفع إلا بالقتل جاز قتله، ودَمه هَدر، ولا ضمان على المُدافِع [2].

ولو قُتل دافِع الصائل فهو مظلومٌ شهيد ؛ كما في الأحاديث السابقة.

الهَرَب من الصائل :

نص على وجوب الهَرَب كثير من الفقهاء ـ إذا كان يُجدي في التخلص من شرّ الصائل المعتدي ـ وهو خيرٌ من الوقوع في الضرر والقتل، وليس في الهرب من الصائل عيب أو مَنقصة ـ كما يقول أو يعتقد بعض السفهاء والجهلة ـ بل هو طريقةٌ ذكية مشروعة مُقَدّمة على غيرها، والهارب ـ وهو سالمٌ غانم ـ خيرٌ مِن المقاوِم الغارِم.

---

(١) رواه مسلم (٣٦٠) كتاب الإيمان، ومعنى قاتِله: أي دافعه وامتنِع منه.

(٢) روضة الطالبين ٤٨٩/٣، وبدائع الصنائع ٩٣/٧، وأحكام دفع الصائل في الشريعة ؛ نشر مجلة البيان عدد٢٩١ د. عبد القادر أصنوت.

ومِن الفقهاء مَن فَرَّق بين أنواع الدَّفَاع:

❖ فإذا كان الدفاع عن **(النفس)**: فهو جائز ـ من غير وجوب ـ ومنهم من قال إلا القتل، فليصبر ولا يدافع بالقتل؛ وذلك لقول الله تعالى عن ابن آدم: ﴿لَئِنۢ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقۡتُلَنِي مَآ أَنَا۠ بِبَاسِطٖ يَدِيَ إِلَيۡكَ لِأَقۡتُلَكَۖ إِنِّيٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾ المائدة: ٢٨

ولقول النبي ﷺ: (إنها سَتكون بَعدي أحداثٌ وفِتن واختلاف، فإنِ استطعتَ أن تَكُون عَبْدَ اللهِ المقتول لا القاتل فافْعَل) [(١)].

❖ وإذا كان الدفاع عن **(المال)**: فهو جائز إلا بالقتل، فالأَولى أن يتجنب قتل نَفْسٍ من أجل مالٍ يعود أو يتعوّض.

❖ وإذا كان الدفاع عن **(العِرض)**: فهذا واجب متحتم ولو بقتل الصائل، ولو قتله فهو هَدر؛ لأن العِرض أغلى الضروريات.

ومَن وجد رَجلاً يزني بامراته فله الملاعنة، وله المدافعة؛ لحديث الدفاع عن العِرض؛ ولو قدر على إحضار أربعة شهود كان أولى، وليس له قتله؛ لأنه سيُقاد به، ولخطورة القتل والدماء في الاسلام؛ ولظاهر حديث الغيرة؛ حديث سعد رضي الله عنه.

ففي الحالات السابقة: دِفاع المعتَدَى عليه دونها حقٌ له مشروع، ولا شيء عليه؛ لا قِصاص، ولا دِية، ولا كفارة، إذا كانت مدافعته بالتدرج المشروع من الأسهل للأسهل..، وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة؛ وهو الحق الأقرب للصواب[(٢)].

---

(١) رواه احمد في المسند ٣٥٩/٦ برقم(٢٢١٢١) عن خالد بن عرفطة؛ رضي الله عنه.

(٢) المغني ٣٢٩/٨، وبداية المجتهد ٣١٩/٢، والتشريع الجنائي لعبد القادر عودة ٢٧٧/١.

التسلل إلى المنازل من الصَّول المحرَّم :

❖ وإذا دخل لصٌ في منزل إنسانٍ فحُكمة حُكم الصائل ؛ ولصاحب المنزل أن يدفعه بالأسهل فالأسهل.

❖ ومَن نظر في بيت رَجلٍ مِن فتحة باب أو نافذة أو مِن فوق سطح فله دفعه ومنعه ؛ **ومن ذلك :** لو أصاب عينه ففقأها فهي هَدر، وكذا لو طعنه بعود، فأتلف عينه فهي هَدر، ولا ضمان على صاحب البيت ؛ لقول النبي ﷺ : (مَن اطّلع في بيت قومٍ بغير إذنهم فَفُقِئتْ عينه فلا دِيَةَ ولا قِصاص)[1].

ملخص شروط جواز دفع الصائل :

١ -أن يبدأ الاعتداء ؛ ويكون بغير وجه حَقّ.

٢ -أن يكون الاعتداء حالاً حاصلاً ؛ وليس مجرد تهديد مستقبلي.

٣ -التدرج في المدافعة ؛ فيبدأ بالأسهل والأهون والأخف.

(١) رواه البخاري (٦٩٠٢) كتاب الديات ؛ ومسلم (٥٦٤٢) كتاب الآداب .

الدفاع الخاص والدفاع العام :

الدفاع الخاص : هو الدفاع عن النفس والمال والعرض.

والدفاع العام: هو الدفاع عن أموال وأعراض وديار المسلمين، وصَدّ أعداء المسلمين من الكفرة والملحدين والمنافقين؛إذا اعتدَوا على بلاد المسلمين وصالوا عليهم وعلى أموالهم وأعراضهم وعقيدتهم، فدفاعهم ومساعدة المسلمين في الدفاع حَقٌّ مشروع؛ ويسمّى (جهاد الدفع)؛ أي مدافعة ومجاهدة المعتدين على أعراض وأموال المسلمين، وهذا هو الدفع الأكبر للصائل الأكبر؛ وهو من الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الاسلام [1].

(١) النوع الثاني من الجهاد هو (جهاد الطلب)؛ وهو التقدم نحو العدو لنشر الدعوة والدين، وإعلا كلمة الله تعالى، طلبًا لخضوعهم لدِين الإسلام ، **ويُشترط له**: أن يكون تحت راية إمامٍ مسلم؛ وراية مسلمة متحدة، وأن يكون خالصا لوجه الله تعالى؛ ونصرة دينه؛ وإعلا كلمته، دون أي اعتبار دنيوي دنيء. (وانظربحث :التفريق بين الجهاد ودفع الصائل ؛ للشيخ العلامة د. محمد علي فركوس).

تعريف الحَرَابة (قَطْع الطريق)

الحرابة **لغة**: من حَرَبَه يَحْرُبُه حَرَبَاً إذا سَلب مالَه، فهو حريب ومحروب، وحَريبةُ الرجلِ: ماله الذي سُلِبَهُ (١) ، وهي مَصدر حارَب يحارب يحارب حرابةً ومحارَبة، مأخوذ من الحرب الذي هو نقيض السلم(٢).

قال ابن منظور(٣): وتأتي بمعنى (القتل) وبمعنى (المعصية)، قال تعالى: ﴿فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ﴾البقرة ٢٧٩ ؛ أي بقتل، وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾المائدة: ٣٣ ؛ أي بالمعصية(٤)، والأصل اللغوي لهذه المادة هو **الحاء والراء والباء**، أي الحرب والسلب(٥).

وبعض الفقهاء يُسمّون الحرابة بـ قَطْع الطريق.

والحرابة في الاصطلاح:

هي: (التعرّض للناس بالسلاح لاغتصاب أموالهم أو أعراضهم مجاهرةً على وجهٍ يتعذر معه الغوث وينقطع الطريق) (٦).

---

(١) لسان العرب ٥٩٥/١ ، القاموس المحيط ٥٥/١ ، المصباح المنير ١٣٨/١.

(٢) تهذيب اللغة ٢١/٥.

(٣) هو محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري الأفريقي ، ولد سنة ٦٣٠هـ من علماء اللغة الأجلاء ، من مصنفاته (لسان العرب) توفي سنة ٧١١هـ .انظر: الدرر الكامنة ٢٦٢/٤.

(٤) لسان العرب ٣٠٣/١.

(٥) معجم مقاييس اللغة ٤٨/٢.

(٦) بدائع الصنائع ٤٢٨٣/٩ والمبسوط ١٩٥/٩ والبحر الرائق ٧٢/٥ والهداية ١٣٢/١ والمغني لابن قدامة ٢٨٧/٨.

ويطلق عليها بعض فقهاء الحنفية اسم "السرقة الكبرى"، وأطلقوا عليها الحرابة مجازاً، حيث أنها ليست سرقة محضة ؛ لعدم حصول الأخذ فيها بطَريق الـخُفية، ولكن لوجود معنى (الإخفاء) فيها ؛ وهو الإختفاء عن الإمام ومَن نَصَّبهم لحفظ الطريق، ثم قُيِّدَتْ بـ"الكُبرَى" لعِظَم خطرها وللفَرق بينها وبين السرقة المعهودة [1].

كما عرفها بعض فقهاء الحنفية بأنها: الخروج على المارة لأخذ المال على سبيل المغالبة وعلى وجهٍ يمتنع المارة عن المرور معه وينقطع الطريق.

وسواء كان القَطع من جماعة أو مِن واحدٍ له قوة القَطع والنهب ؛ **وسواء** كان القطع بسلاح أو غيره من العصا والحجر والخشب[2]، **وسواء** كان ذلك في الصحراء أم في البنيان والمدن والقُرى ؛ لا فَرْق.

من التعاريف السابقة :

تتضح صورة "المحارِب" بأنه قد يكون مسلمًا أو ذميًا أو معاهدًا ؛ ذكرًا أو أنثى، فردًا أو جماعة، وكذلك صورة "الحرابة" من المجاهرة، والغلبة، والمكان ؛ لا فَرق [3].

وقولهم: **(لأخذ المال)** فإن مقصود القُطّاع غالباً أخذ المال، وأما القتل فهو وسيلة إلى أخذ المال[4].

---

(١) انظر فتح القدير ٤٢٢/٥ ، والبحر الرائق ٧٢/٥ ، وحاشية ابن عابدين ١١٣/٤.

(٢) بدائع الصنائع ٩٠/٧، والفواكه الدواني ٢٢٢/٢، وشرح منتهى الإرادات ٣٧٥/٣.

(٣) أما الكافر المحارب ـ أو الحربي ـ فلا يُعد الاعتداء عليه حرابة. انظر: كشاف القناع١٤٩/٦ والفروع ١٤٠/٦، وحاشية الدسوقي ٣٤٨/٤.

(٤) حاشية رد المحتار ١١٦/٤ والهداية ١٣٢/١.

وقولهم: **(قاطع الطريق)** كل مَن قَطع الطريق وأخاف الناس وحَمل عليهم السلاح بغير عداوة ولا ثائرة .. فهو مُحارِب[1].

وقولهم: **(مُكلَّف)** أي ولوحُكْمًا؛ فيشمل السكران المتعدي، وخرج بذلك الصبي والمجنون فليس كل منهما قاطع طريق، نعم يُعَزّر المراهق والمجنون الذي له نوع تمييز، ويُشترط أن يكون مختاراً أيضاً ليَخرُج بذلك المكرَه؛ فليس بقاطع طريق[2].

ومن الآراء المستحسنة ـ التي تُوافِق ظاهر النصوص ـ ما ذهب إليه فقهاء المالكية في فهم الحرابة؛ فجعلوها تشمل أموراً؛ منها:

- تغييب عقل الغير ليأخذ ما معه.
- والمخادَعة لنحو صبيٍّ؛ حتى يُدخِله موضعاً ويقتله ويأخذ ما معه.
- أو الداخل في زِقاقٍ ليلاً أو نهاراً ليأخذ المال على وَجْهِ غَلَبَةٍ وقَهر[3].
- والمغتال كالمحارب؛ الذي يحتال في قتل إنسان على أخذ ماله[4].
- ونُقل عن الإمام مالك[5] في الذين يَسقون الناس "السيكران والمخدرات": أنهم محارِبون إذا سَقَوهم لِيَسْكَروا فيأخذوا مالهم.

---

(١) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ٣١٤/٦.

(٢) حاشية الباجوري ٤١١/٢.

(٣) الفواكة الدواني ٢٢٢/٢.

(٤) تفسير القرطبي ١٥١/٦.

(٥) هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني، إمام دارالهجرة، ولد سنة ٩٣هـ، طلب العلم وتأهل للفتيا وجلس للإفادة وله إحدى وعشرون سنة، قصده طلبة العلم من الآفاق، توفي ١٧٩ هـ ودفن في البقيع. انظر: سير أعلام النبلاء ٤٨/٨ وترتيب المدارك ١٠٢/١.

الفرق بين الحرابة والسرقة والبغي :

أَلـحَقَ "الحنفيةُ" حَدّ الحرابة بحَدّ السرقة في الإسم، فسَمّوا الحرابة بالسرقة الكبرى، وهذه التسمية مجاز لا حقيقة، لأن "السرقة" هي أخذ المال خُفية.

وفي "الحرابة" يؤخذ المال مجاهرة، لكن في قَطع الطريق ضَربٌ من الخفية ؛ وهو اختفاء القاطع عن الناس [1].

ولذلك نلحظ أن ركن "السرقة" الأساسي هو أخذ المال فعلاً، وركن "الحرابة" هو الخروج لأخذ المال ؛ سواء أُخِذ المال أم لم يؤخذ [2].

أما "البغي" ـ وهو عدوان قومٍ على قومٍ أو خروج قومٍ على الحاكم ـ فإنه إذا كان هذا البغي بغير مبرّر ولا سبب سائغ شرعاً فإنه ظُلمٌ وعدوان وصورة من صور الحرابة المحرَّمة.

(١) شرح فتح القدير ٥/٤٢٢.

(٢) التشريع الجنائي الإسلامي ٢/٦٣٨.

المبحث الرابع

طُرُق إثبات الحرابة على المُحارِب

تثبت الحرابة (بالبيّنة) أو (بالإقرار) إقرار المحارب، فإذا شهد اثنان عَدلان على رَجُلٍ أنه قَطع الطريق على فلان وأخذ متاعه قُبلت شهادتهما، ولم يسألهما الحاكم هل قَطع الطريق عليكما معه أولا؟

لأنه لا يسألهما ما لم يَدّعِيان، أما إذا شهدا أنه قطع الطريق عليهما وعلى فلان لم تُقبل شهادتهما؛ لأنهما صارا خصمين له بادّعاء قَطعه الطريق عليهما، وإذا شهد شاهدان أن هؤلاء عرضوا لنا في الطريق وقطعوها على فلان قُبلت شهادتهما؛ لأنه لم يثبت كونهما خصمين[1].

كما لو أوصى أحدٌ لجماعةٍ بشيء فقال اثنان منهم: نشهد بالوصية لهؤلاء دون ما يتعلق بنا؛ قُبلت شهادتهما، وإن قال: نشهد بها لهم ولنا لم تُقبل في شيء منها للتهمة[2].

وإذا شهد أَحد الشاهدين عليهم (بمعاينة قطع الطريق)، وشهد الآخر على (إقرارهم بالقطع)؛ **لم تجز الشهادة** لاختلاف المشهود به، لأن الفعل غير القول، وكذلك إن شهدا أنه قطع الطريق على والدهما أو ولدهما لم تَجُز شهادتهما؛ لأنهما يشهدان لأبيهما، وهذا لأن الحد وإن كان استيفاؤه إلى الإمام؛ فلا بد من خصومة صاحب المال، وفيما كان الخصم أبا الشاهد أو ابن الشاهد فلا شهادة له، ولأن شهادته لأبيه كشهادته لنفسه[3].

---

(١) المغني ٣١٩/١٠ الفروع ١٤٠/٦ المدونة ٣٠٣/٦٥ شرح فتح القدير ٤٣٣/٥.

(٢) أسنى المطالب ٢٠٣/٤.

(٣) المبسوط ٢٠٣/٩.

المبحث الخامس

أقوال المفسّرين والفقهاء في آية الحَرابة وما جاء فيها وسبب نزولها

آية الحرابة هي قول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُواْ عَلَيۡهِمۡۖ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ﴾ المائدة: ٣٤.

معاني مفردات الآية:

(يحاربون الله ورسوله): المحارَبة مِن الحرب ـ ضِدّ السِّلْم ـ والأصل في معنى كلمة الحرب: التعدّي وسَلب المال[1]، وتطلَق على المضادّة والمخالَفة؛ وهي قَطع الطريق وإخافة السبيل[2]، وتُحمَل المحارَبة على حذفِ مضافٍ؛ أي يحاربون عباد الله، ويحاربون حدود الله وشرعه وأحكامه؛ وواقعون في معصيته؛ بانتهاك أمن المسافرين والآمنين[3].

والله ـ جَلّ وعلا ـ لا يحارَب ولا يغالَب، **وإنما** جُعِلَت **محارَبة** الأمنين والمسافرين محاربةً لله ولرسوله؛ إكباراً لجرم العدوان عليهم وتعظيماً لإثم أذيتهم.

(١) روائع البيان تفسير آيات الأحكام ١/٥١٣.

(٢) تفسير ابن كثير ٢ / ٥٠، وتفسير فتح القدير ٢/٣٤.

(٣) تفسير البحر المحيط ٣/٤٧٠، وروائع البيان للصابوني ١/٥١٣.

(ويسعون في الأرض فساداً):

الفساد مأخوذ مِن فَسَدَ؛ كَنَصَرَ وعَقَد، فساداً وفسوداً؛ ضد صَلُح، والفساد خروج الشيء عن الإعتدال [1]؛ والمراد: تعدِّي حدود الله وإخافة السبيل، وتهديد الآمنين بالجراح والقتل والسلْب.

(أن يُقتّلوا أو يُصلّبوا أو تُقطّع):

قراءة التشديد ـ يُصلّبوا ـ تفيد التكثير والمبالغة؛ من باب التشنيع وتعظيم جُرم الحرابة، وفي قراءةٍ أُخرى بالتخفيف.

والصَّلب: هو تعليق الجاني بعد قتله، **وقيل:** هو شَدُ صُلبه على خشبة، والكل يؤدي الغرض المقصود[2].

(مِنْ خِلاف): أي إحداهما من جانب والأخرى من جانب آخر[3]؛ مأخوذة من المخالَفة[4]؛ والمعنى: اليد اليمنى والرجل اليسرى.

(أو يُنفَوا مِن الأرض):

النفي أصله الطرد، يقال: نفاه إذا طرده، ومنه النفاية ـ بالضم ـ وهي ما نفي من الشيء لردائته[5]؛ ومنه الإثبات والنفي.

والمراد بالنفي في هذه الآية: أن يُبعَد من بلده إلى بلدٍ آخر، وقيل: النفي هو السجن؛ فالسجن والحبس يُعتبر نفيًا؛ لأنه يُبعِد الجاني عن المجتمع وعن العودة للجرائم المشينة، وسيأتي تفصيل هذه الأقوال إن شاء الله.

---

(١) المفردات ٣٧٩، القاموس المحيط ٣٩١.

(٢) المفردات ص ٢٨٤؛ و البحر المحيط ٤٧١/٣.

(٣) القاموس المحيط ١٠٤٥.

(٤) مختار الصحاح ص ٥٩٣.

(٥) تفسير القرطبي ١٥٣/٦، وتفسير ابن كثير ٥٣/٢.

(ذلك لهم خِزي):

الخزي: هو العار والانكسار والافتضاح والذل والهوان؛ كعذابٍ مُعَجّل لهم في الدنيا[1].

المسلم المُحارِب: هل يجتمع عليه عقوبتان؟

يلاحظ من الآية أن جزاء المحارَبة جزاء دنيوي وأخروي، فأما الكافر المحارِب فيَنالهما، وأما في "أهل الإسلام"؛ فهو محمول على من استحلّ الحرابة فَكَفَر باستحلال ما حَرّم الله؛ لأن المسلم إذا أصاب حدًّا فأقيم عليه فالله لا يَجمع عليه عقوبتين.

كما في حديث عبادة بن الصامت[2] ـ رضي الله عنه ـ قال: (أخذ علينا رسول الله ﷺ كما أخذ على النساء؛ ألا نشرك بالله شيئاً، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل، ولا يغتب بعضنا بعضاً، فمن وفّى فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارة له، ومَن أصاب مِن ذلك شيئاً فَسَتَرَهُ اللهُ عليه فأَمْره إلى الله؛ إنْ شاء غَفر له؛ وإن شاء عَذّبه)[3].

ويحتمل أن يكون "الخزي" في الدنيا لمن عوقب، و"العذاب" في الآخرة لمن سَلِم في الدنيا من العقاب، وهذا الوعيد كغيره مُقيّد بالمشيئة الإلهية[4].

---

(١) تفسير البحر المحيط ٤٧١/٣ ،وتفسير القرطبي ١٥٧/٦.

(٢) هو الصحابي الجليل عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي، أحد النقباء ليلة العقبة، ومن أعيان من شهد بدراً ، سكن بيت المقدس ، حدّث عنه خلق كثير ، كان شديداً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ت ٣٤هـ .انظر: السير ٥/٢ والطبقات ٥٤٦/٣.

(٣) أصله في صحيح البخاري برقم (٦٧٨٤)، كتاب الحدود ؛ باب الحدود كفارةٌ.

(٤) تفسير القرطبي ١٥٧/٦ وتفسير البحر المحيط؛ لأبي حيان ٤٧١/٣.

سـبب نزول آية الحرابة :

اختلف أهل العلم في سبب نزول هذه الآية على قولين :

الأول : أنها نزلت في العُرَنيين ؛ الذين أسلموا ثم ارتدوا.

الثاني : أنها نزلت في قوم من المشركين.

والقول الأول ـ نزولها في العرنيين ـ هو قول الجمهور ؛ وأدلتهم :

١ـ ما جاء في الصحيحين : أن رهطاً مِن قبيلة عُكْلٍ وعُرَينة أتوا رسول الله ﷺ فقالوا : يا رسول الله ، إنا كُنّا رُعاة غنم ولَم نكُن أهل ريف، فاستوخَمْنا المدينة ..

فأمر رسول الله ﷺ أن يَخرُجوا مع ذودٍ من الإبل ؛ ليشرَبوا من ألبانها وأبوالها، فلما خَرجوا معه قَتلوا راعي رسول الله واستاقوا الذود، فبعث رسول الله ﷺ في آثارهم ؛ فأُتي بهم ؛ فقطع أيديهم وأرجلهم وسَمَل أعينهم ، فتُرِكوا في الحَرّة حتى ماتوا على حالهم ، قال قتادة[1] ـ وهو الراوي عن أنس ـ : ذُكر لنا أن هذه الآية نزلت فيهم : ﴿ إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ .. الآية ﴾[2].

(١) هو التابعي الجليل : قتادة بن دعامة السدوسي، كان من أوعية العلم ، وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ، ولد سنة ٦٠هـ ، قال الإمام أحمد : كان قتادة عالماً بالتفسير وباختلاف العلماء ثم وصفه بالفقة والحفظ ، توفي سنة ١١٨هـ.(السير ٥/٢٦٩ والتهذيب ٨/٣٥١).

(٢) الحديث رواه البخاري (٦٨٠٥)، ومسلم (١٦٧١)، وانظر : أسباب النزول للواحدي ص١٦٤ ، وتفسير القرطبي٦/١٤٨ ، وتفسير ابن كثير ٢/٥٠.

٢ ـ عن سعيد بن المسيب قال: قَدِم ناسٌ مِن العَرب على رسول الله ﷺ فأسلموا، ثم مَرِضوا، فبعث بهم رسول الله ﷺ إلى لقاح ليشربوا مِن ألبانها، فكانوا فيها، ثم عَمَدوا إلى الراعي فقتلوه، واستاقوا اللقاح ـ الإبل ـ فبعث رسول الله ﷺ في طَلبهم؛ فأُخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم وسَمَل أعينهم، وقيل: استاقوا الإبل إلى أرض الشرك[١]، فنزلت فيهم آية المحارَبة، وهُم الذين أخبر عنهم أنس ـ رضي الله عنه ـ حين سأله الحجّاج[٢] [٣].

شرح الغريب:

(أهل ضرع) الضرع الخُلْف وهي الإبل، أراد أنهم أهل ماشية وبادية.

(الريف): أرض فيها زرع وخصب، والجمع أرياف.

(استوخَموا): كرهوها لما بها مِن المرض والوخم؛ ولَم توافق طبعهم.

(بذَودٍ): الذود من الإبل، من الثلاثة إلى العَشرة.

(الحَرّة): أرض ذات حجارة سود، وهي هُنا المعروفة التي في المدينة.

(سَمَل أعينهم): سَمْل العَين ـ أو سَمْر كما في رواية البخاري عن أنس ـ: هو أن تُحمَى لها مسامير الحديد وتُكمَد ليَذهب بصرها.

(لِقاح): جَمع لَقحة؛ وهي الإبل ذوات اللبن، أو ذوات المخاض.

---

(١) انظر: طُرق و روايات الحديث في صحيح البخاري: كتاب الوضو وكتاب الجهاد وكتاب المغازي وغيرها، وفي صحيح مسلم: كتاب القَسامة.

(٢) هو الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان ذا جبروت ودهاء، تولى العراق في عهد عبد الملك بن مروان، له محاسن ومساوئ، وأَمْره إلى الله. (السير ٣٤٣/٤، تاريخ الإسلام ٣٤٩/٣).

(٣) **حيث قال له الحجاج:** أخبرني عن أشد عقوبة عاقب بها رسول الله ×؛ فأخبره بهذا الحديث؛ فكان الحجاج يحتج بهذا الحديث على الناس، ولذلك كان أنس **يقول**: ما ندمت على حديثٍ ندمي على حديث العرنيين الذي سألني عنه الحجاج. (تفسير ابن كثير ٥١/٢).

أما القول الثاني :

في سبب نزول آية الحرابة : أنها نزلت في طائفة من المشركين، فهو مَرْويٌّ عن ابن عباس[1] وعطاء بن أبي رباح[2][3].

الترجيح:

الراجح قول الجمهور؛ أن آية الحرابة عامة لكل مُحارِبٍ ولو مُسلِم؛ وأنها لا تخص المشركين ولا غيرهم، والقاعدة: أن العِبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أما رواية النسائي التي استدل بها المخالف ففيها ضَعف ـ كما قال ابن حجر[4] ـ ولو صحّت فالمشركون هُم المرتدّون الذين سَلَبوا الإبل وقتلوا الراعي، والله أعلم.

ومما يؤيد ذلك: ما ذكره ابن كثير: أن (علياً الأسدي) حارَب وأخاف السبيل وأصاب الدم والمال، فطَلبه الأئمة والعامة، فامتنع ولم يقدروا عليه حتى جاء تائباً، وذلك أنه سمع رجلاً يقرأ قول الله تعالى: ﴿ قُلْ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ الزمر: ٥٣؛ فتأثر؛ وغمد سيفه؛ وتاب، واغتسل ثم أتى

---

(١) هو بحر هذه الأمة و ترجمات القرآن عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب ، ابن عم رسول الله، كان وسيماً جميلاً مهيباً، كامل العقل، ذكي النفس، في مسنده ألف و ستمائة وستون حديثاً، توفي سنة ٦٨هـ.انظر : السير ٣٣١/٣ طبقات ابن سعد ٣٦٥/٢ التهذيب ٢٧٦/٥.

(٢) هو أبو محمد القرشي عطاء بن أبي رباح، ولد في خلافة عثمان؛ كان من أهل العلم المعدودين في الحجاز، وكان على زهد و تقوى، توفي سنة ١١٥هـ. انظر: السير ٧٨/٥ والطبقات لابن سعد ٤٦٧/٥.

(٣) سُنن النسائي (٤٠٥١)، وتفسير "البحر المحيط" ٤٦٩/٣ للامام أبي حيان رحمه الله.

(٤) تهذيب التهذيب ٣٢٢/٢.

المسجد فصلى الصبح، فلما عرفه الناس قاموا إليه، **فقال:** جئت تائباً من قبل أن تَقْدِروا عليّ، **فقال أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ** صدَق ؛ وأخَذه إلى والي المدينة فعفى عنه ؛ ثم خَرج مجاهدًا واستُشهد[1].

وقال الإمام أبو بكر الجصاص: (لا خِلاف بين السلف والخلف من فقهاء الأمصار أن "حُكم الحرابة وحَدّها" غير مخصوص بأهل الردة ؛ وأنه فيمن قطع الطريق وإن كان من أهل الملة..، **وحُكي عن بعض المتأخرين** ـ ممن لا يعتد به ـ ؛ أن ذلك مخصوص بالمرتدين ؛ وهو قولٌ ساقط مردود مخالف للآية وإجماع السلف والخلف ..

فإن المرتد يستحق القتل بنفس الردة دون المحاربة ، والمذكور في الآية من استحق القتل بالمحاربة ، فعلمنا أنه لم يُرِد المرتد فقط ؛ بل أراد كل محارِبٍ ولو مسلم..، فهذه وجوهٌ دالّةٌ على بُطلان قول مَن ادّعى خصوص الآية في المرتدين).اهـ[2].

(١) تفسير ابن كثير ٢ / ٥٤.

(٢) أحكام القرآن للجصاص ٢/٤٠٥ وما بعدها.

المبحث السادس

هل العقوبة في الآية على التخيير أم الترتيب؟ ومفاد الحرف (أو) في اللغة والأصول

اختلف الفقهاء ؛ هل العقوبات في آية الحرابة على (التخيير) أَم على (الترتيب)، وسبب الخلاف هو خلافهم في الحرف (أو) ومجال عَمله في لغة العرب وعند الأصوليين ؛ وهل هو يفيد التخيير أو الترتيب ..

الحرف (أو) وأثره في الأحكام الفقهيّة :

الحرف (أو) حرفٌ عاطف، وأكثر وروده في جُملة الطَّلب.

و"الطلب" هو الأصل في أوامر ونواهي الشرع .

وذكَر الفقهاء من معاني (أو) أنها تأتي بمعنى (إلى) و(إلاّ)[1]، وتأتي بمعنى (بل) كقوله تعالى: ﴿فَهِيَ كَٱلۡحِجَارَةِ أَوۡ أَشَدُّ قَسۡوَةً﴾البقرة: ٧٤.

كما ذكر اللغويون جواز استعارة حروف العطف لوظائف بعض، فقد تستعار (أو) مكان الواو ؛ والعكس، كما في قوله تعالى: ﴿فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ﴾النساء: ٣، أي مَثنى أو ثُلاث..

وللفقهاء والأصوليين في بعض معاني الحرف (أو) أقوال:

فذهب السرخسي [2] والقفّال الشاشي [3] وغيرهما إلى أن (أو) تَجْعَل الحُكم يتناول أَحد المذكورَين اللذَين تتوسطانهما.

---

(١) شرح الكوكب المنير للفتوحي ١ /٢٦٤.

(٢) أصول الشاشي ص٢١٣.

(٣) المغني في أصول الفقه ١ /٤١٦ ، وانظر: البرهان في أصول الفقه ١ /١٨٦.

وذهب الجويني[1] إلى أنها: للتردد والشكّ، نحو قول الله تعالى: ﴿قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾الكهف: ١٩.

وقال أبو يعلي في العدة[2] هي في الطلب : للتخيير، كقول الله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ ، وفي النهي للجَمْع، نحو قوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾، وقيل للتخيير لأن النهي أَمرٌ بالترك.

وقد تفيد الإباحة[3] نحو: "جالِس المحَدِّث أو الفقيه".

مفاد الحرف (أو) ـ عند الفقهاء ـ في آية الحرابة، وهل العقوبات فيها على التخيير أم الترتيب؟

تبَيَّن أن الأصل في عقوبات الحرابة قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوْ يُصَلَّبُوٓاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ﴾ المائدة: ٣٣.

حيث عدَّدت الآية الكريمة "أربع عقوبات" تُوقَع على مُرتكبي جريمة الحرابة، **وهي:** (القتل) و(الصَّلب) و(القَطع مِن خِلاف) و(النفي)، وهذه العقوبات متفاوتة؛ ولاختلافها اختلف الفقهاء: هل هي على التخيير؟ أو هي على الترتيب والتنويع ؟ بحسب ما صدر عن المحاربين من أفعال ، ولعل أساس منشأ هذا الخلاف فيما يبدو هو حرف العطف (أو) السابق الذكر ..

(١) الإحكام في أصول الأحكام ص٥١.

(٢) العدة في أصول الفقه لأبي يعلي ١ /٢٠٠.

(٣) العدة لأبي يعلي ١ /٢٠١.

ولأهل العلم في المسألة قولان:

القول الأول:

أن عقوبات الحرابة التي وردت في القرآن هي على **"الترتيب والتنويع"**؛ بحسب ما يصدر من المحاربين من أفعال، كما سيأتي تفصيله.

قال بذلك الحنفية[1]، والشافعية[2]، والحنابلة[3]؛ وروي عن ابن عباس، وعطاء الخراساني[4].

قد استدل القائلون بأن عقوبة الحرابة على (الترتيب والتنويع) بما يلي:

١ ـ قوله ـ تعالى ـ في آية الحرابة: ﴿أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِ﴾ المائدة: ٣٣.

فالآية الكريمة ذكرت الأجزية على حسب ما يصدر عن المحاربين من أفعال، لأن أنواع الجزاء ذكرت في الآية على سبيل المقابلة بالجناية، وفصّل أنواع الأجزية؛ فوجب التقسيم على حسب أنواع الجناية[5].

وأيضاً فإن الله تعالى قد ذكر في هذه الآية عقوبات متفاوتة تفاوتاً كبيراً، وما ذلك إلا بسبب اختلاف أسبابها، فكانت العقوبة على الترتيب والتنويع، وليست على التخيير.

والفرق كبير وواضح بين (القتل مع الصلب) و (النفي).

---

(١) مختصر الطحاوي ص ٢٧٥ـ٢٧٦ ، المبسوط ١٣٥/٩. بدائع الصنائع ٩٣/٧.

(٢) الأم للشافعي ١٥٢/٦.

(٣) الهداية ١٠٦/٢، المغني ٢٨٨/٨ ، الكافي لابن قدامة ١٦٨/٣ ـ ١٦٩.

(٤) فتح القدير ٤٢٣/٥ والمغني لابن قدامة ٢٨٨/٨.

(٥) بدائع الصنائع ٩٣/٧ ، فتح القدير ٤٢٣/٥.

٢ ـ حديث أنس ـ رضي الله عنه ـ في قصة العُرنيين، **حيث قال أنس:** (فسأل رسولُ الله جبريلَ ـ عليه السلام ـ عن القضاء فيمن حارب فقال: مَن **سَرَق** وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقته، ورِجله بإخافته، ومَن قَتل فاقتله، ومَن **قَتل** وأخاف السبيل واستحل الفَرج الحرام فاصلُبه)[١] أي بَعد قتله.

وجاء توزيع "العقوبات" على الجنايات في القصّتين عن الرسول ﷺ عن جبريل عليه السلام[٢].

٣ ـ قول رسول الله ﷺ: (لا يَحلّ دَم امرئٍ مسلِم يَشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيّب الزاني، والمفارِق لدينه التارك للجماعة)[٣].

فقد نفى ﷺ قَتل مَن خَرَج عن هذه الوجوه الثلاثة؛ ولَم يُخصص فيه قاطع الطريق؛ فانتفى بذلك قَتل من لم يَقتل من قطاع الطريق[٤]؛ فدل ذلك على أن العقوبة في الحرابة على الترتيب والتنويع؛ وليست على التخيير، وإلا لكان للإمام أن يختار إيقاع القتل على المحارب الذي لم يَحصل منه قتل؛ فيخالف الحديث.

---

(١) رواه ابن جرير في تفسيره ١٤٠/٦؛ وقدم له بقوله: في اسناده نظر، وذكره ابن كثير في تفسيره ٩٤/٣ والحديث من طريق ابن لهيعة ولا يحتج بحديثه، انظر تهذيب التهذيب ٣٧٨/٥، وأضواء البيان ٨٨/٢، قال التهانوي: وبالجملة فالحديث صالح للاستشهاد به حتماً، كما حكاه ابن جرير وغيره) انظر إعلاء السنن للتهانوي٧٢٢/١١.

(٢) فتح القدير ٤٢٤/٥، تبيين الحقائق ٢٣٥/٣.

(٣) رواه البخاري (٦٨٧٨) كتاب الديات.

(٤) أحكام القرآن للحصاص ٤٠٩/٢، وانظر المغني ٢٨٩/٨.

٤ ـ عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال في قطاع الطريق: (إذا قَتلوا وأخذوا المال قُتلوا وصُلبوا، وإذا قَتلوا ولم يأخذوا المال قُتلوا ولم يُصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يَقتلوا قُطعَتْ أيديهم وأرجلهم مِن خِلاف، وإذا هَربوا طُلبوا حتى يوجَدوا؛ فتُقام عليهم الحدود، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً؛ نُفُوا من الأرض)[1].

فهذا قول حبر الأمة و ترجمان القرآن، وهو إما توقيف؛ أو أنه قاله على حسب ما فهمه لِلّغةِ ، وكلاهما حجة[2]، وأدنى ما يقال فيه أنه قول صحابي لم يَظْهَر خلافة؛ فكان حجة.

٥ ـ أن قواعد الشرع تقضي بأن "العقوبات" تختلف غِلظةً وخِفّةً باختلاف الأسباب الموجبة لها من الجرائم، ولذلك اختلف حُكم الزاني والقاذف والسارق وغيرهم، وكذلك عقوبات الحرابة، الأغلظ للأغلظ والأخف للأخف..

٦ ـ أنّ الأمر ليس تخييرًا، والقول بالتخيير يفضى إلى معاقبةٍ أشد مِن الجُرم، وهذا تناقض، و "الترتيب والتنويع" يَمنع من هذا التناقض، حيث تُرتّب (العقوبة الأخف على الجرم الأخف)، وتُرتّب (العقوبة الأغلظ على الجرم الأغلظ)؛ لقوله تعالى: ﴿ وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَا ﴾ الشورى: ٤٠، فهذا هو مُقتضَى العقل والنقل[3].

---

(١) الأم للشافعي بسنده ١٥١/٦ ، وعلى هذا فالأثر قد تعددت طرقه، فلعله بمجموع طرقه المذكورة يكون حسناً أو صحيحًا لغيره.

(٢) نهاية المحتاج ٨/ ٧: ، حاشية البجيري على شرح منهج الطلاب ٢٣٠/٤.

(٣) فتح القدير ٤٢٤/٥ ، المغنى ٢٨٩/٨ ، المبسوط ١٣٥/٩ ، الهداية للمرغيناني ١٣٢/٢.

القول الثاني: للمالكية [1]:

قالوا إن عقوبات الحرابة على (التخيير) ؛ فيختار الإمام من العقوبة ما يراه مناسبا في حقّ المحارِب.

وذهب إليه ـ كذلك ـ الشوكاني ؛ وقال: (التوزيع لهذه العقوبات المذكورة في الآية هو تقييد لكتاب الله بلا دليل، بل بمجرد القال والقيل[2] ولا يلزمنا اجتهاد المجتهد من الصحابة أو أكثر ما لم يكن إجماعاً منهم)[3].

الترجيح:

مما مضى مِن العَرض للأقوال والأدلة يظهر أن القول "بالترتيب" ـ وهو القول الأول قول الجمهور ـ هو الراجح والأَصوَب، وأن العقوبات في الآية للتفصيل والترتيب، ولا يُمكِن إجراؤها على ظاهرها، لأن الجزاء على(قَدْرِ الجناية)، يزداد بزيادة الجناية، وينقص بنقصانها، فانتفى بذلك قتل مَن لَم يَقتل مِن قُطّاع الطريق ؛ وإذا انتفى قَتْل مَن لم يَقْتُل وجب قطع يده ورِجله إذا أخذ المال[4].

وذلك هو الذي يتمشى مع قواعد الشرع وأصوله ؛ خاصة وأن الأمر يتعلق في باب الحدود ، وهي التي حددها الشرع تحديداً دقيقاً، فلم يجعلها عامة كما هو الشأن في عقوبات التعزير ، والحدود تُدرأ بالشبهات.

---

(١) بداية المجتهد ٢/٣٤١، الكافي لابن عبد البر ٢/١٠٨٧.

(٢) لا يُسلّم له ـ رحمه الله ـ ما قال، فإن مَن قَيّد الآية وهم مِن الصحابة الكرام ومِن جمهور أهل العلم ؛ قَيَّدوا العقوبات في الآية عن علم واجتهاد، ولا يصح أن يقال إنه لمجرد القيل والقال، فإنهم ـ ولو أخطؤوا ـ عُلماء فُضلاء، والله يعفو عن الجميع.

(٣) السيل الجرار ؛ للشوكاني٤/٣٧٠.

(٤) أحكام القرآن ٢/٤٠٩.

كذلك ؛ فأن (أو) في الآية للتخيير، خاصة وأن (أو) في لغة العرب ليست دائما للتخيير، بل هي تأتي للتخيير ولغير التخيير، وأن العقوبات التي قيل بالتخيير بينها متفاوتة تفاوتاً كلياً ؛ فيبعُد أن يكون التخيير فيها مُراداً.

ثم أن كثيراً من القائلين بالتخيير قد أخذوا بما يناقض قولهم، حيث أنهم لا يرون الإمام مخيراً في نفي المحارب إذا قتل، بل لابد مِن قتله قصاصاً ـ عندهم ـ كالجمهور.

قال ابن المنذر ـ مؤيدًا لقول الجمهور بالترتيب ـ: (لما كانت جنايات المحاربين مختلفة متفاوتة ؛ وكانت الآية تحتمل التأويل لم يَجُزْ أن يُقتل مَن لم يَقتل وأخاف الطريق، ويُزال القتل عمن قَتل وأخذ المال، بل الدماء محرَّمة بالكتاب والسنة والاتفاق ؛ ولا يجوز إباحة ما هو محرَّم بالكتاب والسنة والاتفاق إلا بكتاب أو سنة أو إجماع، وقد يجوز أن يكون الله إنما أخبر أن جزاءهم أن يفعل بهم خصلة من هذه الخصال على قدر جرمهم)[1].

فالخلاصة ـ على القول الراجح في الحرابة ـ:

أن القاتل يُقتل، والقاتل مع أخذ المال يُقتل ويُصلب، وآخذ المال يُقطع مِن خِلاف ، والمخيف يُنفَى مِن بلده مدةً.

ولكن: إذا فَعل المحارِب أفعالاً مشينةً ؛ واستفحل شَرُّه وإفساده وترويعه للآمنين ؛ أو سَطَا سطوًا مُسلّحا على البيوت والاموال ـ ولو لم يَقتل ـ فإنها تُغَلّظ عقوبته إلى (القتل حَدّا) ؛ للحرابة والافساد في الأرض ؛ إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك، وهذا هو المدلول الواضح مِن منطوق آية الحرابة ومفهومها.

(١) الأوسط لابن المنذر ١/ ٣٧١ – ٣٧٢.

المبحث السابع

حَدّ الحرابة
وعقوباتها في الشريعة الإسلامية

إن مما نَصَّت الشرائع السماوية قاطبة عليه: ضرورة المحافظة على الضروريات الخمس؛ الدِّين والنفس والعقل والعِرض والمال؛ و للمحافظة على هذه الضروريات جاء في الشريعة الإسلامية مشروعية حَدّ الحرابة ووضع العقوبات الزاجرة لفاعليها [1].

وإذا كان حدّ الحرابة مُغَلّظًا ومتنوعاً فإن العِلة في ذلك هي أن يكون متناسباً مع الجُرم المرتكَب؛ لأن الحرابة محارَبة لعِباد الله ودِين الله؛ وإفسادًا في الأرض، والله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين؛ وفيها اعتداء على هيبة السلطان؛ وعلى النفس والمال؛ وعلى مشاعر المسلمين؛ وهتك أعراضهم، وزعزعة للأمن والاستقرار.

أما الأصل في مشروعية (حد الحرابة) فإنه منصوص عليه في كتاب الله وسُنة رسوله ﷺ.

١ - من الكتاب قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا ﴾.. الآية؛ سورة المائدة: ٣٣.

٢ - ومن السُّنة قوله ﷺ: (لا يَحلّ دم امرئ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاث: كُفْرٌ بَعد إيمان، وزِنًا بعد إحصان، وقَتل نفسٍ بغير نفس)[2].

---

(١) نظرية المقاصد عند الإمام الشاطي ـ للريسوني ص ٦.

(٢) رواه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦).

٣ - ومنها ما رواه الإمام الشافعي بسنده عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً ؛ أن جبريل ـ عليه السلام ـ ذكَر لرسول الله ﷺ أن مَن (قَتل) قُتل ؛ ومَن (قَتَل وأخذ المال) صُلِب ؛ ومَن جاء مسلماً هَدم إسلامُه ما كان قبله من الشرك ، وكان ابن عباس يَذهب إلى هذا التأويل[١].

تحرير محل النزاع في عقوبة الحرابة :

اتفق أهل العلم على ثبوت "الحد" على المحارِبين ، وعلى أن "العقوبة" مرتبطة بنوع الجرم ..

فمَن كان جُرمه (القتل) فقط : كانت عقوبته القتل فقط.

ومَن كان جُرمه (القتل وأخذ المال) : كانت عقوبته القتل مع الصَّلْب.

ومَن كان جُرمه (أَخْذُ المال) فقط : كانت عقوبته القَطع مِن خِلاف.

ومَن كان جُرمه (إخافة السبيل) فقط ؛ ولم يَقْتُل ولم يأخذ مالاً : كانت عقوبته النفي من الأرض.

وحُجّتهم في هذا عموم آية الحرابة ؛ وبالآثار السابقة.

كما اتفقوا على أن الإمام ليس له أن يخفف العقوبة من "القتل" إلى القَطع مِن خِلافٍ أو النفي إذا كانت الجريمة قتلاً ، أو القتل فقط إذا كانت الجريمة القتل مع أخذ المال ، أو النفي فقط إذا كانت الجريمة أَخذ المال.

أما الخلاف ؛ فهو من "**المالكية**" ؛ إذ خالفوا الجمهور بالقول بـ"التخيير" بين العقوبات الواردة في الآية ؛ فالإمام ـ عندهم ـ مُخيّر في تحديد العقوبة ، بغَضّ النظر عن نوع الجريمة [٢] ؛ وهذا مرجوح ، وقد سَبق بيان ذلك.

---

(١) بدائع الصنائع ٩٤/٧.

(٢) انظر: المغني ٢٩٠/٨ ، وبدائع الصنائع ٩٣/٧ ، وشرح منتهى الإرادات ٣٧٦/٣.

المبحث الثامن

عقوبات الحرابة وكيفية تطبيقها ومذاهب الفقهاء فيها

تتميز "جريمة الحرابة" عن غيرها من جرائم الحدود بأنها تتنوع إلى "عدة جرائم" ؛ حسب ما يَصدُر مِن مُرتكبيها، فالمحارِب إذا خرج للمحارَبة فإما أن يَقْتُلَ فقط، أو يأخذ المال فقط، أو يَقْتُلَ ويأخذَ المال معاً، أو يخيفَ السبيل من غير قتل ولا أخذ للمال ؛ ولهذا التنوع تنوعت أيضاً عقوباتها.. ؛ **فالعقوبات المقررة شرعًا للحرابة أربع** ؛ هي :

-القتل.

-الصَّلْب.

-القطع من خلاف.

-النفي.

والأصل في هذه العقوبات قول الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ المائدة: ٣٣

فعقوبات الحرابة في هذه الآية الكريمة : القتل، أو الصَّلْب مع القتل، أو القطع مِن خِلاف، أو النفي من البلد[1].

(١) الهداية ١٣٢/٢ ، فتح القدير ٤٢٣/٥ ، أحكام القرآن للجصاص ٤٠٦/٢ ، بداية المجتهد ٣٤٠/٢، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي١٤٩/٦.

١ ـ **عقوبة القتل :** يُقتل المحارِب ـ حدًّا ـ إذا ارتكب ما يوجب قَتله ؛ من القتل في الحرابة وما فوق القتل ؛ على ما يأتي بيانه.

٢- **عقوبة الصَّلب :** والصَّلْب : هو الشدّ على خَشبةٍ أو جذع شجرة أو عمود[١] ؛ والصلب مرتبط بالقتل ؛ فبَعد قتل المحارِب القاتل يُصلب ميتًا بعد قتله ؛ وهذا هو مذهب الشافعية[٢] والحنابلة[٣]وبعض الحنفية، **ومِن أدلتهم :**

ـ أن الله ـ تعالى ـ قدّم القتل على الصلب لفظاً، فيلزم تقديمه عند تنفيذ العقوبة، في قوله : ﴿أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ﴾ المائدة: ٣٣ ، كما نبدأ في السعي بين الصفا والمروة بما ذكَر أولاً وهو الصفا، وكذا مايقاس عليها [٤].

ـ أن في صَلبة ـ حَيًّا ـ تمثيلٌ به وزيادةٌ في تعذيبه، والشرع يمنع ذلك[٥].

القول الثاني : أن يُصلَب أولاً ؛ ثم يُقتل، فيصلَب على خشبة أو جذع شجرة ثم يُقتل ؛ تغليظاً عليه وتقبيحاً لفِعله ؛ وهذا هو مذهب المالكية[٦] وبعض الحنفية[٧].

(١) المنتقى شرح الموطأ ١٧٢/٧ ، تبصرة الحكام ٢٧٦/٢ ، مواهب القدير ص ٣٣٠/أ.

(٢) الأم للشافعي ١٥٢/٦ ، المهذب ٣٦٤/٢ ، روضة الطالبين ١٥٦/١٠.

(٣) المغني ٢٩٠/٨ ، الكافي ١٦٨/٣ ، الفروع ١٤١/٦ ، المحرر ١٦١/٢.

(٤) المغني لابن قدامة ٢٩٠/٨ ، ٢٩١ ، المبدع ١٤٧/٩ ، كشاف القناع ١٥٠/٦.

(٥) الأم للشافعي ١٥٥/٦ ، المهذب ٣٦٤/٢ ، مغني المحتاج ١٨٢/٤.

(٦) المدونة الكبرى ٢٩٩/٦ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣٤٩/٤.

(٧) الهداية ١٣٣/٢ ، فتح القدير ٤٢٦/٥ ، البحر الرائق ٧٣/٥ ـ ٧٤.

والراجح: القول الأول؛ أن الصَّلب يكون بَعد القتل، لأن صَلبه حياً ثم قتله أو تركه بلا قتل حتى يموت كل هذا يُعدّ تمثيلاً به، وقد نُهينا عن المثلة وأُمِرنا بالإحسان في القِتْلة، كما أن المقصود مِن الصَّلْب هو اشتهار أمره، وأخذ العِبرة منه، وهذا يَحصل بصَلبه ميتاً.

أما مدة الصَّلْب:

فلم يَرِدْ فيها نَصٌ شرعيٌ يحدّدها، لهذا تعددت أقوال الفقهاء فيها.

فعند الحنفية: أنه لا يُصلَب أكثر من ثلاثة أيام[1]؛ لأنه يتغير بعدها.

وعند المالكية والشافعية: قالوا يُصلب ثلاثاً إلا أن يُخاف تغيره فينزل قبلها[2]، وذلك لأن الثلاث هي التي يمكن أن يشتهر فيها، ويتم بها النكال؛ ولأن لها اعتبار في الشرع، فلا داعي للزيادة[3].

أما الحنابلة: فقالوا: يقدَّر ما يشتهر به أمره؛ لأن المقصود مِن الصَّلْب يَحصل به، **وفي قولٍ:** ثلاثة أيام؛ لأن الثلاثة لها اعتبار في كثير من الأمور التي لها مدة[4]، **وقولٌ:** أنه يُصلَب بقدرِ ما يتمثل به ويعتبر به، **وفي قولٍ:** يُصلب بقدرِ ما يقع عليه اسم الصَّلْب عُرفا[5].

والمترجح في مدة الصَّلب: أن يكون الصلب بقدر ما تتأتى به حكمته والمراد منه واشتهاره بين الناس، حسبما يرى الإمام أو نائبه، حيث يجتهد في تحديد المدة الكافية؛ بحيث (لا تزيد) المدة عن ثلاثة أيام.

---

(١) الهداية ١٣٣/٢ و فتح القدير ٤٢٧/٥ و البحر الرائق ٧٤/٥.

(٢) روضة الطالبين١٠/١٥٧ والمهذب ٣٦٤/٢ ،ومنح الجليل ٥٤٥/٤ ،والتبصرة ٢٧٧/٢.

(٣) مغنى المحتاج ١٨٢/٤ ونهاية المحتاج ٦/٨.

(٤) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١٨٠/٤ـ ١٨١.

(٥) المغني ٢٩١/٨ والمحرر ٢٦١/٢ والفروع ١٤١/٦.

٣- عقوبة القَطع من خلاف:

القطع من عقوبات الحرابة ؛ ويكون مِن خِلاف ؛ بمعنى أن تُقطع يد المحارِب اليمنى ورِجله اليسرى إذا ارتكب ما يوجب ذلك، مِن قَطْعِ الطريق وأخذ المال قهرًا، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله.

٤- عقوبة النفي:

النفي **في اللغة**: هو الطرد والإبعاد ؛ ومنه النفور والبعد.

وفي اصطلاح الفقهاء: هو النقل لبلدٍ آخَر، وقيل هو "الحبس" ؛ أي حبس المحارِب في البلد الذي وقعَت فيه المحارَبة ؛ وهو مذهب الحنفية[١] ؛ وقول عند المالكية وعند الحنابلة[٢].

قال السرخسي ـ مرجحًا تفسير النفي بالحبس ـ: (إما أن يكون المراد نفيه من جميع الأرض ؛ وذلك لا يتحقق، أو المراد نفيه من بلدته إلى بلدة أخرى ؛ فلا تندفع أذيته عن الناس، أو يكون المراد نفيه إلى دار الحرب ؛ وفيه تعريض له على الردة، فعرَفنا أن المراد نفيه إلى موضع حبسه ؛ فإن المحبوس يسمّى خارجاً من الدنيا)[٣].

وقيل المراد بالنفي: هو أن يُنفى المحارب إلى بلدٍ آخَر غير البلد الذي وقعت فيه الحرابة ويسجن فيه "النفي والحبس" ؛ وهذا هو المشهور من قول المالكية[٤]. وبه قال ابن جرير.

---

(١) المبسوط ١٣٥/٩ ، الهداية ١٣٢/٢ ، فتح القدير ٤٢٣/٥.

(٢) بداية المجتهد ٣٤٢/٢ ، الكافي لابن عبد البر ١٠٨٧/٢ – ١٠٨٨.

(٣) المبسوط ١٣٥/٩ ، وانظر: بدائع الصنائع ٩٥/٧ ، فتح القدير ٤٢٥/٥.

(٤) المدونة الكبرى ٢٩٨/٦ ، ٢٩٩ ، بداية المجتهد ٣٤٢/٢.

والراجح ـ والله أعلم ـ : أن المراد بالنفي هو الإبعاد من بلده إلى آخَر، فهذا هو الحد الواجب بنص الآية، وما زاد على ذلك مِن سجنٍ أو غيره فليس بحدّ، بل هو من باب المصلحة، والآية لا تدل على أن النفي من كامل الأرض؛ فهذا مستحيل، والشرع لا يأمر بالمستحيل، بل إن الاستحالة قرينة مانعة من أن تكون (أل) للاستغراق، ولعل (أل) هنا هي للعهد؛ أي الأرض المعهودة وهي التي ارتُكِبت فيها الجريمة.

فإذا كان المحارِب (مُخوّفًا وخطِراً) فللإمام أن يسجنه في البلد المنفي إليه ولا يتركه فيشتد خطره، أما إذا كان (غير مُخوّف) فلا يَسجنه في المنفَى.

قال ابن رشد: (والذي يظهر: أن النفي: هو تغريبهم عن وطنهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ﴾النساء: ٦٦؛ فسوّى بين النفي والقتل؛ وهي عقوبة معروفة بالعادة من العقوبات، كالضرب والقتل)[1].

وقال القرطبي[2]: (والظاهر أن "الأرض" في الآية هي أرض الجريمة، وقد تجنب الناس قديماً الأرض التي أصابوا فيها الذنوب، وينبغي للإمام ـ إذا كان هذا المحارِب مخوف الجانب يظن أنه يعود إلى حرابةٍ أو فسادٍ ـ أن يسجنه في البلد الذي يُغَرّب إليه، وإلا فيُسَرّح؛ لأن نفيه من أرض الجريمة هو نص الآية، فسجنه يُعدّ بحسب الخوف منه)[3]. والله أعلم.

---

(١) بداية المجتهد ٣٤١/٢.

(٢) هو محمد بن أحمد المالكي القرطبي؛ الإمام المفسر، عالمٌ ورع زاهد، أوقاته معمورة بالعبادة والتصنيف، من مؤلفاته: الجامع لأحكام القرآن، ت سَنة ٦٧١هـ. انظر الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ٣٠٨/٢، طبقات المفسرين للسيوطي ص ٩٢.

(٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٥٣/٦.

أما مدة النفي:

فقيل سَنة كاملة؛ قياسًا على تغريب الزاني.

لكن الراجح ـ والله أعلم ـ: هو ما ذهب إليه الجمهور من الحنفية[1]، والمالكية[2]، الحنابلة[3]، والأظهر عند الشافعية: أن "مدة النفي" لا تُقدّر بقَدرٍ محدد، بل بما تظهر فيه توبة المحارِب وتَحسُن سيرته؛ لأن المحارِب إذا حُكِم عليه بالنفي فهو في الغالب من أقل المحاربين خطراً؛ بحيث يُرجَى صلاحه؛ فإذا صلحت حاله وعُرِفَتْ توبته فقد تحققت الحكمة من نفيه، فينتهى النفي في حقه، وآية الحرابة لَم تحدد المدة.

أما مسافة النفي:

فالمترجح ـ من مجموع أقوال الفقهاء واختلافهم في المدة ـ أن المسافة اللازمة لنفي المحارب تكون بقدر المسافة التي تقصر فيها الصلاة، وهذا هو ما ينبغي الأخذ به، علماً بأنه لم يَرِدْ فيه توقيف من الشرع، لكن مطلق النفي يدل على أن المسافة لابد أن تكون مسافة تستحق أن تسمى سفراً تقصر فيه الصلاة؛ وإلا لا يسمى نفياً، والله تعالى أعلم.

نفي الجماعة:

وإن كانوا (جماعةً) نُفوا متفرّقين، فيُنفَى كل واحد منهم إلى جهة؛ خشية أن يجتمعوا على المحاربة ثانيًا، وهذا من مفردات الشافعية[4].

---

(١) الهداية ١٣٢/٢ ، المبسوط ١٩٩/٩.

(٢) بداية المجتهد ٣٤٢/٢ ، الشرح الكبير للدردير ٣٤٩/٤.

(٣) المغنى ٢٩٥/٨ ، الفروع ١٤٠/٦.

(٤) روضة الطالبين ١٥٦/١٠ أسنى المطالب ١٥٤/٤ نهاية المحتاج ٥/٨.

المبحث التاسع

عقوبة المحارِب الذي يَرتكِب جرائم متعددة في حرابته

تقدّم أن جريمة الحرابة تتنوع في حقيقتها إلى عدة أفعال ؛ حَسب ما يَصدر من المحارِبين الـجُناة، فقد يَقتلون فقط، وقد يَقتلون ويأخذون المال، وقد يأخذون المال فقط، وقد يُخيفون السبيل فقط.

وتقدم أيضاً أن أهل العلم قد اختلفوا في هذه العقوبات هل هي على التخيير أو على الترتيب، وتبين أن الراجح هو أنها على (الترتيب).

وفي هذا المبحث نُفصّل ما أُجْمِل من أقوال أهل العلم في العقوبات المستحقة لكل فعل من هذه الأفعال الأربعة :

عقوبتهم إذا قَتلوا فقط.

عقوبتهم إذا قَتلوا وأخذوا المال.

عقوبتهم إذا أخذوا المال فقط.

عقوبتهم إذا أخافوا السبيل فقط.

(١) ـ عقوبة المحارِبين إذا " قَتلوا " فقط :

إذا ارتكب المحارِبون جريمة "القتل" في حَقّ مَن قَطَعوا الطريق عليه فإنه يجب قتلهم في قول عامة أهل العلم، وبالاجماع بلا خلاف[١].

وعند أبي حنيفة : أنه إذا قَتل المحارِب (ولم يأخذ مالاً) فإنه يُقتل حداً ودون صَلب، ولا تُقطع يده ورجله [٢].

(١) المغني لابن قدامة ٣٩٠/٨.

(٢) المبسوط ١٩٨/٩ ، بدائع الصنائع ٤٢٨٩/٩ ، البحر الرائق ٧٣/٥.

ووافقهم الشافعية ؛ إلا أنهم يَشترطون في القتل أن يكون موجباً للقصاص ؛ لأنه حقّ آدميٍّ اجتمع مع حق الله تعالى، فلا يُقتل الأب بولده ولا بغير كفء[1] ؛ وذهب الحنابلة إلى أنه يُقتل.

أما هل يُصلَب المحارِب الذي قَتَل فقط؟ ولَم يأخذ المال؟

ذهب جمهور الفقهاء ـ من الحنفية والشافعية والحنبلية[2] ـ أن المحارب الذي يَقتل فقط ولم يأخذ المال فإنه يُقتل بدون صَلب ؛ لأن الصَّلب تغليظٌ على أخذ المال.

واستدلّوا: بآية الحرابة ؛ وما فيها من العقوبات التي يستحيل أن يَجمعها الشرع على شخصٍ إلا بجنايات متعددة [3].

وقولٌ آخَر ـ للمالكية ـ: أن للإمام أن يضيف الصلب على المحارِب (القاتل) ؛ إذا رأى في ذلك مصلحة ؛ كأن يَقتل قِتلةً شنيعة، أو يحاول أَخْذ المال ولم يَقدِر، أو يسطو ويُرعِب بالسلاح.. ؛ فالامام مخيّر في صَلبه بعد قتله[4].

الترجيح: كلا القولين وجيهٌ وسائغ في الحالات المذكورة.

---

(١) نهاية المحتاج ٦/٨ أسنى المطالب ١٥٥/٤ حاشية قليوبي ٢٠٠/٤.

(٢) الجامع الصغير ص ٢٤٥ والهداية ١٣٢/٢ وفتح القدير ٤٢٣/٥.

(٣) المهذب ٣٦٤/٢ والحاوي للماوردي ٨٨١/٢.

(٤) بداية المجتهد ٣٤١/٢ ، والمغني ٢٩٢/٨.

(٢) ـ عقوبة المحارِبين إذا "قَتلوا وأَخَذوا المال":

تقدم بيان عقوبة المحارِبين إذا قَتَلوا فقط على أنها "القتل"؛ في قول أكثر أهل العلم، وأن البعض قد نقل الإجماع في ذلك.

أما هُنا فسيَكون الحديث عما إذا أضافوا إلى القتل "أَخْذَ المال".

فإذا (قَتلوا وأخذوا المال) فإنهم أيضاً يُقتلون بالاجماع، لكن هل تزداد العقوبة في حقّهم على قَدر ازديادهم في الإجرام؟

عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنبلية: أن القاتل وآخذ المال يُصلَب بعد قتله؛ فيجب على الإمام أن يضيف له عقوبة (الصَّلب) ليكون عِبرة؛ حيث أتى جريمتين: القتل وأخذ المال[١].

وعند المالكية: أن الإمام مُخيّر بين أن يقتله وبين أن يقتله ويصلبه؛ لأن آية الحرابة عندهم على التخيير لا على الترتيب[٢].

والراجح: هو قول الجمهور؛ أنه يُقتل ويُصلب؛ ويكون صَلبه بَعد قتله، وليس قبل قتله.

مسألة موت المحارِب قبل تنفيذ الحد عليه:

إذا مات المحارِب قبل قتله لم يُصلَب، لأن الصلب مِن تمام الحد، وقد فات الحد بموته، فيَسقط ما هو مِن تتمته[٣].

وهل المرأة تُصلَب؟ المرأة لا تُصلب، فالصَّلب خاصّ بالرجال، وأما (المرأة) فتعاقَب بالقَطع مِن خِلاف، أوالقتل، ويَسقط عنها الصَّلب[٤].

---

(١) بدائع الصنائع ٤٢٩٢/٩ و المبسوط ١٩٦/٩، والأم للشافعي ١٥٢/٦، والهداية ١٠٦/٢.

(٢) المدونه الكبرى ٢٩٩/٦ و الذخيرة للقرافي ٩٠/٥.

(٣) المغني ٣٠٤/١٠.

(٤) المدونة ٢٩٩/٦ ومواهب الجليل ٣١٥/٦.

(٣) ـ عقوبة المحارِب إذا "أَخَذ المال فقط":

عند الجمهور من الحنفية[١] والشافعية[٢] والحنابلة[٣]: أنه إذا أَخذ المحارِب "المالَ" ولم يَقتل؛ فإنها تُقطع يده ورجله مِن خِلاف، حيث تُقطع يده اليمنى ورجله اليسرى؛ لأنه باشر أَخْذ المال فيقام عليه جزاؤه[٤]، والمراد بـ قَطع (اليد اليمنى) و(الرِّجل اليسرى) كي لا يؤدي إلى تفويت جنس المنفعة[٥]؛ تُقطعان معاً؛ فتقطَع **يده اليمنى**؛ **ثم رجله اليسرى**؛ وتُحسَمان في مقام واحد؛ على التوالي. **واستدلُّوا:**

ـ بقوله تعالى: ﴿أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ﴾ المائدة: ٣٣.

ـ وبأثر ابن عباس، وحديث أنس المتقدمَين، وفيهما: أنه إذا أخذ المال قُطع مِن خِلاف، وذلك مناسب للجريمة؛ إذ لا يُقتَل إلا قاتل.

ـ وبأن (قَطع اليد اليمنى) هو للمعنى الذي تُقطع به في السرقة، و(قَطع الرِّجل اليسرى) هو للحرابة وإخافة الآمنين.

والمالكية: يَرون التخيير بين القتل والقطع من خلاف[٦]، وهو قولٌ مرجوح؛ إلا في حالة أن تشتد شناعة فعل المحارِب، ويَصحب أَخْذه للمال سَطوٌ قَسري على البيوت والمحارم، ويتكرر فعله.. فقد تُرفع عقوبته إلى الأَشدّ؛ بَعد النظر والتحرّي.

---

(١) الهداية ١٣٢/٢، بدائع الصنائع ٩٥/٧، فتح القدير ٤٢٣/٥، البحر الرائق ٧٣/٥.

(٢) الأم للشافعي ١٥٢/٦، مختصر المزني ص ٢٦٥، أحكام القرآن للشافعي ٣١٣/١.

(٣) مسائل الإمام أحمد ص ٤٢٩، الهداية ١٠٦/٢، المغني ٢٩٣/٨.

(٤) المبسوط ٩ / ١٩٨ بدائع الصنائع ٤٢٩٨/٩.

(٥) شرح فتح القدير ٤٢٤/٥ نهاية المحتاج ٥/٨ روضة الطالبين ١٥٦/١٠.

(٦) الشرح الصغير للدردير ٤٣٦/٢ والمدونة الكبرى ٢٧٥/٦ و بداية المجتهد ٣٤١/٢.

مسألة: كون المحارِب فاقِدًا لأَحد أطرافه:

فلو كان المُحارِب فاقدًا لأحد أطرافه من "يده" أو "رجله"؛ فإنه يُكتفَى بالأُخرى؛ لأن القطع زيادة عن ذلك؛ ويؤدي إلى ذهاب منفعة الأعضاء مِن الأكل أو المشي أوكليهما.

وإن كان ما وجب قَطْعُه "أشلّ"؛ ولم يؤمَن الحيف: لم تُقطع، وإن كان الحيف مأموناً فمَحَل خِلاف[1]، وإذا قَطَع الحدادُ "اليد اليمنى والرِّجل اليمني" فقد تعدَّى ولزِمه القَود في رِجله إذا تَعَمّد؛ وإلا تُودَى دِيَتها.

ولو قَطع يده اليسرى ورِجله اليمنى فقد أساء، ولا يَضمن وأجزأه، والفرق أن قَطْعهما مِن خِلافٍ نصٌ يجب بمخالفته الضمان، وتقديم اليمنى على اليسرى اجتهاد يَسقط بمخالفته الضمان[2].

اعتبار شروط السرقة في حد القَطع للمحارِب:

أما (النِّصاب) فإنه لا يُقطع في الحرابة مِن خلافٍ إلا مَن أخذ نِصاباً؛ لأن هذه عقوبة في حق غير المحارِب؛ فلا تتغلّظ في المحارب بأكثر مِن وجهٍ واحد، كذلك هُنا تتغلّظ بقَطع الرِّجل معها؛ ولا تتغلّظ بما دون النصاب، فلو أخذ المُحارب مالاً دون (عشرة دراهم)[3] فإنه لايُقطع.

---

(١) المغني ٣٠٦/١٠ وكشاف القناع ١٥٢/٦ وحاشية الباجوري ٤١٣/٢ .

(٢) نهاية المحتاج ٦/٨.

(٣) على مذهب الحنفية في تحديد نصاب القطع في السرقة؛ وهو المترجح عند كثير من الفقهاء؛ لأنه الأحوط، وعند الجمهور: أن نصاب القطع هو ربع دينار؛ أي٣ دراهم فصاعدا.

وأما (الحِرز): فهو مُعتبَر؛ فإن المُحارِب لو أَخذ مالاً مُضيَّعاً مُهدراً لا حافِظَ له لَم يجب في حَقّه القطع.

وأما (الشُّبهة): فإنه يُشتَرط أن لا تكون للمحارِبين شبهةٌ فيما يأخذونه من المال[1]؛ كالأبوّة والبنوة والشُّفعة والشراكة والغُرم بدَين..

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وإذا أَخذ المحارِبُ المالَ فقط ولم يَقتل ـ كما يفعله الأعراب كثيراً ـ فإنه يُقطع مِن خِلاف، ليكون أزجر من القتل، فإن الأعراب وفَسقة الجند إذا رأوا دائماً مَن هو بينهم مقطوع اليد والرجل، ذكروا بذلك جُرمَه فارتدعوا، بخلاف المقتول، فإنه قد يُنسى)[2].

(١) المغني ١٠/٣٠٧.

(٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٨/٣١٣.

(٤) ـ عقوبة المحارِبين: إذا "أخافوا السبيل" بدون قَتْلٍ ولا أَخْذ مال:

فإذا أخاف المحاربون السبيلَ فقط ؛ جَعل لهم الشرع الشريف عقوبةً هي أخفّ أنواع عقوبات الحرابة في قول عامة أهل العلم.

ـ **فعند الحنفية**[١] **و الحنابلة**[٢] أن عقوبتهم هُنا: (النفي)، لقوله تعالى: ﴿أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ﴾المائدة: ٣٣ ؛ فقد دلّت الآية على أن النفي من عقوبات الحرابة ؛ وذلك فيما إذا لم يَقتل نفساً ولم يأخذ مالاً.

ـ **وعند المالكية**[٣]: يُخيّر الإمام بين العقوبات الأربع الواردة في آية الحرابة ؛ لوجود حرف (أو) التي هي للتخيير ـ على قولهم ومَذهبهم ـ.

ـ **وقولٌ للشافعية**[٤] **و بعض الحنابلة**[٥]: أن المحارِب إذا لم يَقتل ولم يأخذ مالاً فانه يُعزّر "بالحبس" ونحوه.

وحجة الشافعية: أنه ارتكب معصيةً لا حَدّ فيها ولا كفارة.

ولكن: لا نُسلّم لهم بذلك ؛ لأن (إخافة السبيل) حرابةٌ بنصّ الآية ؛ والحرابة جريمة حَددت الآية عقوبتها ؛ وعقوبتها هي الحد لا التعزير، وهذا الحد لا يَخرج عن إحدى العقوبات الأربع المشروعة ؛ وأخفّها وأنسبها هو (النفي) الذي يناسب الإخافة، ويكون النفي بإبعاده من بلدته مدّةً، أو بحبسه في مَنفاه إذا خِيف تماديه.

---

(١) مختصر الطحاوي ص ٢٧٥ ، المبسوط ١٩٩/٩ ، بدائع الصنائع للكاساني ٩٣/٧.

(٢) الهداية ١٠٦/٢ ، المغني ٢٩٤/٨. مجموع فتاوى ابن تيمية ٣١٠/٢٨.

(٣) بداية المجتهد ٣٤١/٢ ، وحاشية الدسوقي ٣٥٠/٤.

(٤) الأم للشافعي ١٥٢/٦ ، منهاج الطالبين ص ١٣٤.

(٥) الهداية ١٠٦/٢ ، المغني ٢٩٥/٨ ، الكافي لابن قدامة ١٦٨/٣.

وعلى ذلك :

فالراجح : هو قول الجمهور ؛ أن عقوبة المحارِب **الذي** أخاف السبيل ولم يَقتل ولم يأخذ مالاً : عقوبته (النفي فقط) ؛ لأن النفي هو أَحد العقوبات المشروعة حدًّا للحرابة ؛ ولمّا لَمْ يَقتلوا ولم يأخذوا مالاً في جريمتهم فإن الأنسب في هذه الحالة هو أَخَف المشروع ؛ وهو النفي.

وقد روي عن ابن عباس فيما أخرجه الطبري بإسناده عنه قال : (وإذا حارَب وأخاف السبيل فإنما عليه النفي)[1]. والله أعلم.

مسألة : الجِرَاح في الحرابة :

كذلك الجراح ، فلو جَرح المحارِبُ شخصًا فإنه يُقتص منه للجراح ، إما بجَرحه إن أمكن ذلك بلا حيف ؛ وإلا بالدّية عند العفو عن القصاص ؛ يدفعها للمجني عليه ؛ حسب الجرح والجناية.

(١) تفسير الطبري ١٠/ ٢٦٠ ، وأخرجه البيهقي كتاب السرقة : باب قطاع الطريقة ٨/ ٢٨٣ ، ولكنه ضعيف ؛ في إسناده إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك ، انظر : التقريب ١/ ٤٢ والتهذيب ١/ ١٥٨ والميزان ١/ ٥٧.

في شـــروط وجوب حد الحرابة

حتى يجب حد الحرابة لابد أن تتوفر فيه شروط.

شروطٌ **في الجاني** (المحارِب): كونه مكلَّفا عاقلا بالغًا غير مُكرَه.

و شروطٌ **في المجني عليه**: كونه مُسلِمًا أو ذِمّيًّا مُعاهِداً غير مُحارِب.

وشروطٌ **في المقطوع من أجْله (المال):** كونه محترَمًا مملوكًا محرَزًا؛ ويَبلغ نصابًا؛ وهو نصاب القطع في السرقة (عشرة دراهم فصاعداً؛ على الراجح من الأقوال).

أولاً : الشروط في المحارِب:

- الشرط الأول: أن يكون المحارِب مكلفاً "عاقلاً بالغاً"، مختاراً: فإن كان غير مُكَلَّف ـ بأن كان مجنوناً أو صغيراً أو مُكرَهاً ـ فلا حَدّ عليه بالاتفاق.

لقول الرسول ﷺ: (رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يَكْبُر، وعن المجنون حتى يَعْقِل أو يفيق)[1].

ولقول النبي ﷺ: (إن الله تَجاوز عن أُمتي الخطأ والنسيان وما استُكرِهوا عليه)[2].

---

(١) رواه أحمد (٩٤٠)، وابن ماجه (٢٠٤١)، والنسائي (٣٤٧٢)، وأبو داود (١٤٢٣)، وابن حبان (١٤٩٦) وصححه الألباني والأرناؤوط.

(٢) رواه ابن ماجه (٢٠٤٣)، والنسائي (٣٤٦٣)، وابن حبان (٧٢١٩)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (١٠٢٧).

وفِعل (الصبي والمجنون) لا يوصف بكونه جناية، ولهذا لم يتعلق به القطع في السرقة[1]، لكن يُعزَّر الصبي بما يناسب، وإذا كان المجنون مقطوع الأعضاء فيعامل بحسب حاله[2]؛ وكما أنه ليس عليهما الحد فإنهما يَضمَنان المال والنفس؛ كما لو أتلفا في غير هذا الحال؛ بحيث يُلزَم وليهما بالدية من مالهما؛ وهذا الشرط متفق عليه عند الفقهاء من المذاهب الأربعة[3].

اشتراك (المكَلَّفين) و (غير المكَلّفين) في جريمة الحرابة:

١ ـ عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية: أنه إذا كان المكلفون هم المباشرون في قَطع الطريق فيجب الحد عليهم بالاتفاق.

وإن كانوا (غير مباشرين) وإنما كانت المباشرة من غير المكلَّفين؛ فلا حَدّ عندهم على المكلفين غير المباشرين، لكن يُعزّر لأنه أعان على معصية.

وحجة الجمهور في منع الحد من غير المباشر: هي الشبهات التي تُدرأ بها الحدود؛ لقوله ﷺ: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كُفْرٌ بَعد إيمان، وزِنًا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس)[4].

٢ ـ عند المالكية[5]: يجب الحد على المكلَّف مطلَقاً؛ سواء كان مباشراً أم غير مباشر؛ كأن يستغلّوا (الغير مكلفين)؛ أو يتخذوهم وسيلة إلى مآربهم في الحرابة.. فإنها تثبت عليهم.

---

(١) بدائع الصنائع ٩ / ٤٢٨٣ حاشية رد المختار ٤ / ١١٣.

(٢) مواهب الجليل ٣١٤/٦ والمهذب للشيرازي ٢٨٦/٢.

(٣) نهاية المحتاج ٤/٨ وروضة الطالبين١٠/١٥٤ وكشاف القناع ١٤٩/٦.

(٤) رواه أبوداود (٤٥٠٢) كتاب الحدود؛ باب الإمام يعفو في الدم.

(٥) المدونة للإمام مالك ٤٣٠/٤.

وذهب أبو حنيفة وصاحِباه: أبو يوسف[1] ومحمد بن الحسن[2] إلى أنه إذا كان في الجناة مَن قَتل أو قَطع عضواً أو جَرح فإن كان (عاقلاً) دُفِع لأصحاب الحق للقصاص منه أو العفو عنه أو الدية، وإن كان صغيراً أو مجنوناً وجبت الدية على العاقلة[3].

قالوا: لأن قَطع الطريق جناية واحدة، غير أنها لا تتحقق في الغالب إلا بجماعة؛ فكان الصادر من الكثير جناية واحدة قامت بالكل، لكن إذا سقط الحد عن بعضهم لشبهةٍ أو عدم تكليف.. فإنه لا يَسقط عن الباقين؛ فكلٌ يتحمل وزره؛ ويؤاخذ بجنايته، بحسب الحال[4].

قال في المغني: (ولنا أنها شبهة اختص بها واحد فلم يَسقط الحد عن الباقين، كما لو اشتركوا في وطء امرأة، وما ذكروه لا أصل له، فعلى هذا لا حَدّ على "الصبي والمجنون" وإن باشرا القتل وأخذا المال؛ لأنهما ليسا من أهل الحدود، وعليهما ضمان ما أُخِذ من المال في أموالهما ومال وليهما، ودية قتيلهما على عاقلتهما؛ ولا شيء على الردء لهما، لأنه إذا لم يثبت

---

(١) هو يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن خميس بن سعد الأنصاري، أخذ الفقه عن أبي حنيفة، ولي القضاء لثلاثة خلفاء: المهدي والهادي والرشيد، وثقه أحمد ويحيى بن معين وابن المدني، توفي سنة ١٨٢هـ. انظر: طبقات ابن سعد ٣٣٠/٧ طبقات الفقهاء ١٣٤ الجواهر.

(٢) هو الإمام فقيه العراق أبو عبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني صاحب أبي حنيفة وأخذ الفقه عنه ثم عن أبي يوسف، وصنف الكتب ونشر علم أبي حنيفة، روى الموطأ عن مالك، وكان يملأ القلب والعين، وكان أيضاً عالما بالعربية والنحو والحساب، توفي سنة ١٨٧هـ في اليوم الذي مات فيه الكسائي، فقال الرشيد: دفنت العربية والفقة بالرأي. انظر: السير ١٣٤/٩ طبقات ابن سعد ٧٨/٧ الجواهر المضيئة ١٢٢/٣.

(٣) بدائع الصنائع ٩١/٧.

(٤) شرح فتح القدير ٤٣٠/٥ وحاشية رد المختار ١١٦/٤.

ذلك للمباشِر لم يثبت لمن هو تبع له بطريق الأولى ، وإن كان المباشِر غيرهما لم يلزمهما شيء ، لأنهما لم يثبت في حقهما حكم المحاربة وثبوت الحكم في حق الردء ثبت بالمحاربة)[1].

والردء: هو المُرافق والصاحب المشارك في الحرابة والجريمة.

❖ ❖ ❖

• **الشرط الثاني:**

أن لا يكون هناك شبهةٌ في الحرابة، فلا يكون في المُحارِبين ذووا رَحِم أو قريب للمجني عليه؛ كالابن أو الأب ونحوهما؛ فإن كان فيهم ذووا رحم ممن لا يُقطَع بسرقته من ماله فلا حدّ على ذوي الرحم؛ وذلك عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة؛ لشبهة (القرابة)؛ والحدود تُدرأ بالشبهات.

فإن اشترك معهم مَن ليس بذي رحم فلا حَدّ على المشاركين معهم مطلقاً ـ عند الحنفية ـ سواء كانوا مشاركين في القطع أو غير مشاركين؛ **وحجتهم في هذا هي**: أن المال مع المقطوع عليهم ليس بمحرَز عن القاطع الذي له ذووا رحم من المقطوع عليه؛ لأن بينهم تبسُّطاً في المال والحرز؛ ولوجود الإذن بالتناول عادة ؛ فيكون ذو الرحم قد أخذ مالاً لَم يُحرِزه عنه الحرز المبني في الحضر ولا السلطان الجاري في السفر؛ فأورث ذلك شبهة في الأجنبي القاطع؛ لاتحاد السبب وهو قطع الطريق[2].

---

(١) المغني ١٠ /٣١٤.

(٢) بدائع الصنائع ٧/٩١-٩٢.

أما فقهاء الشافعية والحنابلة: فقالوا إن حُكم المشارك لذوي الرحم المحرَّم كحُكم المشارك لغير المكلف؛ وملخصه: إن كان الأجنبي مشاركاً في القطع أو كان هو المباشر له وحده؛ فهنا يجب عليه الحد؛ ولا يشمله سقوط الحد عن ذوي الرحم.

وأما إن كان الأجنبي غير مشارك ولا المباشر للقطع؛ وإنما كان مساعدًا فقط على الحرابة.. فهنا لا حَدّ عليه عند الحنفية والشافعية؛ لدرء الحد عن الردء المساعد؛ والحدود تُدرأ بالشبهات [1].

ولأن الحد إذا سقط عن الأصل وهو المباشر للقطع فإنه يسقط عن التبع وهو الردء من باب أولى[2].

والخلاصة: أن الحدود تُدرأ بالشبهات؛ والقرابة والاستحقاق في المال شُبَهٌ قد تُسقِط الحد، لكن يُعزَّروا في هذه الحالة بما يليق بجرمهم ويردعهم وأمثالهم عن هذا الاجرام.

وإذا ثبت بالبينات والقرائن أن عندهم استمراء وتمادٍ وأن حرابتهم ليس للمال والاستحقاق؛ بل لزعزعة الأمن، وقتل الأنفس، وسلب الأموال فحينئذٍ يُطبق عليهم الحد؛ خاصة إذا قَتلوا فإنهم يُقتلون.

---

(١) المصدر السابق؛ وانظر: شرح فتح القدير ٤٣٠/٥ المبسوط ٢٠٣/٩.

(٢) المهذب ٢٨٥/٢، والمغني ١٥٣/٩ـ ١٥٤.

- **الشرط الثالث:**

أن يكون المُحارَب (المُعتَدى عليه) مُسلِماً أو ذمّيًّا مستأمِنًا؛ أما إذا كان المجني عليه كافرًا محارِباً فلا يُعتبر الاعتداء عليه حرابة[1].

وعند بعض الفقهاء: أنه إذا كان الحد (غير القتل) فلا يَسقُط عن المحارِب، وإذا كان الحد هو (القتل) فإن المسلم لا يُقتَل بالذمي لعدم المكافأة؛ لقول النبيِّ ﷺ: (لا يُقتل مسلم بكافر)[2].

وإذا كان (المجني عليه) مستأمِناً فلا يخلو حاله: إما أن لا يكون معه مسلمون أو ذميون؛ وهنا لا حَدّ على محارِبه مطلقاً وذلك لشبهة (عدم المكافأة).

وإذا وقع قَطْع الطريق على المستأمِن وغيره كمسلم وذمي: فهنا يجب الحد على المحارِب لتعديه على غير المستأمن؛ ولأن سقوط الحد عنه إذا اعتدى على المستأمن لا يعني سقوطه عنه إذا وقع القطع على غير المستأمن من مسلم و ذمّيّ؛ لأن الخلل في عِصمة المستأمن خاصٌّ به في نفسه فلا يتعداه إلى غيره؛ وهذا باتفاق جمهور الفقهاء[3].

وعبّر بعضهم بالعِصمة: والعصمة هي الحفظ، وتكون بالإسلام أو بعَقد الذمّة، والمراد عصمة الدم والمال بالإسلام أو الذمة[4].

---

(١) بدائع الصنائع٩١/٧، الهداية للمرغيناني ٤٣١/٥.

(٢) رواه البخاري (٦٩١٥) الديات باب لا يقتل مسلم بكافر؛ والترمذي (١٤١٣) في الديات.

(٣) الشرح الكبير، للدردير٣٤٨/٤، و بدائع الصنائع، ٩١/٧، و المغني١٤٧/٩.

(٤) المبسوط ١٩٥/٩ و حاشية رد المختار ١١٣/٤.

وخَرج بهذا الشرط: الكافر الحربي؛ لعدم التزامه أحكامنا؛ وكذا المعاهد[1].

وإن قَطع أهل الذمّة الطريقَ، أو كان مع القُطّاع المسلمين ذمّيّ .. فهل يَنتقض عَهدهم بذلك؟ **الراجح** أنه لاينتقض عهدهم، ونَحكُم عليهم بما نَحكُم به على المسلمين، وكُلّ نفسٍ بما كسَبت رهينة[2].

- **الشرط الرابع:**

أن يكون المال المُعتدى عليه مملوكٌ مُلْكًا صحيحًا تامًّا لمن وقعَت عليه الحرابة؛ أو مرهوناً أو مُوْدَعاً عنده، ولا يكون للمحارِب أي شبهة في المال؛ فحينئذٍ يجب الحد عليه؛ وهو القَطع مِن خِلاف.

أما إذا كان هناك شبهة؛ مِن شراكة بين الجاني والمجني عليه؛ أو إرث أو نزاع مُسبق على المال.. فهُنا لا حَدّ على المحارب عند الجمهور من فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة[3]؛ لوجود الشبهة.

وخالَف المالكية: حيث العقوبة عندهم قد لا ترتبط بنوع الجناية؛ بمعنى قد يجتهد الإمام ويأمر بقتل المحارب وصَلبه أو قَطعه مِن خِلاف، حتى وإن لم يَحصل منه قتل ولا أخذ مال، بحجة أن الجناة قصدوا الحرابة وارتكبوها عدواناً.

لكن هذا القول فيه نظر، وهو مرجوح؛ إذِ الحدود تُدرأ بالشبهات.

---

(١) نهاية المحتاج ٣/٨ وحاشية القليوبي وعميرة ١٩٨/٤ وكشاف القناع ١٤٩/٦.

(٢) المغني لابن قدامة ٣١٥/١٠.

(٣) نيل الأوطار ٣٤١/٢ وبدائع الصنائع ٩١/٧ و المغني، ١٥٠/٩.

- **الشرط الخامس:**

أن يباشر المحارِب الفعل بنفسه ؛ أو يُعين عليها بما يساعد على تحقّقها ، فإذا باشر أو أعان كان مُحارِبًا.

- **الشرط السادس:**

ثبوت الحد على (المحارب) بالبينة أو الإقرار ، ويشترط في البينة أن يكونا شاهِدَي عدل ، كما يُشترَط في الإقرار أن لا يَرجع المُقِرّ عن إقراره ، فإن رَجع عن إقراره سَقط عنه الحد الواجب لله ؛ ولم يَسقط عنه القصاص ولا يَسقط عنه ضمان المال الذي أَقرّ به[1].

- **الشرط السابع:**

أن لا يتوب المحارِب قبل القدرة عليه ؛ فإن تاب وصلح قبل القدرة فلا سلطان لأحدٍ عليه ، والله غفور رحيم ؛ كما بيّنت الآية الكريمة ، **على أن لا** تُسقِط التوبة ضمان ما أتلف من دماءٍ أو أموال.

(١) وهذا هو الراجح ؛ لأن الحرابة حصلَت بمجموع أفعالهم ؛ كما لو قَتل جماعةٌ شخصاً عمداً واشتركوا في قتله ؛ فإنهم يُقتَلون به. انظر: بدائع الصنائع ٩٣/٧ وبداية المجتهد ٣٤٣/٢ والمغني ١٠٥/٩ وشرح منتهى الإرادات ٣٧٥/٣.

ثانيًا : الشروط في المقطوع بسببه (وهو المال):

إذا كان الحد في الحرابة ـ على الإخافة وأخذ المال ـ هو "القطع مِن خِلاف" ؛ فإنه لا يَثبت إلا بعد توفّر الشروط التالية في المال المأخوذ :

١ ـ أن يكون المال مالاً محترَماً ؛ فإن كان غير محترَم ـ كالخنزير والكلب والخمر ـ أو كان فيه شُبهةٌ ـ كجلد الميتة ونحوه ـ فهنا لا يجب الحد (باتفاق الجمهور) للشُّبهة ؛ والحدود تُدرأ بالشبهات [١].

٢ ـ أن يكون المال محرَزاً عن القاطع ؛ فإن كان غير مُحرَز عنه كما لو قام بعض (القافلة) بالاعتداء على بعضهم البعض فلا يجب الحد هنا ؛ لأن القافلة لا تعدّ حِرزاً واحداً وهي غير محرَزة عن أصحابها ؛ وكذلك لو خرج المال عن حِرز القافلة كما لو تأخر الجمل الحامل للمال عن القافلة ؛ فأتى القُطّاع واعتدوا عليه وأخذوا المال من الجمل ؛ أو أخذوا الجمل وما عليه ؛ أو كان ضائعاً تسير به الدواب بلا حافظ ؛ فهُنا لا حَدّ ؛ لعَدم الحرز (باتفاق الجمهور) عدا المالكية[٢].

والحِرز: هو ما عُدّ حِرزاً حافظًا ـ في العُرف ـ وإن لم يثبت اعتباره في الشرع ؛ فيُرَد إلى أهل العرف ؛ لمعرفة وتحديد الحرز، مِن قُفل أو غُرفة مغلقة مُقفلة ؛ ونحو ذلك ..

وحِرز الذهب والفضة والجواهر: الصناديق المغلقة والأقفال الوثيقة في العمران.

---

(١) أما (المالكية) فقد سَبق القول بأنهم يَرون بأن للإمام الحق بالأمر بالقَطع من خِلاف حتى وإن كان الجرم مجرد إخافة الطريق، انظر: المدونة للإمام مالك ٤/٤٢٩.

(٢) انظر: المغني١٠/٣٠٧ روضة الطالبين ١٠/١٥٦ بدائع الصنائع ٩/٤٢٨٦.

وحرز الثياب وما خَفّ من المتاع كالنحاس والرصاص: هو في الدكاكين والبيوت المقفلة في العمران، أو يكون فيها حافظ فيكون حرزاً لها؛ وإن كانت مفتوحة.

فأما البيوت في البساتين أو الطرق في الصحراء؛ فإن لم يكن فيها أحد فليست حرزًا؛ سواء كانت مغلقة أم مفتوحة؛ لأن مَن تَرك متاعه في مكان خالٍ من الناس والعمران وانصرف عنه لا يعدّ حافظاً له؛ وإن أغلق عليه.

والجمهور: يعامِلون المال في (باب الحرابة) كما عاملوه في (باب السرقة) ولذلك يجب أن يكون المال "مُتقوّماً معصوماً" ليس فيه لأحدٍ حقّ الأخذ، ولا تأويل التناول، ولا تهمته التملك أو الشُّفعة، وأن يكون محرزاً بالغًا نصاباً كاملاً[1].

٣ ـ أن يَبلغ المال المأخوذ النصاب؛ وهو عند الحنفية (دينار من الذهب) أو (عشرة دراهم من الفضة)؛ إن كان المال ذهباً أو فضة أو ما قيمته عشرة دراهم في غير الذهب والفضة[2].

وعند الجمهور: (ربع دينار من الذهب) أو(ثلاثة دراهم من الفضة)؛ على خلافٍ بينهم في نصاب تقييم العروض[3]؛ فإذا نقص المال عن النصاب فلا يُقام الحَدّ على آخذه ـ عند الجمهور ـ.

(١) بدائع الصنائع ٤٢٨٦/٩.

(٢) شرح فتح القدير لابن الهمام ٣٥٨/٥.

(٣) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي٣٣٤/٤ و المهذب٢٣٧/٢ والمغني١٠٥/٩.

ويترجح ـ في النصاب الموجب للقطع ـ مذهب الحنفية: وهو عندهم عشرة دراهم فصاعداً؛ لأن ذلك هو الأحوط؛ والحدود تُدرأ بالشبهات، والله تعالى أعلم.

ملخص شروط تنفيذ حدّ الحرابة في المحارِب:

١ -أن يكون المحارِب (الجاني) مكلَّفًا عاقلا بالغا مختارًا عالِما بالحكم.

٢ -أن يكون المحارَب (المجني عليه) مسلمًا أو معاهِدًا مستأمِنًا.

٣ -ثبوت الحرابة بشهادة عدلين؛ أو بإقرار واعتراف الجاني.

٤ -يكون المال المأخوذ محترَمًا وبالغ النصاب ومُحَرَّزا بحرز.

٥ -انتفاء الشبهة؛ فلا يكون للمحارِب شبهةٌ مِن قَرابةٍ أو شراكة أو شُفعة أو دَينٌ أو نحوها.

في تعدّد المحارِبين
وهل النصاب بما أخذوا مجتمعين أم فُرادى؟

إذا تعدد المحارِبون القُطّاع: فهل يُشترَط توفّر النصاب فيما يأخذه الواحد منهم أم في مجموع ما أخذوه كلهم؟

جمهور الحنفية والشافعية: يشترطون بلوغ النصاب لما يأخذه الواحد منهم؛ وإلا فلا حَدّ حتى وإن زاد ما أخذوه مجتمعين أكثر من النصاب.

أما الحنبلية: فيوجبون الحد إذا بَلغ مجموع ما أخذوه نصاباً حتى وإن قَلّ نصيب الواحد منهم عن النصاب[1]؛ لكن يُرَدّ قولهم هذا بالشبهة، والحدود تُدرأ بالشبهات، مع ملاحظة اختلاف الفقهاء في النصاب.

أما المالكية فَلَم يَعتبروا النصاب، فقالوا: "يُحكَم عليه بحكم المحارِب" لقول النبي ﷺ: (تُقطَع اليد في رُبع دينارٍ فصاعدًا)[2]، ولم يؤقّت في الحرابة شيئا، فاقتضى ذلك تطبيق الجزاء عليهم[3].

والمترجح: قول الجمهور؛ أنه لا قَطْع على المحارب المشارك مع مجموعةالمحاربين إلا إذا بلغ الواحد منهم نصابا؛ ولا عبرة بمجموع ما أخذوا، ولا يُقام عليهم الحد بالقَطع، وإنما يُعزّرون بما يراه الحاكم، أو على الأقل يُعاقَبون بالنفي.

---

(١) بدائع الصنائع ٩٢/٧ ـ ٩٣ والمهذب ٢٨٤/٢ ـ ٢٨٥ والمغني ١٥٠/٩.

(٢) رواه البخاري (٦٧٨٩)، ورواه مسلم (٤٣٩٨)؛ كتاب الحدود؛ باب حد السرقة ونصابها؛ بلفظ: (تُقطع يد السارق ..).

(٣) المدونة ٣٠٠/٦ تفسير القرطبي ١٥٤/٦.

أما الجرائم الأخرى ـ كالقتل والإخافة ونحوها ـ إذا فعلها مجموعةٌ من المحاربين ؛ وكان فِعل كل منهم حرابة ؛ وتعاونوا على على قَتْلٍ أو نهبٍ فإنها تنطبق العقوبة على كل منهم بحسب ما يثبت في حقّه ؛ جراء الاشتراك في الحرابة.

إلا إذا كان فِعْل أحدهم أو دوره مع المجموعة لا يَكفي للقتل أو لم يتسبب فيه .. فإن القاضي الشرعي يتحقق من انتفاء الشبهة عنه فيعاقَب ، أو ثبوتها في حقه فتُخَفف عقوبته.

أما نفي الجماعة فكما سَبق بيانه أنه لا مانع منه ، لكن يُفرّقون في نواحي المنفَى ؛ حتى لا يَجتمعوا على الاجرام مرة أخرى.

هل تقع الحرابة من المرأة ؟

بمعنى هل تَحْصل الحرابة من (المرأة) ؛ وهل ضَعْفُها يُسقِط الحدّ عنها؟

قال جمهور الفقهاء: الرجال والنساء في حدّ قَطْع الطريق سواء ، كما يستويان في سائر الحدود [1]، **ونص الحنابلة:** في تعريفهم للحرابة على أنها قد تكون من الأنثى متى ما تحقق لها عنصر الغلَبة والمنعة واستعمال السلاح ، وقد تستعين بأَحدٍ غيرها لتخطيط وتنفيذ الإجرام[2].

أما الحنفية: فلا يَعدّونها من المحارِبين القُطّاع للطريق ، وحجّتهم: لأن الغالب في النساء اللين والضعف ؛ فتنعَدم المنعة في حقهن[3].

والمترجح: هو أن المرأة مكلّفة بأحكام الشريعة ؛ وليس في ضعفها وطبيعتها مبرّرًا لفعل المحرّم ؛ فإنه لا يُستبعَد أن يوجَد مِن النساء مَن لديها قوة أو منعة أو تستعين بقريب لها..

ثم إن آية الحرابة عامة للرجال والنساء ؛ ولا مخصص لها.

وعليه ؛ إذا قامت المرأة بالحرابة أو قَطع الطريق أو أعانت أو استعانت أو دَبّرَت أو خَطّطت للجريمة .. فإنها تعاقَب ويُقام عليها الحدّ إذا ثبت في حقّها.

---

(١) المبسوط ١٩٧/٩ وحاشية رد المختار ١١٧/٤ و المغني ٣١٥/١٠ .

(٢) شرح منتهى الإرادات ٣٧٥/٣ و الفروع ١٤٠/٦ روضة الطالبين ١٥٥/١٠.

(٣) بدائع الصنائع ٩١/٧.

المبحث الثالث عشر

هل تقع الحرابة داخل البلد والبنيان أم أنها مختصة بالصحراء ؟

اتفق الفقهاء على وقوع الحرابة في "الصحراء" ؛ وقيّدها الحنفية بالبُعد عن البنيان بمسافة قصر، وقالوا ـ أي الحنفية ـ لا حرابة داخل البنيان والمدن ؛ لإمكان الغَوث، وهذا قولٌ مرجوح.

وتفصيلاً :

• فإن الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا : **أن الحرابة** كما تكون في "الصحراء" باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة ؛ فإنها تقع أيضًا في "المِصرِ والبنيان والمدن"، وتقع حتى في "البحر".

قال الإمام البهوتي ـ من فقهاء الحنابلة ـ في تعريفه للحرابة وقَطْعِ الطريق : (هُم الذين يَعرِضون للناس بسلاحٍ ؛ ولو عصا أو حجر ؛ في صحراء، أو بنيان، أو بحر)[1].

وحجة الجمهور في كون الحرابة تقع في "المصر والبنيان" كما تقع في الصحراء : هي عموم آية الحرابة ؛ قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا ... الآية ﴾ المائدة: ٣٣ ؛ فلا تخصيص فيها.

• **وذهب الحنفية** : إلى أنه إذا وقع قَطْع الطريق في "القرى والأمصار" ؛ فلا يجب الحدّ ؛ سواء كان القَطع نهاراً أم ليلاً، وسواء كان بسلاح أو غيره[2] ؛ لأن قَطْع الطريق إنما هو في (الصحراء) ؛ ولأن مَن في

(١) انظر: شرح منتهي الإرادات ٣٧٥/٤ والمهذب للشيرازي ٢٨٥/٢.

(٢) بدائع الصنائع ٤٢٨٧/٩

المصر أو البنيان يستطيع الاستعانة بغيره غالبًا، فتذهب شوكة المعتدين، أما المسافر في المفازة لا يُمكِنه الغوث ولا الاستعانة، وإنما يسير في حفظ الله تعالى معتمداً على ذلك، فمَن يتعرض له يكون محارباً لله تعالى[1].

والراجح الموافق لمفهوم ومنطوق النصوص: هو ما ذهب إليه الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة: أن قاطع الطريق محارِب؛ ويقام عليه الحد؛ سواء كان اعتداؤه في البلد والبنيان أو في الصحراء أو في البحر..[2].

قال الامام الشافعي: (وأراهم في المِصْر إنْ لم يكونوا أَعظم ذنباً فحدودهم واحدة)[3].

وقال الامام الشوكاني: (اشتراط أن تكون إخافة السبيل في غير المصر لا وجه له؛ لأن الله سبحانه شرع لنا هذا الحد (فأَطْلَقَه) ولم يقيده، ولا ثبت لنا عن رسوله ـ المبيِّن للناس ما نُزّل إليهم ـ أنه قيده بهذا القيد، فمَن وُجِدَت منه المحارَبة ـ وهي إخافة السبيل ـ بالقتل ونهب المال فهو محارِب ويُقام عليه الحدّ، سواء كان داخل المدن والحواضر أو خارجها)[4].

وهل لو اعتدى محارِبون على آمنٍ في طرف البنيان أو قريب من الحي السكني؛ وقتلوه وأخذوا ماله؛ ولَم يَسمعه أحد ولم يُمكِنه الغَوَث.. فهل يُهدَر دمه؟ ونعذر القاتلين؛ بحجة القُرب من البنيان؟! اللهم لا.

---

(١) المبسوط ٢٠١/٩ وبدائع الصنائع٩٢/٧.

(٢) المغني٢٩٨/١٠ كشاف القناع ١٥٠/٦ تفسير القرطبي ١٥١/٦ بداية المجتهد ٤٥٥/٢.

(٣) الأم ٢٦٥/٧.

(٤) السيل الجرار ٣٦٩/٤.

ومِن ذلك يتبيّن ضَعف قول الحنفية ونفيهم الحرابة داخل المدن.

لكن من الصور التي تَفرّدوا بها: أن يقع قطع الطريق في دار الإسلام، فإن وقع في دار الحرب فلا يجب الحد؛ لأن المتولي لإقامة الحد هو سلطان المسلمين؛ ولا ولاية له في دار الحرب؛ ولا يُستوفَى في دار الإسلام كسائر الحدود إذا وجدت أسبابها في دار الحرب[1].

ويُستَدرَك عليهم: أن الاعتداء إذا حَصل على مسلمٍ أو أسير لدى العدوّ أو تعمّدوا قَتل مسلم أو معاهد لا ذنب له فإنه يُنظر في عقوبة المحارِبين.

مسألة: الغَوَث مِن عَدمه:

أما اشتراط(تعذّر الغوَث) ففيه نظر؛ **ومعناه:** أن لا يَقْدر "المعتدَى عليه" على الامتناع والانتصار والاستعانة بالغير ضد المحارِبين المعتدين.

فعند بعض الفقهاء أنه إذا قَدَر المسافر أو ابن السبيل على المدافعة فلا تُعتبر الحرابة؛ ولا يقام الحدّ على المحاربين مع ذلك؛ وهذا قولٌ (مرجوح) لايستقيم مع مفهوم الآية الكريمة؛ وفيه فتحٌ لِبابِ الذرائع المحرَّمة..

والحَقّ: أن أحكام وحدود الحرابة يجب أن تُنفّذ؛ حتى ولو كان (المجني عليه) قادرًا على دفع المحارِبين [2] [3].

---

(١) بدائع الصنائع؛ للكاساني٧/٩٤.

(٢) المبسوط ٩/٢٠١ شرح فتح القدير٥/٤٣٢ الفروع٦/١٤٠ روضة الطالبين ١٠/١٥٤.

(٣) يسمّيها الفقهاء (الغَوَث) تجاوزًا، **والمعنى**: الاستعانة وطلب النجدة، فإنه مِن المعلوم ـ في عقيدة أهل السنة والجماعة ـ أن (الاستغاثة)و(الاستعانة) لا تُطلب إلا من الله وحده؛ في كل ما لا يَقدر عليها إلا هو سبحانه، أما المخلوق فلا يُستعان ولا يستغاث به إلا فيما يَقدر عليه، أما ما لايَقدر عليه فلا يجوز طلبه منه، ومَن استغاث بمخلوقٍ ـ حاضرٍ أو غائب ـ فيما لا يَقدِر عليه إلا الله فإنه قد أشرك وأثِم إثماً عظيما.

المبحث الرابع عشر

في مكان وكيفية قطع (اليد والرّجل)مِن خِلاف

إذا كانت عقوبة المحارِب هي القطع مِن خِلاف ـ فيما لو كانت جنايته أَخْذ المال على مذهب الجمهور ـ فإن عقوبته هي (قطع اليد اليُمنَى والرِّجل اليُسرى) بالاتفاق عند كافّة الفقهاء ؛ كما سَبق بيانه.

واشترط (**جمهور الفقهاء**) سلامة اليد اليسرى والرجل اليمنى ؛ فإن كانت يده اليسرى غير سليمة سقط القطع عن اليد اليمنى وتُقطَع رِجله اليسرى ؛ فإن لم تكن له يدٌ يُمنَى ورِجل يُسرَى سَقط الحد عنه[1].

وقالوا: إذا عُدِمت يده اليسرى ، أو كانت يمينه شلاّء أو مقطوعة أو مستحقة في قَودٌ فإنه يُكتفى بقَطع رِجله اليسرى فقط ؛ لئلا تذهب منافعة.

فإن عاد للحرابة ثانية وأخذ مالاً يوجب قَطعه مِن خِلاف ـ وقد قُطع سابقًا ـ فلا يُقطع في الثانية عند "الجمهور" ؛ ولكن يُحبَس حتى يستقيم حاله.

هذا هو الراجح ؛ ولا يُنظر فيما عداه[2] ؛ لأن في (القطع ثانية) إضرار به يخالف مقاصد الشريعة ؛ حيث يُذهِب جنس منافعه مِن يديه ورجليه ، وآية الحرابة لم تَشرع إلا قَطع عضوين ؛ فإذا قُطِعا مِن قَبل لم تنطبق الآية على حالهم بعد ذلك ، فكان القول بالحبس والتعزير أولى ؛ حتى يؤمَن شرّه ؛ ويعود إلى رشده [3]. والله أعلم.

---

(١) بدائع الصنائع ٩٥/٧ ، والمغني ٢٩٣/١٠.

(٢) بداية المجتهد ٣٤١/٢ والمهذب ٢٨٥/٢.

(٣) لأن بعض فقهاء الشافعية وبعض المالكية قالوا: إذا كان مقطوع اليد اليمنى فإنها تُقطع يده اليسرى بدلها! وهذا قول **مرجوح بعيد** لادليل عليه ؛ بل هو مناقِض لمقاصد الشريعة ؛ وفيه ضررٌ بالغٌ على الجاني بإذهاب كامل منافعه ، فلا تُقطع كلتا يديه ؛ ولكن يعَزّر بعقوباتٍ أخرى أخف.

توبة المحارِبين وما يترتّب عليها

الحالة الأولى: أن يتوبوا (بَعد) القُدرة عليهم؛ فهُنا لا يَسقط عنهم شيء مما وجب عليهم بفعل الحرابة؛ سواء كان حقًّا لله أو حقًّا لعباده[1]، وهذا باتفاق الفقهاء؛ لمفهوم قوله تعالى: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُواْ عَلَيۡهِمۡۖ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾ المائدة: ٣٤.

الحالة الثانية: أن تَحصل توبتهم (قَبل) القُدرة على قبضهم؛ وهُنا يَسقط عنهم ما وجب لله تعالى بفعل الحرابة؛ ويطالَبوا بتعويض المال، ويُخَلّى سبيلهم؛ إلا مَن قَتل منهم فإنه يُقتل قِصاصًا؛ أو جَرَح فإنه يُجرَح أو يودَى للمجني عليه[2].

فتوبتهم؛ الواردة في الآية الكريمة السابقة الذكر:

أن مَن تاب منهم (قبل) القُدرة عليه سقط عنه ما كان واجباً لله تعالى؛ من نفيٍ عن البلد؛ وقطع يدٍ ورجلٍ وقتل كحدٍّ للحرابة..

ولكن يبقى عليهم ضمان ما أخذوا من مال الآدميين أو ما جنوه على نفسٍ أو طَرَفٍ أو مال؛ إلا أن يُعفى لهم مِن أصحاب الحقوق.

أما إذا تابوا (بعد) أن رُفعوا إلى ولي الأمر فلا يسقط عنهم حد الحرابة؛ بل يقام عليهم باتفاق الفقهاء؛ اتباعًا لنص الآية الكريمة[3].

---

(١) مختصر خليل ص ٢٧٥؛ بدائع الصنائع ٩٦/٧ والمهذب للشيرازي ٢/ ٢٨٦.

(٢) المصدر السابق، وانظر: شرح منتهى الإرادات ٣٧٧/٣.

(٣) المغني لابن قدامة ٤٨٤/١٢ وبداية المجتهد ٤٣٢/٢٢ وانظر تفسير ابن كثير ١١٣/٣.

فاستثناء "التوبة" ؛ إنما هو قَبل القدرة عليهم فقط ؛ أما التائب بعد القدرة عليه وارتفاعه للحاكم والنظر في قضيته.. فإنه باقٍ فيمَن وجب عليه الحدّ ؛ للعموم والمفهوم والتفصيل في الآية، **ولئلا يُتخذ ذريعةً** إلى تعطيل حدود الله ؛ إذ لا يَعجز مَن وجب عليه الحد أن يُظهر التوبة ليتخلص من العقوبة.

وهل تبرأ ذمّة (المحارِب) من الحقوق بعد توبته؟

إذا كانت الحرابة (أَخْذ المال لا غير) ؛ فإنهم يَردّونه إلى صاحبه إن كان قائماً بعينه ؛ وإن كان المال قد استُهلِك فعلى المحارِبين ضمانه.

وإذا كانت الحرابة (قتلاً فقط) فإنه يُدفع القاتل منهم إلى أولياء المقتول للاقتصاص منه أو العفو عنه ؛ إلا إذا كان القتل بالخطأ ـ كأن يَضربه بعَصًا في الغالب لا تَقتل ـ فعلى عاقلة القاتل الدية لورثة المقتول.

وإن كانت الحرابة هي (القتل وأَخْذ المال) فحُكْم أَخْذ المال والقتل عند الاجتماع هو حُكْمُهما عند الانفراد ؛ وهو إعادة المال إلى صاحبه إن كان باقياً بعينه ؛ وضمانه إن كان هالكاً أو مستهلكاً ؛ ودفع القاتل للأولياء للاقتصاص منه أو العفو عنه إن كان القتل بالسلاح، وبدفع الدية على العاقلة إن كان القتل بالخطأ وبغير السلاح[1].

كما أن الحد يسقط عن المحارِب بأيّ شبهةٍ ؛ كأن يَرجع عن إقراره ؛ أو يَدَّعي الدفاع عن نفسه ؛ أوبملكيته للمال المأخوذ، لكن ينبغي للحاكم التحرّي في حقيقة ذلك.

(١) بدائع الصنائع ٧/ ٩٧، والمغني لابن قدامة ١٢/ ٤٨٢.

وإذا تاب المحارِب سقط عنه حد الحرابة فقط ؛ ويؤاخَذ بما سِوى ذلك ؛ كحد الزنا والسرقة والشرب ؛ وحقوق الآدميين[1].

وتسقط عنهم بتوبتهم (**حقوق الله تعالى**) ؛ والتوبة تَجُبّ ما قبلها ، كما في الأثر : (التائب من الذنب كمَن لا ذنب له)[2] ؛ وقوله ﷺ : (تعافَوا الحدود فيما بينكم ، فما بلغني مِن حَدٍّ فقد وجب)[3] ، ولأنه ﷺ أعرض عن المُقِرّ بالزنا حتى أَقَر أربعاً.

أما (**حقوق الآدمي**) كالقصاص وحدّ القذف فلا تسقط بالتوبة[4]

والخلاصة :

أن التوبة تُعتَبر (قَبل) القدرة على المحارِب ؛ أما (بَعد) القدرة عليه فلا أثر لها في إسقاط حَدٍ ولا غيره ، إلا في حقوق الآدميين ؛ فإنها لا تَسقط بتوبة المحارِب إذا طالبوا بحقوقهم منه ؛ سواء قصاص أو ضمان مالٍ أو نحو ذلك.. ، فعلى المحارِب إعادة ما أخذ أو ضمانه.

---

(١) بداية المجتهد ٣٤٣/٢.

(٢) رواه ابن ماجه (٤٢٥٠) ، والبيهقي في الشُّعَب (٦٧٨٠) ، بأسانيد ضعيفة ، وقد ترتقي به لرتبة الحسَن لغيره ، وله أصل فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما : أن مَن أحسن في الإسلام لا يؤاخذ بسيئاته قبله ، ومَن أساء أُخِذ بعمله في الجاهلية والإسلام.

(٣) رواه النسائي (٤٨٨٦) ، وأبو داود (٤٣٧٦) كتاب الحدود ؛ باب العفو عن الحدود ما لم تَبلغ السلطان ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

(٤) المهذب ٢٨٦/٢ وشرح منتهى الإرادات ٣٧٧/٣.

كيفية توبة المحاربين :

ـ إن كانت الحرابة هي (**أخذ المال لا غير**) فتوبتهم تكون بردّ المال إلى صاحبه، والتوبة مع العزم على أن لا يفعل مثله في المستقبل.

ـ أما إن كانت الحرابة (**إخافة الطريق فقط**) وليس فيها قتل ولا أخذ مال فالتوبة هنا تكون بالندم على ما فعل وعقد العزم على ترك مثله ؛ ويُعلِن توبته.

ـ أما إذا كانت الحرابة (**قتلاً**) فلا بد من تمكين أولياء الدم من الاقتصاص منه ؛ أو العفو عنه إن أرادوا، والعفو أفضل[1].

لأن التوبة تُسقِط حقّ الله تعالى، أما حقوق الناس فلا تَسقُط إلا باستباحتهم أو إرجاعها إليهم أو ضمانها لهم.

أما القول بان التوبة تكون "بالترك" بدون ضمانٍ ولا إعلان.. فقولٌ مرجوح ؛ والصحيح ـ كما سَبق ـ أن لا توبة كاملة إلا بضمان الحقوق ؛ خاصة ما كان منها للآدميين[2]. قال تعالى : ﴿ **إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ** ﴾ البقرة: ١٦٠.

(١) بدائع الصنائع ٩٦/٧.

(٢) بداية المجتهد ٣٤٢/٢.

الباب الخامس

ما يَلحق بالحرابة من الجرائم
(الغِيلة - الاختطاف - الإرهاب)

المبحث الأول

قَتْل "الغِيْلَة" وعقوبته

مما أدرج بعض الفقهاء في جريمة الحرابة والجنايات : قَتل الغيلة.

تعريف قتل الغيلة :

الغِيلَة ـ بكسر الغين ـ في اللغة مأخوذة مِن "اغتال" أي قَتله غيلة ، يقال اغتاله : أي أخذه ـ مِن حيث لم يَدْرِ ـ غدرًا [١].

وعرّفها القرطبي[٢] : (بأنها نوع من الحرابة ، والمغتال هو الذي يحتال في قتل إنسان على أخذ ماله وإن لم يُشهِر السلاح ، لكن دخل عليه بيته أو صَحِبه في سفرٍ فأطعمه سُمًّا فقتله ، فإنه يُقتل حدًّا لا قَوداً)[٣].

وعند جمهور الفقهاء : (أنّ قَتل الغيلة مِن الحرابة ؛ وهي أن يغتال رَجلاً أو صَبيًّا فيخدعه حتى يدخله موضعًا فيأخذ ما معه أو يقتله ؛ فهو كالحرابة)[٤].

---

(١) مختار الصحاح ص٤٢٧.

(٢) هو الإمام العالم الفقيه المفسر أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي ، من العلماء الصالحين الزاهدين في الدنيا ، المشتغلين بأمور الآخرة ، له تصانيف مفيدة تدل على إمامته ، وكثرة اطلاعه ، ووفور عقله ، منها (الجامع لأحكام القرآن) في التفسير ، و(التذكرة) في أحوال الاخرة ، توفي سنة ٦٧١هـ. رحمه الله . انظر : شذرات الذهب ٣٣٥/٥ طبقات المفسرين ٦٥/٢.

(٣) تفسير القرطبي ١٥١/٦.

(٤) حاشية الدسوقي على الشرح ٣٤٩/٤، وانظر: الفواكه الدواني للنفراوي ٢٢٢/٢.

وقد اختلف الفقهاء في الاغتيال والغيلة:

فعند المالكية: أن قتل الغيلة من المحارَبة؛ وأن المغتال يُقتل حدًّا.

وعند الجمهور: أن الغيلة قَتلٌ عَمْدٌ عدوان؛ يوجب القصاص.

ورجّح شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب المالكية فقال: (وأما إذا كان يقتل النفوس سَرًّا لأخذ المال؛ مثل الذي يجلس في خانٍ يُكرِيهِ لأبناء السبيل، فإذا انفرد بقومٍ منهم قتلهم وأخذ أموالهم، أو يدعو إلى منزله من يستأجره لخياطة أو طب أو نحو ذلك.. فيقتله ويأخذ أمواله، وهذا يسمّى: القتل غيلة، **ثم قال**: "والقول الأول أشبه بأصول الشريعة؛ بل هو أشد من الحرابة؛ لأن (المجني عليه) لا يدري به".

ثم ذكر أن كل ما سَبق مخصوص بما لم يكن القتل لعداوة أو خصومة بينهما، فإن هذا دَمُهُ لأولياء المقتول؛ يقتصّون أو يَعفُون أو يأخذوا الدية [1].

ورجحه أيضاً سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم[2]؛ حيث كتب في قضية امرأةٍ ـ قتلَت زوجها غيلةً ـ خطاباً إلى إمارة منطقة الرياض بعدد ٣٦٥ وتاريخ ٦/٢١ سنة ١٣٧٩هـ جاء فيه ما نصه: "أنه بناء على اعترافها وكون قتلها للرجل فإنه يتحتم قتلها، وحيث الحال ما ذكر، فإنه لا يلتفت إلى ما أبداه الأولياء ووكيل الأم؛ بل لابد من قتلها شرعاً لأجل حق الله"، ثم استدل لهذا القول بالكتاب والسنة والأثر والمعنى[3].

---

(١) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٨/٣١٠ـ٣١٦.

(٢) هو الشيخ محمد بن إبراهيم التميمي، ولد في الرياض سنة ١٣١١هـ، تلقى العلم عن صغر، ذكيّ حافِظ، من تلامذته ابن باز وابن حميد وابن جبرين وابن غصون وابن غديان وغيرهم، توفي ١٣٩٨هـ. انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم ١/٩.

(٣) مجلة البحوث الإسلامية ٢٨/٣٢.

المبحث الثاني

السَّـــطو والاختـطــاف

أَلـحَق كـثيرٌ مـن أهـل العلـم هـذا النـوع مـن الجـرائم بالحرابـة ؛ وعـدّوا "السـطو" علـى النـاس قَهـرًا في أنفسـهم أو أمـوالهم ؛ و "اختطـاف" الأطفـال والنساء للقتل أو فعل الفاحشة أو لغير ذلك.. أن ذلك كله مِن صُوَر الحرابة التي حرّمها القرآن الكريم، ويَدخل في ذلك اختطاف الطائرات.

وقد ظهر ذلك جليًّا في قرار وإجماع هيئة كبار العلماء بالمملكة رقم ٨٥ وتاريخ ١٤٠١/١١/١١هـ، والذي تضمن ما يلي:

(لقد اطلع المجلس على ما ذكره أهل العلم من أن الأحكام الشرعية تدور من حيث الجملة على حماية الضروريات الخمس ـ الدين والنفس والعرض والعقل والمال ـ والعناية بأسباب بقائها مَصُونةً سالمة، وقدّر تلك الأخطار العظيمة التي تنشأ عن جرائم الاعتداء على حرمات المسلمين في نفوسهم أو أعراضهم أو أموالهم، وما تسببه من التهديد للأمن العام في البلاد، والله سبحانه وتعالى قد حفظ للناس أديانهم وأبدانهم وأرواحهم وأعراضهم وعقولهم؛ بما شرعه من الحدود والعقوبات التي تحقق الأمن العام والخاص، وأن تنفيذ مقتضى "آية الحرابة" وما حَكم به النبي ﷺ في المحاربين لَهُوَ كفيلٌ بإشاعة الأمن والاطمئنان ؛ وردع كل مَن تسوّل له نفسه الإجرام والاعتداء على المسلمين، إذ قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ المائدة: ٣٣.

وبناءً على ما تقدم ؛ فإن المجلس يقرر أن جرائم "الخطف والسطو" لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة.. كل ذلك من ضروب المحارَبة والسعي في الأرض فساداً، المستحقّة للعقاب الذي ذكَره الله سبحانه في آية المائدة، سواء وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض أو أحدث إخافة السبيل وقَطْع الطريق ؛ ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى ؛ أو في الصحاري والقفار ؛ كما هو الراجح مِن آراء العلماء.

قال ابن العربي[1] ـ يَحكِي أيام قضائه ـ : (رُفع إليّ قومٌ خرجوا محارِبين إلى رِفقة ؛ فأخذوا منهم امرأة مُغالَبةً على نفسها من زوجها ومِن جُملة المسلمين معه، فاحتملوها ، فتم اللحاق بهم وطلبهم ؛ فأُخِذوا وجيء بهم فسألتُ مَن ابتلاني الله به مِن المُفتِين، **فقالوا**: ليسوا محارِبين ؛ لأن الحرابة إنما تكون في الأموال لا في الفروج، **فقلت لهم**: إنا لله وإنا إليه راجعون، ألم تَعلَموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال، وأن الناس يَرضون أن تَذهب أموالهم وتُحرَب مِن بين أيديهم، ولا يُحْرَب المرء في زوجته وبنته ولو كان فوق ما قال الله عقوبةً لكانت لِمَن يَسلُب الفروج)[2].

(١) هو الإمام المحدث الفقيه الأصولي محمد بن عبدالله بن محمد المعامري الأندلسي الأشبيلي، المعروف بأبي بكر بن العربي، كان إماماً من أئمة المالكية، ثابت الذهن، عذب المنطق، كريم الشمائل، كامل السؤدد، ولي قضاء اشبيلية فحُمدت سياسته، وأقبل على نشر العلم، توفي بفاس سنة ٥٤٣هـ، انظر: السير ١٩٧/٢٠ وتذكرة الحفاظ ١٢٩٤/٤.

(٢) مجلة البحوث الإسلامية ؛ إعداد هيئة كبار العلماء ؛ عدد ١٢ ص٧٦ وما بعدها.

المبحث الثالث

الإرهـــاب

معناه وحُكمه في الشريعة

جاء في معاجم اللغة: أن مادة "رَهَب" تَعني الخوف؛ مِن "رَهِب" أي خاف، وأرهبه واسترهبه: أخافه، ورهّبه: توعده[1].

ومنه قول الله تعالى: ﴿تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾الأنفال:٦٠؛ وقوله تعالى عن آل فرعون وأذاهم لموسى ـ عليه السلام ـ ومَن معه من المؤمنين: ﴿وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ﴾الأعراف: ١١٦، فالإرهاب في الجملة هو التخويف؛ مِن الرهب والخوف.

وفي الاصطلاح: لم يُتفَق على تعريفٍ جامع محدِّد للإرهاب؛ لكنه أُطلق باعتبارات كثيرة معاصرة؛ يُفهم منها إطلاقه على العنف والقتل والتفجير ونحو ذلك.

وعُـرّف بأنـه: " القيام بأعمال عنف واغتيالات وتفجيرات؛ لغَرَض السُّلْطة أو زعزعة الأمن أو نزع الثقة من المجتمع؛ يقوم بها أفراد أو منظمات أو أحزاب ضد الحكومة؛ وربما تقوم به الحكومات ضد الأحزاب والمنظمات لغرَض الاتحاد ضد أفكار مُنفّذي الإرهاب" [2].

---

(١) القاموس المحيط للفيروز آبادي ص١١٨ باب الباء؛ ومختار الصحاح للرازي ص٢٣٦.

(٢) انظر: كلمات غريبة ص١٣٤ لمنصور الخميس.

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ لما سُئل عن معنى التطرف والإرهاب ؛ قال:

(التطرّف: الأخذ بالرخص التي لا وجه لها ؛ ولا دليل عليها، والإرهاب: كونه يتعدَّى على الناس بالضرب أو بالقتل ؛ بغير حقٍّ وبغير دليل، بل عن جهل وقلة بصيرة، فهؤلاء هم الإرهابيون ؛ الذي يَقتلون بغير حقّ ؛ وبغير حجة شرعية ؛ فيَقْلِبون على الناس أَمنهم ؛ ويُسبّبون المشاكل بينهم وبين دُولهم..)[1].

الإرهاب في الشريعة:

لأن حقيقة الإرهاب لا تقوم إلا على العنف والاعتداء والقتل والتفجير والإفساد والتدمير ـ مِن غير تمييز بين بلد دون بلد ولا تمييز بين برئ وغيره ـ وما يحتوي عليه من الأعمال والجرائم والاعتداءات التي تُحرّمها الشريعة تحريمًا مطلقًا ولأي مبرر.. ؛ فإن علماء الشريعة قد أفتوا بحرمته لذلك.

وقد صدرَت فتاوى وبيانات كبار العلماء بالنهي عن الإرهاب والاعتداء ؛ وبيّنوا حرمته ومفاسده بكل صوره ومبرراته ؛ وأنه ضَرب من ضروب الحرابة ؛ سواء على المسلمين أو على غيرهم من المعاهدين والذميين والمستأمنين.

وفي ما يلي ؛ بعض قرارات هيئة كبار العلماء ؛ موثّقة من مصادرها:

(١) من الشريط المسموع: فتاوى العلماء في الجهاد والإرهاب ؛ وانظر الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ص١٠٨ لمحمد الحصين.

قرار مجلس هيئة كبار العلماء
حول حوادث التخريب وخطف الطائرات والسفن ونحوها

قرار رقم (١٤٨) الصادر في الدورة الثانية والثلاثين، بتاريخ ١٤٠٩/١/١٢ هـ

(الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقة أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهدية إلى يوم الدين ؛ وبعد :

فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في مدينة الطائف في ١٤٠٩/١/٨ هـ بناءً على ما وقَع مِن حوادث تخريبٍ ؛ ذهب ضحيتها الكثير من الأبرياء، وتَلِفَ بسببها كثير من الأموال والممتلكات والمنشآت العامة في كثير من البلاد الإسلامية وغيرها، ومن ذلك: نَسف المساكن، وإشعال الحرائق في الممتلكات العامة والخاصة، ونسف الجسور والأنفاق، وتفجير الطائرات أو خطفها..، وحيث لوحظت كثرة وقوع مثل هذه الجرائم في عدد من البلدان القريبة والبعيدة ؛ فقد رأى "مجلس هيئة كبار العلماء" ضرورة النظر في تقرير "عقوبة رادعة" لمن يَرتكب عملاً تخريبيًّا ؛ بقصد الإفساد والإخلال بالأمن.

وحيث إن شريعة الإسلام توجب الحماية والصيانة والرعاية للضروريات الخمس: الدين، والنفس، والعِرض، والعقل، والمال.

ولا تَخفى الأخطار العظيمة التي تنشأ عن جرائم الاعتداء على حرمات المسلمين في نفوسهم، وأعراضهم، و أموالهم، وما تسببه الأعمال التخريبية من الإخلال بالأمن العام في البلاد ؛ ونشوء حالةٍ من الفوضى والاضطراب، وإخافة المسلمين على أنفسهم وممتلكاتهم.

والله سبحانه وتعالى قد حفظ للناس: أديانهم وأبدانهم وأرواحهم وأعراضهم وعقولهم وأموالهم.. بما شرعه من "الحدود والعقوبات" التي تحقق الأمن العام والخاص، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِ﴾المائدة: ٣٣، وتطبيق ذلك كفيلٌ بإشاعة الأمن والاطمئنان، وردع مَن تُسوِّل له نفسه الإجرام والاعتداء على المسلمين في أنفسهم وممتلكاتهم.

وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنّ حُكْم الحرابة في الأمصار هي كالحرابة في الصحراء؛ على السواء؛ لِعموم قوله سبحانه: ﴿وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا﴾.

وقال تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعۡجِبُكَ قَوۡلُهُۥ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَيُشۡهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلۡبِهِۦ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلۡخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلۡأَرۡضِ لِيُفۡسِدَ فِيهَا وَيُهۡلِكَ ٱلۡحَرۡثَ وَٱلنَّسۡلَۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلۡفَسَادَ﴾البقرة:٢٠٥.

وقال تعالى: ﴿وَلَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَٰحِهَا﴾ الأعراف: ٥٦.

قال ابن كثير: (نهى اللهُ عن الإفساد في الأرض وعن الضرر بعد الإصلاح، الإفساد الذي يُفسِد ويضرّ البلاد والعباد، فنهى تعالى عن ذلك)[1].

(١) انظر تفسير ابن كثير عند الآية ٥٦ من سورة الأعراف.

وبناء على ما تَقدّم ؛ ولأن "أعمال المحارِبين" تؤدِّي إلى زعزعة الأمن وإحداث الفوضى، **فإن المجلس يقرر ـ بالإجماع ـ ما يلي:**

أولاً: مَن ثبَت ـ شرعاً ـ أنه قام بعملٍ مِن أعمال التخريب والإفساد في الأرض التي تزعزع الأمن بالاعتداء على النفس والممتلكات الخاصة أو العامة كنسف المساكن أو المساجد أو المدارس أو المستشفيات والمصانع والجسور، ومخازن الأسلحة والمياه والموارد العامة لبيت المال، وأنابيب البترول، ونسف الطائرات أو خطفها، ونحو ذلك.. فإن عقوبته "القتل" إذا قَتل أبرياء ؛ لدلالة الآيات المتقدمة على أن مِثل هذا الإفساد في الأرض يقتضي إهدار دم المفسد، كما بيّن اللهُ ـ تعالى ـ في آية الحرابة.

ثانياً: أنه لابد ـ قبل إيقاع العقوبة المشار إليها ـ مِن استكمال الإجراءات الثبوتية اللازمة من جهة المحاكم الشرعية، وهيئات التمييز، ومجلس القضاء الأعلى ؛ براءة للذمة واحتياطاً للأنفس، وإشعاراً بكافة الإجراءات اللازمة شرعاً لثبوت الجرائم ؛ وتقرير عقابها.

ثالثاً: يرى المجلس إعلان هذه العقوبة عن طريق وسائل الإعلام ؛ للعِبرة والاتّعاظ، وصلى الله على نبينا محمد.

مجلس هيئة كبار العلماء [1].

(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد (٢) ص١٨١ ، وانظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ بن باز ـ رحمه الله ـ ٢٥٣/٩.

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ:

(الواجب على كل دولةٍ: تكوين لجنة من علماء الشرع الإسلامي للنظر في القضايا والجرائم، والحكم فيها بشرع الله؛ على ضوء الأدلة من القرآن والسُّنة، وأن يستضيئوا في ذلك بما ذكر علماء الشرع عند آية "المحارَبة" من سورة المائدة، وما ذكر العلماء في كل مذهب في باب حكم قُطّاع الطريق، ثم يُصدروا حُكمهم معزَّزاً بالأدلة الشرعية، وتنفيذ الحكم الشرعي؛ طاعةً لله، وتعظيماً لأمره، وتنفيذاً لشرعة، وحَسماً لمادة هذه الجرائم العظيمة، وتحقيق الأمن، ورحمة بالمظلومين وإنصافهم..، أما القوانين التي وضَعها الناس لذلك ـ من غير استناد إلى كتاب الله وسنة رسوله ـ فكلها مِن وَضْع البَشر، ولا يجوز لأهل الإسلام التحاكم إليها، وليس بعضها أولى بالتحاكم إليه من بعض، لأنها كلها مِن حُكم الجاهلية؛ ومِن حُكم الطاغوت الذي حذّر اللهُ منه)[1].

وقال ـ رحمه الله ـ تعليقًا على آية الحرابة: (إذا كان مَن تَعَرّض للناس بأخذ خمسين ريالا أو مئة ريال مفسداً في الأرض، فكيف مَن يتعرض بسفك الدماء، وإهلاك الحرث والنسل وظُلم الناس؟! فهذه جريمة عظيمة وفساد كبير ومنكر عظيم؛ يترتب عليه إزهاق نفوس، وفساد في الأرض، وجراحة للآمنين، وتخريب بيوتٍ ودورٍ وسياراتٍ وغير ذلك، فلا شك أن هذا من أعظم الفساد في الأرض، وأصحابه أحقّ بالقتل وإقامة الحد؛ بما فعلوا مِن قَتْلٍ وجريمة عظيمة)[2].

---

(١) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز ـ رحمه الله ـ ١/ ٢٧٢.

(٢) المصدر السابق ٩/ ٢٥٣.

وقال الشيخ محمد بن عثيمين ـ رحمه الله ـ:

وأما الذمّي والمُعاهِد والمستأمِن: فإن الاعتداء عليهم أو سَفك دمهم يُعتبر ـ في الشريعة ـ من كبائر الذنوب؛ لقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُۥ﴾ التوبة:٦؛ أي اجعله في حمايةٍ منك حتى يَبلغ المكان الآمن في بلده.

وقول النبي ﷺ: (مَن قَتل مُعاهِداً لم يَرَحْ رائحة الجنة؛ وإنّ ريحها توجَد مِن مَسيرة أربعين عامًا)[1].

وقوله ﷺ: (لا يزال المؤمن في فُسحةٍ مِن دِينهِ ما لم يُصِبْ دمًا حراماً)[2].

وقال عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "إن مِن وَرْطات الأمور التي لا مَخْرَج لمن أوقع نفسه فيها: سَفك الدم الحرام بغير حِلّه"[3].

وفي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: (ذِمّة المسلمين واحدة؛ يَسعى بها أدناهم، فمَن أخفر مُسْلماً فعليه لعنة الله و الملائكة والناس أجمعين، لا يُقْبل منه صَرْف ولا عدل)[4].

ومعنى الحديث: أن الإنسان المسلم إذا أَمّن إنساناً وجعله في عَهده فإن ذِمته ذمةً للمسلمين جميعاً؛ مَن أخفرها وغدر بمُعطِي الأمان فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

---

(١) رواه البخاري برقم (٣١٦٦).

(٢) رواه البخاري برقم (٦٨٦٢).

(٣) رواه البخاري برقم (٦٨٦٣).

(٤) رواه البخاري (٦٧٥٥) ومسلم (١٣٧٠).

وفي صحيح البخاري : أن أُمَّ هانىء بنت أبي طالب ـ رضى الله عنها ـ أتت النبيَّ ﷺ يوم فتح مكة ؛ فسلّمَتْ عليه فقال: مَن هذه؟ قالت: أنا أُمّ هانىء ، فقال ﷺ: (مَرحباً بأُم هانيء) فقالت: يا رسول الله زَعم أخي "عليّ ابن أبي طالب" أن يَقتل رَجلاً قد أَجَرْتُه، فقال النبي ﷺ: (قد أَجَرْنا مَن أَجَرْتِ يا أُمّ هانىء)[1].

فأجاز النبيُّ ﷺ أمان المرأة ، وجعل أمانها عاصِماً لدم المشرك الذي آجرَته، وعلى هذا فمَن كان عندنا مِن الكفار بأمان فهو مُحَرَّم الدم والمال.

وبذلك يُعرف خطأ عمليات التفجير التي يذهب ضحيتها عشرات القتلى والجرحى بغير ما ذنب اقترفوه، منهم المسلمون والأطفال والنساء والكهول والشباب، إضافةً لتلف الأموال والمساكن، ولا يُقِرّ ذلك شرعٌ ولا عقل ولا فطرة[2].

(١) رواه البخاري في صحيحه برقم (٣٥٧) عن أم هانئ رضي الله عنها.

(٢) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين ١٢١/٧ وما بعدها، وانظر: الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ص١١٤ لفهد الحصين.

(تنبيهٌ) حول خطورة التذرّع بالإرهاب[1]:

إن عَدَم الإتفاق على تعريفٍ محدَّد للإرهاب اتُخِذ ذريعةً للطعن في أحكامٍ قطعيّةٍ مِن أحكام الشريعة الإسلامية، كمشروعية الجهاد، والعقوبات البدنية والتعزيرات والقصاص، كما اتُخِذَ ذريعةً لتجريم مَن يُدافع عن دِينه وعِرضه وأرضه ووطنه ضد المعتدين والمحتلين؛ مع أن ذلك حَقّ مشروع في الشرائع الإلهية، وحتى في القوانين الدولية.

وإنه لا يجوز شرعاً وعقلاً تحميل الجماعات خطأ الأفراد والشواذ؛ فهذا حيفٌ باطل، ويجب استنكار إلصاق تهمة الإرهاب بالدِّين الإسلامي الحنيف ـ دين المحبة والرحمة والسلام ـ ووَصْف مُعتنقِيه بالتطرف والعنف زورًا وبهتانا؛ فهذا افتراءٌ ظالم جائر، تشهد بذلك تعاليم هذا الدين وأحكام شريعته الحنيفية السمحة، وتاريخ المسلمين الصادق النزيه، ولقد أثنى الله على رسوله محمد ﷺ وسماحة شريعته؛ فقال تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ﴾آل عمران: ١٥٩، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ الأنبياء: ١٠٧.

(١) الموسوعة الميسرة في القضايا المعاصرة؛ قِسم الجنايات ١/٤٨.

الباب السادس

الجراح والشِّجاج
أو
(الجناية على ما دون النفس)
عقوباتها ودياتها في الفقه الاسلامي

المبحث الأول

تعريف الجِرَاح والشّجاج
أو (الجناية على ما دون النفس)

الجراح **في اللغة**: جَمْع جرَاحه، وجَرَحَه: اسم فاعل كمَنعَه؛ والاسم: جُرْح؛ وجَمعه: جُروح[1].

قال في اللسان: الجرح مِن جَرحه يَجرحه جرحاً: أثّر فيه بالسلاح؛ وجَرّحه: أكثر فيه من الجروح، والجرَاح: اسمٌ للضربات والطعنات[2].

وفي الاصطلاح: يُستفاد من التعريف اللغوي للجراح في تعريفها الاصطلاحي؛ كقولهم: كَلَمه، وأَثر فيه بالسلاح، وجَرَحه..

فتعَرّف الجراح بأنها: (الضرَبات والطعنات التي تُحْدِث جرحاً في البدن؛ ولم تُذهِب منفعة ولا عضوًا غالباً).

أما الشِّجَاج:

فهي الضربات والخدَشات الخاصة بما يقع منها في "الوجه والرأس".

وتُعتبر الشجاج من الجراح؛ وتسمَّى جراحاً أيضا.

والجراح والشجاج هي الجناية على ما دُون النفس.

فالجناية على ما دون النفس: هي التعدّي على مادون القتل؛ مِن الإضرار بأعضاءٍ أو منافع، وعرّفها الخرشي فقال: (هي إبانة طَرَف، أوكَسر، أو جرح، أو إزالة منفعة)[3].

---

(١) القاموس المحيط للفيروزاباي ١/ ٢٢٥ باب الحاء. ط مؤسسة العربية.

(٢) لسان العرب لابن منظور ١٠/ ٤٢٢ دار بيروت للتوزيع.

(٣) حاشية الخرشي على مختصر خليل ٧/ ١٤.

وعند جمهور الفقهاء **أن الجناية على ما دون النفس خمسة أنواع**[1] :

١ـ قَطْع الأطراف.

٢ـ الـجِراح "في الجسد".

٣ـ الشِّجاج "في الوجه والرأس".

٤ـ ذهاب منافع الأطراف مع بقاء أعيانها ؛ "كفَقء العين، وعَطَب اليد".

٥ـ إتلاف الأسنان ؛ كلّها أو بعضها.

(١) انظر: مغني المحتاج ٤/ ٥٨ وبدائع الصنائع للإمام الكاساني ٧/ ٢٩٦.

المبحث الثاني

أقسام الجِراَح

على ضوء تقسيم الجنايات وصورها ؛ فإنها لما كانت الصورة الثانية من الجناية واقعةٌ على "مادون النَّفْس" ؛ فمعنى ذلك أنها واقعة على "البدن"، ثم إما أنّ وقوعها يكون على (الرأس) فتكون شجاحاً ؛ أو على (البدن) نفسه فتكون جراحاً ؛ أو على (الأطراف) فتكون جناية أطراف.

وعليه فالجراح في الجملة قِسْمان [1] :

الأول : جِراح ؛ وهو ما كان في (البدن)، وتحته أنواع.

والثاني: شجاج ؛ وهو ما كان في (الرأس والوجه)، وتحته أنواع.

○ **القِسم الأول : جراح البدن :** نوعان : (جائفة) و (غير جائفة).

١ ـ (الجائفة): وهي التي تَصِل إلى باطن الجوف مما هو تجويف البدن، كالصّدر والبطن والجنبان والظهر والدبر وثغر النحر، وما بين الأنثيين، وهي مِن جراح البدن باتفاق [2].

٢ ـ (غير الجائفة): وهي التي لا تَصِل إلى الجوف ولا تتعمّق في البدن.

الجائفتان : يَعتبر الفقهاء أن نفوذ الجائفة من الجانب الآخر جائفةً أخرى، فإذا خَرَق الجاني شخصًا من جانبٍ فخرج مِن الآخَر فإنها جائفتان ؛ الداخلة والخارجة، وعليه جزاؤهما [3].

---

(١) المجموع للنووي ١٩/ ٦٢ـ ٦٣ ،والفروع ٦ / ٣٤ ،والخرشي مختصر خليل ٥١/٧١ ؛ وانظر: التشريع الجنائي الإسلامي ٢/ ٢٠٦ ، وبداية المجتهد ٢/ ٧٤٥.

(٢) انظر بدائع الصنائع ٧ / ٢٩٦ والمجموع للنووي ٩ / ٧٠ والمغني ٩ / ٦٢٨.

(٣) انظر المغنى ٩ / ٦٢٩ وحاشية الروض المربع ٧ / ٢٧٣ .

○ **القِسم الثاني : (الشجاج) :**

وهي عَشر مراتب[1][2] : حَسب عُمقها وتأثيرها على الجسم :

١ - **الخارصة** : (وتسمّى القاشرة) : وهي التي تَخرِص الجلد ؛ أي تَخدشه وتكشطه ولا تُدمي غالبًا.

٢ - **البازلة** : (وتسمّى الدامية والدامغه) : وهي التي تَخرِص وتَخدش الجلد ويَخرج معها دمٌ قليل.

٣ - **الباضعة** : ـ مِن البضع ـ لأنها تَشقّ الجِلد واللحم الذي تحت الجلد.

٤ - **اللاحمة** : (أو المتلاحمة) : وهي التي تغوص في اللحم وتفريه.

٥ - **السِّمْحاق** : (وتسمّى المُلطاة) : وهي التي تأخذ في اللحم وتغوص حتى تصِل قُبيل العظم عند جِلدة "السمحاق" التي تلي العظم مباشرة ؛ سُمِّيتْ بها [4].

٦ - **الموضحة** : وهي التي تُبالِغ في شَقّ اللحم حتى تَصِل العظم وتوضحه وتكشف اللحمَ عنه.

٧ - **الهاشمة** : التي تَهشم العظم ؛ فبَعد أن توضح العظم تهشمه.

٨ - **المُنَقّلة** : وهي التي بعد أن تهشم العظم وتكسره تَنْقُله من مكانه.

٩ - **المأمومة** : وتسمّى (الآمّة) سُمّيت كذلك لأنها تصِل جِلدةً حَوْلَ الدماغ تُسمى "أم الدماغ" .

---

(١) قال في بداية المجتهد٢ / ٧٤٥ : والشجاج في اللغة والفقه.. ؛ ثم عدّها.

(٢) بدائع الصنائع ٧ / ٢٩٦ ، وبداية المجتهد ٢ / ٧٤٥ ،وحاشية الروض ٧/ ٢٦٨ .

(٣) فهذه الخمس السابقة ليس فيها تقديرٌ شرعي ؛ بل يعود تقدير ديتها إلى الحاكم ؛ بتحديد الأرش فيها ، أما الخمس التي بعدها : ففيها تقديرٌ شرعي محدد، وسيأتي بيانه.

١٠ -**الدامغة** : وهي التي تَخترق جِلدة الدماغ، وهذه أكبر وأخطر أنواع الشجاج ؛ لأنها تَصِل الدماغ ؛ وربما تؤثر عليه فيموت المجني عليه.

قال في نتائج الأفكار[١] : (والدامغة : هي التي تَخرق الدماغ بعد أن تكسر العظم ؛ وتؤدي للوفاة غالبًا ، فحينئذٍ يكون ذلك قتلاً لا شَجّة).

❖ ❖ ❖

ومِن حيث (الموضع) : فإن الجراح ثلاثة أقسام :

جِلدية ، ولَحميّة ، وعَظمية.

١ـ فالجلدية : هي الواقعة في الجلد ؛ وهي : (الخارصة ، والبازلة).

٢ـ واللحمية : هي الواقعة في اللحم ؛ وهي : (الباضعة ، واللاحمة ، والسِّمْحاق).

٣ـ والعَظمية : هي الواقعة في العظم ؛ وهي الباقية من الشجاج ؛ والتي تأثيرها على العظم ؛ توضِحه أو تَهشمه أو تَنقله أو تكسره أو تدمغه.

(١) نتائج الأفكار ؛ لأحمد ابن قودر ٣١١/١٠ وهو تكمله شرح ابن الهمام على بداية المبتدي للمرغياني الحنفي ؛ المسمى : فتح القدير.

وأما من حيث (القِصاص) : فالجراح قِسْمان[1]:

(١)ـ **(ما يجوز فيه القِصاص)**: وهو كل ما يمكن فيه القصاص ؛ كالخارصة ونحوها ؛ وكل ما ينتهي إلى دون العظم ؛ كالموضحة وجرح العضد والساق والفخذ والقدم[2] ؛ فهذه يُمكِن استيفاء القصاص فيها ؛ لإمكان المماثلة ؛ لقول الله تعالى: ﴿وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ المائدة: ٤٥.

(٢) ـ **(ما لا يجوز فيه القصاص)**: وهو ما خُشي معه التلف ؛ وكُلّ ما لا يُمكِن الإتيان بمِثلها قصاصًا ؛ كالدامغة، والجائفة في البدن، والهاشمة، والمأمومة، وكَسر العظام..

لحديث العباس بن عبد المطلب ـ رضي الله عنه ـ قال: قال الرسول ﷺ: (لا قَوَد في المأمومة ؛ ولا الجائفة ؛ ولا المُنقّلة)[3].

(١) عند كَون الجراح عمداً.

(٢) حاشية الروض المربع ٧ / ٢٢١

(٣) رواه ابن ماجه في سننه برقم (٢٦٣٧) كتاب الديات ؛ باب ما لا قود فيه، ورواه مالك في الموطأ (٨٥٨/٣) عن ابن شهاب الزهري ؛ وحسّنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة.

ومن حيث (القصد): فالجراح ثلاثة أقسام:

خطأ ، وعَمْد ، وشبه العمد.

وكما اختلف العلماء في أقسام الجناية على النفس على أقوال؛ أشهرها وأرجحها قول الجمهور أنها ثلاثة: خطأ ، وعمد ، وشِبه العَمد؛ اختلفوا كذلك في الجناية على مادون النفس: وهل يَدخلها "شبه العَمد" أم لا؟ على قولين:

١ ـ **الحنفية ومشهور المالكية**[(١)]: أن جناية الجراح (عَمد) و(خطأ)؛ ولا واسطة بينهما؛ فليس في الجراح عندهم "شبه عَمد"؛ لأنه لا فَرْق بين الآلات في الجراح؛ فهي دالة على القصد؛ والحدود تُدرأ بالشبهات.

٢ ـ **الجمهور ومِنهم الشافعية والحنبلية**: أن الجناية على مادون النفس كالجناية على النفس؛ فيدخُل فيها: العَمد ، وشبه العَمد ، والخطأ.

قال في المغني: (كأن يضربه بحصاةٍ لا يُوْضِح مِثلها؛ فتُوْضِحه؛ فلا يجب فيه القصاص؛ لأنه شبه العمد؛ ولا يجب القصاص إلا بالعمد المحض)[(٢)].

ـ ولأن الشرع يُغلّب جانب العفو ما أمكن إليه سبيلا.

ـ ولأن "ما دون النفس" هو كالنفس عند الجمهور في ذلك كله؛ قال ابن رشد في بداية المجتهد: (مَن قَصد ضَرْبَ رجلٍ بعينه بآلة لا تَقْتل غالباً؛ كان حُكمه متردّداً بين العَمد والخطأ)[(٣)]؛ يعني شبه العمد.

وهذا هو الراجح الصواب؛ لقوة أدلته؛ وموافَقتة لمقاصد الشرع.

---

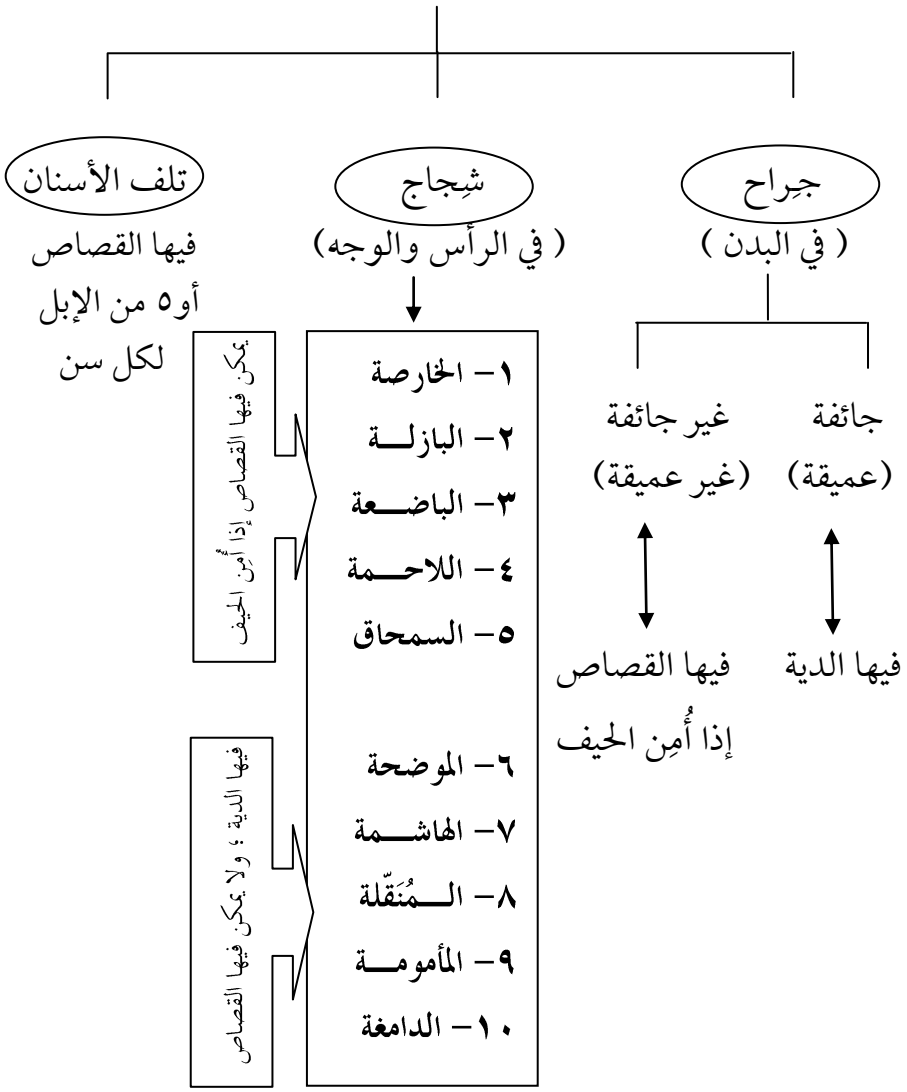
(١) المغني مع الشرح الكبير ٩/ ٤١٠ وبداية المجتهد ٢/ ٧٢٢ وبدائع الصنائع ٣١٠/٧ ونتائج الأفكار للمرغياني ١٠ / ٢٥٧ والتشريع الجنائي؛ لعبد القادر عودة ٢/ ٢٠٤.

(٢) المغني ٩/ ٤١٢.

(٣) بداية المجتهد٢/ ٧٠٣ .

أقسـام الجِراح

(الجناية على مادون النفس)



الخارصة: تَخرص وتَخدش الجلد، وكلما تَعَمقت سُمِّيَتْ بإسمٍ، إلى كَسْر العظم (المأمومة)، وإذا وصَلَتْ الدماغ فهي (الدامغة).

المبحث الثالث

أدلة مشروعية القصاص في الجراح والفَرق بينه وبين القصاص في النفس

القِصاص عقوبةٌ شرعية ؛ والجرائم ـ من حيث عقوبتها ـ ثلاثة أقسام : (جرائم حدود) و(جرائم قصاص) و(جرائم تعازير).

والجراح مندرج تحت الثاني منها ؛ فمِن الجراح ما عقوبته القصاص[1] ؛ ومِنها ما عقوبته الدية المغلّظة ؛ أو المخفّفة ، وسيأتي الكلام عنها.

والقصاص في الجراح واجب[2] [3]، فيُجرَح الجارح بمثل مافَعل في المجروح ، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع.

فمن الكتاب قوله تعالى : ﴿وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ المائدة: ٤٥.

ومِن السُّنة ما روى أنس ابن مالك ـ رضي الله عنه ـ : (أن الربيع بنت النضر بن أنس كَسرَت ثنية جارية ؛ فعَرضوا عليهم الأرش ؛ فأَبوا إلا القصاص ؛ فجاء أخوها أنس ابن النضر ؛ فقال : يا رسول الله : تكسر ثنية الربيع؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها ، فقال النبي ﷺ : (كتاب الله القصاص) ؛ فعفا القوم ؛ فقال ﷺ : (إن من عباد الله مَن لَو أَقسَم على الله لأَبرّه) [4].

أما الإجماع فمُنعقِدٌ مِن السَّلَف والخَلَف على وجوب القصاص في الجراح عند عدم العفو من الأولياء.

---

(١) عند توفر شروطه ولم يحصل العفو ، وقد سَبق تعريف القصاص في الباب الثاني.

(٢) أي عند طلبه وتوفر شروطه ، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.

(٣) انظر: المغني مع الشرح ٩ /٤٠٩ وبداية المجتهد ٢ / ٧٢٢ وبدائع الصنائع ٧ / ٢٩٧.

(٤) رواه البخاري (٢٨٠٦)، ومسلم (٤٣٧٤).

الفرق بين القصاص في "النفس" والقصاص في "ما دُونها":

ذلك تبعاً للعَمد، أو شِبه العَمد، أو الخطأ في الجناية.

ففي (النفس) شِبه العَمد كالخطأ "في الدية"؛ لأن النفس ذاهبة.

أما (ما دون النفس) فيُعتَبر كل نوع بحكمه؛ لأن الأعضاء تختلف[1].

فلو جنى شخص على شخص "عمداً"؛ ثم جنى عليه "خطأ أو شبه عمد" وكانت جنايته مؤدِّيةٌ للهلاك.. فالحُكم واحد؛ هو القصاص؛ لأن الجناية اجتمعت كلها في العمد.

أما إذا جَرح شخصاً "عَمداً"؛ ثم جَرحه مرّة أخرى "خَطأ" فإنه يجب اعتبار كل جرح بحكمه؛ فيؤخذ (القصاص) في العمد و(الدية) في غيره؛ لأن العمد مع الخطأ جنايتان مختلفتان؛ فلا يتداخلان[2].

وكذا لو جنى شخص على شخصين فلكلٍ حُكمه.

❖ ❖ ❖

(١) بدائع الصنائع ٧ / ٣٠٣.

(٢) المصدر السابق.

المبحث الرابع

أحوال وكيفية القصاص في الجراح والشجاج والأطراف والأسنان

١ـ القِصاص في جراح البدن: "الجائفة أو غير الجائفة".

أما (**غير الجائفة**) فمذهب الحنفية عدم القِصاص فيها لعدم المماثلة؛ إلا أن يَسري هذا الجرح ويؤدي للموت؛ فحينئذ يجب القصاص للنفس[١].

وجمهور الفقهاء ـ وهو الراجح ـ وجوب القصاص في غير الجائفه؛ إلا أن يَعظُم الخطر؛ كأن تكون في صدرٍ أو عُنق؛ وذلك ما أمكن[٢].

وأما (**الجائفة**) فلا قصاص فيها بالإجماع؛ لما روى ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ﷺ قال: (لا قَوَد في المأمومة؛ ولا الجائفة؛ ولا المنقّلة)[٣].

قال ابن رشد ـ رحمه الله ـ :(وأما الجائفة فاتفقوا على أنها مِن جراح الجسد؛ وأنها لا يُقادُ منها)[٤].

إذاً فما بقي إلا (الدية)، ولا فَرق بين كونها جائفةٌ في الظهر أوالبطن أو في عضوٍ ما.

ووجْهُ مَنْعِ القصاص في الجائفة: هو عدم المماثلة، فلا يُمكِن استيفاؤها لخطورتها؛ فلربما تؤدي للوفاة، فتكُون العقوبة أشد من الجريمة.

---

(١) بدائع الصنائع ٧ / ٣١٠.

(٢) المغني لابن قدامة ٤٠٩/٩؛ وانظر :بداية المجتهد ٧٢٣/٢ .

(٣) سَبق تخريجه؛ وهو في سُنن ابن ماجه، وفي الموطأ، وحسّنه الألباني.

(٤) بداية المجتهد ٧٤٧/٢.

٢ ـ القِصاص في جراح الرأس (الشجاج):

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء الأربعة على أن في (الموضِحة) القِصاص[١][٢].

واتفقوا على أن "ما بَعْد الموضحة" ليس فيها القصاص؛ كالهاشمة والمتنقّلة والآمّة والدامغة[٣].

لكن اختلفوا في ما قبل الموضحة:

فأما (**كَسر العظام**) الناتج عن الشجاج والجراح فلا قصاص فيه بالاتفاق؛ إلا السن؛ فيُبرَد إذا يئس مِن ظهوره في المجني عليه، وللمجني عليه أن يُقتَص له من الجاني بالقَطع مِن أقرب مِفصلٍ إلى موضع الكسر.

وأما (**ذهاب المنافع والمعاني**) الناتج عن الجراح ـ كمَن يَجرح إنساناً جرحاً فيه قصاص فيذهب بذلك سمعه أو بصره ـ فإنه يُقتَصّ من الجاني بمثل ما فَعل؛ بعد برء المجني عليه[٤] ولو بقى العضو مع ذهاب منفعته؛ لأن المنفعة هي المقصودة؛ "كشَلّ اليد؛ وفَقء العَين بدون قَلعها.."؛ فإذا ذهَبتْ منفعة العضو وجب القصاص ولو بقي العضو.

---

(١) قال في المغني ٩/ ٤١١: "ولا نَعلم في جواز القصاص في الموضحة خلافا"؛ وانظر حاشية ابن عابدين ٥٨٢/٦ والمعونة للقاضي عبد الوهاب ١٣١٦/٣.

(٢) و "الموضحة" هي السادسة في الترتيب السابق، فقَبلها خَمس، وبَعدها أربع.

(٣) وذلك لانتفاء المماثلة فيها.

(٤) حاشية الخرشي على خليل ٧/ ١٧.

أما ما قَبل الموضحة ؛ وهي : (الخارصة والبازلة والباضعة واللاحمة والسمحاق) : ففيها خلاف بين الفقهاء.

ـ فعند الحنفية : أنه لا قصاص إلا في "السمحاق" إن أمكن القصاص فيها ؛ لأنها التي تنطبق عليها المماثلة ؛ ولأن القصاص يجري فيها كلها ، ولإمكان قياس وسَبر الجرح بطُولِه وعَرضه[1].

ـ أما المالكية والشافعي وأحمد : فذهبوا إلى أنه لا قصاص في ما قَبْل الموضحة ؛ لعدم المماثلَة ؛ ولعَدم معرفة عُمق الجرح ؛ ولأنها لا تنتهي إلى عظمٍ معلوم ، فقد يزيد أو يَقِلّ القصاص عن الجناية[2].

وأما ما ينتهي إلى عظمٍ ـ كمُوضحةِ الوجه والرأس والعضد والساق والفخذ والقدم ـ ففيها القصاص لقوله تعالى : ﴿وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ المائدة ٤٥

وسبب الخلاف : هو إيجاد عُمق الجرح ومَقاسه وإمكان سَبره.

والجمع بين الأقوال : هو أنه إذا أمكن القوس والسبر ، وتأكد العدل وتحقّقت المماثلَة وجب القصاص ، وإلا فلا.

وأما ما بَعْد الموضحة ؛ وهي :

(الهاشمة ، والمنقلة ، والآمة ، والدامغة) ؛ فهذه الأربع بَعد أن توضِح العظم فإنها تكسره وتؤثر عليه وما بَعده ، ولو قلنا بالقصاص فيها فإنه غير ممكن ؛ لانعدام المماثلة ، فلو هَشم جانٍ عظمَ مجنيٍ عليه فلا يمكن أن يُهشَم عظم ذلك الجاني ؛ لاستحالة المماثلة ، لذلك أجمعوا على أن هذه الأربع لا قصاص فيها.

---

(١) بدائع الصنائع ٧ / ٣٠٩ وحاشية ابن عابدين ٦ / ٥٨٢ .

(٢) انظر : تكملة المجموع ٨ / ٤٠٠ والمبدع ٨ / ٣٢١ وحاشية الروض المربع ٢٢١/٧.

قال في تكملة المجموع: "أما الجروح: فيُنظَر فيها؛ فإن كانت لاتنتهي إلى عظم ـ كالجائفة ـ أو كانت الجناية على كسر عظم أو ساعد أو منقّلة أو هاشمة.. فإنه لا يجب فيها القصاص" [(١)].

وفي الدر المختار قال: "كما لا قود فيما بَعَد الجائفة؛ كالهاشمة والمنقّلة؛ بالإجماع" [(٢)].

ونقل الإجماع ابن المنذر فقال: "وأجمعوا أن لا قَود في المأمومة" [(٣)]. إذًا فليس فيها إلا (الدِّية).

وعند الشافعي وأحمد: أن الهاشمة والمنقّلة والمأمومة والدامغة فيها الدية، وسيأتي تفصيل أحكام الدية فيها في المباحث التالية.

الأرش في ما دون الجرح مع القِصاص فيما أمكن:

وللمجني عليه أن يَقتص (بأقل من ما أصابه من جرح) ثم يأخذ "أرش" الزائد، لتعَذر القصاص في هذا الزائد، فينتقل إلى البدل والذي أقل منها؛ وهي (الموضحة)، فله أن يقتص موضحةً؛ لأنها داخلة فيما أكبر منها، ويمكن القصاص فيها ثم يأخذ أرش الزيادة على الموضحة؛ مِن هاشمةٍ أو منقّلة أو مأمومة أو دامغة [(٤)]، وكلا الأمرين جائز: "الدية" أو "الموضحة مع الأرش".

---

(١) تكملة المجموع المهذب ١٨ / ٢٠٠ ط دار الفكر.

(٢) المختار بحاشية ابن عابدبن ٦/ ٥٨٢.

(٣) الإجماع لابن المنذر ص ١٣٧ تحقيق البارودي.

(٤) حاشية الروض المربع ٢٢٤/٧ وتكملة المجموع للنووي ٤٠٢/١٨.

٣ ـ القصاص في الأســنان:

يجب القصاص في الأسنان عند تَعَمُّد كَسرها أو بعضها؛ إذا طالب المجني عليه بالقصاص؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ﴾ المائدة: ٤٥.

وفي الصحيحين عن أنس ـ رضى الله عنه ـ: (أن الربيع بنت النضر بن أنس كَسرت ثنية جاريةٍ؛ فعَرضوا عليهم الأرش؛ فأبوا إلا القصاص؛ فجاء أخوها أنس ابن النضر؛ فقال: يا رسول الله: تكسر ثنية الربيع؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال ﷺ: (يا أَنس: كِتاب اللهِ القِصاص)؛ فعَفَا القوم؛ فقال النبي ﷺ: (إنّ مِن عباد الله مَن لَو أَقسَم على الله لأَبرّه)[1].

وللإنسان (٣٢ سِنًّا)؛ ٤ ثنايا و٤ رباعيات و٤ أنياب و٢٠ضرسًا في الفكّين العُلوي والسفلي، خَمسةٌ عُلويّة وخَمسةٌ سُفلية في كل جانب من الجانبين؛ في كل جانبٍ عشرة [2].

وكُلّ سِنٍّ منها فيه القصاص عند العَمْد، أو الدية عند التنازل عن القصاص، إلا إذا كانت الجناية (بالخطأ) فليس فيها قصاص؛ ولكن فقط الدية؛ أو العفو.

---

(١) رواه البخاري (٢٨٠٦) كتاب الجهاد والسير؛ ومسلم (٤٣٧٤) كتاب القسامة والمحاربين.

(٢) **المقصود**: أسنان مَن قد أَثغَر؛ وهو الكبير الذي نبتت أسنانه التي لا تتبدل، أما (الطفل) ذو الأسنان اللبنية فلا قصاص في أسنانه؛ لأنها تتبدل إذا كبر. (انظر المغني لابن قدامة ٨/٣٤٥).

دِية السِّنّ:

وديـة كَسـر السـنّ (خَمـسٌ مـن الإبـل) كمـا في الحـديث الصـحيح الـذي سياتي بيانـه في بـاب الـديات، ولا فَـرْق بـين القواطـع والأضـراس؛ فكلـها سواء.

وإذا أتلف الأسنان كلها ففيها الدية كاملة.

وهل دية كامل الأسنان تكون دية النفس مائة من الإبل؟ أم تُحسَب على أن في كل سِنٍّ خَمس من الإبل؟ فتكُون أعلى قيمة من النفس؟

الراجح فيها أنها تكون أكثر من دية النفس؛ باعتبار أن لكل سنٍّ ديته خمس من الابل، بمجموع مأئة وستين بعيرا، وذلك في حالة العمد، وكون الأسنان لكبيرٍ مُثغِرٍ؛ ليس طفل تتبدل أسنانه[1].

وذلك كاليديد والرجلين إذا قُطِعت ففيها ديتان كاملتان؛ لليدين دية وللرِّجلين دية.

وهكذا تتعدد الديات بتعدد الأعضاء والمنافع.

(١) المغني لابن قدامة ٣٥٣/٨ كتاب الديات.

٤ ـ القصاص في الضرب بالسوط والعصا:

وهو ما دون الجرح والكسر ـ كالضرب بالسوط والجَلد بالعصا ـ فهذه إن لم يَحصل فيها صُلحٌ ولا عفو فإن القصاص فيها مشروع إذا طالب به المعتدَى عليه، فيُضرب الجاني بالكيفية والقَدْر وبمثل العصا الذي اعتدى بها.

وقيل: يُقدّر عليه دِيةٌ لا تتجاوز ثلث دية المسلم الحُر، نص عليه كثير من الفقهاء[1].

(١) المغني لابن قدامة ١٢/١٠٣، وانظر: الملخص الفقهي للفوزان ٢/٤٨٣.

المبحث الخامس

شروط القِصاص في الجراح والشجاج

في المباحث السابقة تبين ما يجرى فيه القصاص من الجراح وهي كل ما أمكن فيه القصاص وتحققت فيه المماثلة والعدل التام، ومالا فلا.

وجُملة الشروط الشرعية للقصاص في الجراح والشجاج ؛ هي[1] :

١ - أن يكون (الجاني) مكلَّفاً ـ عاقلاً بالغاً ـ.

٢ - أن يكون (الجاني) متعمدًا، فلا قصاص في الخطأ ولكن فيه الدية.

٣ - أن يكون (المجني عليه) معصوماً بالإسلام ؛ أو ذمّيًّا مستأمِنًا.

٤ - أن يكون (المجني عليه) قد برئ مِن الجرح وتَماثل للشفاء.

٥ - التكافؤ بين الجاني والمجني عليه ؛ دِيناً وحُرّية و رِقًّا[2].

٦ - عدم الولادة بينهما، فلا يكون الجاني أباً للمجني عليه.

٧ - الأمن مِن الحيف أمنًا تامًّا ؛ بأن يتوفر محل القصاص في الجاني، ويُمكِن تنفيذ الاقتصاص فيه من غير حيف أو ضرر أو تَلَفٍ أكبر.

٨ - انتفاء الموانع الشرعية التي تنمع القصاص في الجرح ؛ كالجائفة ؛ فلا قصاص فيها لعدم المماثلة ؛ وإنما الدية.

٩ - المماثلة تمامًا ؛ كالشجةٌ في الوجه ؛ فالقصاص فيها ممكن المماثلة.

---

(١) انظر: بدائع الصنائع ٢٩٧/٧، وحاشية الروض المربع ٢١٥/٧ ، وبداية المجتهد ٧١٢/٢.

(٢) فلا قصاص على مسلم جنى على كافر ؛ بل العكس ؛ لحديث: "لا يُقتل مؤمن بكافر".

لا قصاص في الجراح حتى تَبرأ وتشفَى

إذا تيقن القِصاص ؛ وتوفّرَت شروطه ؛ وما بقى إلا تنفيذه فإنه يجب أن يكون ذلك التنفيذ في وقته المناسب ، وبكيفيته اللائقة.

أما مِن جهة (الجَرْح) : ففي القصاص فيه قولان لأهل العلم :

الشافعية : قالوا يُقتص على الفور ، ولا يُنتَظر برء الجرح[1].

لكن الصحيح الراجح : أن القصاص يكون بعد البرء ؛ ولا يجوز القصاص إلا بعد اندمال الجرح وذهابه[2].

وهذا قول جمهور الفقهاء ؛ والعمل عليه عند أهل العلم ؛ كما روي عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ قال : (نُهِيَ عن الجرح أن يُستقاد منه حتى يَندمِل ويَبرأ)[3].

ولماذا لا يقام القصاص في الجراح إلا بعد بُرء المجني عليه وسلامته؟

ذلك للاحتياط مِن سِراية الجرح ؛ والتطمُّن أن الجرح قد برئ وطاب ، فقد يقام القصاص قبل البرء فيستفحِل الجرح بعد القصاص ؛ ويتوجّع أو يَسري ضرره وخطره على الجسم ؛ أو لا يتماثل للشفاء.. فتتضاعف الجناية بتضاعف الجرح..

وقد يسري الجرح حتى يموت منه المجني عليه.. فيكون لها حُكم آخَر ؛ لذا لا قصاص ولا دية ولا أرش إلا بعد برء الجرح تمامًا.

---

(١) بداية المجتهد ٢/٧٢٤.

(٢) انظر بدائع الصنائع ٧/٣١٠ والمعونه ٣/١٣١٣ وحاشية الروض المربع ٧/٢٢٧.

(٣) سنن البيهقي ٨/٦٧ ، ومصنف ابن أبي شيبه ٩/٣٤٩ ، وفي نصب الراية ٤/٣٧٧ قال : إنه مرسَل ، وانظر موطأ مالك ٤/٢٥٠ باب القصاص في الجراح ؛ كتاب العقول.

أما مِن جهة (الجاني):

فلا يقتص منه وهو في حالة بَردٍ شديد، ولا حَرّ شديد، ولا مريض حتى يشفى؛ ولا نفاس أوحائض حتى يطهرا، ولا مِن حامل حتى تَضع.

ويُشترَط أن يكون القصاص بآلةٍ حادّة جيدة، وبحضور الإمام أو نائبه وجوباً، وخاصة القصاص فيما دون النفس؛ حتى يَحصل الأمن من الحيف وعدم التعدّي.

وللقِصاص مستحَبات؛ منها: أن يكون بمشهد جماعة من الناس لتحصل العِبرة ويتحقق الردع والزجر..

المبحث السابع

سـراية الجراح
وحُكم "القصَاص" قبل وبَعد السِراية

والسِّراية: هي السَّير والانتقال والتحرّك مِن مكانٍ إلى مكان؛ يقال سَرَى الجرح إذا انتقل وانتشر في العضو أو البدن.

كأن يجني رَجلٌ على رَجل "بباضِعةٍ" مثلاً، فيصعُب علاجها؛ ويَستفحل جرحها؛ وتتسمم.. فيتأخر بُرؤها وتسري وتنتشر حول العضو الذي وقعت فيه.

وقد تكون السراية على ذلك المكان نفسه.

وقد يَسري الجرح إلى "النفس" فيؤدي إلى الموت؛ ولكلٍ مِن ذلك حُكمه الشرعي، "فإن مات المجروح مِن شيءٍ مِن الجروح وَجَب القصاص؛ لأن الجراحة صارت بالسِّرْية نَفْساً"[1].

وموضوع "السراية" شيءٌ ضروري؛ لأن حقيقة السراية خطيرة ونتيجتها كبيرة؛ إذ إن حدوثها يوجِب تغيير "الجرح" إلى جنايةٍ على طَرَف بكامله، أو جناية على النفس.

(١) بدائع الصنائع ٣٠٤/٧ ومغني المحتاج ٢٣/٤ والمغني لابن قدامة ٤٥٦/٩ وحاشية الروض ٢٢٧/٧ وانظر: التشريع الجنائي الإسلامي ٢٥٢/٢

ولنوع الجناية أثره:

فجناية العَمد تختلف عن جناية الخطأ.

والسراية مِن جرحٍ لا قصاص فيه؛ والعكس من ذلك.

والسراية بعد القصاص فيه؛ والعكس من ذلك.

والسراية بعد القصاص من جرح قد برىء أو لم يبرأ.

والسراية بعد ارتداد المجروح عن دينه؛ وقد جُرح وهو مسلم، ثم ما يُضمن من ذلك وما لا يُضمَن، وعلاقة ذلك بأول الجرح..

فهذه أمور يترتب عليها آثار، فينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار.

ـ فإذا جَرَح شخصٌ شخصاً وهو يريد قتله، ثم سرى ذلك الجرح إلى النفس فمات فعليه القصاص، لأنه بطل حُكم ما دون النفس؛ وثبت كون الجارح قاتلاً [1]؛ فيُقتَل؛ وعند الشافعية: يُفعَل به مثل ما فَعل بالمجني علية؛ ثم يُقتل.

ـ وإذا جُرح شخصٌ فعفا عن (القصاص)؛ فسرَى الجرح بعد العفو فالسراية هدر، وإذا كان عفوه عن (الدية) فالسراية مضمونه.

ـ ولو جُرح شخص فاستعجل وطلب القصاص فاقتُص له؛ ثم بعْدَ ذلك سرى الجرح: فالسراية هَدَر؛ لأنه استعجل.

(١) المغني لابن قدامة ٤٥٦/٩ وبدائع الصنائع ٣٠٤/٧.

الفَرق بين سِراية الجناية وسراية القصاص:

أن **سِراية الجناية** مضمونة؛ إلا أن يستعجل المجروحُ القصاصَ.

وسراية القصاص غير مضمونة؛ إلا أن يُنفّذ القَصّاصُ القِصاصَ في وقتِ مَرضِ الجاني؛ أو في وقت حَرٍّ أو بَردٍ شديد؛ أو بآلة مسمومة أو كالّة.. فعليه الضمان؛ لتفريطه[1].

لكن إذا لم يُفرّط المقتص في دقة تنفيذ القصاص؛ ثم سرى القصاص فلا ضمان على مُقتصٍ ولا على حاكم؛ لعدم التعدي ولا التفريط، وذلك لما رُوي في الأثر: (مَن مات مِن حَدٍّ أو قَوَدٍ فلا دية له؛ الحَقّ قَتَلَه)[2].

وإذا كان الجرح مما لا يقتص فيه؛ فَسَرى؛ فلا قصاص في سرايته، ولكن فيه الدية أو لا شيء[3]؛ أو القصاص فيما لو أدى للوفاة، أو الدية إذا عفا أولياؤه عن القصاص.

---

(١) حاشية الروض المربع ٢٢٦/٧ ـ ٢٢٧ وانظر المغني ٤٤٣/٩ ـ ٤٤٤.

(٢) المصدر السابق؛ والأثر عند البيهقي وغيره عن عمر وعلي رضي الله عنهما.

(٣) المغني ٤٤٣/٩، وانظر التشريع الجنائي الإسلامي ٢/ ٢٥٥.

المبحث الثامن

كيفية القصاص في الجرح
ووجوب سَبره وقياس غَوره قبل القصاص

عندما يُجرَح شخصٌ فإنه يجب أن يُنظَر في جرحه ؛ ويقاس طول الجرح وعَرضه ومساحته ؛ ويُسبر عُمقه بمسبار ـ والمسبار هو ما يُسبر به الجرح ـ أي يُمتحَن به ليُرى غَوره[1].

فإذا عُلم ذلك وأُثبت انتظرنا حتى يبرأ الجرح ؛ فإذا برىء يؤتى بالجارح ويُفعَل به مثل ما فَعل ، وذلك بأن يُحَدد موقع الجرح منه بخيط أوبسواد ، ويوضَع خطٌ بقَدر الجرح طولاً وعرضاً ، كأن يكون الجرح " مُوضِحةً " ، وإن كانت في الرأس أو في موضعٍ فيه شَعرٍ حُلِق الشعر ، ثم تقاس الشجة تماماً ؛ وتؤخذ (حديدة حادّة)[2] بقَدر الشجة ؛ كعرضها وتوضع مِن أول السواد المعلَّم ثم تُجَر عليه مِن أوله إلى آخره ؛ ويراعى العُمق وكثافة اللحم ؛ ويُستأمَن مِن الحيف ؛ ويكون بأرفق ما يكون ؛ فيُرفَق بالجاني عند القصاص ؛ فلا يُمتَهَن ، ولا يُجَر ؛ لأنه آدميٌ له كرامته.

فيجب الإحسان إليه والرفق ؛ واختيار الوقت والكيفية المناسبة ؛ كما هو المفهوم مِن قول النبي ﷺ : (إن الله كَتب الإحسان على كل شيء ؛ فإذا قَتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذَبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليُحدّ أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته)[3].

---

(١) حاشية ابن عابدين ٥٨٢/٦ وبدائع الصنائع ٣٠٩/٧ .

(٢) يُعبّر الفقهاء بـ(الحديدة) عن آلة القصاص ؛ لأنها المشهورة في زمانهم ، أما اليوم مع تطوّرت الصناعات والآلات والطب ، وتوجد السكاكين والآلات الحادة الأعلى دقة وجودة وحِدّة..

(٣) رواه مسلم (١٩٥٥) كتاب الصيد والذبائح.

أما ما لا يُمْكِن على القصاص فيه: فإنه يؤخذ فيه الأرش "أرش الجناية" ؛ وهو مقدار من الدية ؛ أو مبلغ من المال يحدده القاضي باجتهاده حسب الجناية والجرح.

❖ ❖ ❖

المبحث التاسع

دِيَات الجراح والشـــجاج

تجب الدية في الجراح والشجاج والأطراف والأسنان بأمرين:

ـ عند كون الجناية خطأ أو شبه عَمد، وليس عمدًا.

ـ عند طلب الدية في العَمد بدل القصاص.

فأما الجراح والشجاج:

ففي الجائفة والمأمومة ثلث الدية، وفي الموضحة خَمس مِن الإبل، وفي الهاشمة عَشر من الإبل، وفي المنقّلة خَمس عَشرة.

أما الأطراف والأعضاء:

فما كان منها واحدٌ ففيه الدية كاملة؛ كاللسان والأنف واللحية والذكر والفرج والصُّلب.

وماكان منه اثنان فنصف الدية؛ وفيهما معاً الدية كاملة، كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والشفتين والإليتين والثديين.

وثلاثةٌ ثلثها؛ كالمنخرين والحاجز بينهما، وفي كل منها ثلث الدية.

وأربعةٌ رُبعها؛ كالأجفان، وفي كل جفن رُبع الدية.

وعَشرةٌ عُشرها؛ كأصابع اليدين وأصابع الرِّجلين، ففي كل أصبع عُشر الدية (عَشرٌ من الإبل).

أما الأنامل: ففي كل أنملة ثلث دية أصبعها، إلا أنملة الإبهام ففيها نصف دية الإبهام؛ لأن الإبهام فقط مِفصلان، ودية الإبهام عَشرٌ من الإبل، ونصفها ناقتين ونصف قيمة ناقةٍ؛ لأن الناقة لا تتنصف، إذا كانت الدية من عيون الإبل، أما إذا كانت بقيمتها فمقدار قيمة الناقتين ونصف.

وفي السن الواحد خمس من الإبل، وفي كامل الأسنان أكثر من الدية ؛ لأن كل سنٍّ بدِيَته (الأسنان الثابتة وليس التركيب ولا اللبنية للأطفال).

وبعض الفقهاء قال: يُنتظَر للسنّ اللبني للطفل ؛ فإذا نبت سِنّه الأصلي فلا دية، وإذا لَم ينبت الجديد متاثراً بانتزاع اللبني ففيه الدية.

وفي شَعر الرأس، أو شعر اللحية، أو شَعر الجبين، أو شَعر رموش العينين .. في كل واحدٍ منها الدية كاملة.

وكذلك الأعضاء الداخلية: ففي الكبد ديةٌ كاملة، وفي المثانة ديةٌ كاملة، وفي الكليتين دية كاملة ؛ لكل منهما نصفها، وكذا الرئتين.

وكذلك المنافع: ففي كل منفعة دية كاملة، كمنفعة البصر، ومنفعة السمع، ومنفعة الكلام، ومنفعة الحركة ..

وهذه الديات هي في حالات الخطأ أو العفو عن القصاص في العَمد.

ولو جنى على عدة أعضاء فعليه عدة ديات، كمن يَقطع اليدين والرجلين والأنف واللسان ..؛ فعليه هُنا أربع ديات ؛ بما يعادل ديات أربع أنفُس.

وتُقدّر الإبل في عصرنا بالدراهم والريالات، وسياتي توضيح ذلك.

ودية الكافر في ذلك كله بنصف دية المسلم، ونساؤهم على النصف من رجالهم ؛ بلا خلاف.

وما لا دية فيه مقدّرة شرعًا ففيه الحكومة أو الأرش[1].

(١) انظر المغني لابن قدامة ١٠٥/١٢ وما بعدها، وفي الباب السابع ـ مبحث الديات ـ سيأتي التوضيح والشرح.

الاشتراك في الجراح، وتعدُّد الجِرَاحات وتغيُّر حال المجني عليه

المسألة الأولى: **الاشتراك في الجراح.**

فإذا اشترك جماعة في جرحٍ عمداً فكالإشتراك في النفس؛ يجب القصاص منهم كلهم؛ أو الدية إذا تعيّنت[1].

المسألة الثانية: **تعدُّد الجراحات وأثره.**

إذا جنى جانٍ على شخص فجَرَحَه عدة جراحات تستوجب كل واحدة منها الدية أو القصاص.. فإنها تجب على الجاني دية كل جرح على حِدَه؛ لأن كل جُرْحٍ جناية قائمة بنفسها، ولا يسقط ما يجب بمشاركة غيرها لها، إلا أن يموت المجني عليه بعد جراحاتٍ كثيرة؛ فليس فيه إلا دية النفس فقط[2]؛ أو القصاص إذا طلبه الأولياء.

المسألة الثالثة: **تَغيُّر حال المَجني عليه.**

كأن يكون المجني عليه عبداً فيُعتَق؛ أو مرتدًّا فيُسلِم؛ فلا قِصاص، وعند الشافعية: تجب دية مسلم مخففة، لأن العِبرة بوقت الجناية.

أما إذا جُرح وهو مُسْلِمٌ ثم ارتدّ؛ ثم سَرى الجرح؛ فالسِّرَاية هَدر، لأن(كل جرح أوّله غير مضمون لا يُضمَن بتغير الحال في نهايته)[3].

---

(١) بدائع الصنائع ٢٩٩/٧.

(٢) المغني مع الشرح الكبير ٩ / ٤١٠ وبداية المجتهد ٢ / ٧٢٢ وبدائع الصنائع ٧ /٣١٠.

(٣) مغنى المحتاج ٢٣/٤.

المسألة الرابعة: **جراح الدابة وديتها وتضمين السائق**[٢].

فصاحب الدابة وسائقها وراكبها ضامنون لجنايتها؛ وذلك عندما يُفرّطون فيها؛ أو في إمساكها؛ أو يثيرونها..

أما إذا ابتدأت بنفسها، أو رَمَحَت برِجلها، أو نحو ذلك مما لا دَخَل لصاحبها فيه فهو هَدر؛ ولا ضمان عليه إلا بتفريط؛ لما في الصحيحين عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ﷺ قال: (العَجْماءُ جُرْحُها جُبَارٌ، والبئر جُبَار، والمَعْدِنُ جُبار)[٣].

(٢) انظر بداية المجتهد ٢/٧٣٩ والمعونة ٣/١٣٤٠.

(٣) رواه البخاري رقم (٦٩١٢)، ورواه مسلم في باب الحدود؛ برقم (١٧١٠)، ويجب أن نعلم أن (السيارة) في حكم الدابة، بالضمان عند التفريط ونحوه؛ مع مراعاة الفروق بينهما في بعض الخصائص؛ كالابتداء ونحوه.

والعجماء: هي الدابة؛ وما في حُكمها، **والجُبار**: هو الهدر الذي لا ضمان فيه، **والمَعدِن**: كمن يستأجر أجيرا للتنقيب عن المعادن؛ أو نقل أثاث فيَسْقُط عليه حجر أو متاع أو نحو ذلك.

الباب السابع

في الدِّيات ومقاديرها
وما تتحمّله العاقلة شرعاً من الدية

المبحث الأول

الدّية و الكَفّارة

تعريفهما ومقدارهما والفَرق بينهما

الدِّيَة: حقٌ للمجني عليه ؛ أو لأولياء الدم.

والكفارة: حقٌ لله تعالى.

فمَن ارتكَب جريمة ـ مِن قتلٍ ونحوه ـ تجب عليه (الكفارة) لله تعالى، و(الدية) لورثة المقتول.

❖ **تعريف الدية:**

(هي المال المؤدَّى إلى مجنيٍّ عليه أو وليه ؛ بسبب الجناية)[1].

وتُسمّى الدية (عَقْلاً) ؛ وبها تسمّى القرابة (عاقلة) أي يَحْملون العَقْل ؛ وهو الدية [2]، **وسُمّيتْ الدية عَقلاً**: لأنها تَعقِل وتمنع وتكُف لسان ولي الدم ؛ وتكف اعتداءه على القاتل، فكأنها له كعقال البعير[3].

❖ **تعريف الكفّارة:**

في اللغة: الكَفّارة من "الكَفْر" وهو الستر والتغطية والمحو.

وفي الشرع: هي ما شرعه الله وأوجبه على ارتكاب الجرائم والحدود والمعاصي مِن مالٍ أو عِتقٍ أو صيامٍ أو إطعام ؛ رحمةً بالعباد، وسترًا عليهم، ومحوًا لسيئاتهم، فهي عَملٌ صالح وحسنات لإذهاب السيئات[4].

---

(١) حاشية الروض المربع ٢٢٩/٧.

(٢) وعاقلة الرّجل: هم قرابته الذكور العاقلين البالغين المقتدرين ؛ من الأصول والفروع وأبناؤهم، والأخوة وأبناؤهم، والأعمام وأبناؤهم، ولا يدخل فيهم الأخوة لأم ؛ ولا مَن ليس بعَصَبة، كما لا يشترك مِن العاقلة فقير ولا صبي ولا مجنون ؛ وذلك باتفاق أهل العلم.

(٣) المغني ٣٩/١٢.

(٤) ملخصًا مما ذكر اللغويون والفقهاء من تعريف وحقيقة الكفارة.

المبحث الثاني

الحكمة من مشروعية الديات والكفارات

أما الدية:

فهي عقوبة شرعية كالقصاص؛ عقوبة مالية، وحقيقتها: أنها تسلية لأولياء الدم في القتل؛ وللمجني عليه في الجراح التي أصابته من الجاني، فهي تسلية له ولأوليائه؛ وردعٌ وزجرٌ للجاني ولأمثاله، وليست قيمة له ولا لأعضائه، فالحُرّ لا يُثمّن.

و"الدية" هي البديل الثاني عن القصاص؛ وتكُون مكانه إذا سَقط، فإذا حَصل شيء من هذه المسقطات سقط القصاص وتعيّنت الدية.

ومُسقِطات القصاص هي[1]:

ـ أن يرث الجاني مِن دمه شيء؛ فلا قصاص؛ لأن القصاص لا يتبعض.

ـ أو أن يعفو الورثة ـ أو أحدهم ـ عن القصاص إلى الدية.

ـ أو يتصالحا.

أما الكفّارات:

فسَبق بيان أن الحكمة منها تكفير خطيئة الجناية، ومحو سيئة الجاني، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ﴾هود: ١١٤

(١) المدونة الكبرى؛ للإمام مالك ١٠٩/٨، وحاشية الروض المربع ١٩٤/٧.

المبحث الثالث

نبذة في (الدِّيَات) المشروعة وأصولها

الدية: واجبه بالكتاب والسنة والإجماع.

قال الله تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْ﴾ النساء: ٩٢.

وقال النبيُّ ﷺ: (مَن قُتِلَ لَهُ قَتيلٌ فَهُو بخَيرِ النَّظرَين: إمَّا أن يُودَى، وإمَّا أن يُقاد)[1].

وفي كتاب النبي ﷺ لعَمرو بن حزم - رضي الله عنه - لما بعثه لليمن: (وأن في النفس الديةُ مائةٍ من الإبل)[2].

أما أصول الدية: فالإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة.

ودية الحرّ المسلم الذكر: (مِن الإبل مائة) أو(مِن البقر مائتين) أو(مِن الغنم ألفين) أو(مِن الذهب ألف دينار) أو(مِن الفضة اثني عشر ألف درهم)، وتُقَوَّم اليوم بالورق النقدي.

وبالريال: كانت الدية ٢٤٠٠٠ ريال إلى عام ١٣٩٠هـ، ولما زادت قِيَم الإبل ارتفعَت إلى ١١٠ آلاف للعَمد وشبهه، و١٠٠ ألف للقتل الخطأ، والمرأة على النصف منها أي ٥٠ ألف ريال، وربما زادت قيمة الدية تبعاً لازدياد قيمة الإبل.

---

(١) رواه البخاري(١١٢)، ومسلم(١٣٥٥)، ومعنى يودَى: أي يُعطى الدية، والقوَد القصاص.

(٢) رواه النسائي (٤٨٥٧) كتاب القسامة؛ باب حديث عمرو بن حزم، ومالك في الموطأ (١٥٤٧) كتاب العقول؛ وهو مُرسَل، واختُلِف فيه، لكنه محل قبول وعمل عند الفقهاء، وسيأتي هذا الكتاب والكلام عليه فيما يلي.

وفي يومنا هذا ارتفعت ـ مع زيادة أسعار الإبل ـ إلى ٤٠٠ ألف للعمد، و٣٠٠ ألف للخطأ، والمرأة والكافر على النصف من ذلك، وصَدر قرارٌ بذلك في ١٤٣٢/١٠/٢هـ ولا يزال إلى اليوم، وهو قابل للتغيير بتغير (قيمة الإبل) التي هي مقياس الديات في الشريعة الاسلامية، ويشمل ذلك دية النفس ودية ما دون النفس.

ودية المرأة نصف دية الرَّجل، وكذا الكتابي، والمجوسي، ونساءهم على النصف من ذكورهم[1]؛ **عدا** الكفار (المحارِبين) فلا دية لهم.

فدية الرَّجُل مائة من الإبل، ودية المرأة خمسون من الإبل، في قول جماهير الفقهاء؛ قياساً على أن لها النصف من الإرث.

وتنقسم الدية إلى:

١ـ **دية النفس**، وتكون ـ إذا طَلبها الورثة ـ في القتل الخطأ وشبه العمد، وفي العَمد عند التنازل عن القصاص من غير عفو.

٢ـ **دية ما دون النفس** ، وهي دية الجراح والشجاج والأطراف والمنافع، وتكون حسب الجرح وضرره؛ أو العضو؛ أو المنفعة.

(١) المغني لابن قدامة ٧/١٢ ، وحاشية الروض المربع ٢٤٠/٧.

المبحث الرابع

تغليظ الدية وتخفيفها

والدية قد تكون (مُغلَّظة): بكونها على القاتل وَحْدَه دون العاقلة ؛ في (العَمد) ؛ إذا طلبها الورثة بدلاً عن القصاص، وفي شبه العمد عند تعمُّد الضرب بالعصا والحجر..

ويكون التغليظ بمقدار (مائة) من الإبل، تُرَبّع: خمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون حقّة، وخمس وعشرون جذعة.

أو يكون التغليظ: بأن يكون منها أربعين في بطونها أولادها، والباقي ستون ؛ ثلاثون حقة وثلاثون جذعة [1] [2].

ويختار الحاكم الأنسب والأصلح.

وفي الحديث: (.. ألا إن قَتل الخطأ بالسوط والعصا والحجر فيه الدية المغَلّظة ؛ مائة من الإبل ؛ منها أربعون خَلفة في بطونها أولادها) [3].

---

(١) المغني١٢/١٣، والملخص الفقهي للفوزان ٢/٤٩٦.

(٢) بنت المخاض: ما تم لها سنة، وبنت اللبون: ما تم لها سنتان، والحقة: ما تم لها ثلاث سنوات، والجذعة: ما تم لها اربع سنوات.

(٣) رواه الطحاوي في مشكل الآثار (٤٩٤٥) وصححه الأرناؤوط في صحيح مشكل الآثار، والشوكاني في نيل الأوطار ٧/٩٢.

وقد تكون الدية (مُخَفّفة): في القتل الخطأ وشبه العمد؛ ويتحملها العاقلة مع الجاني تخفيفًا عليه، وتكون أسنان الإبل فيها أقل منها في دية القتل العمد؛ فتُخَمّس خمسة أقسام: ٢٠ بنت مخاض، ٢٠ بنت لبون، ٢٠ حقة، ٢٠ جذعة، ٢٠ ابن لبون.

تنبيهٌ في دية الطفل:

تَشمل دية النفس (دية الطفل) الذي يولَد حيًّا؛ فديته كالكبير تماماً، أما إذا نزل "ميتاً" فَدِيَتُه الغِرّة؛ وهي (عُشر دية أُمّه) **أي** ٥ من الإبل، **وهذا** إذا كان عمره ٤٠ يوماً فأكثر، ولادية فيما دون ذلك.

وجه التغليظ والتخفيف في الديات [١]:

التغليظ في دية (العَمد): من ثلاث جهات:

١ ـ تكون حالّة غير مؤجلة (على مذهب جمهور الفقهاء).

٢ ـ تكون على الجاني وحده [٢].

٣ ـ تكون في أسنان الإبل؛ كل خَمس وعشرين بسِنّ.

والتخفيف في دية (شبه العَمد والخطأ): من ثلاث جهات [٣]:

١ ـ تكون مؤجلة بمهلة ثلاث سنوات (كل سَنَةٍ ثلثها).

٢ ـ تكون على العاقلة؛ (وعند الحنفية أن الجاني يُعتبر واحدًا منهم).

٣ ـ لا تكون في أسنان الإبل، أو تُخمّس أسنانها في كل عشرين.

---

(١) المغني ١٢/١٣ـ ٢٧ تحقيق التركي، وبداية المجتهد لابن رشد ٢/٧٢٧.

(٢) فإن مات الجاني تكون الدية على ورثته، وإن كان الجاني فقيرًا أو ليس له عاقلةٌ موسِرة فإن الدية تُدفع مِن بيت المال.

(٣) جمهور الفقهاء يُلحِقون (عَمْد الصبي والمجنون) بالخطأ وشبه العمد.

المبحث الخامس

ديات الأطراف والأصابع والأسنان والجراح والشجاج والعظام والحواس

١ـ ديات الأطراف (اليدين والرِّجْلين):

إذا عُفي عن (القصاص) في الأطراف وطُلِبت الدية بدلاً عنه ؛ أو كانت الجناية بالخطأ.. فإن في (اليدين) ديةٌ كاملة ؛ كل يدٍ فيها نصف الدية، سواء قَطَعها مِن الكف أو مِن المرفق أو مِن الكتف ؛ لا فَرْق.

وفي (الرِّجْلين) دية كاملة، كل رِجل فيها نصف الدية، سواء قَطَعها مِن الكعب أو مِن الركبة أو مِن الورك ؛ لا فَرْق.

وهكذا ؛ ما كان في الإنسان منه (اثنان) ؛ كالأذنين، والعينين، والحاجبين، وشَعر الحاجبين، والثديين، والخصيتين، والإليتين، والكليتين من الأعضاء الباطنة ـ ففي كل واحد منها نصف الدية.

وأربعةٌ ـ كالجفون ـ رُبعها، وعَشرةٌ عُشرها.

وماكان منه (عضوًا واحدًا) ـ كاللسان ، والذَّكر ، والأنف ، وصُّلب الظَّهر، والكبد ، وشَعر الرأس ، وشَعر اللحية ـ ففيد الدية كاملة[1].

وشَعر أهداب العينين فيه الدية كاملة ؛ كل هدب ربع الدية، والأجفان الأربعة فيها الدية كاملة، كل جفن فيه ربع الدية.

---

(١) المغني ١٢/ ١٥٠ تحقيق التركي، والملخص الفقهي للفوزان ٢/ ٥٠٠ ، وتعتبر عين (الأعور) عضواً واحداً، لأنها بصره كله، فإذا ذهبت عينه ذهبت عنه منفعة البصر ؛ ففيها الدية كاملة، واختلفوا في يد المشلول ولسان الأخرس، والراجح أنها كالسليمة ؛ فيها الدية كاملة.

وهكذا تقدّر ديات الأعضاء بأعدادها ، ودليل هذه الديات قول النبي ﷺ في كتابه لعمرو بن حزم ـ رضي الله عنه ـ إلى أهل اليمن : (وإنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مئة مِنَ الإبلِ ، وفي الأنفِ إذا أُوعَبَ جدْعُهُ الدِّيَةُ ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ ، وفي الشَّفَتينِ الدِّيةُ ، وفي البَيْضَتَيْنِ الدِّيةُ ، وفي الذَّكرِ الدِّيةُ ، وفي الصُّلْبِ الدِّيةُ ، وفي العَينينِ الدِّيةُ ، وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ ، وفي المأمومةِ ثلثُ الدِّيةِ ، وفي الجائِفَةِ ثلثُ الدِّيةِ ، وفي المُنَقِّلةِ خمسَ عشرةَ مِنَ الإبلِ.. ، وإنَّ الرَّجلَ يُقْتَلُ بالمرأة) [1] [2].

ودية (المرأة) على النصف من دية الرَّجل ؛ فيما سَبق ؛ إذا كانت الدية الثلث فما فوق.

أما إذا كانت دون الثلث فالمرأة والرجل سواء فيها ؛ لحديث : (عقل المرأة مِثل عَقل الرَّجل حتى يَبْلغ الثلث مِن ديتها ، وعقل الكافر نصف دية المسلم) رواه النسائي والترمذي وأحمد.

(١) سَبق ؛ وأنه رواه النسائي (٤٨٣٧) باب حديث عمرو بن حزم في العقول ، والدارمي في سننه (٢٣٦٨) باب كم الدية من الابل ، ومالك في الموطأ ١٧٥/٤ كتاب العقول.

(٢) انظر هذا الكتاب بنَصّه وتخريجه كاملاً ؛ في آخر هذا الباب ؛ المبحث الحادي عشر.

٢. ديات الأصابع :

في كل أصبع عُشر الدية "عَشرٌ من الإبل"، وفي أصابع اليدين دية كاملة، وكذا أصابع الرِّجلين فيها دية كاملة، وأصابع الرِّجل الواحدة ـ أو اليد الواحدة ـ فيها نصف الدية، أي خَمس من الأصابع بخمسين من الإبل.

أما مَفاصل الأصبع وأناملها :

ـ فما فيها مِفْصَلان ـ(كالإبهام)ـ ففي كل أنملة **نصف** دية الأصبع (أي عُشر دية النفس ؛ وهو خمس من الإبل).

لقول النبي ﷺ : (دِيَةُ اليَدَيْنِ والرِّجْلَيْنِ ؛ سَوَاء : عشرةٌ مِنَ الإِبلِ لِكُلِّ إِصْبَعٍ) [١].

ـ وما كان فيها ثلاثة مفاصل ـ(كالسَّبّابة وباقي الأصابع)ـ ففي كل أنملة **ثلث** دية الأصبع.

٣. ديات الأسنان :

سبق ـ عند الكلام عن القصاص في الأسنان ـ توضيح دية الأسنان ؛ وأن في كل سِنّ (خَمس من الإبل)، وفي اتلافها كلها ديتها كاملة ؛ وهي خمس من الإبل في كل سنٍّ ولو زادت على دية النفس[٢].

(١) رواه ابن حبان في صحيحه (٥٩١١)، والترمذي في السنن (١٣٨٩) باب دية الأصابع.

(٢) انظر الباب السابق، مبحث القصاص في الاسنان.

٤. ديات الجراح والشجاج :

إن مَن يعتدي على مسلمٍ بجراحٍ "شبه عمد أو خطأ أو عمد محض" وطُلِبَتْ معه الدية ؛ فقد تعينت الدية.

وفي كتاب الرسول ﷺ لعمرو بن حزم: (وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خَمس عشرة من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل)[١].

- **(فأما جراح الجسد) :** فكما سَبق بيانه أنها: جائفة، وغير جائفة.

فاما غير الجائفة: ففيها الحكومة [٢] ؛ و سيأتي الكلام عن معنى وكيفية الحكومة.

وأما الجائفة: ففيها ثلث الدية بلا خلاف [٣] ، لما جاء في كتاب عمرو ابن حزم السابق الذكر: (وفي الجائفة ثلث الدية).

وإن جَرَحَه جائفتين فعليه ثلثي الدية، وإن أجافه فخَرَقه من الجنب الآخر فجائفتان ؛ لكل جائفة ديتها ؛ لأن نفوذها من الجانب الآخَر يُعتبر جائفةٌ أخرى[٤].

---

(١) سَبق تخريجه ؛ وأنه رواه النسائي في سننه برقم (٤٨٥٧) كتاب القسامة ؛ باب حديث عمرو بن حزم في الديات ، ورواه مالك في الموطأ (٨٤٩/٣) برقم (١٥٤٧) كتاب العقول.

(٢) تكملة المجموع للنووي ٦٩/١٩.

(٣) بدائع الصنائع ٣١٨/٧ وبداية المجتهد٧٤٧/٢.

(٤) المغني ٦٤٨/٩.

- **(وأما جراح الرأس "الشجاج"):**

فسَبق معرفة عددها، وأسمائها، ومواقعها، والقصاص فيها، وبقي أن نعرف الدية فيها إذا تعيّنت شرعًا. كالتالي :

فأما الخَمس الأولى التي "قبل الموضحة " وهي: (الخارصة، والبازلة، والباضعة، والمتلاحمة، والسِّمحاق) ؛ فهذه لا دِيَة مُقدّرة فيها ؛ وإنما هي راجعة إلى نظر الحاكم ؛ ففيها الحكومة [(١)].

ورواية عند أحمد أن ما فوق "الموضِحة" يُنظر لها مقارَنه بالموضحة، فإذا كان في (الموضحة) خَمس من الإبل ؛ ففي (السمحاق) أربع من الإبل، وفي (اللاحمة) ثلاث، وفي (الباضعة) ثنتان، وفي (البازلة) واحدة أو الحكومة[(٢)] [(٣)].

وأما (الموضِحة وما بعدها): ففيها تقديرٌ شرعي ؛ كالتالي :

"الموضحة": فيها خَمس من الإبل ؛ لما في كتاب عمرو ابن حزم السابق : (وفي الموضحة خَمس من الإبل) ؛ أي نصف عُشر الدية ؛ وذلك في جميع صورها [(٤)].

وإذا امتدت الموضحة في الرأس والوجه فموضِحتان ؛ إحداهما في الرأس والأخرى في الوجه ؛ ولكلٍ ديته.

---

(١) الفروع ٣٤/٦ وبداية المجتهد ٧٤٥/٢.

(٢) كتاب الفروع ٣٤/٦ وانظر التشريع الجنائي الإسلامي ٢٨٠/٢ .

(٣) **الحكومة** : (هي القيمة أو الأرش الغير مُقدّر شرعًا ؛ وإنما يَحكُم به ويُقَدّره القاضي ؛ وتساوي الفرق بين "قيمة" أو "دِيَةِ" الشيء سليمًا وقيمته معيبا). وسيأتي توضيحها بالتفصيل.

(٤) انظر: حاشية الروض المربع ٢٧٠/٧ وبداية المجتهد ٧٤٦/٢.

وأما **"الهاشمة"**: ففيها عَشر من الإبل؛ وتساوي عُشر الدية، لما روي عن زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ قال: (في الهاشمة عَشر من الإبل)، وهاشمتان ـ بلا حاجز ـ في كل واحدة عَشر من الإبل[1].

أما "المنقّله": كذلك بالاتفاق فيها خَمسَ عَشرة من الإبل؛ أي عُشر ونصف العشر من الدية؛ لما في كتاب عمرو ابن حزم عن الرسول ﷺ: (وفي المنقّلة خمسة عشر من الإبل)[2].

أما(الآمّة والدامغة): فلا قَوَد فيها بالإجماع؛ لتَعَذّر القصاص فيها، ولكن فيها ثلث الدية؛ لما في كتاب عمرو بن جزم: (وفي المأمومة ثلث الدية)، والدامغة مثل الآمّة قياساً عليها: فيها ثلث الدية[3].

وعند بعض الشافعية والحنبلية [4]: أن في (الدامغة) زيادة على دية الآمّة؛ وهي الحكومة؛ فيؤخذ ثلث الدية والحكومة عمّا زاد.

ولكن هذه الأخيرة (الدامغة) تؤدي غالباً للموت؛ ولو كان ذلك لتحولت إلى جناية على النفس؛ فيجب القصاص إن كان عمداً؛ وأصَرّ الأولياء عليه.

---

(١) بداية المجتهد ٧٤٧/٢ والفروع ٣٤/٦ وتكملة المجموع ٦٦/٢٩.

(٢) انظر :بداية المجتهد ٢٤٧/٢ وحاشية الروض المربع ٢٧١/٧.

(٣) الروض المربع ٢٧١/٧ وانظر بداية المجتهد ج ٧٤٧/٢ وتكملة المجموع ١٦/١٩ .

(٤) انظر تكملة المجموع ٦٦/٢٩ وحاشية الروض ٢٧٢/٧.

٥. ديات العظام :

في الضلع بعير، وفي الضلعين بعيران، وفي الترقوة بعير، وفي الترقوتين بعيران، وفي الزند بعيران، وفي الزندين أربعة ؛ لقضاء عمر ـ رضي الله عنه ـ بذلك ؛ ووافقه الصحابة عليه : (أن فِي التَّرْقُوَةِ جَمَلٍ وفي الضِّلْعِ جَمَل)[١].

وباقي العظام فيها الحكومة ؛ وهي الأرش المُقَدّر ؛ بما فيها عظام الساقين والفخذين والعضدين [٢].

وكل عظمٍ انجبر معوجًا غير مستقيم ففي اعوجاجه الحكومة مع الدية.

٦. ديات الحواسّ والمَنافع :

كل حاسّة من الحوَاس الخَمس فيها الدية كاملة ؛ إذا أتلفها الجاني ؛ ولو لم يُتلِف العضو معها.

كحاسّة السمع، وحاسّة البصر، وحاسّة الشم، وحاسّة الذوق، وحاسة اللمس..

ففي كل حاسّةٍ منها الدية كاملة، وإذا بقي شيء منها فيقدِّر القاضي الدية على التالف منها.

---

(١) رواه مالك في الموطأ (١٥٨٥) عن أسلم مولى عمر .

(٢) وانظر المغني لابن قدامة ٣٧٥/٨.

٧. ديات الأعضاء المَشلولة :

العضو المشلول أو الفاسد قبل الجناية ـ كاليد الشلاّء ـ لا دية فيه، ولكن فيه الحكومة أو الأرش ؛ يقدّره القاضي، وقولٌ آخر: أن فيها الدية.

إلا الأنف والأذن ؛ ففيهما القصاص أو الدية على كل حال بلا خلاف ؛ لأنهما مِن أعضاء الجمال والكمال ولو كانا بلا منفعة..، نَص على ذلك في المغني.

ومِما سبق تبين أن الدية في الجائفة والموضحة وما بعدها، أما ماعداها ففيها الحكومة..

وفيما يلي التوضيح لمعنى ومقدار الحكومة :

الحكومة والعفو في الجراح والشجاج

والحكومة: (هي الأرش الغير مقدّر شرعًا)؛ سُمّيَت كذلك لأنها تُقدّر بحكم القاضي، قال في المغني: (هي أن يُقوّم المجني عليه؛ كأن كان عبداً؛ فيقوّم قبل الجناية ويقوّم بعدها، فما نقصته الجناية فله مثلها من الدية)[1].

فكل ما ليس فيه "قصاص" ولا "أرش مقدّر من الشرع" ففيه الحكومة؛ كالعظم المكسور؛ إلا السنّ، ومثل ما قبل الموضحة.

وشروط الحكومة:

١ - أن يكون التقدير بمعرفة ذوَي عَدلٍ رشيدَين.

٢ - أن يكون تقديرها بَعد برء الجرح.

٣ - أن لا تَبلغ الحكومة أرش جرح مُقدّر؛ فمثلاً في "الموضحة" خَمس من الإبل؛ فلو كان الأرش المقدّر من العدلين أكثر منها فقد غَلّظ المقوِّم وغلط؛ فلا تصح الحكومة إذا زادت عن قيمة الموضحة؛ أو عن الدية المشروعة[2].

فأما اللطمة واللكم والضرب ونحوها ففيها (التعزير) بما يراه القاضي.

---

(١) وهذا باتفاق الأئمة الأربعة؛ انظر: بدائع الصنائع ٢٢٣/٧ وانظر المغني ١٦٢/٩.

(٢) المغني٦٦١/٩، والموضحة فيها "نصف عُشر" الدية؛ وهي خَمس من الإبل؛ باتفاق الفقهاء وقد سَبق بيان ذلك.

العفو عن الجراح :

العفو في اللغة : المحو والإزالة والإسقاط.

وشرعاً : هو تنازل صاحب الحق عن المطالبة بحقّه أو عن بعض حقّه.

وشرطه : أن لا يَحصل به ضرر.

وقد منّ الله به على هذه الأُمّة ؛ ورغّب الشرعُ فيه ودعا إليه وأثاب عليه الثواب الجزيل ؛ فهو ممدوح وصاحبه مأجور، والأصل في ذلك القرآن والسنّة والإجماع.

قال تعالى : ﴿وَأَن تَعْفُوٓاْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ البقرة٢٣٧.

وقال تعالى : ﴿وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ آل عمران١٣٤

وقال : ﴿وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ﴾ الشورى٤٠

وقال النبي ﷺ : (وما زاد الله عبدًا بعفوٍ إلا عِزًّا ، وما تواضَع أَحدٌ لله إلا رَفَعَه الله)(١).

والعفو إما أن يكون كامل (عن القصاص والدية) ؛ أو (عفو عن القصاص إلى الدية) أو (صُلحٌ على أكثر من الدية) أو (عفو عن بعض الحق) أو (عفوٌ عن كل شيء) ؛ وهو الأفضل وثوابه أجزل.

و"الولي أو المجني عليه" إذا اختار الدية فليس له غيرها ؛ وإذا قتله بعد أخذ الدية والعفو عن القصاص قُتل به ؛ وإذا جرحه جُرِح به.

وإذا قال : عفوتُ ؛ ولم يُقَيِّد : فلا قصاص ؛ وليس له إلا الدية.

(١) رواه مسلم (٢٥٨٨) كتاب البر والصلة، وقد سَبق الكلام عن العفو في الباب الأول.

ولو جُرح ثم عفا ؛ ثم سرى الجرح بعد العفو فهو هَدر ؛ إلا أن يَشترط أو يَربط العفو بعدم السراية ؛ فالمسلمون على شروطهم[1].

ولكن الواجب والأَولى أن لا يُبتّ في الجروح ـ وسائر الجنايات ـ بحُكمٍ ولا قصاصٍ ولا عفوٍ.. إلا بَعد البرء التام والتماثل للشفاء ؛ خشية المضاعفات والسراية ؛ إلا العفو المطْلق فهو خير.

(١) بداية المجتهد لابن رشد ٢/٧٢٤، وحاشية الروض ٧/٢٠٨.

وهل دية المرأة كدِيَة الرَّجُل في الجراح والشجاج؟

عند الحنابلة وبعض الفقهاء: أنها تستوي مع الرَّجُل إلى (ثلث الدية)، فإذا زادت الدية عن الثلث فتكون على النصف من دية الرَّجُل[1].

فمثلاً: ثلاث أصابع: فيها ثلاثون بعيراً ـ ثلث الدية ـ للرَّجل والمرأة سواء، لكن إذا كانت دية الجراح أكثر من ثلث الدية تكون المرأة على النصف فيما لو كان رَجُلا.

أما دية (النفس) فالمرأة على النصف من الرَّجل، فللرَّجُل مائة من الإبل، وللمرأة خمسون فقط، وهذا هو قول جمهور الفقهاء سَلفاً وخَلفاً، وعليه العمل في المحاكم إلى يومنا هذا؛ قياساً على ميراث المرأة أن (للذكَرِ مِثل حَظ الأُنثيين).

ولماذا كانت المراة على النصف؟ ولَم تساوي الرَّجُل؟

ذلك لأن الدية ليست عِوَضاً للنفس، فالنفس المقتولة لا يعوّضها مالٌ ولا غيره، إنما هي حقٌّ للورثة، وفقد الأب مثلاً ليس كفقد الأم في النفقة، ولذلك تساوَت المرأة مع الرَّجل في (القصاص) فلو قُتلَت امرأةٌ عمداً فلأهلها طلب القصاص بقتل مَن قتلها، كما يُقتصّ للرَّجل المقتول[2][3].

---

(١) لحديث: (عَقل المرأة ـ أي ديتها ـ كعقل الرَّجل حتى تبلغ الثلث) رواه النسائي ومالك في الموطأ وابن أبي شيبة في المصنف، وضعّفه الألباني وغيره من المحدّثين لانقطاع سَنده، فهو ضعيف، وليس مستندًا للفقهاء، إنما بالنظر لقلّة مقدار الثلث من الدية.

(٢) المغني لابن قدامة٩/٦٦٥، وبداية المجتهد لابن رشد٢/٧٣٤، والملخص الفقهي للفوزان ٢/٤٩٨.

(٣) واستظهَر أهل العِلم أن المرأة على النصف مع الرَّجُل **في أربع حالات**: (الدية، والميراث، والعقيقة، والشهادة) وهي ثابتة في القرآن والسُّنة، إلا "الدية" فهي بالقياس على الميراث.

لطيفة: روي عن الشعبيِّ أنه قال: لشُرَيح القاضي: يا أبا أُميَّةَ ما دِيَةُ الأصابعِ قال: عَشْرٌ من الإبل لكل أصبع، **قال:** يا سبحانُ اللَّهِ أسواءٌ هاتانِ - وجَمعَ بين الخِنْصَرِ والإبْهَام - **فقال شُرَيْحٌ:** يا سبحانَ اللَّهِ أسواءٌ أذُنُكَ ويدُكَ، فإنَّ الأُذُنَ يواريها الشعَرُ والكمَّةُ والعمامةُ وفيها نصفُ الديةِ، وفي اليدِ نِصْفُ الدِّيَةِ، ويْحَكَ إنَّ السُّنَّةَ سبقَتْ قياسَكُمْ فاتَّبعْ ولا تبتدِعْ، فإنَّكَ لن تضلَّ ما أخَذْتَ بالأثر، **ثم قال له:** الرَّجل والطفل دِيتهُما سواء؟ قال الشعبيُّ نَعَمْ، قال القاضي: فأينَ القياس؟! [1] [2].

---

(١) رواه الدارمي في سننه (٢٠٣) باب تغير الزمان.

(٢) الشعبي: هو التابعي الفقيه المحدّث الحافظ: عامر بن شراحبيل الشعبي، من رجال الصحيح، أدرك ٥٠٠ من الصحابة، تميز بالذكاء والحكمة، ذو طُرفةٍ وفطنة وتواضع، وخدم السُّنة والحديث والرواية، توفي عام ١٠٠هـ. رحمه الله ورضي عنه.

و"شريح": هو الفقيه المحدّث القاضي الشاعر التابعي: شريح بن الحارث الكِندي، أصله من اليمن، وهو من سادات التابعين وفُقهائهم، ومِن أشهر قُضاة الإسلام، عَمِل في القضاء في البصرة والكوفة ٦٠ سَنةٍ، وذلك في عهد عمر وعثمان وعلي ومعاوية.

ولاّه عُمر القضاء ؛ لأنه - أي عُمر - يومًا اشترى فَرسًا فلما رَكِبها أصابها عَرَج وأبى البائع استرجاعها ؛ فاحتكم "عُمر والبائع" إلى "شريح" فقال شريح: يا أمير المؤمنين: (خُذ ما ابتعتَ أو رُدّ كما أَخذتَ) فَسُرّ عُمر بفِقه شريح وقضائِه وولاّه القضاء ، كان شريح أعلم الناس بالقضاء، ذو ذكاء وعقل وفِطنة وحِكمة ووَرع، ويحرص على هيبة القَضاء، وإذا قَعد الخصوم أمامه سَلّم عليهم ؛ ثم يقرأ قوله تعالى: ﴿فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ﴾ ص: ٢٦.

وكان يتحَرّى عن حال الشهود وعدالتهم، وأتته امرأة يومًا تشتكي وتبكي فقيل له لعلها مظلومة، فقال: إن إخوة يوسف أتوا أباهم عشاء يبكون وهم ظالمون، وشريح من الثقات في رواية الحديث، توفي سنة ٧٥ هـ رحمه الله ورضي عنه.

المبحث السابع

تعريف العاقلة
وما تتحمّله ـ شرعاً ـ من الديات

والعاقلة: من "العَقْل" أي النصرة والمعاونة والمنعة، وهُم الذكور البالغين من عَصَبة القرابة من جهة الأب فقط؛ كالأخوة وأبنائهم وأن نزلوا، والأعمام وأبنائهم وإن نزلوا؛ وكذلك الآباء والأبناء أي فروع الجاني وأصوله، أما الأخوال وأبناؤهم وأولاد الأم وجميع مَن أَدلوا مِن جهة الأُم فليسوا من العصبة ولا العاقلة.

فقد أَجمع أهل العلم على (وجوب) دية "الخطأ" و"شبه العمد" على العاقلة كافة، وليس على الجاني وحْدَه، وأنه يجب عليهم تَحمّل الدية مع الجاني المخطئ؛ مَعونةً له؛ لِمَا جاء في الصحيحين: أن امرأتين تشاجرتا فرمَت إحداهما الأخرى بحجر فقتلَتها خطئاً، فحَكم النبي ﷺ بدية المقتولة على عاقلة القاتلة ـ أي عَصبتها الذكور ـ.

وعلى ذلك انعقد إجماع الصحابة وفقهاء المسلمين سَلفاً وخَلفاً.

أما في العَمد: فالدية على الجاني وحده؛ حالّةً؛ إلا أن يصطلحوا على التأجيل، كما أن الكفارة عليه وحده في جميع الحالات.

وأجمعوا على أن العَمد لا تَحمِله العاقلة، إنما تَحمِل فقط شبه العمد والخطأ، فالعاقلة لا تَحمِل عَمداً ولا إضرارا.

وأجمعوا أن (النساء) لا يَدخلُن في العاقلة ولا يَحملن من الدية شيئاً، وإنما فقط ذكور العاقلة؛ أي عصَبة الجاني الذكور؛ مِن جهة أبيه [1].

---

(١) المغني لابن قدامة ٤٩٥/١١، وبداية المجتهد لابن رشد٧٣٣/٢، وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ٢٣٨/١٢، والشرح الممتع لابن عثيمين ٧٩/١١.

والعاقلة لغة: مِن العقل؛ وهو المنع والكَفّ والحبس، يقال: عَقل لسانه إذا منعه وكَف عن الكلام؛ أخذاً مِن عُقل الإبل التي تعقِلُها وتَمنع رِجلها مِن الحركة، لذا يقال للإبل ومال الدية: عَقل.

والعاقلة شرعاً: هُم العصَبة والقرابة الذكور من الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا والأعمام وأبناؤهم، أي: قرابة الجاني من الآباء وإن علوا، والأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا، والأعمام وأبناؤهم، والإخوة وأبناؤهم، الوارث منهم وغير الوارث، المحجوب وغير المحجوب عن الإرث.

والعَصَبة: مِن العَصْب؛ وهو التقوية والشدة والإحاطة، وعصَبة الرَّجُل هُم بنوه وقرابته مِن جهة أبيه؛ الذين يَحتاط ويتقوى بهم، وهُم عند الفرضيين: كُلّ ذكَرٍ ليس بينه وبين الميت أنثى، سواء كانت عَصبة (نسَبيّة) مِن القرابة والنسَب، أو(سَببية)، كالمعتَق؛ الذي كان إعتاقه سبباً للنصرة والمساعدة.

والعاقلة تَخص ذكور العصبة دون الإناث لأن النساء لسن مِن أهل النُّصرة [1].

(١) بعض الفقهاء يُسمّون المتناصرين: الديوان، والديوان عندهم هو البيان أو الكشف الذي يُكتب فيه أسماء الرجال العاقلون البالغون في الغزو والمهمّات، والفَرق: أن الديوان يشمل العاقلة وغيرها. وهذه العاقلة تَحمل (الخطأ غير المقصود وشبه العمد الذي ليس فيه عمد محض) بل هو غير مقصود سواء كان الجاني بالغاً أو صغيراً أو مجنونا.

وهل الجاني (القاتل خطئاً) يَدخُل هو وأصوله وفروعه في العاقلة؟ ويتحملون مِن الدية؟.

الراجح الأقرب للصواب: أنهم مِن العاقلة فيَدخلون معهم ويتحملون معهم منها؛ لأنهم أولى من غيرهم ولأنه لا دليل عن انفصالهم عن عاقلتهم.

أما (الحليف): فقول الجمهور: أن حُلفاء العاقلة لا يدخلون معهم، بخلاف "الحنفية" الذين يَرون إشراك الحليف مع العاقلة إذا كان مُوسِرا [1].

وحِكمة الشريعة في تحميل العاقلة دية الخطأ دون أن يطالِبوا الجاني بشيء:

١ ـ أن الدية قد تستغرق مال الجاني (أو الجانية) كاملاً فيبقى فقيراً.

٢ ـ أن الجاني المخطئ قد يكون عاجزاً أو لا مال له، فيذهب دم المقتول هدراً.

٣ ـ فَتح باب التعاون الذي يُعِين المكروب ويَجبر المصاب ويطفئ النّزاع والفتن.

٤ ـ استبدال صورة الجاهلية بإيصال الحقوق لأصحابها.

٥ ـ مواجهة كثرة الحوادث خاصة في عصرنا هذا، وما فيه مِن حوادث السَّير أو العدوان بالسلاح أو غير ذلك.

٦ ـ أن فيها زجراً للجاني وعاقلته وجبراً لذوي المجني عليه.

٧ ـ أن العاقلة منهم من يرث الجاني إذا توفي، فتلزمهم دية الخطأ عنه، كما في القاعدة: الغنم بالغرم، أي: مثلما أنهم أو بعضهم يَغنمون منه الإرث إذا مات.. فكذلك يَغرَمون بالدية عنه إذا أخطأ في القتل.

---

(١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ لابن نجيم ٤٥٧/٨.

طريقة تقسيم الدية على العاقلة:

ذهب الجمهور من الفقهاء إلى أنه يُبدأ فيها بالأقرب فالأقرب، مثلاً الإخوة أو مَن غيرهم، فإذا لم تَفِ الطبقة الأقرب بالدية فإنها توسّع للبقية.

وخالف الحنفية في ذلك فقالوا: تعمّ جميع العاقلة بلا استثناء بعيداً أو قريباً، وتوزع عليهم كُلٌّ بحسب حاله.

والراجح: أن لكل حالٍ ما يناسبه.

أما مقدار ما يَحمِل كل فردٍ من العاقلة فإنها توزع عليهم بالسوية، وبعض فقهاء المالكية قالوا: يتدخل الحاكم فيقدّر كلاً بحسبه، فإذا كان في العاقلة فقير أو لا طاقة له فإنه يُخفف عنه أو لا شيء عليه [1].

كيفية دفع العاقلة للدية:

الراجح ـ الذي عليه الفقهاء الأربعة وسائر الفقهاء ـ أن العاقلة تدفع دية الخطأ مُجزّأة على ثلاث سنوات تخفيفاً عليهم.

وذهب الظاهرية وبعض الفقهاء: إلى أنها تُدفع كاملة، ودليلهم حديث الصحيحَين: أن عبدالله بن سهل الذي قتلته اليهود دفع رسولُ الله ﷺ دِيته كاملة؛ حيث أَنكروا قتله، فاستحلَفهم رسول الله ﷺ ولم يأمنهم في دينهم.

ولكن رَدّ جمهور الفقهاء على الظاهرية بأن رسول الله دَفع الدية كاملة لأنها من باب الإصلاح والتأليف.

---

(١) بداية المجتهد لابن رشد ٣٠٩/٢ والمغني ٣٠٦/٨.

حُكم مَن ليس له عاقلة:

إذا لم يكن للجاني عاقلة أو كانوا كلهم فقراء لا يستطيعون تحمّل الدية فإن الدية تكون على "ولي الأمر" من بيت مال المسلمين؛ باتفاق الفقهاء.

دل على ذلك فِعل النبي ﷺ، ودل عليه ظاهر قول الله تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ﴾النساء: ٩٢؛ أي أهل القاتل، وقال: مُسَلّمة، ولم يحدد مَن يُسلّمْها، فجاء بصيغة العموم لتشمل بيت المال أو أنواع المتناصرِين أو غير ذلك إذا عُدمَت أو افتقرَت العاقلة، وذلك صيانة للدماء، وعدم إهدارها.

متى تتحمل الدولةُ (بيتُ المال) الديةَ؟

تتحمل الدولة الدية بدلاً من العاقلة إذا حدثت الجناية أثناء العمل في أجهزتها، أو كان الجاني يَعمل في الدولة وحصَل القتل أثناء عمله؛ بدليل أن رسول الله ﷺ تَحمّل الدية عن الأَسرى الذين قتلهم خالد بن الوليد في سرية بني جذيمة عام ٨ هـ.

وهل ما تتحمله شركات التأمين يقوم مقام الدية؟

الجواب: نعم؛ إذا كان هناك اتفاقٌ مُسبق يَدفع به الفرد للشركة المؤمِّنة، فما تدفعه يُعتبر دية، ولا يَلحَق العاقلة منها شيء، وعليه فإن الدية إذا دفعتها الدولة (بيت المال) وشركات التأمين أو أهل بلد أو قرية أو أهل حِرفة ونحوها أو دفعها فاعل خير فإنها تَسقُط عن العاقلة، وليس لأهل المجني عليه حقّ المطالَبة بعد ذلك[1].

(١) التطبيقات المعاصرة للعاقلة والدية (ص٥٦)، أسامة ياسين، وانظر فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء فتوى (٦٥٦٦)، و(١١٣٧١٧).

الباب الثامن

في الكفّارات
وأنواعها ودرجاتها والحكمة منها

المبحث الأول

نبذة في (الكفّارات) أنواعها ومقاديرها

كفّارة القتل (درجتان ؛ بالترتيب).

كفّارة اليمين (درجتان ؛ فيهما خيار وترتيب).

كفّارة النذر (ككفارة اليمين).

كفّارة الإيلاء (ككفارة اليمين إن لم يُطَلّق).

كفّارة الظِّهار (ثلاث درجات بالترتيب).

كفّارة الجماع في نهار رمضان (ككفارة الظهار).

كفّارة الحامل والمرضع والهَرِم عن فِطْر أيامٍ مِن رمضان ؛ وكذا مَن يؤخّر القضاء لما بَعد رمضان .. كفارتهم هي إطعام عن كل يوم مسكين.

وهناك كفاراتٌ أخرى..، ككفارة تَرْك واجب أو فِعل محظورٍ في العمرة والحج، وكفارة المجلس دعاء، وكفارة البصاق في المسجد بدفنه ؛ وكفارة وطء الحائض التصدق بشيء من المال..[1] .

وإلى التوضيح :

(١) المغني لابن قدامة ٢٢٧/١٢، والاقناع ١٩٥/٤، ومنتهى الارادات ٣٥٨/٥ تحقيق التركي، وانظر: أحكام الكفّارات د. عبد الله الطيار ص ٤٧ وما بعدها.

١. كفارة اليمين :

وهو الحلف بالله على أمرٍ مستقبَلٍ عالِـمًا مختارًا قاصدا، وقد يحلف بالطلاق قاصدًا اليمين ؛ فحُكمه حُكم اليمين ؛ وهو آثم لحلفه بغير الله تعالى.

وكفارة اليمين فيها خيار وترتيب..

فالدرجة **الأولى :** يختار فيها بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة.

فإن عَجز فالدرجة **الثانية** : يصوم ثلاثة أيام متتابعة، ولو صام وهو قادر على الدرجة الاولى فصومه فاسد، قال تعالى : ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَۖ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ تَحۡرِيرُ رَقَبَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖۚ ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيۡمَٰنِكُمۡ إِذَا حَلَفۡتُمۡۚ وَٱحۡفَظُوٓاْ أَيۡمَٰنَكُمۡ ﴾ المائدة: ٨٩.

٢. كفارة النذر :

النذر أن يوجب على نفسه شيء لم يوجبه عليه الشرع، والوفاء به واجب أو يُكفِّر عنه ؛ إلا أن يكون معصية لله فلا يجوز الوفاء به ؛ بل يُترك وجوبًا ويُكفِّر عنه، قال تعالى : ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذۡرِ وَيَخَافُونَ يَوۡمٗا كَانَ شَرُّهُۥ مُسۡتَطِيرٗا ﴾ الإنسان ٧

وكفارة النذر هي كفارة اليمين ؛ **لقول** النبي ﷺ : (كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ اليمِين)[1] .

(١) رواه مسلم في صحيحه (٤٢٠٧) باب كفارة النذر ؛ ورواه أحمد وأصحاب السنن.

٣. كفارة الإيلاء:

وكفارته كفارة اليمين، وهو أن يحلف على هَجر الزوجة؛ فإما أن يُكَفّر ويعود؛ أو يجبره القاضي على الطلاق بعد مُهلة أربعة أشهر.

قال تعالى: ﴿ لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾البقرة: ٢٢٧.

٤. كفارة القتل:

أي القتل(الخطأ) ويقاس عليه (شبه العمد)؛ و(العَمد) على الصحيح، سواء كان القتل بمباشرة أو تسبُّب، وسواء كان المقتول مسلمًا أو معاهِدًا أو عبدًا.. لا فَرْق، وسواء عفا أولياء الدم عن (الدية) أوْ لم يعفوا؛ لأن الدية حقٌّ للآدمي، والكفارة حقٌّ لله، ولا علاقة بينهما.

وكفارة القتل درجتان:

- عِتق رقبة مؤمِنة سليمة من العيوب.

- فإن لم يجد أوْ لم يستطع فصيام شهرين متتابعين؛ في غير رمضان أو أيام العيدين.

قال تعالى﴿ ..فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ النساء: ٩٢ .

ويكون الصوم بتبييت النية لكل يوم قبل طلوع الفجر كصوم رمضان.

٥ـ كفارة الظِّهار:

والظهار: أن يُحَرِّم الزوجُ زوجته على نفسه؛ فيقول أنتِ عليّ كظَهر أُمّي عليّ؛ ونحو ذلك من الألفاظ، فلو ظاهَر منها حَرُمت عليه حتى يُكَفّر، ولا يجوز له إتيانها إلا بعد الكفارة، ولا يكون الظهار طلاقًا إلا إذا نواه طلاقا.

وكفارة الظهار لمن أراد المعاودة: ثلاث درجات بالترتيب (عتق رقبة مؤمنة سليمة؛ فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا لكل مسكين مُدّ مِن قُوْت البلد).

ويجوز إطعام ثلاثين مسكينًا ليومين ليصير المجموع ستي.

قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِۦ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ المجادلة: ٤

٦ـ كفارة الجماع في نهار رمضان:

فمَن جامَع في نهار رمضان ـ وهو صائمٌ عالِمٌ ذاكِر عامد؛ مِن غير عذر ولا سفر ـ فقد فسد صومه، وعليه القضاء، وعليه الكفارة.

وكفارته: ككفارة الظهار تمامًا؛ بدرجاتها الثلاث وترتيبها وتفصيلها، والزوجة كالزوج؛ تُكَفّر كفارة تخصّها؛ إلا أن تكون مُكرَهَةً فلا شيء عليها.

ولو جامع في يوم عدة مرات فكفارة واحدة، ولو جامع ثم كَفّر ثم

جامع أخرى في نفس اليوم فكفارة أخرى، ولو جامع في يومين أو ثلاثة فلا بد لكل يوم من كفارة تخصّه ؛ بعدد الأيام.

لما في الصحيحين أن رَجُلاً جاء إلى النبي ﷺ ؛ **قال يا رسولَ الله:** هلكتُ. **فقال** ﷺ: وما ذاك؟ **قال:** وَقَعتُ بأهلي في نهار رمضانَ. **قال**ﷺ: أتجِدُ رَقبةً؟ **قال:** لا. **قال** ﷺ: فهل تَستطيعُ أن تصومَ شَهرَينِ مُتتابعَين؟ **قال:** لا. **قال** ﷺ: فتَستطيعُ أن تُطعِمَ سِتِّينَ مِسكيناً؟ **قال:** لا. قال: فجاءَ رَجُلٌ منَ الأنصارِ بعَرَقٍ ـ والعَرَقُ المِكتَلُ فيه تَمْرٌ ـ **فقال** ﷺ: اذهَبْ بهذا فتصدَّقْ به. **قال:** والذي بَعثكَ بالحقِّ ما بينَ لابتَيها أهلُ بَيتٍ أحْوَجُ مِنّا. **فقال** ﷺ: (اذهَبْ فأطعِمْهُ أهْلَك)[1] .

٧ ـ كفارة (الحامل) و(المرضع) و(المُسِن الهَرِم) و(المريض مرضًا مزمنًا) ويفطرون في نهار رمضان: كفارة كل منهم أن يُطعم عن كل يوم مسكينًا، لكل مسكينٍ وجبة كاملة مُشْبعة من أوسط ما يَطعَم.

٨ ـ كفارة مَن أخّر قضاء أيام مِن رمضان إلى ما بعد رمضان الآخر: عليه ـ مع القضاء ـ إطعام مسكينٍ لكل يوم.

٩ ـ كفارة إتيان الحائض: عليه ـ مع التوبة ـ التصدّق بما يعادل دينار ونصف من الذهب ؛ كفارة لذلك، تُقَوّم بالعُملة الحالية لوقت الكفارة، وقيل استحبابًا لا وجوبا.

(١) رواه البخاري (١٩١٣) و (٢٥٥٠)، ومسلم (٢٥٤٨).

١٠ ـ كفارات فدية (تَرْك واجبٍ) أو (فِعل محظور) أو (الأذى) أو (التمتع) أو (القران) في مناسك الحج والعمرة:

فمَن فعل محظورًا مِن حَلْقٍ أو تقليمٍ أو تغطيةٍ أو طيبٍ: فهو بالخيار بين الفدية بشاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، قال تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ البقرة ١٩٦.

ومَن تَمتّع أو قَرَن ـ وهو غير مكيّ ـ أو أُحصِر ولَم يَشترِط عند الإحرام: فعليه شاة؛ فإن لم يستطع فصيام عَشرة أيام؛ ٣ في الحج و٧ إذا رجع لأهله، قال تعالى: ﴿فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِى ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ﴾ البقرة: ١٩٦

ومَن جامع قبل التحلل الأول من الحج: فعليه ناقة؛ فإن لم يستطع فصيام عَشرة أيام.

ومَن صاد صيدًا وهو مُحرِم: فعليه مِثله[1]، أو قيمة المِثْل طعامًا للمساكين أو صيام أيام بعدل أمداد الطعام الذي تأتي به قيمته، قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْتُلُوا۟ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًۢا بَٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّٰرَةٌ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِۦ﴾ المائدة: ٩٥

(١) كالغزال مِثله عنز، والنعامة فيها ناقة، والأرنب فيها سخلة..

ملاحظات واشتراطات حول الكفارات السابقة:

١ـ جميع ما سَبق ـ من كفّارات الإطعام ـ لا يجوز التعويض فيها عن الإطعام بالقيمة، فمَن أَخرج الثمن بدل الطعام فكفارته لا تصح.

٢ـ يجب مراعاة الخيار والترتيب في الكفّارات، فمَن قَدّم درجةً على درجة ـ مِن غير عَجْزٍ عنها ـ فكفارته باطلة؛ كمَن (يَحنث يمينًا) ثم يصوم (ثلاثة أيام) وهو قادر على (العتق أو الإطعام أو الكسوة) فصومه فاسد، ويجب عليه الإعادة والتكفير من الدرجة الأولى.

ومَن صام (شهرين) في كفارة القتل وهو قادر على (عتق الرقبة) فصومه فاسد وكفارته لا تصح..

المبحث الثاني

كفّارة القتل
أحكامها وشـروطها ودرجاتها

الأصل في كفارة القتل قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ النساء: ٩٢

أفادت هذه الآية أنه لما كان قتل النفس المعصومة مِن أَشد أنواع الاعتداء وأخطرها أثرًا ، فقد شجبَتْه الشريعة وجرَّمَته ؛ ورتّبَتْ عليه عقوبةً تتناسب مع ما يترتب عليه من المفاسد ؛ حيث أوجبت على القاتل عددًا من العقوبات البدنية والمالية ، والتي تختلف تبعًا لاختلاف طبيعة القتل وحالة القاتل والمقتول.

ومِن بين تلك العقوبات إيجاب (الكفارة) على القاتل ، وهي المذكورة في الآية الكريمة المذكورة.

سواء كان القتل (خطأ) أو(شبه عَمد) أو (عَمد محض) فتجب الكفارة لكلٍ.

وكفارة القتل: (تحرير رقبة مؤمِنة ؛ فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين).

وهي: حقٌّ للمجني عليه ؛ أو لأوليائه ، وتُقدَّر بمِائةٍ مِن الإبل للنفْس.

١. شروط وجوب الكفارة على القاتل

اشترط الفقهاء لوجوب الكفارة أن يكون:

القاتل: مُكلَّفًا؛ أي بالغًا عاقلا.

والمقتول: مسلِمًا أو مُعاهدًا، متحقق الحياة قبل الاعتداء.

والقتل: بغير حق؛ لأنه لا دِيةَ ولا كفارة ولا إثم في القتل بحقٍّ؛ الذي يَقوم به الإمام أو نائبه، وإلى التوضيح:

الشرط الأول:

أن يكون (القاتل مُكلَّفًا)، فإن كان صبيًّا أو مجنونًا فلا كفارة عليه، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأصحابه[١].

واستدلوا بقول النبي ﷺ: (رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثلاثةٍ: عَنِ الصَّبيِّ حتى يَحْتلِم، وعنِ النَّائِم حتى يَسْتَيقِظ، وعنِ المجنون حتى يَعْقِل)[٢].

ولأن الكفارة عِبادة محضة، وجَبَت بالشرع على المكلَّفِين؛ قياسًا على سائر الواجبات الشرعية، كالصوم والصلاة، ولأن القلم مرفوع عن صبيٍّ ومجنون؛ فكفّارة اليمين لا تجب عليهما اتفاقًا[٣]؛ وقياسًا على كفارة اليمين فلا كفارة ولا عقوبة عليهما في القتل.

ومِن فقها المالكية والشافعية والحنبلية مَن أوجب الكفارة على الصبي والمجنون؛ ولم يَعتبروا التكليف؛ وحُجّتهم أن الكفارة تتعلق بالمال[٤].

---

(١) تبيين الحقائق ١٣٩/٦، بدائع الصنائع ٤٦٥٨/١٠.

(٢) رواه أحمد (٢٤٣١٠)، وأبوداود (٤٤٠٢)، والترمذي(١٤٢٤) باب من لا يجب عليه الحد.

(٣) المغني ٥١٢/٨.

(٤) الشرح الكبير ٦٦٨/٩، الإنصاف ١٣٦/١، المهذب ٢١٧/٢، تكملة المجموع ٥٥١/١٧.

والراجح: هو قول الحنفية ومَن وافقهم؛ بأن الصبي والمجنون لا كفارة عليهم؛ لحديث رَفْع القلم عنهم شرعًا.

ويجاب على ما احتج به أصحاب القول الثاني: أن استدلالكم بعموم آية القتل ليس على إطلاقه؛ فالآية مخصَّصة بقول النبي ﷺ: (رُفِع القلم عن ثلاثة..)، والخاص يُقدّم على العام.

وأما قياس (الكفارة) على (الدية) بجامع أن كُلاًّ منهما حقٌّ ماليّ فغير مُسَلَّم؛ إذ هو قياس مع الفارق؛ لأن (دية) القتل تجب على العاقلة و(الكفارة) على القاتل؛ طهرةً له من الإثم؛ ولا إثم على مجنونٍ وصغير.

الشرط الثاني:

أن يكون (المقتول مُسلِمًا؛ أو كافرًا مَعصوم الدم؛ كالذمي والمعاهد).

فتُدفع بذلك (الدية) لأولياء الدم، وتجب (الكفارة) لله تعالى.

وإلى هذا ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنبلية[1]؛ وقالوا بوجوب دفع الدية لأولياء المقتول الكافر المسالِم أو الذمي؛ كالمسلِم، وحجتهم عموم قوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾النساء: ٩٢.

فكل معصومُ دَمٍ يَدخُل في عموم هذه الآية؛ سواء مُسلِم أو غيره.

أما الكافر المحارِب: فلا دية له؛ ولا كفارة بقتله، ولا قصاص فيه بالاتفاق؛ ولا خلاف بأنه هدَر؛ لأنه محارِب غير معصوم الدم ولا المال.

---

(١) المغني ٥١٢/٨، المهذب ٢١٧/٢، مغني المحتاج ١٠٨/٤، تكملة المجموع ٥٥٠/١٧، بدائع الصنائع ٤٦٥٨/١٠، تفسير الشوكاني ٥٠٠/١، أحكام القرآن للجصاص ٢٤٤/٢، خلافاً للمالكية؛ الذين يَرون بأنها لا تجب الكفارة بقتل الكافر (أحكام القرآن لابن العربي ٤٧٨/١).

الشرط الثالث:

أن تكون (حياة المقتول محقّقة وقت القتل)، وبناءً على هذا الشرط فإن مَن يُجْهِز على مقتول أو ميت لقتله فإنه لا كفارة عليه.

أما (الجنين)؛ فاختلفوا في كفارة إسقاطه ويخرج مِن أمّه ميتًا؛ لأنه خرج غير متحقق الحياة، فمنهم مَن أوجبها ومنهم مَن قال فيه الغرّة.

وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية وبعض الحنبلية، واستدلوا بما رواه مسلم وغيره: أنها اقْتَتَلَتِ امرَأَتان، فرَمَت إحداهُما الأُخرَى بحَجَرٍ فقَتلَتها وما في بَطْنها، فاختَصَموا إلى رَسُولِ اللّهِ، فقَضَى ﷺ أَنّ دِيةَ جَنِينها غُرَّة؛ أي: قيمة عَبْدٌ أَو ولِيدَةٌ، وقَضَى بدِيَةِ المقتولة علَى عاقِلة القاتلة، ووَرَّثها ولَدَها [1].

وحديث عُرْوَةَ: (أنَّ عُمَرَ اسْتشَارَ النَّاسَ في إمْلاَصِ المرأَةِ، فقالَ المغيرةُ بنُ شُعبَةَ: شَهِدْتُ رَسولَ الله ﷺ قَضَى فيهَا بغُرَّةٍ عَبْدٍ أو أَمَة)[2].

قالوا: لم يأمر النبي ﷺ في هذين الحديثين بالتكفير عن الجنين، وإنما اقتصر فيه على الغرة، لأن الجنين ليس متحقق الحياة قبل الجناية والقتل، ولا يقاس على الحي؛ لأن العقوبات لا مدخل للقياس فيها[3].

وهذا هو الراجح ـ والله أعلم ـ لقوة أدلّته، ولأن الكفارة لا تثبت مع الشبهة؛ فكانت (الغُرّة) في الجنين بدلا من الدية كاملة؛ إذا نزل بجنايةٍ ميتاً.

---

(١) رواه مسلم في صحيحه (٤٣٤٥) باب دية الجنين والقتل الخطأ، وأبو داود (٤٥٦٨).

(٢) رواه أبو داود (٤٥٦٢) باب دية الجنين، وابن ماجه (٢٧١٠) باب دية الجنين، وأحمد (١٧٧٩٣)، وانظر فتح الباري ١٤/٢٤٠.

(٣) بدائع الصنائع ١٠/٤٨٢٧، المغني ٨/٥١٤، بداية المجتهد ٢/٤١٨.

والغُرَّة: هي قيمة عبدٍ أو أَمَة؛ وقَدّرها الفقهاء بقيمة (خَمس من الإبل)؛ وتساوي (عُشر دية الأم).

فتُقَدَّر دية (الأم) ـ بنصف دية الرَّجُل ـ ثم يُقدّر العُشر منها؛ فهو دية الجنين الذي يُسقَط ميتًا؛ سواء ذكر أو أنثى؛ لا فَرق.

أما الجنين الذي يُسقَط (حيًا) ثم يموت بعد نزوله ففيه الدية كاملة، فإن كان (ذكرًا) ففيه دية الرجل كاملة؛ وإن كان (أنثى) ففيه دية المرأة كاملة؛ وهي نصف دية الرجل[1].

الشرط الرابع:

ألاّ يكون القتل مأذونًا فيه شرعًا، فإن كان مأذونًا فيه؛ كالقتل قصاصًا، وقتل الصائل؛ وما أشبه ذلك من القتل بحقّ.. فلا كفارة حينئذٍ على القاتل؛ لأن (الكفارة) شُرِعَت لِمحو الذنب الناشئ عن القتل، والقتل المأذون به لا ذنب فيه، فلا حاجة إلى التكفير عنه[2].

(١) المغني لابن قدامة ٦٦/١٢، روائع البيان تفسير آيات الأحكام؛ للصابوني ٤٧٢/١، وفتاوى اللجنة الدائمة للافتاء ٢٤٨/٢١.

(٢) مطالب أولي النهى ١٤٦/٦، مغني المحتاج ١٠٨/٤، بدائع الصنائع ٤٦٥٨/١٠.

دَرَجتَي كفّارة القتل

كفارة القتل درجتان **بالترتيب**:

ـ عتق رقبة مؤمنة؛ فإن لم يجد..

ـ فصيام شهرين قَمَريّين متتابعين.

ولو (صام الشهرين) وهو قادر على (الإعتاق) فصيامه باطل.

وإلى التوضيح:

أولاً: الكفارة بالعتق:

أَجمع الفقهاء على وجوب الإعتاق على القاتل غير المتعمد؛ شريطة أن يكون واجدًا لرقبة يعتقها، وإنما يعتبر الإنسان واجدًا للرقبة إذا كان لديه من المال ما يفيض عن حاجته وحاجة مَن تَلزَمه نفقته؛ ووجد رقبة يشتريها؛ أو كانت الرقبة مملوكة له وقت وجوب الكفارة عليه؛ فإن لم يجد رقبة أو لا يَستطيع العتق فإنه ينتقل إلى البدل وهي الدرجة الثانية [1].

ما يُشترَط في الرقبة المُكَفَّر بها:

اشترط الفقهاء في الرقبة التي يجزئ التكفير بها عن القاتل:

١ ـ أن ينوي إعتاق الرقبة عن كفارة القتل الواجبة عليه؛ لأن الأعمال بالنيات، و إنْ أَعتَق عنه غيره بلا إذنه لَم يُجزئه[2].

٢ ـ أن تكون الرقبة (مؤمنة) فلا يجزئ إعتاق الرقبة الكافرة، ذمّيةً كانت أو غير ذمّية؛ فقد نَصَّت الآية على ذلك، ولا فَرق في ذلك بين أن يكون المقتول مُسلِمًا أو غير مُسلِم؛ ما دام معصوم الدم.

---

(١) المهذب ١١٤/٢، المغني٥٣٥/٧، بدائع الصنائع ٢٨٩٨/٦، تفسير الخازن ٤٧٩/١.

(٢) المغني ٥٥٦/٧، الأم ٥٨/٧، بدائع الصنائع ٢٩٠٠/٦.

٣ ـ أن تكون الرقبة (عاقلة مُميِّزة): فلا يجزئ إعتاق الطفل غير المميز؛ لأن الله ـ تعالى ـ قيد الرقبة بكونِها مؤمِنة؛ ولا إيمان إلا مِن مميِّز[(١)].

٤ ـ أن تكون الرقبة (سليمةً مِن العيوب) الـمُضِرة بالعمل ضررًا بينًا: فلا يجزئ المقعَد ولا فاقد البصر، ولا مقطوع اليدين أو الرجلين[(٢)].

ويجزئ عند أكثر الفقهاء مَن به عَيبٌ لا يَضُر بالعمل ضررًا بينًا؛ كالأعور والأعرج، وما أشبه ذلك، وذلك أن الغرض من الإعتاق تمليك الرقيق منافع نفسه وتمكينه من التصرف[(٣)].

٥ ـ أن تكون الرقبة الـمُعتَقة (كاملة الرِّق): فلا يجزئ المكاتَب، ولا أُمّ ولد، ولا الـمُدَبَّر، **والراجح** ـ والله أعلم ـ أن الكفارة تجزئ بكل رقيقٍ إلا المدَبَّر؛ لأن عِتقَه مربوطٌ بسيّده، بخلاف غيره[(٤)] [(٥)].

---

(١) المغني ١٣/١٠، أحكام القرآن للجصاص ٢٢٧/٢، تفسير القرطبي ٣١٠/٥.

(٢) تفسير القرطبي ٣١٤/٥، بداية المجتهد ١١٢/٢، المغني ٥٣٢/٧، المهذب ١١٥/٢.

(٣) تفسير القرطبي ٣١٤/٥، بداية المجتهد ١١٢/٢، والمغني ٥٣٢/٧.

(٤) المغني ١٩/١٠، شرح فتح القدير ١٨/٤، بدائع الصنائع ٢٩٢٢/٦.

(٥) و(**المكاتِب**) هو الذي كُتب بينه وبين سيده عقدٌ أو كتاب على أنه متى دفع لسيده مبلغاً من المال يُعتقه، وهو بهذا مِن أهل الزكاة، و(**الـمُدَبَّر**): هو العبد الرقيق الذي عُلّق عتقه بوفاة سيّده؛ فبموت سيده وإدباره من الدنيا يصير حُرًّا؛ فهذا ـ على رأي الجمهور ـ لا يجزئ في كفارة العتق.

أما (ولد الزنا) الرقيق ففي التكفير به خلاف؛ لكن إذا كان عبدًا مؤمنًا صالحا فإنه يَدخل تحت عموم آية كفارة القتل، ولأنه لا يَلحقه من الوزر ما يَلحق والديه؛ فإنه لا ذنب له.

٦ ـ أن تكون الرقبة المكَفَّر بها (واحدة): فإن أعتق نصفين مِن رَقبتين لَم يُجزئ، وإلى ذلك ذهب جمهور الفقهاء؛ لأنه أكثر نفعًا للمعتَق؛ ولأنه الموافق لظاهر الآية الكريمة[1].

٧ ـ أن تكون الرقبة المعتقة (متحققة الحياة): فلا يجزئ إعتاق الجنين ولا الغائب غيبة منقطعة؛ لأنها لا تُعلَم حياتُه من موته[2].

(١) المغني (٢٨/١٠)، المهذب (١١٦/٢)، زاد المعاد (١٧٣/٤)، تفسير القرطبي (٣١٥/٥).

(٢) المغني (٥٣٤/٧)، الأم (٢٦٧/٥)، درر الحكام (٩٠/٢)، بدائع الصنائع (٢٩٢٦/٦).

ثانيًا : الكفارة بالصيام (الدرجة الثانية بعد العتق):

إذا لم يجد مَن وجبت عليه الكفارة مالاً يشتري به رقبةً ـ أو لم يجد رقبة يشتريها ـ انتقل إلى التكفير بالصيام، فيتعين عليه صوم شهرين متتابعين امتثالاً لقول الله تعالى: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ النساء: ٩٢.

فقد أوجب اللهُ في هذه الآية على مَن قَتل خطئًا أن يَصوم شهرين (متتابعين) عند عدم القدرة على الإعتاق؛ جزاء إزهاق نفسٍ معصومة.

اشتراط التتابع ـ بين الشهرين ـ عند الفقهاء والمفسرين:

أجمع الفقهاء على أن (التتابع) في صيام القتل أمرٌ (واجب) عند القدرة عليه؛ عَملاً بما يقتضيه منطوق الآية السابقة التي نصّت على التتابع.

فإذا انقطع التتابع (بغير عذر) وجب استئناف الصيام، وعدم احتساب المدة السابقة، أما إذا كان انقطاع التتابع (لعذرٍ شرعي) يقتضي الفطر فلا يَضر ذلك الانقطاع، كعذر "الحيض" لا يَقطع التتابع بالاتفاق[1]؛ لأن المرأة لابد لها من الحيض؛ وصومها معه محرّمٌ.

ولأن حِفْظ الشهرين مِن الحيض لا يتحقق إلا بتأخير الصيام إلى ما بعد سن اليأس، وذلك ما لَم يَقُل به أَحدٌ مِن الفقهاء؛ لأن الواجبات الشرعية إنما تجب في الأصل حالّة لا مؤجّلة، ما لم يمنع من أدائها مانعٌ شرعي، والتأخير لما بعد سن اليأس يترتب عليه تفويت أداء الواجب.

---

(١) المغني٧/٥٣٧، الأم ٧/٦٠، المهذب ٢/١١٧، مغني المحتاج ٣/٣٦٥، بدائع الصنائع ٦/٢٩٣١، تفسير القرطبي ٥/٣٢٧، أحكام القرآن للجصاص (٢/٢٤٦).

وأما إذا كان العذر المقتضي للفطر (مرضًا، أو سفرًا، أو نفاسًا، أو أيامًا يجب صيامها أو إفطارها ؛ كرمضان والعيدين وأيام التشريق، أو كان ناسيًا لوجوب التتابع، أو جاهلاً له..)، فقد اختلف الفقهاء في انقطاع التتابع بذلك أو عدمه، وتوضيح ذلك فيما يلي:

١ ـ فإذا كان العُذر (مرضًا):

فيرى مالك وأحمد والشافعي[١] أن المرض لا يَقطع التتابع ؛ وأن المكفِّر بالصوم يَبني على ما مضى من صيامه قبل المرض.

وحجّتهم أنه معذور في قطع التتابع بسبب مرضه ؛ فهو مُضطرٌ إلى الفطر لا مختار ؛ وقد تجاوز الله من غير المختار ؛ كما قال النبي ﷺ: (إن الله تجاوز عن أُمّتي الخطأَ والنسيانَ وما استُكرِهوا عليه)[٢].

ولأن الفطر بالمرض هو من غير اختياره فلم يقطع به التتابع قياسًا على الحيض.

٢ ـ وإذا كان العُذر (سَـفرًا):

فإنه ذهب أكثر الفقهاء إلى انقطاع التتابع بالفطر في السفر ؛ وحجّتهم أنه أفطر باختياره دون وجود سببٍ مُلجئٍ له إلى الفطر، فوجب عليه استئناف الصيام، كما لو أفطر من غير عذر[٣].

---

(١) المهذب ١١٧/٢، تكملة المجموع ١٣٩/١٦، تفسير القرطبي (٣٢٨/٥).

(٢) رواه ابن حبان (٧٢١٩)، وابن ماجه (٢٠٤٥) باب طلاق المكره والناسي، بلفظ "وَضع عن أُمّتي.."، وضعّفه بعض المحدّثين، لكن الألباني صححه بمجموع طُرقه وشواهده ؛ في تخريج مشكاة المصابيح (٦٢٤٨)، فهو بذلك لا يَنزل عن رتبة الحسَن، والله أعلم.

(٣) المغني ٥٣٨/٧، المهذب ١١٧/٢، تكملة المجموع ١٣٩/١٦، بدائع الصنائع ٢٩٣١/٦، شرح فتح القدير ٦٠/٧، ط. الحلبي.

وقال آخرون: إن السفر لا يقطع صوم الكفارة؛ قياسًا على المرض.

لكن المترجح ـ والله أعلم ـ هو القول بأن السفر قاطع للتتابع؛ لأن الصيام أثناء السفر أَمرٌ ممكِن، ووجود المشقة في ذلك ليس مبررًا للفطر؛ إذ المشقة المحدودة يتعين تحمُّلها، بل إن اشتراط التتابع قُصِد منه التكليف على من وجبت عليه الكفارة لإشعاره بعِظَم ما ارتكَب.

اللهم إلا إذا كان السفر مباحًا ولضرورة ملحّة وحَصل به مشقّة معتبرة؛ فإنه لا يَقطع صوم الكفارة؛ لأن الدين يُسْر، ولَم يَجعل الله علينا فيه مِن حرج.

٣ ـ وإذا كان العُذر (نِفَاسًا):

فيرى أكثر الفقهاء أن (النفاس) لا يَقطع التتابع في صيام الكفارة، وذلك أن النفاس خارج عن إرادة المرأة؛ فلا يؤثر على التتابع؛ قياسًا على الحيض[(١)].

ولأن النفاس كالحيض في أكثر الأحكام، فيلحق به هنا اعتبارًا بالغالب.

وذهب (الحنفية وبعض الحنبلية): إلى أن النفاس يقطع التتابع[(٢)].

وعِلة ذلك عندهم أن الفطر بسبب النفاس يمكن التحرز منه بتأخير صيام الشهرين إلى ما بعد الوضع والفراغ من النفاس؛ إذ النفاس لا يتكرر في كل شهر، كما هو الشأن في الحيض.

والراجح: هو القول الثاني؛ قول الحنفية والحنبلية ومَن وافقهم؛ فهو أقرب إلى الصواب؛ لِوَجاهة ما عَلّلوا به؛ ولأن مدة النفاس ووقت حصوله معلوم على وجه التقريب في أغلب الحالات.. الأمر الذي يُمكِن معه تحاشي البدء بالصيام في وقت احتمال حصول النفاس.

وأما قياس النفاس على الحيض فممنوعٌ مردود؛ وهو قياسٌ مع الفارق؛ لأن صيام شهرين متتابعين من غير نفاس أمر ممكن؛ لعدم تكرره في كل شهر، بخلاف الحيض الذي يتكرر كل شهر.

إذاً؛ فالحيض يَقطع التتابع، والنفاس لا يَقطعه.

---

(١) المغني ٥٣٧/٧، تكملة المجموع ١٣٩/١٦، مغني المحتاج ٣٦٥/٣.

(٢) بدائع الصنائع ٢٩٣١/٦، تكملة المجموع ١٣٩/١٦، المغني ٥٣٧/٧.

٤ـ وإذا كان العُذر: (صوم رمضان، وفِطر أيام العيد والتشريق):

فيرى جمهور الفقهاء: أن صيام رمضان وفِطر أيام العيدين والتشريق يَقطع تتابع صيام الكفارة؛ ويجب معه وجوب الاستئناف من جديد.

وحجّتهم: أنه أفطر بسببٍ لا عذر له فيه؛ فوجب عليه الاستئناف؛ إذ بإمكانه صوم الشهرين في وقت لا يتخلله رمضان أو عيد (١).

وهذا القول **هو الأرجح** والأقرب لوجاهته وقوة تعليله.

أما قول بعض الحنابلة: بأن ذلك لا يَقطع الكفارة فإنه قولٌ مرجوح؛ لايَقوَى على وجاهة قول الجمهور، ولأن وقت الكفارة موسّع وليس محصورًا في رمضان والعيدين (٢).

وهُنا تنبيهان مهمّان:

التنبيه الأول: وهو أن مَن يتعمّد إدخال رمضان في صيام الكفارة؛ فيصوم شهرًا قبل رمضان ليصيرَا شهرين.. فإنه قد أتى إثما؛ وفَعَل مُحَرّمًا؛ وأَدخَل فريضةً في فريضة؛ واحتال حِيلة واهية ساقطة؛ وعليه التوبة والاستغفار، وصيامه باطل لرمضان وللكفارة؛ وعليه إعادة صيام رمضان؛ واستئناف الكفارة من جديد، سواء كانت كفارة قتل أو ظهار أو جماع في نهار رمضان؛ لا فَرق.

التنبيه الثاني: أن ما يقال في كفارة (القتل) مِن العتق والصوم ـ وما يتعلق بهما ـ يقال أيضًا في كفارة (الظِّهار) وكفارة (جِماع الصائم في نهار رمضان)؛ لا فَرْق.

---

(١) المهذب ١١٧/٢، مغني المحتاج ٣٦٥/٣، بدائع الصنائع ٢٩٣١/٦.

(٢) المغني ٥٤٧/٧.

كما أن ما يُقال في (صيام الشهرين المتتابعين) في كفارة (القتل) من حيث وقتها وانقطاعها والأعذار التي تقطعها أو لا تقطعها.. يُقال أيضًا وتمامًا في صوم كفارة (الظِّهار) وكفارة (الجماع في نهار رمضان) ؛ من حيث أنها شهرين ؛ وشروطها وأعذارها وأحكامها كلها واحدةٌ..

ولا فَرْق بين هذه الكفارات في الشروط والأحكام ؛ **إلا بزيادة الدرجة الثالثة** (إطعام ستين مسينًا) في كفارتَي (الظهار والجماع) عند العجز عن العتق والصوم فيهما.

❖ ❖ ❖

٥ ـ وإذا كان العُذر (نسيانًا أو خطأ أو جهلاً):

فإنه إذا أفطر في صوم الكفارة ناسيًا وجوب التتابع أو جاهلاً له.. فبعض الفقهاء يرى أن كفارته تنقطع[١].

لكن المترجح: أن صوم الكفارة لا ينقطع بالنسيان ولا الخطأ ولا الجهل؛ لأن الشرع قد أسقط التكليف عن هؤلاء؛ قال تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا﴾ البقرة: ٢٨٦.

وفي الحديث: (إن الله تجاوز عن أُمّتي الخطأ والنسيان وما استُكْرِهوا عليه)[٢].

ولأن كلاً من الخطأ والنسيان خارج عن إرادة الإنسان؛ ومؤاخَذة الإنسان بما هو خارج عن إرادته لا يتمشى مع ما عُرِفَت به الشريعة الإسلامية مِن سماحةٍ ويُسرٍ ودَفعٍ لِلحَرَج والمشقّة..

والجاهل يجب عليه أن يتعلم أحكام الشريعة والعبادة.

---

(١) المغني٧/٥٣٨.

(٢) رواه ابن حبان وابن ماجه، وقد سبق تخريجه وأن فيه ضَعفٌ يتقوّى بشواهده ومجموع طُرقه.

حساب (الشهرَين) الواجب صيامهما في الكفارة:

شُرع صوم الكفارة شهران ـ عند العجز عن الإعتاق ـ تطهيرًا للنفس من كدرها ومعصيتها وجموحها في القتل والظلم والعدوان[1].

والـمُعتبَر في الشهرين الكفارة هو (الأهِلّة)؛ إذا ابتدأ بالصيام من أول الشهر؛ سواء كَمُل الشهر أو لم يَكمل؛ لأن الشهر في عُرف الشرع يُعتبر بالهلال.

قال تعالى: ﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ﴾البقرة ١٨٩.

وفي الصحيحَين عن النبي ﷺ قال: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن غُمّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)[2].

فالأفضل والأحوط أن يبدأ الـمُكفِّر صيامه ببداية شهرٍ هلالي؛ حتى يَضبط حساب الأيام والبداية والنهاية لكفارته؛ ويَخرج من الخلاف[3].

ويُشترط لصحة صيام الكفارة: أن ينوي المكفِّر الصيام عن الكفارة الواجبة عليه متتابعًا قبل فجر كل يوم من تلك الأيام؛ كَنِيّة صوم رمضان؛ لقول النبي ﷺ: (مَنْ لَم يُجْمِعِ الصيامَ قَبلَ الفَجرِ فلا صِيامَ لَه)[4].

وذلك في الصيام الواجب ـ كرمضان والكفارة ـ أما صوم النفل فتصح النية به ولو مِن النهار مالم يأكل قبلها شيئا.

---

(١) تفسير القاسمي ٥/١٤٥٠.

(٢) رواه البخاري (١٨٨٨)، ومسلم (٢٤٦٨) باب وجوب الصوم لرؤية الهلال.

(٣) المغني ٧/٥٤٨، تكملة المجموع ١٦/١٣٨، مغني المحتاج ٣/٣٦٩، الأم ٥/٢٧٠، المهذب ٢/١١٦، أحكام القرآن للجصاص ٢/٢٤٦.

(٤) رواه الترمذي (٧٣٠)، وابن ماجه (١٧٥١)، والنسائي (٢٣٣٢)، وصححه الألباني.

مسألة: (الإطعام) في كفارة القتل:

عند العجز عن العتق (ماليًا) وعن الصوم (بدنيًا): هل يصِحّ الإطعام في كفارة القتل؟

اتفق العلماء على أن القاتل يجب عليه التكفير بالترتيب؛ إعتاق (رقبة مؤمنة)؛ فإن لم يجد (صام شهرين متتابعَين)؛ أخذًا من آية القتل.

ولـمّا لَمْ تَذْكُر الآية (الإطعام)؛ فإنّ العلماء اختلفوا في مشروعية التكفير بالإطعام ـ عند عدم القدرة على الصوم ـ على أقوال:

١ ـ فقيل يتعين عليه الإطعام ـ إذا عجز عن الصوم ـ قياسًا على كفارة الظهار؛ وحَملاً للمُطْلَق في القتل على المقيّد في الظهار.

٢ ـ وعند أحمد والحنفية وبعض الشافعية: أنه لا يُشرع الإطعام عند العجز عن الصوم؛ لأن الجريمة عظيمة؛ ولم تنص الآية على الإطعام.

والراجح: هو قول الجمهور أنه لا يصِحّ الإطعام في كفارة القتل؛ ولا تقاس على كفارة الظهار، وأنه لا يجزئ الإطعام عن الإعتاق ولا عن الصوم، لأن الآية الكريمة لم تنصّ عليه؛ ومَن عَجز عن الإعتاق وعن الصوم فإنه يجب عليه أن ينتظر حتى يستطع ويتمكن[1].

قال ابن كثير في التفسير ـ مرجّحًا عدم القول بالإطعام ـ: «وإنما لم يُذكر ههنا؛ لأن هذا مقام تهديد وتخويف وتحذير، فلا يناسب أن يذكر فيه الإطعام لِما فيه من التسهيل والترخيص»[2].

---

(١) المغني ٥١٥/٨، الشرح الكبير ٦٧١/٩، المهذب ٢١٧/٢، مغني المحتاج ١٠٨/٤، تفسير ابن كثير ٥٣٥/١، تفسير الخازن ٤٧٩/١، تفسير البغوي ٤٧٧/١، تفسير الألوسي ١١٤/٥، وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة للافتاء ٣٠٥/٢١ فتوى رقم(١٣٨٨٧).

(٢) تفسير ابن كثير ٥٣٥/١، وانظر: المغني ٥١٥/٨، مطالب أولي النهى ١٤٦/٦.

وقد اشترط الفقها **فيمن تُدفع له كفارة الإطعام** ؛ للظهار والجماع واليمين والفدية.. أن يكون :

ـ مُسلِمًا.

ـ حُرًّا.

ـ يَطعَم الطعام ؛ أي فوق سِنّ الرضاع.

ـ لا يكون ممن تَلزَم المكفِّر نفقته ؛ كوالد وزوج وولد.

ـ يكون مسكيناً ؛ حيث نصّت الآية على المساكين، ويكون عددهم ستين مسكينا، فإن لم يجد العَدد "ستين" جاز له أن يُكرّرها لمن وَجد مِن المساكين حتى يبلغ العدد ٦٠ ؛ بشرط : أن لا يأخذ المسكين الواحد في اليوم الواحد أكثر من نصيب مسكين ؛ وهو "مُدٌّ" مِن غالب قوت البلد.

المبحث الثالث

مَن عَجز أو مات وفي ذِمّته دِية أو كفارة

أما الدية: فتبقى في ذمته؛ لأنها متعلقة بحقوق الناس؛ ولا عفو فيها إلا أن يعفوا أهل المجنيّ عليه، فإن لَم يُعفَ عنها أو بعضها فإنها تبقى في ذمته حتى يَقدِر عليها ويؤديها، ولو مات وجب على وليه أو ورثته أداؤها عنه؛ أو مِن ماله، ويؤديها عاقلته ـ وجوباً ـ في شبه العمد والخطأ.

أما الكفارة: فَمَن عَجَز أو مات وفي ذمّته كفارة من الكفّارات الواجبة؛ للقتل أو غيره.. فإنها تبقى في ذمته، ومنها كفارة القتل؛ تبقى الكفارة ـ بالعتق أو الصوم ـ في ذمة العاجز عنها حتى يقدر عليها، وإذا مات وهي في ذمته فأمره إلى الله، ويُستَحَب لورثته الصوم عنه؛ لقول النبي ﷺ: (مَن مات وعليه صيامٌ صامَ عنه وليُّه)[1].

وفي الصحيحين لما قال رَجُلٌ: يا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ أُمِّي ماتَت وعَلَيها صَومُ شَهرٍ؛ أَفأَقضِيهِ عنها؟ فقال ﷺ: (أرأيتَ لَو كان علَى أُمِّكَ دَينٌ؛ أَكُنتَ قاضِيَهُ عنها؟) قال: نَعَم، فقال ﷺ: (فدَينُ اللّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى)[2].

ولو تَوزّع بعض الورثة الصوم عن مورّثهم جاز ذلك وصَحّ، كأن يصوم ستة منهم؛ كل واحد عشرة أيام مثلا؛ يكن أخف عليهم، وينالوا ثواب الإحسان لمورّثهم ويَقضون عنه ما لله عليه [3].

---

(١) رواه البخاري (١٩٥٢)، ولفظ (الصيام) هنا لفظٌ عامٌّ يشمل كل صومٍ مفروض.

(٢) رواه البخاري (١٩٣٠)، ومسلم (٢٦٤٧) باب قضاء الصيام عن الميت.

(٣) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للافتاء ٣٠٥/٢١ و ٣٩٨/٢١.

المبحث الرابع

ما يجب على الكافر القاتل من الدية والكفارة

أما (**الدية**): فهي لازمة على الكافر القاتل كما هي على المسلم؛ صِفةً ومِقداراً؛ لأنها حقٌّ للورثة أولياء الدم؛ لعُموم آية القتل بدون تخصيص.

أما (**الكفارة**): فذهب (أبو حنيفة ومالك وبعض الحنابلة)[1] إلى أنه ليس على الكافر القاتل كفارة؛ لأن الكفارة عبادة، فلم تجب على الكافر.

ويَرى (أحمد والشافعي)[2] أن الكفارة واجبة على الكافر كما هي على المسلم؛ لِما ورد أنه جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله ﷺ فقال إني وأَدْتُ بناتٍ لي في الجاهلية فقال ﷺ: (أَعتِق عن كُلِّ واحدةٍ منهنّ رَقبة)[3].

فهُنا ـ إذا صَحّ ـ أَمر بالإعتاق عمّن قَتل في الجاهلية مع أنه كافر وقت ارتكابه لجناية القتل، فلو لم تكُن الكفارة واجبة على الكافر لَما أمره النبي ﷺ بها، قالوا: ولأن (الحدود) تجب على الكافر عقوبةً له، فوجبت عليه (الكفارة) قياسًا عليها؛ وتحقيقًا لمعنى العقوبة.

والراجح: أن الكافر لا يُجبَر على الكفارة؛ لأنه ليس بعد الكُفْر ذنْب، ولأنها حقٌّ لله تعالى، ولا إكراه في الدين، فلا فائدة من الخوض في مسألة الكفارة على الكافر القاتل.

---

(١) بدائع الصنائع ٤٦٥٨/١٠، شرح فتح القدير ٢٣/٤، الإنصاف ١٣٥/١٠.

(٢) المغني ٥١٢/٨، الإنصاف ١٣٥/١٠، تكملة المجموع ٥٥١/١٧، مغني المحتاج ١٠٧/٤.

(٣) روا الطبراني(٨٦٣)، والبزار (٢٣٨)، والطبري وابن كثير مسندًا عند تفسير قول الله تعالى: (وإذا الموؤودة سُئلت باي ذنبٍ قُتلت)؛ وساقه ابن حجر مسندًا في: الإصابة ٣٦٧/٥، وصحح الألبانيّ إسناده في السلسلة الصحيحة (٣٢٩٨).

على أن وجوب الصلاة والصيام على الكافر محل خلاف بين العلماء ؛ إذ هو مندرج تحت مسألة (مخاطبة الكفار بفروع الشريعة) أو عدم مخاطبتهم بذلك ، وتفصيل هذه المسالة في كُتب أصول الفقه.

وأما الاستدلال بحديث (قيس ابن عاصم) : فهو استدلالٌ ضعيف ؛ لأن قيسًا سأل عن الكفارة وقد أسلم ؛ فيَنصرِف الأمر بالإعتاق لإسلامه لا لأيام كُفرِه.

وأما الاستدلال بوجوب الحدود على الكُفار: فهو قياس مع الفارق ؛ فالحدود حقٌّ للمجتمع صيانةً له من المجرمين والعابثين ، وعقوبات الشريعة ليست خاصة ؛ بل هي عامة للكل ؛ دفعًا للجرائم ، وتحقيقًا للأمن ، وحفظًا للضروريات ، وضمانًا لحقوق الغَير.

أما الكفارة فهي حقٌّ لله تعالى ؛ للتخفيف على العبد من الإثم.

حال الكفارة
مع تعدُّد القاتِلين أو تعدُّد المقتولِين

١ ـ تعدُّد القاتلين: إذا اشترك جماعة في قتل شخص على وجهٍ يوجب الكفارة فعلى كل واحد منهم كفارة؛ كما لو لم يشاركه غيره؛ لأن الكفارة لا تتجزأ، فهي واجبة على كل مشارك؛ إذا كان فِعله قاتِلٌ لوحده، وهذا قول جمهور الفقهاء[(١)].

٢ ـ تعدُّد المقتولين: اتفق الفقهاء على أنه إذا قَتل شخصٌ جماعةً وجبت عليه عن كل واحد منهم كفارة مستقلة، فلو قَتل ثلاثة فعليه ثلاث كفّارات؛ وهكذا[(٢)]؛ كما دل على ذلك عموم الآية الكريمة، وللأثر السابق الذكر؛ عن قيس بن عاصم عندما قال: يا رسول الله، إني وأدتُ بناتٍ لي في الجاهلية، فقال ﷺ: (أَعتِق عن كل واحدةٍ منهنّ رَقبة)[(٣)].

ولأن كل قتيل مستقلّ بنفْسِه؛ ولا علاقة تربطه بسائر المقتولين؛ وكل واحد منهم تجب بقتله دية كاملة، فالكفَّارات تكون بعدد الأنفس؛ وكذا الديات مالم يَحصل العفو عنها أو بعضها.

---

(١) المغني ٥١٣/٨، تفسير القرطبي ٣٣١/٥، تفسير القاسمي ١٤٤٨/٥.

(٢) المغني ٤٠٥/٨، مطالب أولي النهى ١٤٦/٦، فتح الوهاب ١٤٩/٢، المحلى ٣٨٤/١٢.

(٣) سَبق تخريجة وأنه رواه الطبراني، والبزار، والطبري في التفسير، ووثّق الألباني رِجال سَنده.

المبحث السادس

تنبيهاتٌ حَول الدِّيَات والكَفّارات

(١) ـ الدية تتعين في القتل الخطأ وشِبه العمد ؛ إذا طالب بها الورثة.

(٢) ـ الدية واجبة في المقتول المعصوم ـ مسلمًا كان أو كافرا ـ على كل قاتلٍ مباشِرٍ أو مُتَسبّب ؛ عاقل أو مجنون كبير أو صغير ذكر أو أنثى.

(٣) ـ الدية خيار ثانٍ في القتل العمد ؛ إذا عُفي عن القاتل مِن القصاص.

(٤) ـ الدية الـمُغَلَّظة تكون في القتل العمد ؛ يحددها القاضي الشرعي.

(٥) ـ الدية توَزَّع على ورثة المقتول كتوزيع تركته وإرثه عليهم تمامًا.

(٦) ـ الدية تَسقط بالعفو وبالقصاص ؛ ولا تجب إلا بمطالبة الورثة بها.

(٧) ـ العفو يُسقِط(الدية) ولا يُسقط(الكفارة) ؛ فالدية حقٌّ الورثة تَسقط بعَفوهم، أما الكفارة "عِتق أو صوم" فهي حقٌّ لله ـ تعالى ـ في ذمّة الجاني.

(٨) ـ العفو والتنازل أو المطالَبة بالدية أو القصاص.. حقٌّ خاص للورثة "العاقلين البالغين" ؛ لا يصِحّ ولا يُقبل من غيرهم، فإذا كانوا أو أحدهم قاصرًا وجب انتظاره حتى يَكْبُر ويَبلغ ؛ ثم يؤخذ رأيه باختياره ؛ في العفو أو الدية ؛ أو القصاص في العمد. ولا يصحّ لِوَلِيّهم أو الوكيل عليهم أن يقول عنهم ؛ حتى يُعبّروا عن رأيهم بعد البلوغ[1].

(٩) ـ إذا اختلَف الورثة ؛ فبعضهم يريد الدية وبعضهم يريد القصاص، سَقط القصاص، ولم يَبق لهم إلا الدية أو العفو، إذِ القصاص لا يتم إلا باتفاق جميع الورثة عليه.

---

(١) وهذا باتفاق العلماء بلا خلاف ؛انظر: فتاوى اللجنة الدائمة ٢١/٢٥٨.

(١٠) ـ القتل الذي يَمْلِك الورثةُ حَقّ العفو فيه هو (القتل قصاصًا) ؛ أما (القتل حدًّا) ـ كقَتل الغيلة والحرابة ـ فلا يَملِك أحدٌ العفوَ فيه ؛ لأن (الغيلة والحرابة) تُعتبَر حدودٌ شرعية وليس استيفاء ؛ ولأن قتل الغيلة اجتمع فيه : العَمد والعدوان والحيلة والخداع ؛ فهو نوعٌ من الحرابة.

مثاله : كمَن قُتِل والدهم غيلة ؛ وهو نائم أو غافل أو يُستَدرج.. ؛ فإنهم إنْ عفو عنه أو طَلبوا الدية.. فلا يَملكون العفو عن حدّ (الغيلة) ؛ لأنه حدٌّ شرعيٌّ لا سُلطة لأحدٍ عليه ؛ وبهذا أَفتى كِبار العلماء ؛ مستدلّين بآية الحرابة ، وبحديث اليهودي الذي رَضّ رأس امرأةٍ فأَمر النبيُّ ﷺ بقتله حدًّا برَضّ رأسه بعد أَنِ اعترف ؛ ولَم يأمر ﷺ باستئذان ورثة المقتولة ؛ ولا تخييرهم بين العفو والدية ، لأن حدّ الغيلة ليس لهم [١].

(١١) ـ الدية في (الخطأ وشِبه العَمد) تجب على الجاني وعلى عاقِلته الذكور مِن عَصَبته ؛ تعاونًا منهم على البر والإحسان والمعروف.

أما في (العمد) فتكون مِن مال الجاني ؛ ولا تَحمل عاقلته معه منها شيئا ؛ تغليظًا عليه ، إلا إذا رَضِي العاقلةُ وأرادوا الحمل معه ومساعدته ـ طوعاً ـ فلا بأس ؛ وهم بذلك مأجورون مُثابون عند الله تعالى [٢].

---

(١) رواه أبو داود (٤٥٢١) باب القود من القاتل ؛ وانظر : أبحاث هيئة كبار العلماء ٤٣٦/٣ قرار رقم (٣٨) في ١٣٩٥/٨/١١ هجري.

(٢) انظر : فتاوى اللجنة الدائمة للافتاء ٢٣٨/٢١.

(١٢) ـ دية المرأة هي نصف دية الرجل ؛ ودية الكافر نصف دية المسلم ؛ ودية نسائهم نصف دية المسلمة ؛ لقول النبي ﷺ: (دِيَةُ عَقْلِ الكافِرِ نِصْفُ دِية عَقْلِ المؤمِنِ)، وقال ﷺ : (لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بكَافِر) [١].

هذا إذا كانت الدية فوق الثلث ؛ في(الـجِرَاح).

أما إذا كانت (الثلث فما دون) فإنه يستوي في مقدارها الرجل والمرأة ؛ لحديث : (عَقْلُ المرأَةِ مِثلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثلُثَ مِنْ دِيَتِهَا)[٢].

(١٣) ـ ما يقال في الدية الكاملة يقال في الدية الـمُجَزَّأة ؛و(الدية المجزّأة) هي ديات الأعضاء ؛ كنصف الدية في إحدى اليدين ؛ ورُبعها في أَحد رموش العينين ؛ وعُشرها في إحدى أصابع اليدين أو الرِّجْلَين..، فالمرأة على النصف من الرَّجل في ذلك كله إذا زادت على ثلث الدية.

(١٤) ـ إذا كان المقتول والدًا ـ أَبًا أو أُمًّا ـ فإنّ ابنهما القاتل لا يرثهما، ولكن يُحرَم من الإرث ؛ وعليه : (الكفارة) ؛ و(الدية) لبقية الورثة.

(١٥) ـ إذا كان القاتل مُكرَهًا على القتل فإن الغالب أن (المكرَه) مَرجعه القضاء ؛ حتى يَنظر نوع الإكراه وهل هو إكراهٌ ملجئ أم غير ملجئ، فالقاضي يَنظر في حالة الإكراه ثم يَقضي ويَحكم بحسب الحال والواقع.

---

(١) رواهما الترمذي (١٤١٢) باب دية الكافر، وأحمد (٦٦٧٣) عن عبد الله بن عمرو، وانظر: المصدر السابق ـ فتاوى لجنة الإفتاء ـ ٢٤٥/٢١.

(٢) سَبق تخريجه، وأنه رواه النسائي وابن ماجة وحسّنه الألباني.

(١٦) ـ قاتِل نفسه عَمدًا (المنتحر) هل عليه كفارةٌ مِن مالِه؟

اختلف أهل العلم في ذلك؛ ورجّح بعضهم أنّ مَن كفّر عنه ورثته أو أقاربه.. تطوّعًا لوجه الله ـ تعالى ـ فلا مانع في الشرع من ذلك؛ كقاتل غيره خطأ أو عمدا، والحسنات يُذهِبن السيئات.

(١٧) ـ القتل (العَمد) عقوبته الأصلية هي القصاص، ويُمكِن العفو فيه إلى الدية؛ أو العفو الكامل عن القصاص وعن الدية؛ وهو الأفضل عند الله تعالى.

والقتل (شِبه العَمد والخطأ) عقوبتهما الأصلية هي الدية، ولا قصاص فيهما، ويُمكِن العفو فيهما عن الدية.

هذا في حقّ الناس (الدية)، أما حقّ الله ـ تعالى ـ وهو (الكفارة) فلا يَدخلها العفو؛ فتبقى في ذمّة الجاني تطهيرًا لخطيئته.

(١٨) ـ كفارة القتل (الخطأ) ثبتت بالنص، وكفارة (شبه العَمد) ثبتت بالقياس على كفارة القتل الخطأ؛ وذلك باتفاق أهل العلم.

لكن:

هل في القتل (العَمد) كفارة؟

الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة: لا يَرون الكفارة على (العَمد)؛ وحجّتهم: أنه أعظم مِن أن يُكفَّر عنه؛ ولا دليل على كفارة العَمد.

أما الشافعية ورواية عن أحمد: فيرون أن على القاتل العمد كفارة؛ قياسًا على الخطأ بجامع القتل [1]؛ ومِن باب الأَولى.

والمترجح ـ والله أعلم ـ أنه لا مانع شرعا من الكفارة على العَمد، فالكفارة قُربة وتوبة وتخفيف من الاثم؛ وإذا كانت واجبة في (الخطأ) وهو معفوٌ عنه شرعا فمِن باب أولى (العمد) الذي إثمه أشدّ؛ وقد قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ﴾ هود: ١١٤

❖ ❖ ❖

(١) الروض وحاشيته ٢٨٩/٧، وانظر: أحكام الكفّارات ص٦٠ د. عبد الله الطيار.

(١٩) ـ يتحمل بيت المال العام الديون والديات في (أربع حالات):

ـ كون الجاني فقيراً لا مال له ولا وارث، أو هو مُعسِرٌ ولا عاقلة له.

ـ كون الجاني مجهولاً ولا يُعلَم.

ـ كون المقتول في وظيفته أو عمله الذي من اختصاص ولي الأمر.

ـ إذا حَكم القاضي بالقَسَامة فرفَضها الجاني ولَم يَرضَ بيمين المدّعي؛ فإنه يتحمل ولي الأمر عن المتهم؛ حيث لم يُقِر.

(٢٠) ـ الدية والكفارة بحسب القاتل والقتيل:

فإذا كان القاتل والمقتول مُسْلِمان: (فإنها تجب **الكفارة والدية**).

وإذا كان القاتل والمقتول مُسْلِمان لكن أهل المقتول "محارِبين": فتجب (الكفارة فقط)؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ النساء: ٩٢

وإذا كان القاتل مسلِم والمقتول كافر: (فإنها تجب **الدية والكفارة**)؛ كالحالة الأولى..

والفرق ـ كما استنبط أهل العلم من الآية الكريمة ـ:

أنه قَدّم (الكفارة) عند المسلمين؛ لأن كرامة النفس المسلمة مُقدّمة عند المسلمين على المال.

وقَدّم (الدية) عند الكافرين؛ لأن المال مقصودٌ عندهم يُفضّلونه على النفس وكرامتها.

(٢١) ـ ما يُكَفّر به (العَبد الرقيق):

اتفق الفقهاء على أن العبد يُكفّر ابتداء بصيام شهرين متتابعين؛ وذلك لأنه غير قادر على العتق؛ إذ هو لا مال له على وجه الحقيقة.

إلا أنهم اختلفوا في إجزاء تكفيره بالعِتق إذا أَذِنَ له به سيده:

فعند (الجمهور): أنها لا تجزئه ولو أذن له سيده؛ لأنه مسلوب الملكية.

ويرى (بعض الفقهاء): أنها تجزئه مع الأذن له؛ لأنه كالحُرّ في الكفارة؛ لعُموم الآية الكريمة[١]؛ ولا مخصص لعُمومها؛ فيبقى على عمومه.

(٢٢) ـ وقت وجوب الكفارة:

على الراجح: أنها تجب الكفارة على القاتل مِن حين موت المجنيّ عليه[٢] فعلى الجاني المبادرة بالإعتاق؛ وعدم التأخر، ولو أَعْسَر قبل إخراجها فإنه يَسقط عنه العِتق، وينتقل إلى درجة الصوم حينئذٍ ـ شهرين متتابعين ـ ويجزئه[٣].

(١) بداية المجتهد ١١١/٢، المغني ٥٤٩/٧، زاد المعاد ١٦٩/٤، شرح فتح القدير ١٨/٤.

(٢) المغني ٥٥١/٧، المهذب ١١٥/٢، مغني المحتاج ٣٦٥/٣.

(٣) المغني ٥٥٢/٧، بدائع الصنائع ٢٨٩٩/٦.

المبحث السابع

كتاب "عمرو بن حزم" في الفرائض والديات والكفّارات

كتاب عَمرو بن حَزم: هو كتابٌ كَتَبه الرسول ﷺ؛ فيهِ الفرائِضُ والسُّنَنُ والزكوات والدِّيَات؛ بَعث به مع الصحابي الجليل عَمرو بن حزم[1] ـ رضي الله عنه ـ لأهل نجران وعموم أهل اليمن.

وهو كتابٌ صالح وساري الفضل والنفع للأُمّة كلّها؛ إلى اليوم وإلى ما شاء الله.

ومِن حِكمته ﷺ أنه لم يَبعث بكتابه هذا إلا بَعد إسلام أهل نجران واليمن، حيث كان ﷺ قد أرسل (خالد بن الوليد) لأهل نجران، يدعوهم إلى الإسلام ثلاثا، فإن أجابوا أقام فيهم وعَلّمهم شرائع الإسلام، وإن لم يفعلوا قاتلهم، وخَرَج "خالد" إليهم في سَريةٍ من ٤٠٠ مجاهد، ودعاهم إلى الإسلام، فأجابوا وأسلموا.

---

(١) هو الصحابي الجليل البطل القائد المجاهد: عَمرو بن حَزم بن زيد بن لوذان الخزرجي الأنصاري، نال شرف الصُّحبة؛ وشرف الجهاد مع النبي ﷺ؛ شهد الخندق وما بعدها، وروى بعض الأحاديث، وهو أَحَد سفراء النبي ﷺ؛ حيث أرسله إلى نجران وأهل اليمن بعد إسلامهم؛ في العام العاشر الهجري؛ وهو في السابعة عشر من عمره، يُعلّمهم الفرائض والدِّين وأركان الاسلام، وكَتب معه الكتاب الشهير إلى أهل اليمن (وفيه توضيح الفرائض والسنن والزكوات والديات) وسمّي به "كتاب عَمرو بن حَزم"، تَمَيز ـ رضي الله عنه ـ بالذكاء والدهاء والشجاعة والإقدام والفقه والعلم والحكمة وفصاحة القول، قوّالاً للحق، لايخشى في الله لومة لائم، مكث في اليمن مُعلّمًا وداعيًا وقاضيا؛ حتى عاد إلى المدينة، وتوفي بها ٥٣ هـ، رضي الله عنه وأرضاه.

وأقام خالد فيهم مُدةً؛ وأخبر النبيَّ ﷺ بإسلامهم فَسُرَّ بذلك؛ وطلب عودته إلى المدينة بصُحبة وَفدهم.

ثم أرسل بعد ذلك الصحابي الذكي القائد الفقيه المقدام الشجاع (عمرو بن حزم) رضي الله عنه؛ ليفقههم في الدين، ويعلّمهم السُّنن والزكوات والديات والكفّارات، ويَنقل لهم مَعالم الإسلام..

ونَص الكتاب:

(مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبيِّ؛ إِلى شُرَحْبيلَ بنِ عَبدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عَبدِ كُلالٍ، ونُعَيْمِ بنِ عَبدِ كُلالٍ، وذِي رُعَيْنٍ ومَعَافِرَ وهَمْدَان، **أَمَّا بَعْدُ:** فقَدْ رَجَعَ رَسُولُكُم[1]، وأُعْطِيتُم مِن الغَنائِمِ خُمُسَ الله، وما كَتَبَ اللَّهُ علَى الـمُؤمِنينَ مِن العُشْرِ في العَقار.

وما سَقَتِ السَّماءُ أَو كانَ سَيْحًا أَو بَعْلاً: فَفيهِ العُشْرُ إِذا بَلَغَ خَمْسةَ أَوْسُقٍ، **ومَا** سُقِيَ بالرَّشَاءِ والدَّالِيَةِ: فَفيهِ نِصْفُ العُشْرِ إِذا بَلَغَ خَمْسةَ أَوْسُق.

وفِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ (الإِبلِ) سَائِمَةً: شَاةٌ إِلى أَنْ تَبلُغَ أَربعًا وعِشْرِين، فإِذا زَادَت واحِدةٌ عَلَى أَربَعٍ وعِشْرِينَ ففيها ابنَةُ مَخَاضٍ، فإِنْ لَم تُوجَدْ بنتُ مَخَاضٍ فابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ، إِلى أَنْ تَبلُغَ خَمسًا وثلاثين، فإِذا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وثلاثِينَ ففيها ابنَةُ لَبُونٍ، إِلى أَن تَبلُغَ خَمْسًا وأَربعين، فإِذا زادَتْ عَلَى خَمْسٍ وأَربَعينَ ففيها حِقّةٌ طَرُوقَةٌ، إِلى أَنْ تَبلُغَ سِتِّين، فإِنْ زادَت عَلَى سِتِّينَ واحِدةً ففيها جَذعَةٌ، إِلى أَنْ تَبلُغَ خَمسَةً وسَبعين، فإِنْ زَادَت عَلَى

(١) يقصد عودة موفدهم إليهم؛ والذي جاء مع خالد بن الوليد لدى عودته من نجران إلى المدينة.

خَمْسٍ وسَبعِينَ واحدَةً ففيها ابْنَتا لَبُون، إلى أَن تَبلُغَ تِسعِين، فإن زَادَت عَلَى تِسعِينَ واحِدَةً ففيها حِقّتانِ طَرُوقَتا الـجَمَل، إلى أَنْ تَبلُغَ عِشرِينَ ومِائةً، فما زادَ: ففي كُلِّ أَربعينَ ابنَةُ لَبُون، وفي كُلِّ خَمْسِينَ حِقّةً طَرُوقَةُ الـجَمَل.

وفِي كُلِّ ثلاثِينَ (بقرَة): بَقرَة.

وفِي كُلِّ أَربَعينَ (شاةٍ) سائِمَة: شاةٌ إلى أَنْ تَبلُغَ عِشرِينَ ومِائة، فإنْ زادَت علَى عِشرِينَ واحِدةً ففيها شاتان، إلى أَنْ تَبلُغَ مِئتان، فإنْ زادَت واحِدةً فثلاث شِياهٍ، إلى أَنْ تَبلُغَ ثلاثَ مِائَةٍ، فما زادَ ففي كُلِّ مِائةِ شاةٍ شاة.

ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، ولا عَجْفاءُ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَم، ولا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خِيفَةَ الصَّدقَة، وما أُخِذ مِن الـخَلِيطَين، فإنَّهُمَا يَتراجَعانِ بَينَهُما بالسَّوِيَّة.

وفِي كُلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ مِن (الوَرِق) مِن الفضة: خَمْسَةُ دَراهِمٍ، فما زادَ ففي كُلِّ أَربَعينَ دِرهَمًا دِرْهَمٌ، ولَيسَ فيما دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ شَيءٌ.

وفِي كُلِّ أَربَعِينَ (دِينَار) من الذهب: دِينَارٌ.

وإِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ ولا لأَهْلِ بَيتِهِ، وإِنّما هي الزَّكَاةُ تُزَكَّى بها أَنْفُسُهُم فِي فُقَراءِ الـمُؤمِنين، أَوْ فِي سَبيلِ اللهِ.

ولَيْسَ في رَقِيقٍ ولا مَزرَعةٍ ولا عُمَّالِهَا شَيءٌ إذا كانتْ تُؤَدَّى صَدَقَتُهَا مِنَ العُشْرِ، وليسَ في عَبدِ المسْلِمِ ولا فَرَسِهِ شَيءٌ.

وإِنّ أَكْبَرَ الكبائر عِندَ اللهِ يَومَ القيامةِ: الإِشرَاكُ باللَّه، وقَتْلُ النَّفْسِ المؤمِنَةِ بغَيرِ الـحَقِّ، والفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْف، وعُقُوقُ الوالِدَين، ورَمْيُ الـمُحْصَنة، وتَعَلُّمُ السِّحْر، وأَكْلُ الرِّبَا، وأَكْلُ مَالِ اليَتيم.

وإِنَّ العُمرَةَ هي الـحَجُّ الأَصغر.

ولا يَمَسُّ القُرآنَ إِلاّ طاهِر، ولا طَلاقَ قَبْلَ إِمْلاك، ولا عِتقَ حَتَّى يُبتاعَ.

ولا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُم في ثوبٍ واحِدٍ لَيسَ عَلى مَنْكِبِهِ مِنهُ شيء، ولا يَحْتَبِيَنَّ فِي ثوبٍ واحِدٍ لَيسَ بَيْنَهُ وبَينَ السَّماءِ شيءٌ، ولا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُم في ثوبٍ واحِدٍ وشِقُّهُ بادٍ، ولا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُم عاقِصًا شَعْرَه[1].

وإِنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلاً عَن بَيِّنَةٍ فَهُو قَوَدٌ إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَولِياءُ المقتُول.

وإِنَّ **في** (النَّفْسِ) الدِّيَةَ مِائةٌ مِنَ الإِبل.

و**في** (الأَنفِ) إِذا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ كامِلةٌ، **وفي** (العَيْنَينِ) الدِّيَة، **وفي**(اللِّسَانِ) الدِّيَةُ كامِلَة، **وفي** (الشَّفَتَيْنِ) الدِّيَةُ ، **وفي** (الذَّكَرِ) الدِّيَةُ، **وفي**(الصُّلْبِ) الدِّيَةُ، **وفي** (البَيْضَتَينِ) الدِّيَة[2].

(١) النهي عن (العَقْص) خاص بمَن كان في الصلاة من الرِّجال، وعَقْص الشعر: هو جَمعه ولفّه وربطه بالخَلْف؛ كذيل الحصان؛ جاء النهي عنه في الحديث الصحيح في السُّنن، وحِكْمةُ النهي: لأنه يسجد مع الساجد، أي يميل فيكون فيه إشغال عن الخشوع عندما يلْتَف ويَسقط أمام الساجد؛ وربما كان فيه شيءٌ مِن التشبه والتكبّر.

(٢) البيضتان: هما الخصيتان، وأعضاء المرأة كأعضاء الرَّجُل؛ تقاس عليها، في العضو كاملا الدية كاملة، وفي شِقه نصف الدية. (والدية الكاملة في أعضائها هي نصف دية الرَّجُل؛ لأن دية المرأة الحرّة نصف دية الرَّجل الحُر) وهذا بإجماع الفقهاء سَلَفاً وخلَفا، وليس لنقصٍ في المرأة؛ ولكن لأن المصيبة بفقد الرجل أكبر؛ فهو الذي يسعى ويكدح وينفق ومسؤوليته أكبر، والدية ليست قيمة أو ثمن للمقتول؛ بل هي مجرد تعويض مادي لفَقده، وقد سَبق الكلام عن ذلك.

وفي (الرِّجْلِ) الواحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَة، **وفي** (الـمأمُومَةِ) ثُلُثُ الدِّية، **وفي** (الـجائِفَةِ) ثُلُثُ الدِّيَة، **وفي** (الـمُنَقِّـلَةِ) خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإبِل، **وفي** (كُلِّ أُصْبُعٍ) مِنَ الأَصابع ـ مِنَ اليَدِ والرِّجْلِ ـ عَشْرٌ مِنَ الإبِل، **وفي** (السِّنِّ) خَمْسٌ مِنَ الإبِلِ، **وفي** (الـمُوضِحَةِ) خَمْسٌ مِنَ الإبِل.

وأنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بالمرأَة، وعلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَار)[1] [2].

---

(١) أي الدية إذا أُخرِجت من الذهب ـ بدل الإبل ـ فمقدارها ١٠٠٠ دينار ؛ تقوّم بسوق الجرام من الذهب الحالّ ، وهي قيمة مائة من الإبل ؛ ولكل زمان ومكان حِسابه وحِسبتُه بعُمْلَته الموجودة الحالية ؛ تُقوّم بها الإبل.

(٢) تم كتاب عمرو بن حزم ، وهو مشهور مقبول ؛ رواه ابن حبان في صحيحه (٦٤٤٥) باب ذِكْر كُتبه ﷺ لأهل اليمن، والنسائي في السنن الصغرى (٤٨٣٧) كتاب عمرو بن حزم في العُقول، والدارمي في سننه (١٦٢٧) باب زكاة الغنم، والزرقاني في شرحه على موطأ مالك ٤/٤٧٥ ، وانظر: مجلة البحوث الاسلامية الصادرة من رئاسة الإفتاء عدد ٢٤ /٢٩٣.

وهو حديث في سنده ضَعف، وَرَدَ مِن عدّة طُرق ؛ كلها عند أهل الحديث والعلم ضعيفة، لكنها تتقوّى ببعضها ؛ تَلَقّاه الفقهاء بالقبول والرضى، وعليه العمل عند كافّتهم سَلفًا وخَلفا، وتَقَوّى بشُهرته حتى غلبَت سَنده ؛ كما قال بعض الـمُحَدّثين.

والخلاصة: أن الحديث ـ وإن كانت طُرقه بمفردها فيها ضعف ـ إلا أن الحفّاظ والمحدّثين صحّحوه لكثرة طُرُقه ورواياته ؛ وشُهرته وصحة متنه وموافقته لنصوص ومقاصد الشريعة، وتلقّي العلماء له بالقبول ؛ وكون كل فقرة منه لها شواهد من أحاديث أخرى في الصحيحين، ورجوع الصحابة والعلماء وسلف الأُمة إلى ما فيه ؛ في الأقضية وغيرها.

والألباني ـ رحمه الله ـ كان يصحح كثيراً من فقراته ومتنه ؛ لأن لها شواهد من الصحاح، ولهذا قال في "ضعيف سنن النسائي" (٤٨٥٣): "أكثر فقراته لها شواهد".

وقد اهتم أهل العلم بكتاب عَمروبن حزم، وصنفو فيه المصنفات شرحا وتعليقا ؛ كالشافعي والذهبي وشرّاح الحديث، ومن المعاصرين: **كتاب** (كتاب رسول الله لعمرو بن حزم) لـحَمَد العثمان ، **وكتاب** (صحائف الصحابة) لأحمد الصويان، وغيرهما.

الباب التاسع

نوازل ومستجدّات
في باب الجنايات والعقوبات[1]

(١) رجعتُ في تلخيص هذا الباب إلى: كُتب الفقه المقارَن، فتاوى لجنة كبار العلماء، أبحاث هيئة كبار العلماء، قرارات المجامع الفقهية المعاصرة، التداوي والمسؤولية الطبية في الشريعة الاسلامية د.قيس ال مبارك، جامع الفتاوى الطبية وأحكامها د.عبد العزيز العبد المحسن، حكم نقل أعضاء الانسان في الفقه الاسلامي د.حسن الشاذلي، و(الموسوعة الميسَّرة في فقه القضايا المعاصرة)؛ وهي موسوعة علمية فقهية محكّمة مقارنة؛ صدرت في قرابة ١٥ مجلدا، تَدرس نوازل العصر في شتى المجالات للعبادات والمعاملات والجنايات والمستجدات؛ على ضوء القرآن والسنة والفقه الإسلامي وفتاوى كبار العلماء والخبراء المعاصرين؛ وقرارات المجامع الفقهية، تَذكر الأقوال والمذاهب والأدلة بدون ترجيح؛ وهي مِن إعداد مجموعة من العلماء والباحثين والاكاديميين الشرعيين والمتخصصين؛ تحت اشراف مركز التميز البحثي في الفقه؛ التابع لجامعة الإمام.

وقد صدرت هذه الموسوعة أثناء تجهيز بحثي هذا للطباعة؛ فرأيتُ أهميتها وتعزيز مادة البحث قبل طباعته؛ فاستفدتُ منها ومِن غيرها من المراجع الفقهية المعاصرة، وأَلْحَقتُ به (باب مستجدات الجنايات)؛ استيفاءً للفائدة، وحاولت دراسة الأدلة والأقوال؛ باختصار وتصرف، واجتهدتُ في ترجيح ما يسانده الدليل القويّ والتعليل السويّ.

المبحث الأول

جنايات معاصِرة على (النفس) وما دونها

وفيه:

ـ التفريط أوالعدوان في العمليات الطبية. ـ تعمُّد نقل عدوى الأمراض الخطِرة ـ القتل السِّلبي. ـ جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية. ـ حكم نقل الأعضاء البشرية. ـ عمليات التجميل. ـ جرائم التنويم المغناطيسي والعلاج بالطاقة. ـ جريمة غسيل المخ . ـ حكم إجراء التجارب الطبية. ـ الجناية على الأعضاء الصناعية. ـ سرقة الأجنة البشرية والأعضاء الانسانية. ـ تفريط الأطباء في أسرار المَرضَى. ـ انتحال الشخصيات والخصوصيات ـ التجسُّس والتنصُّت. ـ جناية المكتَئِب والمريض نفسياً.	ـ جناية البهائم والآلات والسيارات ـ حُكم ترويع الآمنين في الطيارات والقطارات والسيارات. ـ حوادث السير والسيارات. ـ الإجهاض (اسقاط الجنين). ـ تحديد النسل. ❖ ❖ ❖

التفريط أو العدوان في العمليات الطبيّة

إذا ادّعى مريضٌ أو نائبه على طبيبٍ أنه تسبب في مضاعفات المرض أو موت المريض ؛ أو ذهاب عضو أو منفعة ؛ فانه يُنظر :

❖ إذا كان الطبيب جادًّا مجتهدًا وذو نيّة حَسنه ، ومُتّبع للقواعد والأصول الطبيه الصحيحة ، وممارسٌ لنفس تخصصه ، وحَصل الخطأ الطبي منه بغير قصد.. فلا ضمان عليه ولا يُعتبر جانيًا ، وهُنا تُقدّر الحاله بقَدرها لدى الجهات الطبيه والشرعيه ، ويكون التعويض ـ إذا تقرر ـ مِن بيت المال.

❖ أما إذا مارس الطبيبُ خطأً طبيًّا وهو يَعلم أنه مخطئ ، أو تطبب وليس بطبيب ؛ لكنه (لم يَقصد الجناية) ؛ وإنما دفعه الهوى أوالحاجه الماليه والمادّية فهي جنايةٌ تَلحق بشبه العمد ؛ وعليه الدية عند المطالَبة بها.

❖ وإذا عَمل عملاً طبيًا أو تجربه أو عملية ؛ وهو يقصد الجنايه والإيذاء ؛ وكان هناك قرائن تَدل على (تَعمُّد الجناية) ؛ كعَمل جراحةٍ خطرة لا يُعمَل مِثلها ، أو إسقاء المريض دواءًا قاتلا ، أو إهمال ربط عِرقٍ يَنزف ، أو تلويث جرح مفتوح ، أو غير مأذون له في التطبيب ، وثبَت لَدى القاضي تَعمّده الجناية.. فإنه يؤاخَذ بها ، ويعاقَب بالقصاص في النفس ، أو في ما دون النفس ، فيُقتصّ منه مقابل الأعضاء أو المنافع التالفة [1].

وتحديد تفريط الطبيب مِن عدم تفريطه يَرجع إلى تحقيق اللجان الطبية والشرعية ، والجهات المسؤولة ، والتحرّي في ما قد يُتّهَم به.

---

(١) التجارب الطبية على الانسان ص٤٧٣ د. عبد الرحمن العثمان ، وموسوعه القضايا المعاصره "قسم الجنايات"١/٢٢.

تعمُّد نقل عَدوَى الأمراض الخطِرة

تَعمُّد نَقْل العدوى بالأمراض جنايةٌ مُحَرَّمة ؛ وجريمة توجب العقوبة.

فإذا كان (المرض ، أو الفايروس) لا يؤدي إلى الموت ـ غالبًا ـ ففيه الضمان والتعزير وتحمُّل التبعات شرعًا.

وإذا كان (المرض ، أو الفايروس) يؤدي للموت غالبًا ؛ (كالإيدز ؛ والكورونا ؛ ونحوهما) فإنّ مُتعمِّد نقله يُعتبَر قاتلاً (قَتْل عَمد) يوجب القصاص أو الدية ؛ حَسب حال الادّعاء والمقاضاة.

إلا إذا كان المرض لا يؤدي إلى الموت غالبًا ؛ ففيه الدية ؛ لأنه بذلك يأخذ حُكم شبه العمد.

ولا فَرق بين فاعل ذلك مِن طبيبٍ أو غير الطبيب أو الممرّض أو المريض نفسه ؛ لا فَرق [1].

(١) الموسوعة الميسرة في قضايا الجنايات المعاصرة ١/٣٧٢، وانظر: أحكام الأمراض المُعْدية في الفقه الاسلامي ؛ لعبد الإله السيف ؛ ص٤٣٦ وما بعدها.

القتل السِّلبي

(قتل الجريح والمريض؛ و ترك إنعاش الخِداج)

ويُسمَّى (قَتْل الرحمة)؛ كمَنع الطبيب العلاجَ أو الانعاش عن مريضٍ شارَف الموت؛ رحمةً به من جِراحٍ به لكي يموت، أو الشفقة على جريحٍ فيُسرَع عليه بالإجهاز أو القتل أو رَفْع الانعاش الطبي عنه..

ففيها خلاف بين الفقهاء..

والراجح ـ والله أعلم ـ أنه قَتْل عمدٍ يوجب القَوَد؛ لأنه تفريطٌ وقَتلٌ بغيرِ حَق؛ وفتْحٌ للذرائع المُحَرّمة؛ وسَبْقٌ لأحداث القضاء والقَدَر، وإنما الآجال والصحة والشفاء بيد الله عز وجلّ.

أما الخِدَاج: فهو الطفل الذي يولَد قَبل اكتماله؛ أي لخمسة أو ستة أشهر تقريبا، فإنه ـ غالبًا ـ يحتاج أجهزة الإنعاش التنفسي لتستقِر حياته.

وعلى ذلك فلو أَهمل الطبيبُ هذا الانعاش؛ وثبَت أن هذا الخداج مات بإهمال الإنعاش مع القدرة عليه.. فإنّ هذا الطبيب ـ أو الطبيبة ـ قد ارتكب جنايةً طبيةً يُعاقَب بها ويضمنها [1].

(١) انظر: قتل الرحمة والسلوك الطبي د. أمل العلمي، القتل بدافع الشفقة د. جابر الحجاحجه؛ منشور في المجلة الأردنية في الدراسات الاسلامية؛ عدد ٥، والموسوعة الميسرة ١/٣٨١.

حكم نقل الأعضاء البشرية
والتبرع بها أو بيعها في الحياة أو بعد الموت

لا بد أن نُفرّق بين (بيع) الأعضاء ؛ و(التبرّع) بها بدون مقابل.

فأما (بيع) الأعضاء البشرية: فهو مُحرَّم وممنوع في الشريعة الاسلامية ؛ باتفاق العلماء ؛ حِفاظًا على كرامة الإنسان ؛ وسدًّا لذرائعَ خطيرة ينطوي تحتها الكثير مِن المفاسد الصحية والاجتماعية والدينية التي يَنهَى عنها الاسلام، ويَحرُمُ ثمنها مهما كان المبرِّر ؛ سواء كان صاحبها حُرًّا أو عبدًا رقيقا [1]، وسيأتي مزيدٌ مِن التوضيح لذلك.

أما (التبرّع) بنقل الأعضاء البشرية: فقد توقّف فيه بعض الفقهاء المعاصرين ؛ وتحرَّجوا مِن تجويز نقل الأعضاء البشرية والتبرّع بها ؛ سدًّا للذرائع ودفعًا للمفاسد ؛ إلا في حدودٍ ضيقة وحالات خاصة ؛ وبضوابط شرعية وطبية، **مثل:** تَبرُّع ابنٍ لأبيه ؛ أو العكس..، بكِلْيَةٍ ونحوها ؛ حيث يؤمَن جانب الاتجار بالأعضاء، وإنما مِن باب: الإيثار والبرّ والإحسان.

ومثل: تبرُّع الانسان (الغير معصوم) كحربيٍّ، ومرتَدّ، ومحكومٌ بقِصاصٍ حُكمًا نهائيًا في قَتلِ عَمْدٍ ونحوه.. ؛ لينتفع بها مُسلِمٌ حي[2].

---

(١) أما بيع وشراء العبد الرقيق بذاته فجائز، وللاسترقاق والعتق أحكامه الخاصة به شرعًا.

(٢) وسواء كانت الأعضا (متجددة) كالشَّعر والظفر والدم واللبن، أو (غير متجددة) كالكبد والكلى والأطراف ونحوها.. فالحكم واحد ولا فرق بينها، ويشتد الأمر في شأن الأعضاء الغير متجددة، **والعضو:** يَشمل أيّ جزء من الإنسان ؛ سواء كامل أو جزئي ؛ كالأطراف والكلى والخلايا والأنسجة ونحوها..

ففي هذه الحالات أجاز جمهور الفقهاء (النقل والتبرع) لأعضاءٍ مِن هؤلاء إلى (مُسلِمٍ معصومٍ مضطر) ؛ بالضوابط التالية:

١ ـ الضرورة الشديدة التي تضطر المتبَرَّع له لاستنقال العضو المنقول.

٢ ـ أن يَغلِب على الظن الاستفادة مِن العُضو المنقول المُتَبَرَّع به.

٣ ـ أن يَغلب على الظن عدم حصول مفاسد أو أضرار محتملة مِن النقل.

٤ ـ الإذن والرِّضَى المسبَق مِن صاحب العضو ؛ قَبل موته ، أو مِن ورثته.

٥ ـ يكون ذلك بإشرافٍ ورقابةٍ مِن ولي الأمر ؛ ومِن الجهات التنفيذية.

٦ ـ يكون ذلك بإشرافٍ ورقابةٍ مِن أطباء أُمناء مسلمين حاذقين.

٧ ـ إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لمعرفة ملاءمة العضو المنقول ؛ ومدى الاستفادة منه وسلامته ، وسلامة المتبرِّع به ، كالكِلى مثلا ؛ فلا بد مِن فحص الكليتين معًا ، والتأكد أنهما تَعملان ، وأن المتبرِّع يستطيع العيش بكليةٍ واحدةٍ بلا ضرر ، وأنها سليمة وصالحة لهذا الغرض.

وبغير هذه الضوابط لايجوز نقل الأعضاء ولا التبرع بها ولو لقريب.

وأجمع (فقهاء العصر) **على تحريم** نقل الأعضاء والتبرع بها مع احتمال أدنى ضرر على المتبرِّع ، وأنه لا يجوز للحَيّ التبرع بإحدى (قَرَنيّتي عينيه) ؛ ولا يجوز له التبرع بكِليته مع غلبة حصول أدنى ضرر عليه ، وممن قال بالتحريم المطلق في ذلك : الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين ؛ رحمهما الله.

لأن (الإيثار المحمود) هو الإيثار فيما يَملك الإنسان مِن المال ونحوه ؛ ومالا ضرر عليه مِن الإيثارِ به ، أما الإيثار (بالحياة والاعضاء) فهو ـ عند جمهور الفقهاء ـ إيثارٌ مذموم ؛ لما به مِن الضرر ؛ ولكونه فيما لا يملك الإنسانُ التصرفَ الكامل فيه ؛ إلا في أضيق الحدود والحالات.

أما نَقل مثل (قَرَنية العين) مِن (ميّتٍ) إلى (حي) لينتفع بها:

فمِن فقهاء العصر مَن توقف في شأنها، ومنهم مَن أجازها بالضوابط السابقة؛ ترجيحًا (لمصلحة) الحي على (كرامة) الميت الفاني.

تنبيه:

و(الميت) الذي يجوز الانتفاع بـ(قَرَنية عينه) هو الميت (موتًا حقيقيًّا) متأكدًا؛ بتوقّف قلبه ورئته وحركته..، أما (المتوفي دماغيًا) بتوقّف دماغه وبعض خلاياه العصبية.. فليس بميت حقيقة، ولا يجوز نقل أي شيء منه حتى يموت موتا كليًا مُتَيقنًا، ويأذن ورثته بالاستفادة منه.

وأما (الأعضاء التناسلية والخصية والمبايض):

فالراجح ـ الذي عليه جمهور فقهاء العصر ـ هو تحريم نقلها والمنع الشرعي منه؛ لأنه ليس بضرورة، ولم يُثبت الطبُّ نجاحَه، ويسبب اختلاط الأنساب والصفات الوراثية؛ وكَشْف العورات؛ وذلك محل حِفظٍ ومنعٍ في الشريعة.

وأما (المراكز الطبية العالمية) التي تبيع الأعضاء الإنسانية ـ كالكِلى والعظام والقرنية والجلد ونحوها ـ فيجب التأكد مِن أنها حَصَلت على تلك الأعضاء بطُرُقٍ صحيحة مشروعة، وحينئذٍ لم يَرَ جمهور الفقهاء بأسًا في دفع المال لتلك المراكز مقابل تلك الأعضاء وأُجرة عملياتها الطبية ونقلها لأحياء يحتاجونها؛ أو إلى البنوك العالمية للأعضاء؛ عند المسلمين أو عند غيرهم.

وبالنظر والموازنة بين حفظ (كرامة الموتى)؛ و(منفعة الأحياء) وحاجتهم نجد أن الثانية (مصلحةٌ كُبرَى) يجب توفيرها ولو أدَّى للنّيل مِن مصلحةٍ صُغرَى دونها.

وعلى كُلٍّ: فإن الإنسان ـ وما فيه مِن الأعضاء ـ هو مُلكٌ لله تعالى ، وليس للإنسان أن يتصرف في جسده وأعضائه ؛ لأنه لا يَملكه ؛ إلا ما تدعو إليه الحاجة والضرورة ؛ وبالضوابط الشرعية والشروط الطبية المعلومة.

وإن عملية نقل الأعضاء البشرية والتبرع بها تَخضع للأحكام التكليفية الخمسة ؛ من الجواز والاستحباب والوجوب والكراهة والتحريم ؛ حسب الحال، وتَخضع لقواعد الشريعة العامة ؛ مِن المصالح والمفاسد، وقاعدة الضرورات، ونحوها..[1].

(١) انظر لهذا المبحث: حُكم نقل أعضاء الإنسان في الفقه الاسلامي ؛ د.حسن الشاذلي، وأحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الاسلامي ؛د.يوسف الاحمد، وأحكام الجراحات الطبية ؛ للمختار الشنقيطي، وأبحاث هيئة كبار العلماء ٦٥/٢، وقرار مؤتمر مجمع الفقه الاسلامي المنعقد بجدة في جماد الآخر عام ١٤٠٨ هجري.

جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية

قبل البدء ؛ لا بد أن نُفرّق بين (التبرع بالأعضاء) و (الإتّجار) بها.

فالزراعة والتبرع بالأعضاء : مباح للضرورة ؛ إذا أُمِنَ الضرر.

(أما التجارة) بأعضاء الإنسان والبيع والشراء فيها ؛ ولو بقصد المساعده للآخرين، أو للبحث والتجربة.. فذلك بكل الصُّور مُحرَّم، ويُعَدّ جناية على الكرامة الإنسانية ؛ يُعاقِب عليها الشرعُ كجنايةٍ مِن الجنايات.

قال النبي ﷺ :(قال الله تعالى: ثلاثةٌ أنا خَصمُهمْ يومَ القيامة: رَجُلٌ أَعطى بي ثمَّ غَدَر، ورَجلٌ باعَ حُرّاً فأكلَ ثـمَـنَه، ورَجلٌ استأجَرَ أجيراً فاسْـتوفَى منهُ ولم يُعطِهِ أَجرَه)[1].

ولذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم بَيع الإنسان أعضاءَ نفسه ؛ سدًّا لذريعة الاتّجار بها ؛ تحت حيلة الفقر والحاجة ونحوهما.

وعقوبة الاتّجار بالاعضاء:

هي حَدّ الحرابة ؛ أو التعزير بأعلى درجاته ؛ حَسب الحال، وتُصادَر الأموال الناجمة منها، وتُفكّك عصاباتها، وتُغلَق المنشئات الطبية المبنية عليها أو المتورطة فيها[2].

(١) رواه البخاري (٢١٩٩) باب إثم مَن باع حُرّا.

(٢) بتصرف من موسوعة القضايا المعاصرة، قسم الجنايات ١٥/١، وانظر حُكم نقل أعضاء الانسان ؛ ص ١٥٧ وما بعدها ؛ د.حسن الشاذلي.

التبرّع بالدّم

لا شَكّ أن الدم مُحَرَّمٌ نجس ؛ بما فيه دم الإنسان.

أما التبرُّع به ـ بحَقنه مِن إنسانٍ إلى آخَر محتاج ـ فقد أجازه الفقهاء ؛ **بالضوابط الشرعية والشروط الطبية التالية :**

١ ـ الحاجة والضرورة الداعية للتبرُّع ؛ مِن مَرَضٍ أو جُرحٍ ونحوه.

٢ ـ الإذن والرضى مِن الشخص المتبرِّع.

٣ ـ عدم تضرر الشخص المتبرِّع.

٤ ـ يكون نقل الدم بطُرُقٍ طبيّة صحيحة ؛ وبإشراف طبيبٍ حاذق ؛ لضمان السلامة مِن التلوث ؛ وسلامة الدم المنقول ؛ قبل نقله [١].

٥ ـ التأكد مِن (فصيلة الدم) وتطابقها مع دم المريض أو المحتاج ؛ لأن اختلاف الفصيلة قد يؤدي للوفاة أو الضرر الصحي الشديد [٢].

---

(١) مجلة البحوث الاسلامية العدد ٢٢ بحث اللجنة الدائمة للافتاء ؛ حول نقل الدم ،وانظر: كتاب أحكام نقل الدم ؛لمصطفى عرجاوي.

(٢) وسمعتُ قصةً: أنه دخل مريضٌ إلى أحد المستشفيات باسم شخص آخر وعلى ملفّه ورقمه الطبي، وتقرر أن يُحقَن له دمٌ على أنه صاحب الاسم والملف، لكن فصيلة الدم كانت بينهما مختلفة ؛ وبعد حَقنه بفصيلة دمٍ مختلفة توفي فورًا، وهذا تفريطٌ من جميع الأطراف ؛ الميت وصاحب الملف الذي أذن له باستخدام اسمه وملفه ؛ والطبيب المعالج حيث لم يتحرّ مِن الاسم والهوية والشخص.

عمليات التجميل

إذا كانت (**اضطرارية**) ؛ كعَمليات تجميل الحروق أو تشوهات ورضوض بسبب الحوادث والكوارث، أو بالأخذ مِن لحم الفخذ لتجميل وترقيع الحروق والخدوش في الوجه والبدن، أو إعادة عضو مبتور.. فإن هذه مشروعة جائزة ؛ وقد تكون واجبةٌ ؛ لإنقاذ حياته [1].

وإذا كانت (**اختيارية**) مِن باب التزيّن والكمال ؛ كتجميل الأنف، وقطع عضوٍ زائد ـ كالاصبع الزائدة ـ وإزالة النمش من الوجه.. فهذه أجازها جمهور الفقهاء (بشرط) عدم المبالغة، وعدم احتمال الضرر منها مستقبلاً.

فإذا حَصل بها ضرر، أو كان بسببها تشَبّهٌ بالكفار، أو كانت لغرضِ وَشْمِ الجلد، ونَمْصِ الشَّعر، وتفلِيج الأسنان، وتكبير الثديين، وتغيير الجنس.. فإنها حينئذٍ مُحَرَّمةٌ شرعا، ويأثم فاعل ذلك [2].

(١) إلا اليد المبتورة في حد السرقة ؛ فإن جمهور الفقهاء مَنعوا إعادتها بالطُّرُق الطبيّة الحديثة ؛ لأن ذلك يتنافى مع حكمة مشروعية قطعها في السرقة، والله تعالى أعلم.

(٢) المراجع السابقة ؛ باختصار وتصرّف.

جرائم التنويم المغناطيسي
والعلاج بالطاقة

التنويم المغناطيسي: هو عملية نَفسيّة عقلية؛ تقوم على تنويم الضحيّة وتُمارَس عليه حركات وأفكار تؤَثّر على (عقله الباطن) وعلى وظائف الوعي الدماغي..

فتتم بذلك ثلاث جرائم:

١ ـ يُلَقَّن معلومات تستقر في عقله الباطن؛ كإيهامه بأنه سَرق أو قَتل أو ارتكب جُرمًا.

٢ ـ يجبرونه على الإقرار بما لم يَفعل.

٣ ـ يَسرقون منه معلومات وأسرار يبوح بها تحت تأثير التنويم والطاقة المزعومة، ويَطّلعون بهذا التنويم ـ ظلمًا ـ على العورات والذنوب والعيوب.

والحُكم في هذه الحالات: أنه إكراهٌ معنوي، واعتداء، وإجرام؛ يعاقَب عليه بأشد التعازير، وإذا ترتب عليه ضرر أو قتل فإنه يعاقَب عليه بمثله قِصاصا.

وهل يجوز التنويم المغناطيسي في التحقيقات الجنائية واستخراج المعلومات؟

لا يجوز ذلك، بل هو إثمٌ محرَّم؛ لأنه يؤدي لمعلومات مغلوطة، ويلغي الإرادة الواعية للعقل والأفكار، فهو شبيهٌ بالإكراه المذموم، ولأن المنوَّم مغناطيسيًا يُلحَق بالمرفوع عنهم القلم [١].

(١) موسوعة قضايا الجنايات المعاصرة ١/١٩٨، وانظر: نوازل الجرائم الطبية ص١٠٣ د.أمل الدباسي، والتنويم المغناطيسي ص٢٣ وما بعدها؛ لعدنان جمعه.

جريمة غســـيل المُخ
(الإقناع الإجباري)

غسيل المخ: هو تغيير القناعة والإرادة والرغبة والتفكير لدى الشخص المغسول؛ بواسطة طُرُق وأساليب طبية فسيولوجية نفسيّة؛ تتضمن إجباراً وتنويماً وتعذيباً.

وغسيل المخ: يُعتبَر في الشريعة: (جريمة كبيرة محرَّمة) توجب في أقل أحوالها التعزير الشديد الذي قد يصل درجه القتل تعزيرًا؛ بحسب الحال؛ لأنه إفسادٌ في الأرض، وإهانة لكرامة الإنسان، وتغييرًا لمزاجه، ومسخًا لعقيدته؛ واعتداء على فِكرِه وإرادته، وتشكيله على إرادةِ ورغبةِ المُجرِم الغاسِل، ولأن (غسيل المخ) وسيلةٌ لتبديل دِين المغسول؛ وتحويله مِن الإسلام إلى النصرانية أوغيرها، ووسيلةٌ لاستخدام الشخص ودفعه للسرقة والقتل والزنا والتصرف حسب إرادة الغاسل المجرِم.

ـ حُكم الغاسل:

ومَن غَسَل المخ لشخصٍ ـ سواء كان الغاسل شخصًا أو جهة أو مُنظّمة ـ فإنه جانٍ مُجرِم، مسؤولٌ مسؤوليةٌ تامة عن جرائم المغسول؛ ومؤاخَذ بجناياته، وهو كَمَن يَستخدم (الصبي والمجنون) لتنفيذ جرائمه، فهو (متسبب)؛ وعند الجمهور مِن الحنفية والشافعية وبعض المالكية أن المتسبب كالمباشِر، لأن له إرادة ورغبة ويدٌ في الجريمة، وتَصِل عقوبتُه إلى(القتل تعزيرًا)؛ عند حصول القتل والفواحش.

حُكم الضحيّة المغسول:

حُكمه حُكم (المُكرَه والصبي والمجنون)؛ لأنه مُجبَرٌ مأمورٌ؛ مَسلوب القناعة والإرادة..

إلا إذا أَثبت أهل الاختصاص أن عنده بقيةٌ مِن عَقلٍ أو إرادةٍ .. فيؤاخَذ بمقدار ما بقي منها [1].

(١) موسوعة القضايا المعاصرة؛ الجنايات ٢٢٣/١، وانظر: غسيل المخ وتحطيم العقائد ص١٩؛ لعبد الحكيم العفيفي.

حُكم إجراء التجارب الطبية
على (المحكوم) أو (غير المعصوم)

كمن يُحكَم عليه بالقتل قصاصًا ؛ فيُجرَى عليه تجربةٌ لغرضٍ طبي.. ؛ فله حالتان :

١ ـ إذا كان ذلك بإذنه ورِضاه ؛ مِن غير خِداعٍ ولا إغراء مالي ؛ ومِن غير ضرر عليه ؛ ومِن غير تعطيل لِحُكْمِ الله فيه.. فهذا لا بأس فيه ؛ تحت ضوابط وشروط طبية وشرعية.

٢ ـ أما إذا كان ذلك بغير رِضاه ؛ أو عليه منه ضرر ؛ أو يتسبب في تعطيل أو تأخير أو تغيير تنفيذ الحُكم الشرعي المحكوم به عليه.. فإن ذلك محرّم وممنوع شرعاً.

أما الغير معصوم الدم: كالمرتدّ أو الكافر المحارِب ؛ فالراجح أنه لا يصِحّ ولا يجوز إجراء التجارب عليه أيضاً، مِن باب سَدّ الذرائع ؛ ولأن ذلك قد يؤدي إلى المُثْلَةِ المنهيّ عنها، وعدم الإحسان المأمور به شرعًا [١].

وقد قال ﷺ: (إنّ اللّهَ كَتَبَ الإِحسانَ علَى كُلِّ شَيء، فإذا قَتلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتلَة، وإِذا ذبَحتُم فأَحْسِنُوا الذّبح ، ولْيُحِدَّ أَحَدُكُم شَفرتَه، ولْيُرِحْ ذبيحَتَه) [٢].

وقال ﷺ: (اغْزُوا بِاْسمِ الله في سَبيلِ الله، قاتِلُوا مَن كَفَرَ بالله، ولا تَغُلُّوا، ولا تَغدرُوا، ولا تُمَثلُوا، ولا تَقْتُلُوا وليدا) [٣].

---

(١) موسوعه القضايا المعاصره ١/٣١ -٣٥.

(٢) رواه مسلم (٥٠١١) ؛ ورواه أصحاب السُّنن.

(٣) رواه مسلم (٤٤٧٦) ؛ ورواه أحمد وأصحاب السُّنن.

خِتان الإناث[1]

إذا كان خِتانهن مِن النوع العميق الضار؛ الذي تَذهب معه الشفرات، ويُسبب التهابات وصعوبات ومضاعَفات صحيّة ومفاسد وأضرار بَعد الزواج.. فهو مُحَرَّم، ويُعَدّ جنايةً يُعاقَب عليها شرعًا؛ خاصة إذا كان على صغيرةٍ أو قاصرةٍ لا ترضى به، أو قام به مَن لا خِبرة له به؛ فيكون ـ حينئذٍ ـ مِن قَبيل الجنايات على الأطراف.

ويَرجع للقاضي الشرعي تحديد نوع الجناية به، وتحديد عقوبته؛ مِن القصاص أو الدية أو التعويض المالي..؛ حسب الحال.

سرقة الأجنة البشرية والأعضاء الانسانية

الأجنة البشرية التي تُزرع في الأنابيب لا تُعَدّ مالاً؛ وذلك لكرامة الانسان، فالاستيلاء عليها يُعاقَب عليه بأشد أنواع العقوبات التعزيرية؛ حسب الحال وما يراه القاضي.

وكذا الاعتداء على الأعضاء البشرية ـ كالكِلَى المُتبرَّع بها ـ يَعُدّه بعض الفقهاء مِن صُور الحرابة المُعاقَب عليها. (الموسوعة ١/٢٧٨).

(١) يسميه بعضهم "الختان الفرعوني"؛ انظر الموسوعة الميسرة في الجنايات ١/٢٥٩ ، وختان المرأة ـ على الراجح عند الفقهاء ـ مباح؛ ولا يجب؛ فهو من المباحات بشرط أن يكون بحذر ومقدار ومن غير إنهاك. (انظر جامع الفتاوى الطبية ص٢٧٤؛ د. عبد العزيز العبد المحسن).

الجناية على الأعضاء الصناعية

الأعضاء الصناعية: كاليد الصناعيّه ـ بدل اليد المبتورة ـ والساق الصناعيه، والشَّعر الصناعي، والسنّ المركّب.. بدل العضو الأصلي.

فهذا العضو الصناعي: لا قِصاص ولا ديه في قَطْعِه؛ ولو كانت الجناية عليه عمدًا، وهذا بإجماع الفقهاء؛ لأنه ليس مِن جَسَد الإنسان؛ بل هو صناعي زائد يُمكِن تعويضه.

وإذا كان الاعتداء عليه (عَمدًا بقصد الإضرار)؛ فإن ذلك حرامٌ شرعاً ويجب تعزير "الجاني المعتدي" بما يراه القاضي، ويُغرَّم قيمة التعويض والإعادة والتركيب؛ لأن الشريعة تَمنَع مِن الضرر والضرار.

تفريط الأطباء في أسـرار المَرضَى

الأسرار مِن الأمانات المأمور بحِفظها ؛ والتي يُعزِّر الشرعُ على ما يَنتج مِن إفشائها مِن الأضرار الحسّيّة والمعنوية.

وعلى ذلك :

فإنّ الطبيب وموظف الملفات والثبوتات والمعلومات ـ بحكم اطلاعهم على أسرار المرضَى وأوراقهم ـ لا يجوز لهم إفشاء الأسرار التي يؤدّي إفشاؤها لإلحاق الأذى بالمريض ؛ حِسّـيًّا أو معنويا.

ومَن نشر أسرار المرضى ـ مِن طبيبٍ أو موظف معلومات ـ فإنه آثم بذلك ، ويتحمل ما يترتب على إفشائها مِن مفاسد حِسيّة ومعنوية ونفسية واجتماعية.

إلا في حالةٍ واحدة :

وهي وجود مصلحة راجحة في الإعلان والإفشاء ؛ مع وجود مفسدة أو مَضَرّة كبيرة في الإسرار والإخفاء ؛ كضررٍ على الأسرة أو المجتمع ؛ مِن جرّاء مخدرات ، أو أمراضٍ مُعْدِية ، أو مَرَضٍ نفسيٍّ لقائدٍ أو موظف أو مسؤول ؛ يَضُرُّ به المصلحة العامة.. فلا مانع حينئذ مِن الإفشاء (بشرط) أن يكون الإعلان عن طريق الجهة المسؤولة ؛ واتخاذ اللازم.

ولو أراد الطبيب وغيره إفشاء أي سرٍّ مِن غير مصلحةٍ عامة ؛ فلا بد مِن الإذن والرضى مِن صاحب الشأن إذا كان أهلاً لذلك.

انتحال الشخصيات والخصوصيات

انتحال الشخصيات والتّمثُّل بدَورها خَداعاً، وانتحال الخصوصيات؛ كالبطاقات والالكترونيات والمواقع الالكترونية.. كُلُّ ذلك مِن الإثم المُحَرَّم الذي يعاقَب عليه بالتعزير في الشريعة الاسلامية.

ولو ترتّب على ذلك الانتحال (جريمةٌ) أو (إهدار حقوق أو أنفس أو أموال) فإنه يعاقَب بذلك قصاصًا حَسَب الحال، ويَضمن ما أُهدِر مِن حقوقٍ وأموال، وتجب التوبة منها؛ لأنها كذب وتدليس.

التجسُّس والتنصّت

التجسّس والتنصُّت على الأشخاص؛ سواء بشكل مباشر؛ أو غير مباشر عبر وسائل التقنية الحديثة؛ حرامٌ ومِن الكبائر المنهي عنها؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ الحجرات: ١٢.

إلا إذا كان هناك مصلحة شرعية راجحة؛ كأن يُشكّل هذا الشخص خطرًا على البلاد والعباد، أو يُهدّد أَمْنَ غيره، أو عليه قضيةٌ خطيرة ـ كالمخدرات ونحوها ـ فلا مانع للمصلحة وبضوابط شرعية معلومة [1].

(١) المصادر السابقة.

جناية المكتَئِب والمريض نفسياً

المكتئب، والمريض نفسيًا.. إذا ثبَت ـ طِبًّا وشرعًا ـ أنه لا يَفقد عقله، وأنه يتحكم في تصرفاته، وليس لمرضه أو اكتئابه عليه تأثير.. فإنه يُعامَل كالصحيح، فإنْ كانت جنايته (خطأ أو شبه عمد) فإنه يتحمل ـ مع عاقلته الدية، وإنْ كانت جنايته (عمدًا) فإنه يُقتص منه؛ أو يَتحمل الدية المغلَّظة.

أما إذا ثبت ـ طِبًّا وشرعًا ـ أن مَرَضه يؤثّر عليه، وأنه به يَفقد عقله وتصرفاته.. فإنه يُعفَى عنه؛ ويُرفَع عنه به القلم، ولا قصاص في جنايته، وعلى وليه وعاقلته الديه عند المطالَبه بها [1].

حوادث السـير والسـيارات

حوادث السير والسيارات تُعتَبر ـ في الشرع ـ مِن قبيل الخطأ؛ ولا يُحكَم عليها بالعَمد أو شِبهه؛ وإذا اجتمع فيها (متسبب) و(مباشر) فكلٌ منهما يتحمل ما وقع منه مِن خطأ أو اعتداء.

إلا في حالة (التفريط والتهاون)؛ فإنها قد تأخذ حُكم شبه العمد.

وإلا في حالة (تَعمّد القتل بها والدهس المتعَمّد)؛ في خصومةٍ ونحوها؛ ويَعترف الجاني بتعمّد الجناية بها.. فهذا عَمْدٌ له أحكامه؛ كالقتل المتعمَّد بأي آلة قاتلة [2].

---

(١) ذات المصادر، وانظر: أثر العوارض النفسية في الأحكام الفقهية؛ رسالة ماجستير للباحث علي هاشم الزبيدي.

(٢) فتاوى اللجنة الدائمة لكبار العلماء ٣٥٦/٢١ ، وانظر: الأحكام الفقهية المتعلقة بالسيارات ٦١٧ وما بعدها؛ د.علي الكندري.

جناية البهائم والآلات والسيارات

كالإبل والأغنام السائبة، التي تَضرّ الناسَ في أموالِهم ومزارعهم؛ وربما أرواحهم ..

فهذه جنايتها ـ إنْ كانت بإهمالٍ وتفريطٍ مِن صاحبها ـ فعَليه الضمان؛ خاصة في الليل، لأنه أَهملها حتى تسبب في الضرر، وسدّ الذرائع واجب.

ويُقاس عليها (السيارات والآلات) التي يُهمِل صاحبُها في تأمينها؛ أو تَرْكها مع الصبيان الذين لا يُحسنون استخدامها.

أما في (الجِراح والقتل) فلها حالتان:

١ ـ أن تكون مِن غير إهمالٍ ولا تحريضٍ مِن صاحبها؛ فمِن الفقهاء مَن يَعتبر جنايتها (هَدْر)؛ لقول النبي ﷺ: (العَجماء جُرْحُها جُبَار)[1]، والـجُبار هو الهَدْر الغير مضمون؛ لأن البهيمة لا إرادة لها.

٢ ـ أن تكون بإهمالٍ أو تحريضٍ على الجناية ـ كَمَن يكون لديه بعير هائج أو كلب عقور ـ وأطلقه أو حَرّضه على قَتْلِ شخص؛ فهذا استخدامه كالآلة والسكين ونحوهما؛ ويجب القصاص منه، فيُقتَل قصاصًا في النفس، ويُجرَح بالجرح، ويضمن الدية والأموال التالفة.

(١) رواه البخاري (١٤٩٩)؛ ومسلم (١٧١٠)، والعجماء: البهيمة؛ والـجُبار: الهَدر.

ترويع الآمنين بالسلاح ونحوه
أو في الطائرات والقطارات والسيارات

ترويع المسلم ـ أو غير المسلم ـ لا يجوز، وهو فِعْلٌ محرَّم ومِن الكبائر، ومَن روَّع الرُّكّاب بقولٍ أو فِعلٍ أو جهازٍ أو لعبةٍ؛ أوخالَف أنظمه الرحلات بما فيه خطر، أو فَتْح أجهزة ممنوعة أو تقنيات تؤثّر على نظام الطائرات ونحوها.. فهو آثم على كل حال..

❖ فإن كان جاهلاً بخطرها؛ ولم يَقصد الترويع ولا الضرر.. فلا شيء عليه إلا ضمان ما تَلِف.

❖ وإذا كان عالِمًا بالخطر؛ وقَصَد الترويع والضرر.. فإنه يَضمن كل ما يتسبب فيه، ويُعَزّر بما يراه الحاكم.

فإنه لَمّا أَخذ بعض أصحاب النبي ﷺ فِراخَ طائر (الحُمَّرَة)؛ طارت وفرَشَتْ جناحيها تُعبِّر عن حزنها؛ فقال النبي ﷺ :(مَنْ فَجَعَ هذِهِ بوَلَدِهَا، رُدُّوا ولَدَها إلَيْها)[1].

هذا في عالَم الطير والحيوان؛ فكيف بالإنسان؟!

(١) رواه أبودادو (٥٢٦٨) وصححه النووي والألباني والأرناؤوط.

الإجهاض

(إسـقاط الـجنين)

لا بد أن نُفرّق بين الجنين (قبل) نفخ الروح فيه و(بَعد) نفخ الروح فيه، ولا بد أن نُفرّق بين الاجهاض (الاختياري) ؛ والاجهاض (الضروري).

فقَبْل نَفخ الروح (أي قبل تمام أربعة أشهر "١٢٠ يومًا") لا يكون إنسانًا ؛ لأنها لم تُنفَخ فيه الروح، ولم تَدبّ فيه الحياة.

أما بعد (٤ أشهر) مِن بداية الحمل: فإنها قد نُفِخَتْ فيه الروح، ودَبّت فيه الحياة، وصار إنسانًا ذا حُرمةٍ وعِصمة، ويُعتبَر إسقاطه بَعد الروح قَتْلٌ للنفس التي حرّم الله بغير حق.

وعلى ذلك:

اتفق العلماء على "تحريم" إسقاطه (بعد) نفخ الروح فيه ؛ ولو لضرورة.

واتفقوا أيضًا على "جواز" إسقاطه (قبل) نفخ الروح فيه لضرورة بالغة.

أما الاجهاض الاختياري:

وهو الذي يكون مِن غير ضرورة ؛ ولكن لزهدٍ في الولد، أو لحفظ الجمال والرشاقة، أو لتنظيم المواليد، أو لخوف الفقر..

فهذا (بعد نفخ الروح) حرام وقَتْلٌ بغير حق، و(قبل) نفخ الروح مُختَلفٌ فيه، والراجح التحريم أيضًا ؛ لأنه لا داعي له ولا ضرورة.

أما الاجهاض الاضطراري:

وهو الذي تدعو لإسقاطه الضرورةُ القصوى..؛ كتهديد حياة أُمّه، أو إصابتها بنزفٍ شديد، أو أزمةٍ قلبية..

ـ فهُنا (قبل نفخ الروح فيه) يجوز إسقاطه بلا خلاف، وذلك اتباعا

لقاعدة رفع الضرر، وقاعدة تقديم المصلحة الكبرى (حياة الأم) إذا تعارضت مع مفسدة صغرى (موت الجنين)، وقاعدة ارتكاب الضرر الأصغر لدفع الضرر الأعظم ؛ عند تعارضهما.

ـ أما (بعد) نفخ الروح ؛ فاختلف فيه الفقهاء في إسقاطه إذا هَدّد حياة أُمّه، أو كان (وَلَدَ زنًا أو اغتصاب) ويُسبِّب لأُمه أمراضًا نفسية وعصبية ؛ وأضرارا صحية واجتماعية..، فجمهور الفقهاء يُحرّمون إسقاطه لذلك بعد نفخ الروح، ومنهم مَن هو متوقّفٌ فيه ويرى إعادته في هذه الحالات إلى (علماء العصر) للاستشارة والاجتهاد والنظر.

أما إسقاط الجنين المُشوَّه: فجائز مع الكراهة (قبل) نفخ الروح ؛ على الراجح، أما (بعد) نفخ الروح ؛ ففيه خلاف ؛ والراجح المنع والتحريم ؛ لأنه بذلك صار إنسانًا معصومًا لا يجوز قتله [1].

(١) انظر: أحكام الجنين في الفقه الاسلامي ؛ لعمر غانم ، الإجهاض أحكامه وآثاره ؛ لخالد قرقور، وموسوعة القضايا المعاصرة "في الفقه الطبي" ١/٢٢.

تحديد النســـل

أحكامه وآثاره السيئة على الدين والمجتمع والحياة

تحديد النسل: هو تقليله والحدّ منه ومَنْع الإنجاب وعدم السماح بأكثر مِن طفلٍ أو طفلين مثلاً.

وتنظيم النسل: هو اختصار الذرية وِفق نظامٍ مُنسَّق بين كل مولود ومولود.

وأحيانًا يُطلِقون عليه اسم (التنظيم) على (التحديد) مِن باب الإيهام على سُذّج الناس!، وإغراء الزُعماء والوُجَهاء بالوقوع في ذلك الفخ.

حُكم تحديد النسل:

اتفق الفقهاء والعلماء والمجامع الفقهية ودور الإفتاء المعاصرة أن تحديد النسل وتقليله حرامٌ؛ ومن الكبائر والآثام في شريعة الاسلام [1].

وبيّنوا: أنه مصادَمةٌ للفطرة الإنسانية، وهو فِكرة غربية مُغرِضة؛ لإضعاف البشرية وإيهانها وتقليلها..

بل هو فِسقٌ وضلال وجهل؛ ومخالِف لسُنن الله تعالى في الكون، وفيه عدم توكل على الله تعالى؛ ممن لا يؤمِنون بالله ولا يتوكلون عليه تعالى؛

(١) وستأتي الأدلة على ذلك من القرآن والسنة، وانظر لهذا المبحث: أبحاث هيئة كبار العلماء ٤٧٩/٢ ، ومجلة البحوث الاسلامية الصادرة من الرئاسة العامة للافتاء عدد ٤٢ والعدد ٤٥، وحركة تحديد النسل للشيخ ابو الاعلى المودودي، وكتاب تنظيم النسل وموقف الشريعة منه؛ للشيخ د. عبد الله بن عبد المحسن الطريقي، وهو كتاب حافل شامل؛ في ٦٠٠ صفحة؛ مُدعَم بالأقوال والأدلة على المذاهب الأربعة؛ يُرجّح ويناقش المرجوح بالدليل.

ولم يؤمِنوا بأنّ اللهَ ﴿هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ﴾ الذاريات: ٥٨، ﴿وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾هود: ٦.

وأن دعوات (تحديد النسل) هي خلاف ما جاء به الشرع الحنيف مِن مشروعية واستحباب تعدُّد الزوجات وتكثير النسل والذرية في الأُمّة المسلمة.

والفرق بين (التحديد) و (التنظيم):

أن التحديد: هو القَطع والمنع، والتنظيم: هو التقليل والترتيب.

وكِلاهما مذمومٌ وممنوعٌ في الشريعة.

إلا أن بعض (الفقهاء) رخَّصوا في (التنظيم) ولم يَرَوا به بأسًا عند الاضطرار إليه؛ كمَرض الأم، ومراعاة حال الأسرة، ونحو ذلك، وقالوا: لا حرج في التنظيم؛ **بشروط:** عدم الضرر، وأن لا يكون إيقافًا دائما للنسل، ويكون بتشاورٍ ورضىً وقناعة وتفاهمٍ مِن كِلا الزوجين، فإن كان برأي أحدهما دون الآخَر فإنه لاضرر ولا ضرار.

متى وأين ظَهرَتْ فكرة تحديد النسل؟

ظهرَت فكرة (تحديد النسل) على يد فلاسفة وملحدين؛ قبل عشرات السنين، في الهند وأمريكا وغيرهما؛ ثم انتشرَت..

وعَقَدوا لها (المؤتمَرات) لبثها ونشرها في كثير من البلاد..

ولا يخفى (مؤتمر بكّين بالصين) و(مؤتمر السكان؛ بالقاهرة عام ١٤١٥هـ) واللذان رَدّ عليهما كبار العلماء والفقها في حينهما؛ وندّدوا بهذه المؤتمرات، وبيّنوا ضلالها وأهدافها السيئة، وأنها دعوة ووسيلة لما لا تُحمَد عُقباه [1].

(١) انظر: مجلة البحوث الاسلامية ٣٣١/٤٥ الصادرة من رئاسة هيئة كبار العلماء.

وحجّة دعاة التحديد:

هي الخوف مِن الفقر، ومِن كثرة السكان مقابل قِلة الموارد، وقِلة المساحات الأرضية للسكان، ونقص الغذاء، وقِلة فُرص التربية والتعليم والإنفاق..، ويتأوّلون نصوصًا من القرآن والسّنة؛ كقوله تعالى: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ﴾ ﴿إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ ﴿وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْـًٔا وَلَوْ كَثُرَتْ﴾؛ وحديث (.. ومَن لم يستطع فعَلَيه بالصوم فإنه له وجاء)..، إلى غيرها من النصوص..

وللردّ عليهم وعلى بدعة تحديد النسل:

أولا:

أن آية الاستعفاف المذكورة؛ جاء في الآية قَبلها: ﴿وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ﴾النور: ٣٢؛ وأمر بالاستعفاف مَن لم يَقدر على النكاح.. فلا دلالة لكم فيها.

وأما آية الفتنة؛ فإن الفتنة تَحصُل مِن الولد الواحد ومِن الوَلَدين؛ وتَحصُل مِن الأموال؛ ولا تختص بالكثرة كما تزعمون.

ثانيًا:

أن (القرآن)، و(السّنة)، و(الإجماع)، و(الواقع) .. كلها تُبطِل دَعوى التحديد، **وإلى التوضيح:**

١ـ من القرآن: قال تعالى: ﴿وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ﴾البقرة: ٢٠٥.

وقال تعالى: ﴿ ٱلشَّيْطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ ۖ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴾البقرة: ٢٦٨.

وقال تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ﴾هود: ٦.

وقال تعالى: ﴿ وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾العنكبوت: ٦٠.

وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَٰدَكُم مِّنْ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾ الأنعام: ١٥١

وعن الخوف على الولد قال: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا ﴾ الإسراء: ٣١.

وقال تعالى: ﴿ وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴾النور: ٣٢

وأخبر ـ تعالى ـ عن أنبيائه أنهم يتمنّون الولد والذرية، ودعوا الله به.

بل وأنكر القرآنُ على مَن يفعل خلاف ذلك؛ وجعَلَه فاسدًا مُفسداً؛ كما قال تعالى ـ مُنكِرًا على فرعون ودعوته لتحديد النسل وقَتْل الأبناء ـ: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْىِۦ نِسَآءَهُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾القصص: ٤.

وأخبر تعالى أن الأزمات الاقتصادية والمشاكل الغذائية سببها ليس كثرة السكان والبشر؛ بل الذنوب والمعاصي وتضييع حقوق الله تعالى؛ كما قال سبحانه: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَٰتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَٰهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ الأعراف: ٩٦

٢ـ من السُّنة النبوية:

قال ﷺ: (تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُود، فإنِّي مُكاثِرٌ بكُم الأنبياءَ يومَ القيامة)[١].

٣ـ أما الإجماع:

فقد جاء في قرارات هيئة كبار العلماء والمجامع الفقهية ـ بالإجماع ـ أن المؤتمرات المزعومة تدعو إلى: الفساد وإهلاك الحرث والنسل، ومخالفة الشرائع السماوية، والمساواة بين الجنسين، ومَنْع الزواج المبكّر، ونَشْر الجنس الغير مشروع، وإنشاء مستشفيات لعلاج الحالات الجنسية والمساعدة في العقم وقلة النسل..؛ فيَحرُم حضور تلك المؤتمرات؛ ويجب ردّ تلك الدعوات، وسياسة الناس بدين الله الحنيف [٢].

٤ـ أما الواقع: فإن الواقع قد كَذّب دعاوى وتبريرات تحديد النسل..

حيث دَفعَتْ بعض الدول ملايين الدولارات لنشر فكرة التحديد، وكثّفَتْ الحملات الاعلامية؛ فلم تزدد إلا سوءًا ..

وفي مصر: عام١٣٩٥هـ زعم دجّالون اقتصاديون أن (مصر) مُقبلةٌ على كارثة سكانية خطيرة؛ وقالوا إنها في عام١٤٢١هـ سيزداد سكانها للضِّعف؛ وبالتالي تعمهم مجاعة وموت ونقص في الموارد.. الخ، وكَذّبهم الواقع؛ فجاء ١٤٢١هـ وقد زاد السكان مِن ٣٧ مليون إلى ٧٠ مليون، فزاد معهم الخير، وزاد الغذاء، وعَمّ الأمن الغذائي والاقتصادي، بل واصبحوا يُصدّرون الحبوب والفواكه إلى الخارج.

---

(١) رواه أبو داود (٢٠٥٣)؛ وابن حبان (٣٩٦٢)؛ وأحمد (١٢٣٢١)، وحسّنه الألباني.

(٢) توقيع٢٢ عالِم؛ برئاسة ابن باز، في ٢٣/٣/ ١٤١٥ هـ. (مجلة البحوث ص ٣٨٣ عدد ٤٢).

وفي أمريكا: قرر خبراء ـ بزعمهم ـ تدهورها بسبب الكثافة السكانية وقِلة الغذاء؛ وما هي إلا سنوات قليلةٌ وتَكثُر فيها الخيرات والبركات؛ ويزداد مخزون الفواكه والخضار والحبوب؛ ويُكذّبهم اللهُ الغني القائل: ﴿وَبَٰرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقۡوَٰتَهَا﴾ فصلت:١٠؛ حتى إنّ السُّلطات عندهم تُجبر (تجار الحبوب والفواكه) برمي (الفائض منها) في البحار؛ حفاظًا على ارتفاع الاسعار؛ وقِلة العَرض أمام الطلب!

أما على مستوى الأُسرة:

فإن الواقع أثبت أنّ الأُسرة الكثيرة ؛ وأنّ الأبناء الكُثر.. أنها تزداد معهم السعادة والخير والتعاون؛ ويتوزعون الأدوار والاعمال وجَلْب الخيرات؛ وكلٌ منهم قد تكفّل اللهُ برزقه ﴿ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلۡقُوَّةِ ٱلۡمَتِينُ﴾ الذاريات: ٥٨.

بينما في (الأسرة الصغيرة المحدودة) يَفقِد الأبُ العضيد؛ ويَفقِد الولدُ الوحيدُ الأخوّةَ والصحبةَ والتعاون.. فينشأ كئيبًا؛ إضافةً إلى تَعرُّض الأُسرة للخَوَر والأزمات؛ عندما لا يكون أمامها إلا طفلٌ أو طفلين مُدَلَّلَين مُتْرَفَين..

وحتى لو أدّت كثرة الأسرة إلى (عَوَزها)؛ فإن العباقرة والناجحين غالباً لا يَلِدون إلا في مِهاد العَوَز وحُجور الفاقة.. فتدفعهم الحاجة لفَتقِ الحيلة؛ والتشمير عن ساعد الجد والكفاح.. بعكس القِلّة المترفين[1][2].

والله أعلم وأحكم.

---

(١) المراجع السابقة؛ بإضافة وتصرف.

(٢) **ملاحظة: وسواء أكان (تحديد النسل) عن طريق:** حبوب منع الحمل، أو اللولب للزوجة، أوالكبوت للزوج، أو مرهم الرحم، أو قَرض الخصيتين، أو تأخير الزواج، أو بالعزل قَبل الإنزال، أو بالإجهاض(إسقاط الحمل)..؛ فإن الحُكم واحد، ولا فرق بين هذه الوسائل.

المبحث الثاني

جنايات معاصِرة على (الأموال) والمتلَكات

وفيه :

- سرقة الاتصالات والتيار الكهربائي والطاقة.
- سرقة أسرار المهنة والصناعة.
- سرقة الأموال المُختَلَف في ماليّتها.
- سرقة الماء والأشياء المشتَركة.
- هل السيارات حِرز ؟
- جريمة إتلاف الوثائق ومسح المعلومات.
- تزوير التواريخ والمعلومات والوثائق والمستندات.

وإلى التوضيح:

الاستيلاء على الاتصالات والتيار الكهربائي والطاقة

الاتصالات ـ سلكية ولا سلكية ـ ممتلكات محترَمة ؛ لا يجوز الاستيلاء عليها أو تمريرها أو استغلالها بغير وجه حَقّ ؛ ولا بغير إذنٍ مِن مالكها.

ولا يخلو ..

ـ أنْ يكون مالكها (الدولة) ؛ فهو مالٌ عامّ ؛ حُكمه حُكم المال العام ؛ لا يجوز أخذ شيء منه بغير إذِن [1].

ـ أو يكون (مُلكًا خاصًا) ؛ فالاستيلاء على هذا النوع ـ خُفيَةً مِن وراء حِرزه ـ يُعتَبر "سرقة" ؛ كأن يُحطّم غرفة الأسلاك ويُمرّر المكالمات لصالحه، أو يحطم الحِرز على جهاز الهاتف أو الجوال ويستغل شريحته في المكالمات بتكاليف تَبلُغ نصاب السرقة ؛ فيُعدّ ذلك سرقةً ـ عند كثير من الفقهاء ـ إذا بلغ المال الذاهب نِصابًا ؛ وكان الفاعل مُكَلّفًا..، أما إذا كان الخط مفتوحًا ؛ أو تم الاستيلاء عليه مِن مكانٍ غير مُحرَز ففيه التعزير لا الحد ؛ لفقدان شرط الحرز [2].

ومِثْل الاتصالات : الكهرباء، وسائر الطاقات ؛ العامة منها فيها التعزير، والخاصة منها توجب الحد إذا كانت مأخوذةً مِن وراء حرزٍ وبَلَغ المال المهدَرُ بها نِصابا ؛ وكان السارق عاقلا بالغًا عامِدًا بلا شُبهة.

---

(١) ولا يكون هُنا سرقةً مهما كان ؛ ولو كان مِن وراء حرز ؛ لأنه مالٌ عامّ فيه شُبهَة الاستحقاق، إنما هو خطأ يُعاقَب عليها بالتعزير.

(٢) الحرز في الفقه الاسلامي ص١٧١ فهد الأحيدب ، وانظر الموسوعة الميسرة ١/٢٣٨.

السطو على أسرار المهنة والصناعة

السطو على أسرار المهنة والصناعة مِن الجرائم الـمُحرّمة ؛ وتزداد حرمتها إذا هُتِك حِرزها واسْتُوليَ عليها بغير إذنٍ ولا ترخيص مِن أصحابها ، وعقوبتها التعزير.

سرقة الماء والأشياء المشتَركة

الاستيلاء على الماء ونحوه ـ مما هو عامٌّ غير مُحرَز ـ لا تُعدّ سرقة ؛ وفيها التعزير والضمان عند المقاضاة ، أما إذا كان الماء (مُعبّأ ومُعلَّب) فهو بذلك مالٌ مُتقوّم ؛ يُعتبَر أخذه سرقةً يجب بها الحد ؛ إذا هُتِك حِرزه وبلَغَتْ قيمة المسروق نصابا ؛ وكان السارق عاقلاً بالغًا ، وانتفَت الشُّبهة ؛ لأن الماء بالتعليب والحفظ والتجهيز مالٌ يباع ويُشترى.

سرقة الأموال المختَلَف في ماليّتها

الأموال الـمُخْتَلَف في ماليّتها ـ كالخمور ، والمخدرات ، والمحرمات ، والصور ، والحيوانات الـمحَنّطة ، والأعضاء والدم الآدمي ، والمغصوبات ، ونتاج الرِّبا ـ فهذه لا حَدّ في سرقتها عند جمهور الفقهاء ؛ بل التعزير ؛ لأن (الاختلاف في مالِيّتها بين الفقهاء) يُعتَبر شُبهة تُسقِط حد القَطع.

وكذلك الممتلكات الـمُحرَّمة ؛ كالميتات ، والدخان ، والقات ، ودهن الخنزير ، وذبائح المشركين ، والكلاب ولو مُدرَّبة.. ، فهذه التعويض عنها محل خلاف ؛ لعَدم ماليّتها عند جمهور الفقهاء [1].

(١) نوازل السرقة وتطبيقاتها القضائية ؛ د.فهد المرشدي ، والموسوعة الميسرة ١/٢٧٣.

هل السيارات حِرز؟

السيارات ليست حرز مُعتَبر في الغالب، إلا إذا كانت السيارة بذاتها داخل غرفةٍ أو سورٍ مُحْكَم أو بيت مُغلَق؛ فهُنا إذا أَقرّ الشرع والعُرف أنه حرز.. فإن الاعتداء عليها خفيةً أو أخْذُ مالٍ مُحرَزٍ بها يكون سرقةً توجب حَدّ القطع؛ إذا توفّرت الشروط وانتفت الشُّبه والموانع [1].

جريمة إتلاف الوثائق ومسح المعلومات

مَن أَتلف وثائق أو أوراق أو شهادات أو صكوك أو معلومات أو وسائط إلكترونية تحوي إثباتات ماليه أو جنائيه أو حقوقية؛ أو تَعمّد إرسال فيروسات أو هَكَرات للاختراق والإفساد.. فحُكمه فيه تفصيل:

١ ـ إذا كان للوثائق والمعلومات نُسَخ احتياطيه ولم يَذهب الحق الذي فيها؛ فإنه يُعزّر ويَضمن الأوراق والوسائل، وليس المعلومات التي فيها، لأنها موجودة.

٢ ـ إذا أَتلف وثائق ومعلومات؛ وليس لها بديل ولا نُسَخ احتياطية فإنه يَضمن مافيها، وما يترتّب عليها مِن حقوق والتزامات ونتائج [2].

(١) المصادر السابقة.

(٢) موسوعه القضايا المعاصره"الجنايات" ٩/١، وانظر: رسالة الاعتداء الالكتروني دراسة فقهية؛ د.عبد العزيز الشبل.

تزوير التواريخ والمعلومات
في الأدوية والأغذية والوثائق والمستندات

لو ثَبَت أنّ شخصًا أو جهةً أو شركةً زوّرَتْ تاريخًا على غذاءٍ أو دواء ؛ أو غيرَتْ المعلومات الحقيقية ؛ أو زوّرت وثيقةً مهنيّة.. وترتّب على ذلك التزوير مَفسدة أو ضرر.. فإن ذلك المزوّر آثمٌ غاشم، وعليه الضمان والعقاب الشرعي ؛ في الأموال والأنفس ؛ بحسب جنايته.

كذلك مَن زَوّر معلومات مريض أو مُتّهَم.. فإنه آثم ويُجَرَّم شرعًا بما يترتب على تزويره مِن قَتلٍ أو ضرر.

قال تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا۟ بِٱللَّغْوِ مَرُّوا۟ كِرَامًا ﴾ الفرقان:٧٢.

وقال النبي ﷺ : (ومَن غَشّنا فليسَ مِنّا) [1].

ويَدخل في ذلك :

تزوير الشهادات العِلمية والطبيّة والمهنية ؛ والتطبّب وليس بطبيب ؛ فإن فاعل ذلك آثم ؛ ويتحمل الأخطاء والجنايات المترتبة عليه، ويُنظَر في حال الفاعل ودوافعه ؛ هل هي جنائية أم مالية أم عفوية..

(١) رواه مسلم في صحيحه (٢٨٣)كتاب الإيمان ؛ ورواه أحمد وأصحاب السُّنن.

المبحث الثالث

الجنايات المعاصرة

الالكترونية والتقنية والمعلوماتية

وفيه :

- الاعتداء على المُمتلكات والبرامج والمواقع الإكترونية ؛ بالاستيلاء أو السرقة أو الإتلاف أو الاختراق أو التهكير.
- جريمة التهكير والاختراق ؛ وإرسال الفيروسات الالكترونية الضارة.
- السرقات الالكترونية؛ والتلاعب بالحسابات البنكية والأرقام السرية، والحسابات المصرفية.
- الاعتداء على البرامج الالكترونية المحفوظة؛ بانتساخها أو استعمالها من غير إذن مِن منتجيها.
- حكم تركيب الصور وفَبْركتها إلكترونيا، وهل تثبت بها الإدانة ؟ وهل تَدخل في القذف ؟

وإلى التوضيح :

الاعتداء على الممتلكات والبرامج والمواقع الإكترونية بالاستيلاء أو السرقة أو الإتلاف أو الاختراق أو التهكير

الممتلكات والبرامج الإلكترونيه المحفوظة والمحترَمة ـ شرعاً ـ والتي لم يأذن فيها صاحبها لا يجوز إتلافها ولا الإضرار بها ؛ ولا يجوز الإعتداء عليها ولا اختراقها ولا تهكيرها..

وفي ذلك تفصيل :

١ـ إذا كانت هذه البرامج الالكترونية أو المواقع (المختَرَقة) مُحَرّمة أو تُستَعمَل في مُحرَّم ـ كقِمارٍ أو إنتاج فيروسات خطيرة ؛ أو ترويج سِحْرٍ أو فواحش ـ فإنها ـ قياسًا على الخمر ولحم الخنزير ـ لا حُرْمةَ لها ولا ضمان عليها، ولا شيء على مُتلِفها،لأن إزالتها مِن إزاله المنكَر وتغييره، مالم يترتب على إزالتها منكرٌ أكبر؛ أو مَفسدةٌ أعظم.

٢ـ إذا كانت هذه البرامج والمواقع المخترَقَه مُحْتَرمة ونافعة، ونشاطها مباح شرعًا، وفيها مصلحة عامه؛ فإنه لا يجوز الاعتداء عليها ولا اختراقها، وعلى مُتلِفها الضمان الكامل والمسؤوليه التامة، وعقوبته ـ في الشرع ـ عقوبة المعتدي على الأموال بالسرق والإفساد.

٣ ـ إذا كانت هذه البرامج أو المواقع الالكترونية تحتوي خير وشر ومباح ومحظور ؛ فالضمان يُقدّر بقدره حسب ما فيها مِن خير ومباح.

٤ ـ قراصنة الهَكر(**hacker**) المُنَفِّذون والمتَسَبّبون بالاعتداء والاختراق للبرامج والمواقع الالكترونية.. لكي يعاقَبون بالعقوبات الشرعية ؛ ولكي تنطبق عليهم أحكام الجُناة .. لابد مِن توفّر الشروط اللازمه لمعاقبتهم شرعًا، مِن : العقل، والبلوغ، وقصد الجريمة، والإثبات عليهم بالدلائل.

جريمة التهكير والاختراق
وارسال الفيروسات الالكترونية الضارة

كذلك الاعتداء الالكتروني على مواقع الانترنت ؛ أو برامج الاشخاص أو المؤسسات ؛ بقصد الإفساد والإتلاف والإضرار بالحقوق والأموال يُعتَبر جريمةً جنائية على الأموال ، يُعزَّر مرتكبها..

ومِن الفقهاء مَن يَعتبر الرموز والأرقام السرّية حِرزٌ ؛ لا يجوز اختراقها ولا فَكّها ؛ فهو كَهَتك الحِرز المحسوس [١].

الاعتداء على البرامج الالكترونية المحفوظة
بانتساخها أو استعمالها مِن غير إذن مِن منتجيها

يُنتِج بعض الأشخاص أو الشركات أو الهيئات برامج خاصة أو عامة ، ويحتفظون بحقوقها ؛ ولا يأذنون باستعمالها ولا استنساخها ، ولهم الحق في ذلك.

فمَن نَسَخ أو انتسخ برنامجًا ؛ أو استحوذ عليه أو استعمله مِن غير إذنٍ مِن صاحبه.. فهو آثم ومُعتَدٍ بغير حق ؛ ويُعزَّر بما يراه القاضي الشرعي ، ويَضمن ما ضاع مِن الحقوق ؛ عند الادّعاء والمقاضاة.

ولا يُحكَم عليه بأنه سارق أو مُغتصِب ؛ لأنها لا تنطبق عليها أحكام السرقة والغصب والنهب [٢].

---

(١) راجع نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ، والاعتداء الالكتروني ؛ د.عبد العزيز الشبل ، وموسوعة قضايا الجنايات المعاصرة ١/ ٧١ وما بعدها.

(٢) المصادر السابقة ؛ وانظر بحث : الإتلاف المعلوماتي ؛ لحسن حماد.

السرقات الالكترونية

والتلاعب بالحسابات البنكية والأرقام السرّية

محاولة الاستيلاء أو التلاعب الالكتروني بالحسابات الجارية والأرقام السِّرية والبطاقات الائتمانية، أو المخادعة برسائل الجوال.. كل ذلك مُنكَرٌ يأثم صاحبه؛ وجناية تستحق العقوبة الشرعية.

وهل يقاس الرقم السرّي على مفتاح الحرز؟

في ذلك خلاف بين الفقهاء؛ وفيها تفصيلٌ كالتالي:

١ـ إذا كان المتصرف فيها موظفٌ مأذون له؛ ولمصلَحة عَملية؛ فلا شيء عليه.

٢ـ إذا كان المتصرف فيها ليس موظفًا؛ لكنه مُتطفّل على الحسابات والأرقام السرّية والبطاقات؛ فتلاعَب بها واخترقها أو أفسد البرامج التي تقوم عليها.. لِغَرض الإفساد أو الاستيلاء على المال.. فإنه جانٍ يُعاقَب على جنايته، **وله حالتان:**

الحالة الأولى: أن لا يستولي على المال ولم يأخذ شيئا؛ فإنه يُعزَّر بما يراه القاضي الشرعي.

الحالة الثانية: أن يستولي على شيء مِن المال؛ فإنه يُعزَّر؛ ويَضمَن المال، وإذا أَخذ مِن البنك مالاً خُفيةً بعد فَكّ أرقامه أو خزنته؛ فإنه يُعدّ (سارقًا) لأنه اخترق الحرز، ويُطبَّق عليه حد السرقة؛ إذا توفّرَت فيه بقية الشروط وانتَفَت عنه الموانع، ومَرجع ذلك للقضاء الشرعي[1].

---

(١) موسوعة القضايا المعاصرة في الجنايات ١/٩٠، وانظر: النظام القانوني للنقود الالكترونية؛ لنهى الموسى وإسراء خضر.

استدراكات:

ا ـ إذا حَصَل مِن صاحب المال البنكي تفريط، أو أعلن الأرقام السرية؛ أو أعطى بطاقته لمن لا يثق به.. فهو تفريط منه، ولا قَطع على آخذ ماله؛ للشبهة.

ب ـ إذا تم الاختراق أو الاستيلاء نتيجةً لضَعف الحماية البنكية؛ وهشاشة التحصين الالكتروني.. فإن ذلك تفريطٌ مِن صاحب المال ومِن البنك؛ ويُعَدّ شبهةً قوية تُدفع بها الحدود.

ج ـ إذا كان الجاني مجنوناً أو مرفوع عنه القلم، أو هو واعٍ وله شُبهة استحقاق في الممتلكات التي سطا عليها، أو كان مجموع ما أخذ من حقوقٍ دون نصاب السرقة.. فلا يقام عليه الحد، ولكن تُقدّر عقوبته بما يراه الحاكم.

حكم تركيب الصور وفَبْركتها إلكترونيا
وهل تَثبت بها الإدانة؟ وهل تَدخل في القذف؟

في عصرنا هذا ـ ومع تطور التقنية وظهور برامج التحكم في الصور وفَبْرَكَتها ـ جَدّت مسائل وأحكام خطيرة، فقد يُصوّر شخصٌ شخصًا ويجعل رأسه على جسدٍ عار، أو في وضعٍ مُخِلٍّ بالأدب، أو في مكانٍ محظورٍ شرعًا أو نظاما..، **وعليه تترتب الأحكام التالية:**

١ ـ التحكم في الصور وفَبركتها للإضرار بها: يُعتَبر مِن الكذب والإثم ومِن الإيذاء الذي يوجب العقوبة والتعزير.

٢ ـ لا تَثبت الإدانة بهذه الصور، ولا توجّه بها التُّهَم، إلا بَعد التثبّت والتحري والتأكد الشديد؛ لأن فبركة الصور وتركيبها والتلاعب بها اليوم أصبح سهلا واحترافيًا بشكلٍ كبيرٍ مُوهِم.

٣ ـ لو رُكِّبَتْ صورةٌ ووضِعَتْ بوضعٍ مخِلّ؛ أو في وَضْعٍ فاحشةٍ ونحوها، (ولم ينشرها)؛ وكان ضررها وانتشارها محدودًا؛ فإنه ليس بقذف، ويُعزَّر الفاعل، وإذا (نشرها) حتى شَـوّه سُمعة صاحبها.. فمِن الفقهاء مَن يُلحِقه بالقذف؛ خاصةً إذا جعلها بوضعٍ فاحشٍ مُنافٍ للأدب [١].

(١) ذات المصدر ١/١٤٣، وانظر: الاعتداء الالكتروني ص٤٥٤ د.عبد العزيز الشبل، وفتاوى النوازل الالكترونية على موقع الشبكة الإسلامية.

الباب العاشر

في القَضاء والقُضاة
والدعوى والمرافعات

المبحث الأول

معنى القضاء وأركانه
ووجوب تعيين القضاة الشرعيين

القضاء في اللغة : الحُكم والفَصل والقَطع ، والقاضي : أيْ القاطع للأمور والمُحَكّم لها ، واستُقضِي فلان : أي جُعِل قاضياً يَحكُم بين الناس[1].

وفي الاصطلاح : القضاء هو : (فَصْل الخصومات وقَطع النزاعات ورَدّ الحقوق ؛ مع تبيين الحُكم الشرعي فيها والإلزام به لزوماً) [2].

والمقصود بالحُكم الشرعي : أي الوارد في القرآن والسنة"[3].

وللقضاء ـ في الإسلام ـ ستة أركان ؛ هي :

١ـ (القاضي الحاكم) ؛ الذي يَفصل في القضايا ، ويُشتَرط فيه : الإسلام ، والعقل ، والحريّة ، والذكورة ، والعدالة ، والعِلم ، والتقوى ، والذكاء ، والصحّة ، وسلامة الحواس.

٢ ـ (المقضي له) ؛ وهو المدّعِي ؛ سواء كان الحاكم أو صاحب الشكاية أو وكيله الشرعي.

٣ ـ (المقضي عليه) ؛ وهو كل من تَوجّه عليه الحق بإقراره أو شهادةٍ أو يمين أو بيّناتٍ ؛ غير ذلك.

---

(١) لسان العرب ٤٧/٢٠ انظر المعجم الوسيط ٤٣/٢.

(٢) حاشية المختار على الدر المختار ٣٥٢/٥ و تبصره الحكام ١٢/١ ومعنى المحتاج ٣٦٢/٤، وكشاف القناع ٢٥٧/٤.

(٣) المغني لابن قدامة ٥/١٤ ، القضاء وأهميته في الشريعة الإسلامية ص ١٩ د. سعيدالزهراني.

٤ ـ (المقضي به) ؛ وهو الحُكم الصادر ؛ المبني على قرآنٍ أو سُنة أو إجماع أو قياس أو اجتهاد.

٥ ـ (المقضي فيه) ؛ وهي جميع الحقوق المطلوب تنفيذها والحكم فيها من القاضي.

٦ ـ (الكيفية) التي يكون بها القضاء[1].

۞ ۞ ۞

فهذه هي أركان القضاء ـ أو أركان الدعوى ـ وجُملتها: قاضٍ، ومدّعِي، ومدّعَىً عليه، وحُكم، ومحكوم فيه، ومحكوم به.

(١) المصادر السابقة، وانظر: فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك ١/١٣.

المبحث الثاني

القضاء ضرورة شرعية وإنسانية

لا شكّ إن القضاء ضرورة من ضروريات البشر ؛ وأن أي مجتمع من المجتمعات لا يستغني عنه ؛ بل لا بد من الرضى بحكم الله والتسليم له والقناعة بما جاء به ؛ فذلك من كمال الإيمان..

قال الله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴾ النساء ٦٥

أي وإذا حكّموك أن يطيعوك في بواطنهم وقلوبهم فلا يجدون في أنفسهم حرَجاً مما حَكمتَ به ؛ وينقادون له في الظاهر والباطن فيُسلّموا لذلك تسليماً كلياً ؛ مِن غير مُمانَعة ولا مُدافَعة ولا مُنازَعة[1].

وسبب ذلك أن الظلم غالبٌ في الطباع ؛ خاصة إذا لم تتهذب النفوس بالإسلام ؛ ولم تمتلئ القلوب بخشية الله..

وكما قيل[2]:

الظُّلْمُ مِن شِيَم النُّفوس فإنْ تَجدْ ذا عِفّة فَلَعَلّه لا يَظلِمُ

لذا كان عِلم القضاء وإقامته ضرورياً للمجتمع ؛ وأنّ أيَّ مجتمع فإنه يحتاج إلى القضاء والحكم وفكّ الخصومات سواء أكان مجتمعاً إسلامياً أو غيره.

(١) تفسير ابن كثير ١/ ٥٢٠،

(٢) ديوان المتنبي ١ / ٦٢٩.

وعِلْم القضاء مِن أَجَلّ العلوم قدراً وأعظمها نفعاً؛ لما فيه مِن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونُصرة المظلوم، وإيصال الحق إلى مستحقه، والردع للظالم عن ظُلمه، والإصلاح بين الناس، وقَطْع دابر الجريمة[1].

(١) القضاء في الإسلام ص ٢٧ لإبراهيم نجيب.

المبحث الثالث

حُكم القضاء في الاسلام
والفرق بين طلبه والإجبار عليه

القضاء فرض من فروض الكفايات عند جميع المسلمين ؛ لا خلاف بينهم على أن القضاء واجب كفائي ، ولا يتعين على أحدٍ إلا إذا لم يوجَد غيره ؛ أو يُعيّنه الحاكم وكان أهلاً للقضاء واجتمعت فيه شروطه ؛ لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه ؛ فكان واجبًا عليهم كالجهاد والإمامة [١].

وهذا بالنسبة لمن تَعيّن عليه القيام بالقضاء وتولى منصبه ؛ نظراً لعدم وجود مَن يَصلُح للقضاء غيره ، ويترتب على قبوله القضاء تحقيق مصلحةٍ عامة ونفعٌ عام للمسلمين[٢].

إلا أن القضاء تعتريه الأحكام الشرعية الخمسة ؛ بحسب الحال :

١ ـ **الوجوب** : يجب على الشخص أن يتولى القضاء إذا توفرت فيه شروط القضاء وكان صالحاً له ولا يَصلح له غيره ، وإن كان الصالح للقضاء واحداً فيكون الوجوب عينياً ، وإن كانوا أكثر مِن واحد فالوجوب على الكفاية ؛ لأنهم متساوون فيه[٣].

وذلك لأن الإسلام رغّب في الحكم بين الناس بالحق ، وجعَله من الغبطة ؛ حيث روى البخاري عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ﷺ قال : (لا حَسَد إلا في اثنتين ؛ رَجلٌ آتاه الله مالاً فلسَلّطة على هَلَكته في الحق ، وآخَر آتاه اللهُ حِكمةً ؛ فهو يقضي بها ويُعلّمها)[٤].

---

(١) القضاء في الإسلام نجيب محمد عوض ص ٧.

(٢) انظر المغنى لابن قدامه ٣٨/٩.

(٣) تبصرة الحكام ١٢/١ و فقه السنة للسيد سابق ٣٩٢/٣.

(٤) رواه البخاري في صحيحه (٧١٤١) كتاب الأحكام ؛ باب أجر من قضى بالحكمة.

٢ـ **الاستحباب**: وذلك إذا وُجد مَن يَصلُح للقضاء؛ ولكنه هو أصلح مِن غيره وأقوم له[١].

٣ ـ **الكراهية**: وذلك إذا كان الشخص صالحاً له ولكن يوجد من هو أصلح منه[٢].

٤ ـ **التحريم**: وذلك إذا لم تتوفر فيه شروط القاضي؛ (ورجل قَضَى للناس بغير علم فهو في النار)، أو توفرت فيه الشروط ولكن يَعلَم مِن نفسه العَجز عن القيام بشأنه، أو يَعلَم مِن نفسه الظلم والميل لاتباع الهوى والتأثر بذوي النفوذ للقضاء ظلماً وجوراً [٣].

٥ ـ **الإباحة**: وذلك إذا استوى الشخص هو وغيره فيه؛ فيخيّر بين قبوله ورَفضه.

(١) معين الحكام ص ١٢.

(٢) أدب القضاء للحموي ص٣٤.

(٣) المغني ١٠ / ٣٣.

المبحث الرابع

التحذير من القضاء لمَن ليس أهلاً له

إنه ينبغي الحذر مِن تَولِّي القضاء ؛ وإذا أُلزِم عليه أو عُيّن فيه فعليه أنْ يتقي الله ؛ فإنما التقوى بالتوقّي ؛ ومَن يتق الله يقِه ، وأن يتذكر يوم الحساب ، وخطورة هذا المنصب الكبير الذي تتعلق به الأموال والدماء والأعراض[1].

ذلك أن القضاء ـ بالرغم مِن فَضله ـ إلا أن فيه خطراً عظيماً ؛ لما يُخاف فيه على مَن يتولاه أن لا يَبذل كل جهده المستطاع للوصول إلى الحق في حُكْمِه ؛ أو لا يكون أَهلاً لولاية القضاء ؛ أو لا يُمكِنه القضاء بالحقّ ..

ومِن أَجْل هذه الأمور ونحوها كان في تولِّي القضاء خَطرًا جسيمًا ؛ لما ورد في الحديث الشريف مِن أنه لا يتطلّع إلى منصب القضاء مَن ليس أهلاً له ولا قادر عليه.

وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال : (مَن وَلِي القضاء ؛ أو جُعل قاضياً بين الناس ؛ فقد ذُبحَ بغير سكّين)[2].

وقال ﷺ : (القضاة ثلاثة : واحد في الجنة واثنان في النار ، فأما الذي في الجنة رَجُلٌ عَرَف الحق فقضى به ، ورَجُلٌ عَرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ، ورَجُلٌ قَضى للناس على جهلٍ فهو في النار)[3].

ففي هذه الأحاديث تعظيم شأن القضاء وخطر الحيف فيه ، وأن تولية القضاء أمانة ؛ وأنها يوم القيامة خزي وندامة.. ، إلا مَن أَخَذها بحقّها ؛ وأدّى

(١) نظام القضاء في الشريعة الإسلامية ص ١٦.

(٢) رواه الترمذي (١٣٢٥) ، وأبو داود (٣٥٧٢) ، وصححه الألباني والأرناؤوط وابن باز.

(٣) رواه أبو داود (٣٥٧٣) ، والترمذي (١٣٢٢) ، وابن ماجه (٢٣١٥) ، وصححه الألباني.

الذي عليه فيها..، ومَن طَلَب القضاء واستعان عليه وُكِلَ إلى نفسه ؛ ومَن لَمْ يَطلبه ولم يَستعِن عليه وُفِّق وسُدِّد[1].

والخوف مِن العجز عن القيام بالقضاء على وجه الكمال.. هو السبب في امتناع كثيرٍ من الأئمة والفقهاء عن الدخول في القضاء.

وقال ابن حجر: والترغيب في ولاية القضاء: هي لمن استجمَع شروطه ؛ وقَويَ على الحق ؛ ووَجد له أعواناً ..؛ وذلك لما في القضاء من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ونصر المظلوم ، وأداء الحق لمستحقّيه، وكَف يد الظالم ، والإصلاح بين الناس..، وكُلّ ذلك مِن القُربات[2].

ـ وإذا عُرض القضاء من الحاكم على أهلٍ له فما هو حُكم قبوله ؟ وإذا لم يُعرَض عليه فهل له طلبه؟

والجواب عن ذلك يختلف بحسب الأشخاص من جهةٍ ؛ وبحسب الظروف والأحوال الخاصة والعامة من جهةٍ أخرى.

فقد اتفَق الفقهاء على **(وجوب قبول القضاء)** على الشخص إذا عَرضه عليه الحاكم ؛ لتوفُّر شروط القضاء به، وصلاحيته له ؛ ولا يوجَد غيره ؛ لأن القضاء في هذه الحالة يصبح فرض عَينٍ عليه.

كما اتفقوا على **(حرمة قبول القضاء)** إذا عَرضه الحاكم على غير الكفء أو غير الصالح الذي لا تتوفّر فيه شروط القضاء، ويَحرُم قبول القضاء وطلبه أيضاً إذا كان الهدف منه مَنصِباً ؛ كالانتقام لنفسه أو الثأر أو جَمْع الأموال عن طريق الرشوة فيه..[3].

---

(١) فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي ٦/٣٨.

(٢) شرح البخاري لابن حجر١٣/١٢١ وانظر القضاء وأهميته في الشريعة الإسلامية ص ١٧.

(٣) التنظيم القضائي في الفقة الإسلامي ص ٥١ الدكتور محمد الزميلي.

أما إذا عُرض عليه القضاء في غير الحالات السابقة ؛ كما إذا توفّرت الشروط في عدة أشخاص ؛ واستووا في صلاحيتهم للقضاء.. فعَيّن الحاكم أحدهم ؛ فقد اختلف الفقهاء في حُكم قبوله أو رَفضه على قولين :

القول الأول : كراهة القبول لما فيه من الخطر والضرر وأن تَرْكه أَسلَم ؛ ولما ورد فيه من التشديد والذم ؛ ولأن كثيراً من السلف امتنع منه ، وهذا ظاهر كلام أحمد[1].

القول الثاني : جواز قبول القضاء ؛ لما فيه من إحقاق الحق ، والأمر بالمعروف ، وإزالة المنكر ، ورَفع الظلم ، والأخذ على يد المعتدين ، ولقول النبي ﷺ : (إن أُعطيتها مِن غير مسألةٍ أُعِنتَ عليها) ؛ ولما فيه من بالغ الأجر وعظيم القدر ؛ لمن عَدَل وأَخلص ؛ وقليلٌ ما هُم[2].

حُكم طَلب القضاء:

أما (طَلَب القضاء) ؛ فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة طَلبه ؛ لأن طلَب القضاء فيه شُبهةٌ واتّهامٌ أنْ يكونَ طَلَبُه لِحَظّ نفسه ؛ أو لغرضٍ شخصي ؛ في الغالب..

لما رواه عبد الرحمن بن سمرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ﷺ قال له : (يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة ؛ فإنك إنْ أُعْطيتها عن مسألةٍ وُكِلتَ إليها ، وإن أُعْطيتها مِن غير مسألةٍ أُعِنتَ عليها)[3].

---

(١) انظر المغنى ١٠/٣٣.

(٢) أدب القضاء للحموي ص ٣٩.

(٣) رواه مسلم (٤٢٨١) كتاب الإيمان.

المبحث الخامس

في الدعوى والادّعاء والمُرافَعات القضائية

الدعوى: هي المطالَبة بالحقوق؛ وادّعاء الاستحقاق في عَينٍ أو دَينٍ أو حَقٍّ شرعي [(١)].

وأركان الدعوى: مُدَّعِي، ومُدَّعًى عليه، ومُدّعًى به، ومُدّعى عنده "القاضي".

وقاعدة الادّعاء: هي أنّ (البيّنة) على المدّعِي و(اليمين) على مَن أَنكر؛ لقوله ﷺ: (البيِّنَةُ عَلَى المُدّعِي، واليَمِينُ عَلَى المُدّعَى عَلَيه) [(٢)].

وقال ﷺ لِمُدّعٍ: (شاهِداكَ أو يمينه) [(٣)]. أي يمين المدعَى عليه.

وقال ﷺ لهلال بن أمية ـ لما رَمى زوجته بشريك بن سحماء ـ: (البيّنة أو حَدًّا في ظَهْرك) [(٤)].

ويُشتَرط لصحّة الدعوى:

أهلية الخصوم من العقل والبلوغ والتكليف، وأن تُعرَض (الدعوى) وبيّناتها على (المدّعَى عليه) ويَستمع القاضي رأيه فيها ورَدّه عليها، وأن يكون لها أساسٌ يُسيغها وتَنبني عليه؛ ويسمّى (أساس الادّعاء)[(٤)].

---

(١) الهداية ١٣٧/٦، وحاشية ابن عابدين ٥٤١/٥، ونظرية الدعوى ١٠١/١ د. محمد نعيم.

(٢) رواه البخاري (٢٥١٤)، والبيهقي (١٦٤٤٥)، والترمذي (١٣٣٩) باب البينة على المدعي.

(٣) رواه البخاري (٢٦٦٧) باب المدعى عليه في الأموال والحدود.

(٤) رواه البخاري (٢٦٧١) باب البينة على مَن ادّعى أو قَذف.

(٤) أساس الادّعاء: أي مُعتمَده ومستنَده وسببه الشرعي والعقلي والقانوني؛ كنصوص القرآن والسنة، ومقاصد الشريعة، والقواعد الفقهية المناسبة للحال والدعوى..، وغيرها من الأساسات والاعتبارات التي يَقُوم عليها الادّعاء والتقاضي.

وتنقسم الدعوى إلى :

١ -دعوى (صحيحة) وهي المستوفية لشروطها وبيّناتها.

٢ -ودعوى (فاسدة) وهي الغير مستوفية لشروطها ؛ أو بها غموض في بعض أجزائها وأدلتها ؛ أو نقص ببعض متطلباتها.

٣ -ودعوى (باطلة) كالادّعاء على مستحيل ؛ أو على محرَّمات أو أشياء لا تستحق الادّعاء ؛ أو ادّعاء حقوق الغير لحيازتها ظُلمًا [١].

دور القاضي في الدعوى :

لا يُصدِر القاضي حُكمه في "الدعوى" إلا بعد سماع كافة حجج الخصمين ؛ ويقرر ختام المرافعة بعد أن يقول الخصمان : لم يَبقَ لنا قول نقوله ؛ ولا حجة ندلي بها.

وفي هذا يقول الإمام مالك ـ رحمه الله ـ : إذا أدلى الخصمان بحجتيهما وفَهِم القاضي عنهما وأراد أن يَحكُم بينهما أن يقول لهما : أَبَقِيتْ لكما حجة؟ **فإن قالا** : لا ؛ حَكَم بينهما ، ثم لا يَقبل منهما حجة بعد إنفاذ القضاء وإصدار الحكم ؛ إلا إذا تبين له الحق الذي يدين الله تعالى به فإنه يجب عليه الرجوع للحقّ ؛ ولا يجوز له أن يصير لغيره[٢].

وإن قال أَحد الخصمين أو كِلاهما : بَقيتْ لي حجة ، أَمْهلَه القاضي ما لم يَظهر تمرّد الخصم ومماطلته وتسويفه.. فحينئذ يقرر القاضي أن (المدعي) عاجز عن تقديم بينته ؛ وعن الدفاع عن دعواه.

---

(١) انظر: المغني لابن قدامة١٠/٢٨٥ ، وموجز المرافعات الشرعية ص ٤ لاحمد ابراهيم، والطُّرق الحُكمية لابن القيم ص ٩٩.

(٢) نظام القضاء في الشريعة الإسلامية ص ١٤٨.

قال الفقيه ابن فرحون: (ولا يَحكُم القاضي على أحدٍ إلا بعد أن يسأله أَبَقِيتْ لك حجة؟ فيقول: لا) [1].

ثم يُصدِر القاضي الحُكمَ بصيغةٍ واضحة وصريحة؛ ويُبَلَّغ المحكوم عليه بما حَكم به عليه.

(١) تبصرة الحكّام؛ لابن فرحون ١/ ١٧٦.

المبحث السادس

كيفية تنفيذ الحدود والعقوبات والأحكام القضائية وتمييزها واستئنافها والطعن فيها

بَعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع ؛ فإن لتنفيذ الأحكام والعقوبات خطوات ؛ **هي كالتالي :**

١ ـ توضيح الحكُم وتصحيحه وتحريره : فيكون الحكُم واضحاً صريحاً صحيحاً موافقاً للقرآن والسُّنة ؛ ومُحرَّرًا كتابيًا ، مع تبيين أسبابه.

٢ ـ إبلاغ المحكوم عليه بالحكُم ؛ وقبول طَعنه فيه :

فإذا حَكم الحاكم في القضية المعروضة أمامه ، أُفهِم (المحكوم عليه) بنصّ الحكم الصادر بحقّه ، ويُسأل المحكوم عليه عن مدى قناعته بالحكم ، وتدوّن إجابته على ذلك ، ويُسمَع اعتراضه على الحكم ؛ ثم يُمَكَّن "المدعَى عليه" من (الطعن) في الحكم ؛ أو طلَب (تمييزه) قبل التنفيذ ؛ فإن كان حقًّا فهو ماضٍ ؛ وإن جانَبَ الصواب فهو لاغٍ ويُستَأنف [١].

و"الأنظمة والقوانين" تنصّ على وجوب عَلنية جَلسة النطق بالحكُم ، وتنصّ أيضاً على وجوب إعلام المحكوم عليه بما قضَت به المحكمة ؛ تمكيناً للمحكوم عليه من حق الاعتراض على الحكم الصادر بحقّه ؛ في حالة أراد الاعتراض.

---

(١) **(الطعن)** : هو إبداء عدم الرضا بالحكم ، و **(التمييز)** : هو طلب عَرض الحكم على قضاةٍ أو محاكم أعلى ، وهذا حقٌّ ثابت مأخوذ به ؛ ومكفول في الشريعة للمتظلمين ؛ لأن القضاة بشرٌ يخطئون ويصيبون وليسوا معصومين ، والرجوع للحقّ خيرٌ من التمادي في الباطل ، وقد ثبت أن عمر أَمر أبا موسى الأشعري أن يراجع قضاءً لم يُصِب فيه ، رضي الله عنهما.

٣ ـ انحصار العقوبة على الجاني نفسه ؛ فردًا أو جماعة :

فلا تتعدّى العقوبة ـ في الشريعة الإسلامية ـ الجاني إلى غيره، ولا يُسأل عن الجريمة أي إنسان غير فاعلها ؛ مهما كانت درجة قرابته إلى مرتكبها، وقد تظافرت نصوص الكتاب والسُّنة مؤكدة هذا الأمر ؛ قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾الأنعام: ١٦٤

وقال النبيُّ ﷺ: (لا تجني نفسٌ على أُخرَى)[(١)].

وقال ﷺ لرَجلٍ جاءه ومعه ابنه: (لا تَجني عليه ولا يَجني عليك) وتلى رسولُ الله ﷺ قولَ الله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾الأنعام: ١٦٤) [(٢)].

إذاً فقَصْر العقوبة على مرتكبها أَصلٌ مِن الأصول التي يقوم عليها القضاء والتشريع الجنائي الإسلامي [(٣)] [(٤)].

---

(١) رواه ابن ماجه (٢٦٧٢) ؛ وأحمد (٧١٠٥)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة.

(٢) رواه ابن ماجه (٢٦٧١) ؛ وأحمد (١٩٠٥٣)، والنسائي (٤٨٤٧)، وصححه الألباني.

(٣) وانظر: الإجراءات الجنائية الإسلامية ـ للتركماني ص ٣٣٠.

(٤) ولا يُعتَبر خروجاً عن هذا الأصل ما تُوجبه الشريعة الإسلامية من اشتراك العاقلة في (**الدية**) الواجبة على جناية الخطأ وشبه العَمد ؛ وإنما ذلك من باب (**التضامن والتكافل الاجتماعي**) للتخفيف عن الجاني، ومواساته ومساعدته في مُلِمّته.

٤ ـ يكُون التنفيذ مِن مُختصّين ماهرِين عادلِين، وبإشرافٍ إداريّ؛ لضمان العدل والكرامة والإنسانية والرحمة للمحكوم عليه؛ ومُراعاة حاله وقت التنفيذ؛ كالمريض حتى يشفى، والحامل حتى تَضع وتُرضع.

وإذا كان المحدود (مُسْلِماً) فإنه بَعد الحدّ ـ بقصاصٍ أو رَجم ـ يُغَسّل ويُكفَّن ويُصلَّى عليه؛ ويُقبر في مقابر المسلمين؛ إلا "المصلوب" فإنه يَبقَى حتى تنتهي مدة الصَّلب التي حدّدها له الحاكم؛ ثم يُجَهّز بَعدها.

٥ ـ علانية تنفيذ الأحكام في مَلأ من الناس.

حَرِصَت الشريعة الإسلامية على العلانية في تنفيذ الحدود؛ لتأكيد الردع والزجر، قال تعالى: ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ النور:٢.

فقد فهِم الفقهاء أن الغاية مِن شهود الطائفة عقاب الجاني في قوله تعالى: (وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ)؛ وهو الإغلاظ على المجرمين والتوبيخ بحضرة الناس، **وبذلك:**

ـ يَردعه الحدّ الذي قام عليه مِن أنْ يَعود إلى مِثله مَرّةً أُخرى.

ـ ويتعِظ الجمهور ويَزدجروا من رؤية العذاب ـ العقوبة ـ الذي يلقاه الجناة، كما يتعظ بذلك الناس الذين يَسمعون ممن لم يَحضُر إقامة الحد؛ فيحصُل لهم الاعتبار[1].

(١) المغني لابن قدامة ١٥٩/٨، وتفسير أبي السعود ١٥٦/٦، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٦٧/١٢.

أما صِفة تنفيذ (الـجَلد) في الحدود والتعازير:

ـ فيكُون بسَوطٍ نحيفٍ غير جارح؛ كالجريد والخيزران ونحوه.

ـ ويُضرَب الرَّجل قائما، والمرأة جالسة متسترة، ويكُون لباسهما رقيقًا غَيْر متين.

ـ ولا يُبالَغ في الضرب حتى لا يَضُر بالبدن؛ فإن المقصود هو الزجر والألم النفسي للجاني؛ والعِظة والازدجار للغير[1].

ـ ويُفرَّق الضرب على الظهر والإليتين والفخذين، ولا يجوز الضرب على الوجه ولا الرأس ولا الـمَقَاتل ولا الفرج؛ فهذه أعضاءٌ يجب اتقاؤها.

(١) الاقناع للحجاوي ٢١٨/١٢.

المبحث السابع

حِسبة القاضي وحِياديَّةِ القضاء

حِسبة القاضي: أي احتسابه الأجر من الله ـ تعالى ـ في الإصلاح بين الخصوم وتذكيرهم بالحقّ، وفي "عرض الصلح والتسامح والعفو" على المتخاصمين وتشجيعهم عليه، سواء قبل التقاضي والحكُم أو بَعده..

لكن من غير مداهنةٍ، أو إحقاق باطلٍ، أو إبطال حق، أو تسويفٍ لِفَكّ النزاع، وليجعل الإصلاح عن طريق الاختيار؛ بدون إجبار ولا تكرار [1].

ولـيَعِظ القاضي المتخاصمَين أو المدّعين أن يتقوا الله فيما يُدْلُون به أو يَدّعون عليه.

ويُذكّرهم بقول النبي ﷺ: (إنكم تختَصمونَ إليَّ، ولعلَّ بعضَكم أَلْحنُ بحجتِه مِن بعض، فَمَن قَضَيتُ له بحقِّ أخيهِ شيئاً بقولِه فإنما أَقطعُ لهُ قِطعةً من النار، فلا يَأخذْها) [2].

وهناك ما يسمى بـ(**الحِياد القضائي**):

وهو أن يكُون القاضي بقضائه مُحايداً مُنصِفاً، لا يَميل لأحد الخصمين؛ ولا يُملَى عليه الحكم من جهاتٍ أُخرى غير الكتاب والسُّنة، ولا يَقضِي بعِلمه ولا بعواطفه ولا بأي اعتبار يميّز بين الخصوم ..

---

(١) تبصرة الحكّام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ١/٣٩ لابن فرحون؛ وانظر: الدعوى وأساس الادّعاء ص١٨٢ للعميريني.

(٢) رواه البخاري (٢٦٨٠) كتاب الشهادات باب البينة بعد اليمين.

ويُستحب للقاضي: إذا كان خَصمًا سابقًا لأحد الخصوم؛ أو له به علاقة أو قرابة؛ أو عنده عِلمٌ مُسْبَق بملابَسات القضية أن يَحيد عنها؛ ويُحوّلها إلى قاضٍ آخَر؛ إبراءً للذمة؛ وبُعدًا عن الشُّبه والجور.

وقبل كل شيء يَعِظ القاضي نفسه؛ ويَزجرها في مجلس القضاء بقول الله جَلّ وعلا: ﴿ يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ ﴾ ص: ٢٦

وكم أحسن القائل:

إذا خـانَ الأَمـيرُ وكـاتِبــاهُ ... وقاضي الأرضِ داهَنَ في القَضـاءِ

فـوَيـلٌ ثُـم ويـلٌ ثُـم ويـلٌ ... لِقاضي الأرضِ مِن قاضي السماءِ

❖ ❖ ❖

تَدخّل القاضي في أساس الادعاء:

وهناك ما يسمّى (تدخّل القاضي في أساس الادعاء وأدلة الدعوى) فهل يَحقّ للقاضي ذلك؟

الجواب: أنه ليس للقاضي ذلك؛ وليس له أن يُثير قضايا أو أمور أو أدلة لم يَذكرها الخصوم؛ وهُم في غفلةٍ عنها..

اللهم إلا إذا عَلِم وتَيقن أدلةً أو براهين تُناصِر الحق؛ وتُبطِل الباطل، أو رأى مِن أحد الخصوم جهلاً أو ضعفًا أو غفلة عن برهانٍ بيّنٍ يَخدِم الحق الذي يسعى له ـ إن كان مُحقًّا ـ ويتعرض للظلم بدون ذلك الدليل.. فلا مانع مِن إثارته وتنبيه الخصوم إليه، فإن القاضي ـ قَبْل كلِّ شيء ـ مُصلِح وفاصِل بالحق في المنازعات، وتَدَخّل القاضي في مثل هذه الحالات هو مِن أساسيات القضاء والحكم والعدل وفكّ النزاع بالحق، وليس في ذلك خَرقًا لمبدأ الحياد، ولا اعتداء على أساس الادعاء، إنما هو حِياد للحقّ وانحياز لطلب الصواب.

فضل القضاء
ودوره في حصول الأمن وتحقيق الحق

إذا كان القضاء حِياديًّا ومُحِقًّا ومستقِلاّ ومُتمشيًّا مع القرآن والسُّنّة ومُراعٍ للواقع.. فإنه سيكون له الدور الكبير في ضبط حياة الناس، وصلاح أحوالهم، وتحقيق أمنهم، والعدل بينهم، وحفظ ضرورياتهم التي جاءت الشريعة بضمانها لهم.

ولقد أثبتت التجربة العَمَلية صلاحية تطبيق الشريعة الإسلامية؛ وأثره في الإقلال من الجريمة؛ بل وقَطْع دابرها، وتحقيق الأمن والاستقرار، ورَدع الجريمة والمجرمين؛ وإشاعة الطمأنينة في النفوس[1].

كل ذلك عن طريق تنفيذ العقوبات الشرعية القضائية؛ التي شُرعَت لمصلحة الفرد والجماعة؛ لأن (النهي) عن الفعل؛ أو (الأمر) به لا يكفي وحدَه لحمل البعض من الناس على إتيان الفعل أو الانتهاء عنه.

" فالعِقاب " هو الذي يجعل الأمر والنهي معنىً مفهوماً ونتيجة مَرجُوّة، وهو الذي يَزجر الناس عن الابتعاد عما يضرهم، وفِعل ما فيه خيرهم وصلاحهم ومصلحتهم وأمنهم واستقرارهم ووحدتهم وقوتهم[2].

وإن الحُكم بالشريعة، وتطبيق الحدود، والاهتمام بالقضاء الشرعي، وإقامة المحاكم الشرعية، وتعيين القضاة الأكفاء، ووَضْع النظام الدقيق: "للمَحاكم" و درجاتها، و "للقضاة " ومراتبهم وحقوقهم

(١) انظر كتاب نفوس مطمئنة ص ٧١.

(٢) المجتمع الإسلامي في ضوء فقه الكتاب والسنة؛ للدكتور ياسين محمد يحيى.

وواجباتهم.. سيكون له ـ بلا شكّ ـ الدور الكبير في ردع الظلم، والحد من الجريمة، ونشر الأمن والاستقرار.

نسأل الله أن يوفق أنصار الحق، وأتباع الدين والإيمان؛ في كل زمان ومكان.

وللتنبيه:

فإنه لكثرة ما على عاتق القاضي من المهام اللازمة لحسن وكمال القضاء فإنه يُعيَّن معه في مجلس القضاء مَن يساعده ويُنَفّذ بعض مَهامّه المناطة به..

-ككُتّاب الضبط.

-والمترجمِين.

-وموظّفي القيد والسجلات؛ والتقييد الالكتروني في عصرنا.

-والخبراء: وهُم ذوو الخبرة في الأمور والأعراف والعادات والأحوال المالية أو الاجتماعية التي قد تخفى على القاضي أو لا يتصورها تصوراً كاملا.

نتائج وتوصيات

هذا ما تيسر لي بحثه ـ بفضل الله ـ حول جرائم الحدود والحرابة وسائر الجنايات؛ وأحكامها وما يتعلق بها وعقوباتها في الفقه الإسلامي؛ ودور القضاء في خدمة ذلك وتحقيقه.

ومِن النتائج والـخُلاصات:

- أهمية دراسة الفقه الإسلامي دراسة عميقة، وبخاصّة ما يتعلق بالحدود والجنايات، لأن تطبيق الشريعة على أنظمة الحياة يحتاج قبل ذلك إلى علم بهذه الشريعة ومَحاسنها؛ وصلاحيّتها لكل زمان ومكان.
- أن الدين الإسلامي كفيل بحفظ وضمان ضروريات الناس وحاجاتهم؛ كالدين والنفس والعقل والعرض والمال والأمن؛ وأن ذلك مرهون بتطبيق الشريعة واتباع تعاليمها في كل مناحي الحياة.
- أن الحدود الشرعية بأنواعها لاتُطبّق ولا تنفّذ إلا بشروطٍ حازمة، ويُفتح في الأحكام الصادرة مجال النقد والطعن والتمييز والمراجعة؛ وذلك حتى لا يُظلَم أَحد، بل وتُدرأ الحدود بالشبهات، فأيّ شُبهة معتَبرة تعتري الجناية فإنها تُسقط حَدّها.
- أن الحرابة تشبه السرقة في أن في كليهما "أَخْذُ مال"، لكن ركن الحرابة هو الخروج، وركن السرقة هو أخذ المال خُفية، والحرابة قد تشبه البغي لكنها بلا تأويل، أما الثانية فقد تكون بتأويلٍ سائغ.

- أن الأصل في حدّ الحرابة هو آية المائدة (٣٣) وفيها جرى تفصيل الحد، وأن الراجح في سبب نزول الآية هو أنها نزلت في العُرنيين المحاربين؛ وأنها لا تَخُصّهم، بل العِبرة فيها هو بعُموم لفظها لا بخصوص سببها.
- أن للحرابة شروطًا يجب توفّرها في الفِعل حتى يقام الحد، ومتى تخلّف شرطٌ منها فلا يقام الحد؛ بل يلجأ إلى التعزير أو يَسقُط بالكلية، وهذه الشروط منها ما يتعلق بالجاني، ومنها ما يتعلق بالمجنيّ عليه.
- أن الحرابة تَثبت عن طريق شاهدين عدلين؛ أو بإقرار المحارِب؛ كسائر الحدود.
- أن (أو) في آية الحرابة؛ الراجح أنها للتخيير، فيجتهد الحاكم في الواقعة بما يراه مناسباً لردّ الحقوق ولإشاعة الأمن في البلاد، أما مَن يرى أنها للترتيب والتفصيل فهو قولٌ مرجوح.
- أَلحَقَ الفقهاءُ بعضَ الجرائم بالحرابة، منها: قتل الغِيلة، وجرائم السطو، والاختطاف على سبيل المكابَرة.
- أنواع الجراح نوعان: جراح بدن وهي اثنتان، وجراح رأس وهي عَشر.
- أن بعض الفقهاء يُعبّر بـ" الجراح" ويَعْنون بها باب الجنايات؛ وذلك للتغليب.
- أن الجراح: هي كُلّ جنايةٍ أحدثت جرحاً في البدن ولم تُذهب منفعة ولا عضواً غالبًا.
- "الدامغة" من جراح الرأس؛ وهي أخطر أنواع الجروح؛ إذ قد تؤدي إلى الوفاة؛ إذا وصلَتْ إلى الدماغ.

- أن الجراح فيه: عَمد، وشبه عَمد، وخطأ.
- وجوب القصاص فيما يمكن فيه من الجراح العمد المحض فقط.
- الإجماع على وجوب القصاص في "الموضحة"؛ وكل ما أمكن فيه المماثلة مع الأمن مِن الحيف.
- الإجماع على عدم القصاص في الجائفة وما بَعد الموضحة؛ لعدم المماثلة، ولا قصاص إلا بعد برء الجرح؛ وعن طريق الإمام أو نائبه.
- لا اعتبار للتفريق بين الذكر والأنثى في القصاص؛ ولا اعتبار إلا بالدِّين والحرّية والرِّق.
- سِراية الجرح مضمونه؛ وسِراية القصاص له غير مضمونه، إلا بالتفريط من القَصّاص ونحوه ـ إذا فَرّط ـ أو لم يَكُن له خِبرةٌ كافية في التنفيذ.
- وجوب الدية في الجائفة وما بعد الموضحة؛ وفي ما عفي فيه عن القصاص إلى الدية.
- لا دِيةَ في غير الجائفة ولا ما قبل الموضحة؛ ولكن حكومة عدل.
- لا تصحّ الحكومة إلا بَعد البرء؛ وتكُون مِن عَدْلَين، ولا تَكُون مِثل أو أكثر مِن قيمة الموضحة.
- استحباب العفو؛ ومَن عفا عن القصاص فليس له غير الدية.
- وجوب القصاص من "الجماعة" الذين فِعْلُ كل واحد منهم صالح للجرح أو الجناية أو الحرابة.
- جراح الدابة مضمونٌ مع التفريط؛ و"السيارة" في حُكم الدابة؛ إلا في بعض الأحوال، ولا ضمان مع عدم التفريط.

- أن الديات والكفّارات شُرعَت لِحِكَمٍ عظيمةٍ ؛ منها فكّ النزاعات، وتأليف المجتمعات، ومسح السيئات، وتكفير الخطيئات ..
- أن الديات والكفّارات قَدّرها الشرع تقديرًا مُنصِفاً موازنا مطابقًا للمعصية والخطيئة..، فكل نوع من الجنايات والحدود له كفارته التي تناسب ظرفه وحاله وزمانه ومكانه ؛ وهذا مِن سَماحة الشريعة ومَحاسنها وعدلها.
- أن القضاء ـ الشرعي المستقلّ المنصف ـ ضرورة شرعية إنسانية ؛ يجب أن يولية ولي الأمر العناية الفائقة ؛ ويُنتقَى له الأكفاء عِلمًا وفقهًا وذكاءً وورَعا.
- أحكام القتل والقصاص والاستيفاء.. كلّ ذلك مُوكَلٌ إلى ولي الأمر ؛ يقوم به أو نائبه ـ وهو القاضي الشرعي ـ ولا يجوز لأولياء الدم أن يستوفوا دياتٍ أو قصاصٍ أو غير ذلك إلا عن طريق ولي الأمر أو نائبه.
- أحكام الله تعالى تنطبق على الجميع، ويستوى أمامها الصغير والكبير والغني والفقير والأمير والحقير..
- شِعار الولاة الصالحون والقضاة العادلون ـ على مَرِّ الزمان ـ هو قول النبي ﷺ: (وأيمُ اللهِ لو أنَّ فاطمةَ بنت محمدٍ سَرقَت لقَطعتُ يدَها)[1].

(١) رواه البخاري (٣٤٠٠)، ومسلم (٤٣٦٤).

مُلْحَق

في نماذج من أحكام "الحدود والحرابة" التي صَدَرَت مِن واقع المحاكم الشرعية

نماذج من أحكام "الحدود والحرابة" التي صَدَرَتْ
من واقع المحاكم الشرعية ومن مجلس القضاء الأعلى بالمملكة

تنفيذ حد الحرابة
بثلاثةٍ سَطَوا على مَنــزِلٍ تحت تهديد السلاح[1]

أصدرَت وزارة الداخلية بالمملكة بيانًا حَوْل تنفيذ حُكْم القتل حَدًّا في ثلاثة من الجناة، وفيما يلي نصّه: قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ المائدة: ٣٣.

أَقْدَم كُلٌّ من : ع.ع ، ح.ع ، ا.ا ، بالسطو نهارًا على مَنزلٍ لأحد الأشخاص، وقام الأول والثاني بتهديد زوجة صاحب المنزل بالسلاح الأبيض، ورَبطوا يديها وقديمها بحبل، ورَبطوا فَمها بقِطعة قماش لمنعها من طلب النجدة، ثم سَلبوا مَبالغ مالية ومصوغات ذهبية مختلفة، وقام الثالث بالاتفاق والتخطيط مع الأول والثاني على جريمة السلب وارشادهما الى المنزل وفتح الباب الخارجي للعمارة ؛ لكونه تَربطه صِلة قرابة بالمجني عليها، وتَقاسَم معهما المبلغ المسلوب وثمن بيع المصوغات، وقيام الأول بسرقات أخرى.

وبفضل الله تمكنَتْ سلطات الأمن من القبض عليهم وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهم إلى المحكمة

(١) جريدة الرياض ١٥/١/١٤٢٩هـ.

العامة صَدَر بحقّهم صكٌ شرعيٌ يقضي بثبوت ما نُسِب إليهم شرعًا ؛ وأن فِعلهم من ضروب "الحرابة والإفساد في الأرض" ؛ وأن ما قاموا به جريمة عظيمة لها أثرها في إحداث الرعب في المجتمع ، لذا فهُم يَستحقّون عقوبةٌ تَقْطَع شرّهم ، وتزجُر غيرهم ، وذلك بقتلهم حدّ الحرابة.

وصُدّق الحُكم من محكمة التمييز ومن مجلس القضاء الأعلى وصَدَر الأمر مِن ولي الأمر بإنفاذ ما تقرر شرعًا ، وصُدّق مِن مَرجعه بإقامة حد الحرابة على المذكورِين.

ووزارة الداخلية إذ تُعلِن ذلك لتؤكد للجميع تنفيذ أحكام الله في كل من يتعدّى على الآمنين ويَسفك دماءهم ، وتُحذّر في الوقت ذاته كل مَن تُسوّل له نفسه الإقدام على مِثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره ، والله الهادي إلى سواء السبيل.

تنفيذ حد الحرابة

في جانٍ اقتحم مَنـــزل امراةٍ وفَعَل بها الفاحشة [1]

أصدرت وزارة الداخلية بالمملكة بيانًا بتنفيذ حَدّ "الحرابة" في أَحد الجناة، وفيما يلي نص البيان: قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ المائدة: ٣٣.

أَقْدم م.ب على التهجّم على امرأةٍ بداخل منزلها، وفِعْل الفاحشة بها بالقوة والإكراه، وامتهانه للقرآن الكريم، وترويج المُسْكِر، وتعاطي وحيازة الحشيش والحبوب المخدرة.

وبفضل الله تمكّنَتْ سُلطات الأمن من القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صَدَر بحقّه صَكٌّ شرعي يقضي بثبوت ما نُسِب إليه شرعًا؛ وأن ما أَقدم عليه ضربٌ من ضروب (الحرابة والإفساد في الأرض)؛ والحكم عليه بحدّ الحرابة، وذلك بقتله، وصُدّق الحكم من محكمة التمييز ومِن مجلس القضاء الأعلى، وصَدَر الأمر بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وصُدّق تنفيذ حُكم الله في الجاني المذكور.

(١) جريدة الرياض، في ١٣/٦/١٤٢٨هـ.

تنفيذ حدّ القتل
بساحرٍ مارَسَ السِّحر والشعوذة [1]

أصدرَت وزارة الداخلية بيانًا حول تنفيذ حُكم القتل حدًّا بأَحد الجناة ، وفيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ المائدة: ٣٣.

أَقْدَم م.أ على ممارسة السِّحر والشعوذة ؛ حيث تقدّم ضدّه شخصٌ بدعوى القيام بعمل السِّحر للتفريق بينه وبين زوجته وإيذائه في عرضه، وتم ضبط صورة الزوجة بحوزته، كما عُثر في منزله على عددٍ مِن كُتب السِّحروالشعوذة التي تتحدث عن تعلّم السِّحر، ومجموعة من آثار الملابس الداخلية، وشمعةٌ لُفَّ عليها عملٌ سِحريٍ كَتبه بخط يده ؛ وفيه استغاثة بالشياطين، وطلب أن يوقف زوج أحد النساء عن العمل والنوم في شقته وأن يكره زوجته كرها شديدًا، كما عُثر على عمل سِحر صَرفٍ بداخله صورة أمراةٍ، ودفتر به مجموعة من كتابات الأعمال السحرية، ومجموعة من الأعشاب في قوارير ماء رائحته خبيثة، كُتِب عليها صبوح وأعشاب وأبخرة، وتردُّد بعض السحرة عليه، واعترافه بالزنا بأحد النساء، وامتهان القرآن الكريم بوَضعه في دورة المياه.. وأسفر التحقيق معه على توجية الاتهام إليه

(١) وكالة الأنباء: ٢١/١٠/١٤٢٨هـ.

بارتكاب جريمته ، وبإحالته إلى المحكمة العامة صَدَر بحقّه صَكٌّ شرعيٌ يقضي بثبوت ما نُسِب إليه شرعًا، والحكم (بقتله حدًّا)، وصُدّق الحكم من محكمة التمييز ومن مجلس القضاء الأعلى، وصدر الأمر بإنفاذ ما تقرر شرعًا بحقّ الجاني المذكور.

تنفيذ القتل (تعزيراً)
بمهرّب مخدرات

بفضلٍ من الله تم القبض على المدعو: م . ن عند قيامه باستقبال كمية كبيرة من (الحشيش المخدِّر)، وأسفر التحقيق معه عن اعترافه بما نُسِب له، وبإحالته إلى المحكمة الشرعية صَدَر بحقّه صكّ شرعي يتضمن ثبوت إدانته باستقبال المخدرات، وتم الحكم عليه (بقتله تعزيراً)، وصُدّق الحكم من محكمة التمييز ومن مجلس القضاء الأعلى، وصَدر الأمر بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني المذكور، والله الموفق.

تنفيذ الحد الشرعي
على سطوٍ مُسلّح وقَتْل [1]

أَصدرَت وزارة الداخلية بيانًا بتنفيذ حكم القتل حداً في أحد الجناة، وفيما يلي نصه:

قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ المائدة: ٣٣.

أَقْدَم ر.م. بالسطو المسلّح على إحدى المؤسسات التجارية؛ وإطلاق النار مِن سلاحٍ رشّاش عدة طلقات على العاملين بها مما أدى الى مقتل عاملَينِ وإصابة اثنين.

وبفضل من الله تمكنَتْ سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته؛ وأن ما أَقْدم عليه يُعدّ ضربًا من ضروب "الحرابة"، والسعي في الأرض فسادًا؛ وانتهاكٍ لحرمات ودماء الأبرياء، وسَلْب أموالهم وترويع الآمنين.. ، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقّه صكّ شرعي يقضي بثبوت ما نُسِب إليه شرعًا، والحكم بقتله حدًا، وصُدّق الحكم من محكمة التمييز ومن مجلس القضاء الأعلى، وصدر أمْرُ ولي الأمر يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا بحقّ الجاني المذكور.

(١) بيان وزارة الداخلية، من وكالة الأنباء بتاريخ ١٤٢٩/٢/١٢هـ.

تنفيذ الحد الشرعي
في قَتْلِ غِيْلَة [1]

صَدر بيانٌ حول تنفيذ حُكم القتل ـ حَدّ الغِيْلة ـ بأَحد الجناة ، وفيما يلي نصه :

قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ المائدة: ٣٣.

أَقْدَم م.هـ على قتل زوجته ؛ وذلك بذبحها بسكّين على حين غفلةٍ منها ؛ في منزله لخلافٍ بينهما.

وبفضل من الله تمكّنَت سلطان الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقّه صكٌّ شرعي يتضمن ثبوت ما نُسِب إليه، والحكم بقتله "حد الغِيلة"، وصُدّق الحكم من محكمة التمييز ومن مجلس القضاء الأعلى، وصدر أمر ولي الأمر بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وصُدّق ذلك ونفّذ في الجاني المذكور.

(١) من بيان وزارة الداخلية في ١٤/١/١٤٢٩هـ.

تنفيذ حد الحرابة
على القيام بسطوٍ مُسلّح وقَتْل

أَقْدَم كُلٌ من : ح .ح ، و: ع .ج على التسلل إلى مَنزل م .ع وتربيطه ورَكله، وضربه بساطور ووضع شريط لاصق على فمه، ثم تفتيش المنزل وسَلْب ما به من نقود، وتَرْك المجني عليه على وضعه حتى مات.

وبفضل الله تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين المذكورين ، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما ووجود عدة سوابق عليهما مِن سَرِقةٍ واستعمال المخدّر، وبإحالتهما إلى المحكمة العامة صدر بحقّهما صَكٌّ شرعيٌّ يتضمن ثبوت ما نُسِب إليهما ؛ وأن ما أَقْدما عليه ضَرْبٌ من ضروب "الحرابة والإفساد في الأرض" وانتهاكٌ لما أمر الله بحفظه.

ولشناعة ما أقدما عليه فقد تم الحكم بقتلهما (حداً للحرابة) وصُدّق الحكم من محكمة التمييز ومن مجلس القضاء الأعلى، وصَدَر أمر ولي الأمر يقضي بإنفاذ ما تَقرّر شرعا، وصُدّق مِن مَرجعه بحقّ المذكورَين ، وقد تم تنفيذ القتل حدًّا في الجانيين..

تنفيذ حد الغيلة والسِّحر والسَّلْب [1]

نفذت المحكمة العامة حُكمًا بالقتل في حقّ مُشَعْوِذٍ ؛ كان يَستدرج النساء لفِعل الفاحشة ، إضافةً إلى ارتكابه جريمة قَتْلٍ بحقّ أحد الأبرياء.

وجاء في البيان : إقدام : ز.ع على ممارسة أعمال السحر والشعوذة وفعل الفاحشة بعدد من النساء ، وقيامه باستدراج م.م إلى خارج العمران ؛ وقتله غِيْلَةً ، وسَلْب ما معه من مال.

وأضاف البيان أن التحقيقات أسفرت عن إدانته بجرائمه ، وبإحالته إلى المحكمة الشرعية صدر صكٌّ شرعيّ يَقضي بثبوت ما نُسِب إليه شرعًا ؛ وأن فِعْله ضربٌ مِن ضروب (الحرابة والإفساد في الأرض) ؛ والحكم بقَتله حدًّا ، وقد صُدّق الحكم مِن محكمة التمييز ومِن مجلس القضاء الأعلى للقضاء ، ونُفّذ ما تقرر شرعًا بحقّ الجاني المذكور.

وأضاف البيان : أن أحكام الله هي جزاء كل مَن يَعتدي على الآمنين ويَسفك دماءهم أو يهتك حرماتهم أو يَسلب أموالهم دون هوادة ، وحَذّر في الوقت نفسه كلَّ مَن تُسوّل له نفسه الإقدام على مِثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره ، والله الهادي إلى سواء السبيل.

---

(١) بيان وكالة الأنباء في ١٤٢٦/١١/٢هـ.

تنفيذ حد القتل والصلب (الحرابة)
على سطوٍ وسلبٍ وتهديد[1]

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ المائدة: ٣٣

أقْدم كُلٌ من : ف.ك ، و ر.س ، و ش.س ؛ مِن الجنسية...، على تشكيل مجموعةٍ إجرامية بالسطو والسلب، وقاموا بالسطو على عددٍ مِن الشركات ومحلات العمالة، وتهديد المحاسبين والعمال بالسلاح الناري، وإطلاق النار على بعضهم وإصابتهم، وتربيط المجني عليهم وسَلب المبالغ المالية التي بحوزتهم، كما قاموا بإشهار السلاح على أحد المواطنين وإطلاق النار عليه والإستيلاء على سيارته والهرب بها.

وبفضل الله تم القبض عليهم ؛ واعترفوا بما نُسب إليهم ؛ مِن ارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهم الى المحكمة العامة صَدر بحقّهم صَكٌّ شرعيّ، وصُدّق من محكمة التمييز ومن مجلس القضاء الأعلى، متضمّناً ثبوت أن عَمَل المذكورين بالغ الخطورة ؛ وجرأتهم فسادٌ عظيم، ومِن ضروب الحرابة والسعي في الأرض فسادا، وتم الحكم عليهم (بقَتلهم وصَلبهم)، وصَدر أمرٌ سامٍ يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وصُدّق من مَرجعه بحقّ الجناة المذكورين، وتم تنفيذ الحكم بهم بحكم جريمتهم.

(١) بيان وزارة الداخلية في ١٤٢٨/٢/١هـ.

حَدّ سَـــــرِقةٍ
مَدْروءٌ بشبهة النكول والرجوع عن الاعتراف[1]

وخُلاصه الصكّ الصادر بذلك:

أنه تقدّم المدّعِي العام إلى المحكمة العامة، مُدّعياً على أ. ر، الموقوف بالسجن العام بموجب بلاغٍ قُدّم لمركز الشرطة، أن المدَّعَى عليه المذكور قام بسرَقة بيت جاره المسافر، حيث قفز على سطح المنزل، وكسر باب السطح العلوي، ثم نزل وكَسر باب الشقّة الخشبي، وسَرق أجهزةً وسلاحًا وأثاثا، وباعه بأثمانٍ مختلفة، زادت على (١٥٠٠) ريال، وأَقرّ ذلك السارق بذلك؛ واعترف بالسرقة وبيع المسروقات، غير أنه أَنكَر كَسر الأبواب، ووقّع على ذلك الاعتراف بتهمته في محضر الشرطة.

إلا أنه في جلسة المحاكمة أنكر ما نُسِب إليه، وقال إنه أُجبر على كتابة المحضر والإعتراف مِن قِبل المحقق..

فلإنكار المدَّعَى عليه؛ ولإمكان الإجبار، ولعدم اعترافه بهَتك الحرز، ولا بيّنه واضحة، ولأن الحدود تُدرأ بالشبهات.. **حَكمَت المحكمة شرعًا بما يلي:**

١ ـ يُدرأ حَدّ السرقة عن المذكور، لإنكاره ورجوعه عن اعترافه.

٢ ـ سجن المدَّعَى عليه "خمس سنوات" من تاريخ إيقافه، وجلده "خمسمائة جلدة"، موزّعة دفعات، كل دفعة (٥٠) جلدة كل اسبوعين.

٣ ـ إبلاغ المحكوم عليه، والمدعي بذلك، لإبداء الإعتراض.

---

(١) حسب الصك الشرعي رقم ١/٣/م/ت في ١٤٢٦/١١/١٠هـ من المحكمة العامة ..

٤ ـ رُفعت المعاملة إلى محكمة التمييز ومجلس القضاء الأعلى لتميز الحكم وتدقيقه، لإيقاع العقوبة المذكورة على المذكور، حيث أن ما أقدم عليه فِعلٌ معاقَبٌ عليه شرعًا، وهو مكلَّف، مختارٌ، عالِمٌ، غير مُكرَه.

وقد بَلَغ المسروقُ النصابَ؛ بَعد هَتك حِرزه، وهو مالٌ مُحترَم؛ لا شُبهة فيه، وطالَب به صاحبه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلَّم [1].

(١) إذا سَقط الحد بالشُّبهة فللقاضي أن يجتهد في عقوبةٍ تعزيرية تُناسِب الجُرم؛ كما هو منقولٌ أعلاه، وهو اجتهادٌ قابل للخطأ والصواب، وعلى القضاة التحري والحذر من الحيف.

التعزير بشارب مُسْكر [1] [2]

صَدر في ذلك صكٌّ شرعيٌّ خلاصته:

أنها عثرت دوريات الأمن على سيارة من نوع..، ووُجد بها سائقها وبحوزته علبه صغيرة، اشتبه أن بها مُسكِر، وباستشمام المدَّعَى عليه وبتحليل عيّنةٍ مِن دَمه ـ في مستشفى.. العام ـ وبصدور تقرير السموم الصادر من الأدلة الجنائية ضدّ المذكور؛ وأن نتيجة التحليل إيجابية بوجود مادة الكحول (إيثانول) في رائحته، وأنفاسه، ودمه.. وُجِّه إليه الحد الشرعي على شُرب المسكِر، وأُخبر بما صَدَر بحقّه، لكنه أَنكر ولم يُقِر بشُرب المسكر، وادّعى أنه لايدري كيف وُجِد في سيارته، فكان ذلك شُبهةً أسقطَتْ عنه الحد الشرعي، وعُدل عن الحد إلى التعزير على حَمل المسكر، وأخْذًا بالقرائن السابقة؛ تقررت عقوبته بتعزيره (٧٩) جلدة دفعة واحدة، مع أخذ التعهد عليه بحسن السيرة مستقبلا [3].

---

(١) مِن إحدى المحاكم الشرعية بالمملكة، صكّ رقم .. في ١٤٢٩/٢/٢هـ

(٢) والمسكِر عقوبته في الشرع الحدّ لا التعزير، لكن الحد يَسقط ويُدرأ بالشبهة أو الرجوع عن الإقرار، و(الرجوع عن الإقرار) شبهةٌ مِن الشبهات التي تُدرأ بها الحدود.

(٣) ال(٧٩) جلدة أتت بناءً على ما قرره الفقهاء بأن أعلى درجات التعزير يكون أقل مِن أقل الحدود، وأقل الحدود جَلدًا هو (شرب المسكر) حدّه الأعلى ٨٠ جلدة؛ فيكون التعزير أقل منه بحيث لا يَبْلغ درجة الحد فيصير حدًا، بل يكون دونه ليكُون تعزيرا.

حد الحرابة على اختطافٍ وسطو[1]

خلاصة الصكّ الشرعي في ذلك: أنه ثبت بالبينات الشرعية على ثلاثة من المفسدين أنهم خَطفوا حَدَثاً عمره (١٧) سَنة، وأركبوه بالقوة في سيارتهم، وذهبوا به بقصدٍ سيئ، وأوقَفَتهم دورية الأمن؛ والحدث معهم، وبإحالتهم للقضاء واستماع إجاباتهم واعترافهم بخطف الحدث والهروب به بالقوة.. حُكِم عليهم بحدّ "الحرابة" المذكورة في آية المائدة.

واعترَضوا بأن أَحد المُتَّهمين له صلةُ قرابةٍ بالحدث، وأنهم نقلوا الحدث من سيارةٍ على أخرى قبل إيقاف دورية الأمن لهم، وثبت لنا ما قالوا بعد التحري والرجوع لمحضر التحقيق الجنائي. **وتم الحُكم بالآتي**:

١ - دَرء حدّ الحرابة؛ للشُّبهة السابقة المذكورة.

٢ - إقامة (التعزير) على المدَّعَى عليهم؛ للإفساد والخطف والسطو، وذلك بسِجن كل منهم (سنتين) من تاريخ إيقافهم، وجَلد كل واحد منهم (مائتي) جلدة، موزعة على دفعات، كل أسبوعين (٥٠)جلدة.

٣ - إبلاغ المحكوم عليهم بالحكم؛ وقد قرروا القناعة من غير اعتراض. وصلى الله على نبينا محمد.

توقيع ثلاثة من القضاة

(١) من صكٍّ شرعي صادر من إحدى المحاكم الشرعية؛ برقم ... في ١٤٢٧/٢/١١هـ

حُكمٌ بِحَدِّ السرقة [1]

وخلاصته: أنه تقدّم م.س بدعوى إلى المحكمة الشرعية ضد حَدثين؛ أنهما قاما بالسرقة من منزله حال سفره، حيث دَخلا مِن نافذة دورة المياه، وكَسرا باب الغرفة بحديدةٍ وسكين، وفتحا الدولاب الأوسط في الغرفة بمفتاحٍ عليه، وفتحا حقيبةً بداخله، وأَخذا من الحقيبة طَقمَي ذهب وغوايش و(٤٠٠) ريال وجوال من نوع (نوكيا)، ثم خَرَجا من الباب الجنوبي للمنزل حيث لَم يَكُن مُقفلاً بالمفاتيح، وذهب الحدَثان والتقيا بثالثٍ يَعرِفانه، واتجهوا إلى سوق الذهب وباعوا ما بحوزتهم من الذهب المسروق بمبلغ (١٩,٠٠٠) تسعة عشر ألف ريال، ثم اقتسموا مبلغ البيع بالسويّة.

وقد صُدّق اعترافهم شرعًا بذلك، كما ضُبطت إفادة الموظَّف بمحل الذهب الذي باعوا فيه الذهب، وضُبطت أقوال الجناة بموجب محضر التحقيق والإنتقال والمعاينة؛ الذي أَعدّه (الملازم) ع.ف، ويرافقه (مناوب الأدلة الجنائية) الجندي ص.ع، واعترف الجناةُ بما قُيّد بحقّهم في الإفادة، والمحضر، ومعاينة مَسرح السرقة في منزل المدّعي.

وصَدر الحكم على الحدثين بإقامة الحد الشرعي للسرقة غير أن الحدثين السارقين أنكرا كَسْرَ الباب، وقالا إنهما أُجبراً في التحقيق مِن قِبل المحقِّق على الاعتراف بالكسر، وقالا إنه مكسورٌ قبل دخولهما، وعند طلب البينة منهما على ذلك أجابا بالنفي.

- فبناءً على إنكارهما لهتك الحرز.
- ورجوعهما عن بعض ما أقرّا به بدعوى الإكراه من قِبل المحقِّق.

---

(١) مِن صكٍّ شرعيّ صادر مِن إحدى المحاكم الشرعية؛ برقم ... في تاريخ ١٤٢٧/١٢/٢٤هـ

- ولأن الحدود تُدرأ بالشُّبهات، والرجوع شبهةٌ.
- ونظراً لصِغر سِنّ المدَّعَى عليهما، وعدم وجود سوابق عليهما.
- وما ظَهر لنا في المجلس الشرعي مِن نَدَمِهما وتَوبتهما..

فقد حَكمنا بما يلي:

١ ـ دَرء حدّ السرقة عن المدَّعَى عليهما؛ لشبهة رجوعهما عن إقرارهما بهتك الحرز.

٢ ـ يُعَزّرا بالسجن لمدة (سنتين)؛ اعتباراً من تاريخ توقيفهما.

٣ ـ جَلْد كل واحد منهما (ثمان وتسعين) جلدة، مُفرّقة على اسبوعين.

٤ ـ أَبلغنا المحكوم عليهما بذلك، ورَفعنا المعاملة إلى محكمة التمييز؛ لتمييز الحكم ومصادقته. والله أعلم.

توقيع ثلاثة من القضاة

حُكمٌ بحَدِّ الزنا [1]

صَدَرَ صكٌّ شرعيّ بعقوبة الرجم على زانيةٍ مُسْلِمة مُحصَنة، ثم دُرِئ عنها الحد عنهخا لشُبهةٍ، وخلاصته:

أن خادمة اندنوسية تعمل مع إحدى الأُسر، انقطع حيضها، وظَهر حَمْلُها، وأُحيلت إلى المستشفى العام في المدينة التي تقيم بها تلك الأُسرة، وولدت ولدًا ذكرًا؛ ولادةً طبيعيةً ترتب عليها نزيف مهبلي، وارتفاع في ضغط الدم، وأَبلَغَتْ حراسةُ المستشفى مركزَ الشرطة وهيئةَ التحقيق والادعاء العام، وأُحيلت الخادمة إلى المحكمة الشرعية، وباستجوابها اعترفَت بفاحشة الزنا؛ وأنها مُغتصَبة مُكرهة غير راضية، وادّعَت أنه اغتصبها ولد المرأة التي تعمل عندها؛ ومَنَعَها الخوف من الإفصاح والإبلاغ حتى ظهر حَمْلها ووضْعها، وبإحضار ابن المرأة المتهَم باغتصاب الخادمة أنكر ولم يُقرّ بما وُجّه إليه.

وعليه حَكمنا بما يلي:

١ ـ دَرء حدّ الزاني المحصَن عن الخادمة المذكورة؛ لشبهة "اغتصابها"؛ ولأن إكراه مثلها مُتصوَّر؛ لضَعفها ووحدتها، والحدود تُدرأ بالشبهات كما هو مقرَّرٌ شرعًا.

٢ ـ بدَرْءِ الحَدّ والعدول عنه للشبهة المذكورة؛ تُعزّر الخادمة بالسجن (١٨) شهرًا؛ وجَلدها (١٥٠) جلدة؛ مفرَّقة على ٥٠ جلدة كل ١٥ يوم.

٣ ـ إبلاغ المحكوم عليها بالحكم، وأُبلِغت به فاعترضَتْ على كثرته عليها.

---

(١) مِن صكٍّ شرعيّ صادر من إحدى المحاكم الشرعية؛ برقم... في ١٤٢٤/٢/١٣هـ

ثم رُفع الحكم إلى محكمة التمييز لتمييز الحكم وتدقيقه مِن قِبل قضاة التمييز، وعادت أوراق المعاملة من محكمة التمييز بتخفيف السجن إلى (١٣) شهرًا مِن حين توقيفها و(١٢٠) جلدة موزَّعة على ٥٠ جلدة كل اسبوعين؛ بدل الحكم السابق، وأُبلغت بالحكم بعد تخفيفه وتمييزه، واقتنعَتْ بذلك. وصلى الله على نبينا محمد.

توقيع ثلاثة من القضاة
وقُضاة التمييز

انتهى

تحريرًا في

التاسع مِن شَعبان سـ ١٤٣١ـنة هجري

وأَحمدُ اللهَ ـ تعالى ـ على عَونه وفضله وتوفيقه

وأستغفره سبحانه وأتوب إليه مِن كُلّ خَطأ أو خَلل أو زلل

وصلَّى اللهُ على نبيّنا محمدٍ وآلِهِ وسَلَّم تسليمًا كثيرا

فهرس المراجع

١) القرآن الكريم.

٢) صحيح البخاري، لمحمد بن إسماعيل البخاري، ط الرئاسة العامة للإفتاء.

٣) صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج النيسابوري ، بشرح النووي ، ط ١٣٤٧هـ

٤) سنن أبي داود، للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث ، ط ١٣٧١هـ.

٥) سنن ابن ماجه، للحافظ محمد القزويني، ط دار إحياء الكتب العربية.

٦) سنن البيهقي، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، ط دائرة المعارف.

٧) سنن الترمذي، لأبي عيسى محمد الترمذي، المطبعة المصرية.

٨) سنن النسائي بشرح الحافظ السيوطي ؛ المكتبة التجارية بمصر.

٩) أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة.

١٠) أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبدالله بن العربي ، تحقيق : علي محمد البجاوي، ط ٢ نشر : عيسى البابي الجلبي وشركاه ، ١٣٧٨هـ.

١١) أحكام القرآن : لعماد الدين بن محمد الطبري المعروف بالكيالهراسي ت ٥٠٤هـ الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ دار الكتب العلمية بيروت .

١٢) أحكام نقل الأعضاء في الفقه الاسلامي ؛ د. حسن الشاذلي.

١٣) الأحكام السلطانية والولايات الدينية : لأبي الحسن علي الماوردي، طبع دارالكتب العلمية.

١٤) الأساس في التفسير ، لسعيد حوى ، ط٢/ ١٤٠٩هـ نشر دارالسلام ؛بيروت.

١٥) الإشراف على مذاهب أهل العلم : لأبي بكر محمد بن المنذر . تحقيق محمد نجيب سراج الدين . دار إحياء التراث الإسلامي.

١٦) الاستيعاب في أسماء الأصحاب : لأبي عمرو يوسف بن عب الله بن محمد بن عبد البر ، دار العلوم الحديثة ط١.

١٧) الأعلام : لخير الدين الزركلي ت ١٣٩٦ هـ . دار العلم للملايين.

١٨) إشارات في أحكام الكفّارات ، د.عبد الله الطيار.

١٩) تقريب التهذيب : للإمام أحمد بن علي العسقلاني الشهير بابن حجر، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف .
٢٠) أسباب النزول ، لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي ، نشر دار الكتب العلمية ١٣٩٥هـ.
٢١) أسنى المطالب شرح روضة الطالب ، لأبي يحيى زكريا الأنصاري ، نشر: المكتبة الإسلامية.
٢٢) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، لمحمد الأمين الشنقيطي.
٢٣) الإفصاح عن معاني الصحاح ، للوزير عون الدين يحيى بن محمد بن هبيرة ، مطابع الدحوي بمصر.
٢٤) الأم ، لمحمد بن إدريس الشافعي ، نشر مكتبة الكليات الأزهرية بمصر.
٢٥) أثر تطبيق الشريعة في حل المشكلات الاجتماعية د. إبراهيم الجوير ، ط١.
٢٦) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لأبي الحسن علي المرداوي ، تحقيق محمد الفقي، ط ١/ ١٣٧٧هـ.
٢٧) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، لابن نجيم الحنفي، ط٢، دارالمعرفة.
٢٨) البحر المحيط ، لمحمد بن يوسف بن حيان الأندلسي، مكتبة ومطابع النصر.
٢٩) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لأبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، نشر : زكريا علي يوسف، القاهرة.
٣٠) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، لأبي الوليد محمد بن رشد القرطبي، ط ٥ ؛ ١٤٠١هـ، مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحبلي بمصر.
٣١) التاج والإكليل لمختصر خليل ، لأبي عبد الله محمد بن يوسف ، المطبوع بهامش مواهب الجليل، ط مكتبة النجاح.
٣٢) تاريخ التشريع الإسلامي د. مناع القطان ،ط١٠ مؤسسة الرسالة.
٣٣) تدابير الأمن في الإسلام، د. عبدالعظيم المطعني، دارالأنصار بالقاهرة.
٣٤) التشريع الجنائي الإسلامي، د. عبدالقادر عودة، دارالكاتب العربي ؛ بيروت.

٣٥) تفسير ابن عباس ، تأليف د. عبد العزيز الحميدي ، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي – جامعة أم القرى – مكة المكرمة.
٣٦) تفسير القرآن العظيم ، للحافظ ابن كثير الدمشقي ، ط ٢ / ١٤٠٨هـ ؛ دار المعرفة بيروت.
٣٧) تفسير النسائي ، للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ، تحقيق : سيد الجميلي وصبري الشافعي ، ط ١/ ١٤١٠هـ مكتبة السنة ؛ القاهرة.
٣٨) تكملة المجموع ، للأستاذ محمد حسين العقبي ، الناشر زكريا علي يوسف.
٣٩) تهذيب التهذيب ، للحافظ أحمد بن حجر ، ط١ ؛ ١٤٠٤هـ ، دار الفكر.
٤٠) تهذيب اللغة ، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ، ط ١ ؛ ١٣٩٦هـ تحقيق : علي حسن هلالي.
٤١) الجامع لأحكام القرآن ، لأبي عبد الله محمد القرطبي ، ط ٢ ؛ ١٣٧٢هـ ، تصحيح : أحمد عبد العليم البردوني ، دار الكتاب العربي ؛ بيروت.
٤٢) التعزير في الشريعة الإسلامية : د عبد العزيز عامر ، ط٤ ، دار الفكر العربي.
٤٣) التداوي والمسؤولية الطبية في الاسلام ؛ د.قيس ال الشيخ مبارك.
٤٤) الجريمة : للشيخ محمد أبي زهرة . دار الفكر العربي القاهرة .
٤٥) الحدود والتعزيرات عند ابن القيم : د. بكر أبو زيد ؛ المكتب الإسلامي.
٤٦) العقوبة : للشيخ محمد أبي زهرة ، دار الفكر ؛ القاهرة .
٤٧) جامع الأصول ، لابن الأثير الجزري ، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ، ط٢.
٤٨) جامع البيان في تأويل آي القرآن ، لمحمد بن جرير الطبري ، تحقيق : أحمد محمد شاكر و محمود محمد شاكر ، دار المعارف ، مصر.
٤٩) الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية ، لعبد القادر القرشي الحنفي ، تحقيق : د. عبد الفتاح محمد الحلو ، المطبعة الحلبية بمصر ١٣٩٩هـ.
٥٠) حاشية الباجوري على شرح الغزي على متن أبي شجاع ، دار المعرفة.
٥١) حاشية رد المحتار على الدر المختار ، لمحمد أمين الشهير بابن عابدين ط٢.

٥٢) حاشية الروض المربع ، للشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ، ط ٣ / ١٤٠٥هـ.
٥٣) حاشية القليوبي وعميرة على منهاج الطالبين ، ط ٣ / ١٣٧٥هـ ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ؛مصر.
٥٤) حاشية الطحطاوي علي الدر المختار : لأحمد بن محمد إسماعيل الطحطاوي . دار المعرفه للطباعة والنشر .
٥٥) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : لمحمد بن احمد بن عرفه الدسوقي ت ١٢٣٠ هـ وهو بهامش الشرح الكبير . دار إحياء الكتب العربية .
٥٦) حاشية البجيري على شرح المنهج وهي التجريد لنفع العبيد : للشيخ سليمان بن عمر البجيرمي ؛ دار الفكر .
٥٧) حكم نقل أعضاء الانسان ؛ د. حسن علي الشاذلي.
٥٨) جامع الفتاوى الطبية ؛ د.عبد العزيز فهد بن عبد المحسن.
٥٩) روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن، لمحمد بن علي الصابوني، الطبعة ١/ ١٤١١هـ، دار القلم ؛ دمشق.
٦٠) روضة الطالبين، للإمام يحيى بن شرف النووي ، المكتب الإسلامي.
٦١) الروض المربع شرح زاد المستقع : الشيخ منصور بن يونس البهوتي . وعليه حاشية عبد الرحمن بن محمد بن قاسم . الطبعة الرابعة ١٤١٠هـ.
٦٢) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ؛ لمحمد بن علي الشوكاني ، تحقيق : محمود إبراهيم ، دار الكتب العلمية ؛ بيروت.
٦٣) شرح فتح القدير ، لكمال الدين بن الهمام الحنفي ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ؛مصر.
٦٤) سلسة الأحاديث الصحيحة : جمع وتحقيق محمد ناصر الدين الألباني، منشورات المكتب الإسلامي ؛ الطبعة الثانية ١٣٩٩ هـ

٦٥) شرح معاني الآثار : للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي ت ٣٢١ هـ تحقيق : محمد زهري النجار : دار الكتب العلمية ؛ بيروت الطبعة الأولى ١٣٩٩ هـ.
٦٦) شرح النووي على صحيح مسلم : لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي ت ٦٧٦ هـ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ١٤٠١ هـ
٦٧) شرح منتهى الإرادات : للشيخ منصور بن يونس البهوتي. دار الفكر.
٦٨) عقوبة الإعدام ، د. محمد بن سعد الغامدي ، مكتبة دار السلام.
٦٩) فتاوى و رسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ، جمع محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ، ط ١ / ١٣٩٩هـ ؛ مطبعة الحكومة بمكة المكرمة.
٧٠) فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق عبد القادر شيبة الحمد.
٧١) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في التفسير ، لمحمد بن علي الشوكاني، دار المعرفة.
٧٢) الفروع، لشمس الدين محمد بن مفلح ، ط ٢ / ١٣٨٨هـ.
٧٣) الفقه الإسلامي وأدلته ، د. وهبه الزحيلي ، ط ٣ / ١٤٠٩هـ ، دار الفكر، دمشق.
٧٤) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ، لأحمد بن غنيم النفراوي، دار الفكر ؛ بيروت.
٧٥) القاموس المحيط ، لمجد الدين محمد الفيروز آبادي ، ط ٢ / ١٤٠٧هـ ، مؤسسة الرسالة.
٧٦) كشاف القناع عن متن الإقناع ، للشيخ منصور البهوتي ، دار الفكر.
٧٧) الكافي : لأبي محمد مرفق الدين عبد الله بن احمد محمد بن قدامة ،ط بيروت ١٤٠٣ هـ .
٧٨) لسان العرب ؛ لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور ، نشر دار صادر.
٧٩) المبسوط ، شمس الدين السرخسي ، ط ٢ ، دار المعرفة ؛ بيروت.

٨٠) مجلة البحوث الإسلامية ، الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ؛الرياض.
٨١) مجموع الفتاوى ، لشيخ الإسلام أحمد تيمية ، ط ١ / ١٣٨٦هـ ، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة.
٨٢) المحلى ، لعلي بن أحمد بن حزم الأندلسي ، دار الكتب العلمية ؛ بيروت ١٤٠٨هـ.
٨٣) مختار الصحاح ، لمحمد بن أبي بكر الرازي ، مكتبة لبنان ١٩٨٩م.
٨٤) مختصر طبقات الحنابلة ، لمحمد بن عمر البغدادي ، المعروف بابن شطي ، دراسة : فواز الزمرلي ،دار الكتاب العربي ؛بيروت.
٨٥) المدونة الكبرى ، للإمام مالك بن أنس ؛دار صادر ؛بيروت.
٨٦) معجم مقاييس اللغة ، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، تحقيق : عبد السلام هارون ، ط ٢ / ١٣٩٠هـ ، مطبعة الحلبي ؛مصر.
٨٧) المفردات في غريب القرآن ، للراغب الأصفهاني ، تحقيق و ضبط : محمد سيد كيلاني ، مكتبة و مطبعة مصطفى البابي ؛ مصر.
٨٨) المهذب ، لأبي إسحاق الشيرازي ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ؛ مصر.
٨٩) الموافقات في أصول الأحكام ، لإبراهيم اللخمي ، الشهير بالشاطبي ، تحقيق الشيخ إبراهيم رمضان، دار المعرفة.
٩٠) الموسوعة الميسّرة في فقه القضايا المعاصرة ؛ مركز التميز البحثي.
٩١) القواعد في الفقه : للحافظ أبي مفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي البغدادي . نشر دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت.
٩٢) المجموع شرح المهذب : لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي .ط دار الفكر .
٩٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ت ٧٢٨ هـ جَمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ؛ وابنه محمد.

٩٤) المحرر في الفقه: لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله أبي القاسم بن تيمية . دار الكتاب العربي . بيروت .
٩٥) المغني: لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ، وهو على مختصر الخرقي . مكتبة الرياض الحديثة.
٩٦) مختصر الفوائد في أحكام المقاصد، للعز بن عبد السلام، تحقيق الدكتور صالح آل منصور.ط١.
٩٧) منار السبيل في شرح الدليل ،لابن صويان ، تحقيق عبد السلام علوش.ط١.
٩٨) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج : لمحمد الشربيني الخطيب ، دار إحياء التراث العربي بيروت.
٩٩) منهاج الطالبين وعمدة المفتين: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي . دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت.
١٠٠)مواهب الجليل لشرح مختصر جليل، لمحمد بن محمد الطرابلسي الشهير بالخطاب، مكتبة النجاح ؛ طرابلس.
١٠١)معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام : لعلاء الدين أبي الحسن علي بن خليل الطرابلسي مطبعة مصطفى البابي الحلبي.
١٠٢)نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، لمحمد بن أحمد الرملي ، مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الجلي ؛مصر.
١٠٣)الهداية شرح بداية المبتدي، لعلي بن أبي بكر المرغيناني ، مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي ؛ مصر.
١٠٤)سير أعلام النبلاء: شمس الدين محمد بن أحمد لذهبي، تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم ، نشر مؤسسة الرسالة ؛ بيروت
١٠٥)طبقات الحنابلة : للقاضي أبي حسين محمد بن أبي يعلى الفراء ، دار المعرفة للطباعة والنشر ؛ بيروت.
١٠٦)التعريفات: لعلي بن محمد الجرجاني ؛ طبع دار الكتب العلمية ؛ بيروت.

١٠٧)المصباح المنير، للإمام أحمد بن محمد بن علي المقري . طبع البابي الحلبي وأولاده بمصر.
١٠٨)نصب الراية تخريج أحاديث الهداية ؛ للحافظ عبد الله بن يوسف الزيلعي ؛ ط٢ دار المأمون ؛ القاهرة.

فهرس المواضيع

الموضوع	الصفحة
المقدمة.	٥
دوافع البحث.	٦
منهج البحث.	٨
الباب الأول :فضل الشريعة وكمال التشريع الجنائي الإسلامي.	١٥
فضل وميزات الشريعة الإسلامية	١٧
حماية الشريعة لكرامة الإنسان.	١٨
الأمن مقصد من مقاصد الشريعة.	٢٠
افتراءات المفترين على شريعة رب العالمين.	٢٢
وجوب تحكيم الشريعةوالذب عنها.	٢٤
كمال التشريع الجنائي الإسلامي.	٢٥
اهتمام الاسلام بالمشاكل الاجتماعية.	٢٨
مشكلة الجهل وموقف الإسلام منها.	٢٩
مشكلة الفقر وعلاقتها بالإجرام.	٣٠
الإسلام والفقر.	٣٢
اهتمام الإسلام بتربية الفرد المسلم.	٣٤
مكانة التربية في الشريعة.	٣٤
الإنسان في التصور الإسلامي.	٣٥
التربية الجسمية.	٣٧
التربية العقلية.	٣٧
التربية الروحية.	٣٨

التربية النفسية.	٣٩
التربية الأخلاقية.	٤٠
التربية الاجتماعية.	٤١
نظرة الإسلام للمجرمين.	٤٢
الباب الثاني :الجرائم والجنايات والعقوبات في الفقه الإسلامي.	**٤٥**
تعريف الجريمة.	٤٧
تعريف الجناية.	٤٨
أقسام الجرائم والجنايات.	٤٩
تعريف العقوبة.	٥١
تعريف الحدود الشرعية.	٥٢
تعريف القصاص.	٥٤
تعريف التعزير.	٥٥
الفروق بين الحدود والتعازير.	٥٧
الفرق بين (مباشرة) القتل و(التسبب) فيه.	٥٩
الباب الثالث :في الحدود الشرعية والتعازير؛ أحكامها وشروطها	**٦١**
نبذة عن الحدود التي جاءت بها الشريعة.	٦٣
حد الردة.	٦٣
عقوبة تارك الصلاة.	٦٣
حد الزنا.	٦٥
عقوبة اللواط.	٦٥
حد القذف.	٦٧
حد السرقة.	٦٨

حد الحرابة.	٧٠
حد القتل.	٧٠
حد البغي.	٧١
حد السِّحْر.	٧٢
حد شرب الخمر.	٧٣
حد الغِيلة.	٧٥
بم تثبت الحدود الشرعية.	٧٦
الإقرار.	٧٦
الشهادة.	٧٧
شهادة المرأة في الحدود.	٧٨
شهادة المرأة في الطلاق والرجعة.	٧٨
القرائن.	٧٨
اليمين مع الشاهد.	٧٩
القَسامة.	٧٩
طريقة القسامة.	٨١
شروط القسامة.	٨٢
اللعان (الملاعنة).	٨٥
شروط اللعان.	٨٦
لماذا لا تُقبل شهادة المرأة في الحدود ؟	٨٧
لماذا شهادة الرَّجل الواحد بامرأتين ؟	٨٨
درء الحدود بالشبهات.	٩١
معنى درء الحدود بالشبهات.	٩١

الشبهات عند الظاهرية.	٩٣
نماذج من الشُّبه التي تُدرأ بها الحدود.	٩٤
شروط تنفيذ الحدود.	٩٦
معنى الحكم الشرعي.	٩٦
كيفية تنفيذ الحدود.	٩٧
الطعن والتمييز في الأحكام.	٩٧
الحِكمة من مشروعية الحدود.	٩٩
حِكَم وأسرار في مشروعية القصاص.	١٠٣
حِكَم وأسرار في مشروعية حدّ السرقة.	١٠٦
اختلاس المال العام.	١١٠
هل يقال لآخِذ المال العام سارقًا ؟	١١٠
توبة السارق.	١١١
العفو في الحدود والتعازير.	١١٣
تحريم العفو في الحدود بعد صدورها	١١٤
ثواب التنازل والعفو في الخصومات.	١١٦
العفو من أخلاق الانبياء.	١١٧
أنواع العفو في الدماء.	١١٩
الباب الرابع : جرائم الحرابة وصُوَرها وحدّها وأحكامها.	١٢١
حرص الشريعة على أمن الطُّرُق.	١٢٣
أحكام دفع الصائل.	١٢٥
مشروعية الدفاع عن النفس والمال والعِرض.	١٢٦
مَن قُتل دون ماله أو عرضه فهو شهيد.	١٢٦

الطريقة المشروعة لدفع الصائل.	١٢٧
التسلل إلى المنازل من الصول المحرّم.	١٢٩
الدفاع العام والدفاع الخاص.	١٣٠
تعريف الحرابة (قطع الطريق).	١٣١
الفرق بين الحرابة والسرقة والبغي.	١٣٤
طُرق إثبات الحرابة.	١٣٥
أقوال المفسرين والفقهاء في آية الحرابة.	١٣٦
ما قيل في سبب نزول آية الحرابة.	١٣٩
هل عقوبة الحرابة على التخيير أم على الترتيب ؟	١٤٣
الحرف (أو) عند اللغويين والأصوليين.	١٤٤
حد الحرابة وعقوباتها في الإسلام.	١٥٠
عقوبة المحارِب بالقتل.	١٥٢
عقوبة المحارِب بالصَّلب.	١٥٣
عقوبة المحارِب بالقَطع مِن خلاف.	١٥٥
عقوبة المحارِب بالنفي.	١٥٥
حقيقة النفي.	١٥٦
مدة النفي.	١٥٧
مسافة النفي.	١٥٧
نفي جماعة المحاربين.	١٥٧
عقوبة المحارب الذي يرتكب جرائم متعددة في حرابته	١٥٨
عقوبة المحارِب إذا قَتل فقط.	١٥٨
عقوبة المحارِب إذا قتل وأخذ المال.	١٦٠

موت المحارب قبل حدّه وصلبه.	١٦٠
هل المرأة تُصلب ؟	١٦٠
عقوبة المحارب إذا أخذ المال فقط.	١٦١
عقوبة المحارب إذا أخاف السبيل ولم يَقتل ولم ياخذ المال.	١٦٤
الجراح في الحرابة.	١٦٥
شروط حد الحرابة.	١٦٦
تعدّد قُطّاع الطُّرق.	١٧٧
هل تقع الحرابة من المرأة ؟	١٧٩
هل تقع الحرابة داخل البنيان كما تقع في الصحراء ؟	١٨٠
مسألة الغَوَث.	١٨٢
مكان وإمكانية قطع (اليد والرِّجل) من خلاف.	١٨٣
توبة المحاربين وما يترتب عليها.	١٨٤
هل تبرأ ذمة المحارِب من الحقوق بالتوبة ؟	١٨٥
الباب الخامس : في الغِيلة والاختطاف والارهاب.	١٩٨
قتل الغِيلة وعقوبته.	١٩١
السطو والاختطاف.	١٩٣
الارهاب معناه وحكمه في الشريعة.	١٩٥
تنبيهٌ هامٌ حول خطورة التذرّع بالإرهاب.	٢٠٣
الباب السادس : الجراح والشِّجَاج واحكامها وعقوباتها.	٢٠٥
تعريف الجراح والشِّجَاج.	٢٠٧
أقسام الجراح.	٢٠٩
الجائفة وأنواعها.	٢٠٩

الشِّجاج وأنواعها العَشر.	٢١٠
أقسام الجراح من حيث الموضع.	٢١١
أقسام الجراح من حيث القصاص.	٢١٢
أقسام الجراح من حيث القصد.	٢١٣
رَسم ملخص أحكام الجراح.	٢١٤
القصاص في الجراح.	٢١٥
الفَرق بين القصاص في النفس والقصاص فيما دونها.	٢١٦
أحوال القصاص في الجراح والشجاج والاطراف والاسنان	٢١٧
القصاص في جراح البدن.	٢١٧
القصاص في جراح الرأس (الشجاج).	٢١٨
ذهاب المنافع والمعاني	٢١٨
أرش الجروح	٢٢٠
القصاص في الأسنان.	٢٢١
القصاص في الضرب بالسوط والعصا	٢٢٣
شروط القصاص في الجراح.	**٢٢٤**
لا قصاص في الجراح حتى تبرأ وتشفأ	٢٢٥
سِـرَاية الجراح.	٢٢٧
الفرق بين سراية الجراح وسراية القصاص.	٢٢٩
وجوب قياس الجرح وسبره قبل الاقتصاص فيه	٢٣٠
ديات الجراح والشجاج.	٢٣٢
الاشتراك في الجراح وتعدُّد الجراحات.	٢٣٤
جراح الدابة وتضمين مالكها	٢٣٥

الباب السابع :الدّيات؛ تعريفها ومقدارها	٢٣٧
تعريف الدية.	٢٣٩
تعريف الكفارة.	٢٣٩
الحكمة من مشروعية الديات والكفارات	٢٤٠
نبذة في (الدِّيَات) المشروعة وأصولها.	٢٤١
أصول الدية في الشريعة.	٢٤١
دية النفس وما دونها.	٢٤٢
الدية المغلّظة والدية المخفَّفة.	٢٤٣
ديات الأطراف والأصابع والأسنان والجراح والشجاج	٢٤٥
ديات الأطراف	٢٤٥
ديات الأصابع	٢٤٧
ديات الأسنان	٢٤٧
ديات الجراح والشجاج	٢٤٨
ديات العظام	٢٥١
ديات الحواس	٢٥١
ديات الأعضاء المشلولة	٢٥٢
الحكومة والعفو في الجراح والشجاج	٢٥٣
العفو في الجراح	٢٥٤
دية الرَّجل ودية المرأة في الجراح والشجاج	٢٥٦
حِكمة كَون دية المرأة نصف دية الرجل	٢٥٦
العاقلة، وما تحمله من الديات	٢٥٨
حِكمة تحميل العاقلة دية الخطأ	٢٦٠

الباب الثامن :الكفّارات ؛ تعريفها وأنواعها ودرجاتها	٢٦٣
نبذة في (الكفارات) وأنواعها وأحكامها	٢٦٥
كفارة اليمين.	٢٦٦
كفارة النذر.	٢٦٦
كفارة الإيلاء.	٢٦٧
كفارة القتل.	٢٦٧
كفارة الظِّهار.	٢٦٨
كفارة الجماع في نهار رمضان.	٢٦٨
كفارة الحامل والمرضع والـمُسِن الهَرِم والمريض مرضًا مزمنًا.	٢٦٩
كفارة مَن أخّر قضاء أيام مِن رمضان.	٢٦٩
كفارة إتيان الحائض.	٢٦٩
كفارات فدية (تَرْك واجبٍ أو فِعل محظور) في الحج والعمرة.	٢٧٠
ملاحظات واشتراطات حول الكفارات	٢٧١
كفارة القتل ؛ أحكامها وشروطها ودرجاتها.	٢٧٢
شروط وجوب الكفارة على القاتل.	٢٧٣
درجتَي كفارة القتل.	٢٧٧
الكفارة بالعتق	٢٧٧
ما يشترط في الرقبة المكفَّر بها.	٢٧٧
الكفارة بالصيام.	٢٨٠
هل ينقطع صيام الكفارة بالأعذار؟ السفر، المرض، الحيض ..	٢٨١
(الإطعام) في كفارة القتل.	٢٨٨
مَن عَجز أو مات وفي ذِمّته دِيةٌ كفّارة.	٢٩٠

ما يجب على الكافر القاتل من الدية والكفارة .	٢٩١
حال الكفارة مع تعدد القاتلين أو تعدد المقتولين.	٢٩٣
تنبيهاتٌ حَول الدِّيَات والكَفّارات.	٢٩٤
كتاب عمرو بن حزم ؛ في الفرائض والديات والكفارات.	٣٠١
الباب التاسع : نوازل ومستجدّات في الجنايات والعقوبات	٣٠٧
التفريط أوالعدوان في العمليات الطبية.	٣١٠
تعمُّد نقل عدوى الأمراض الخطِرة.	٣١١
القتل السِّلبي.	٣١٢
حكم نقل الأعضاء البشرية.	٣١٣
جريمة الاتّجار بالأعضاء البشرية.	٣١٧
التبرع بالدم	٣١٨
عمليات التجميل.	٣١٩
جرائم التنويم المغناطيسي والعلاج بالطاقة.	٣٢٠
جريمة غسيل المخ.	٣٢١
حكم إجراء التجارب الطبية.	٣٢٣
ختان الإناث.	٣٢٤
سرقة الأجنة البشرية والأعضاء الانسانية.	٣٢٤
الجناية على الأعضاء الصناعية.	٣٢٥
تفريط الأطباء في أسرار المَرضَى.	٣٢٦
انتحال الشخصيات والخصوصيات.	٣٢٧
التجسُّس والتنصُّت.	٣٢٧
جناية المكتَئِب والمريض نفسياً.	٣٢٨

حوادث السير والسيارات.	٣٢٨
جناية البهائم والآلات والسيارات.	٣٢٩
حُكم ترويع الآمنين في الطيارات والقطارات والسيارات.	٣٣٠
الإجهاض (اسقاط الجنين).	٣٣١
تحديد النسل ؛ أحكامه وخطره.	٣٣٣
جنايات معاصرة على الاموال والممتلكات.	٣٣٩
سرقة الاتصالات والتيار الكهربائي والطاقة.	٣٤٠
سرقة أسرار المهنة والصناعة.	٣٤١
سرقة الأموال المُختَلَف في مالِيّتها.	٣٤١
سرقة الماء والأشياء المشتَركة.	٣٤١
هل السيارات حِرز ؟	٣٤٢
جريمة إتلاف الوثائق ومسح المعلومات.	٣٤٢
تزوير التواريخ والمعلومات والوثائق والمستندات.	٣٤٣
الجنايات المعاصرة التقنية والالكترونية.	٣٤٤
الاعتداء على المُمتلَكات والبرامج والمواقع الإكترونية بالاستيلاء أو السرق أو الإتلاف أو الاختراق أو التهكير.	٣٤٥
جريمة التهكير والاختراق ؛ والفيروسات الالكترونية الضارة.	٣٤٦
تدمير البرامج الالكترونية أوانتساخها من غير إذن مِن منتجيها	٣٤٦
السرقات الالكترونية ؛ والتلاعب بالحسابات البنكية والأرقام السرية.	٣٤٧
حكم تركيب الصور وفَبْركتها إلكترونيا ؛ وهل تثبت بها الإدانة؟	٣٤٩
هل يُعتبر تركيب وفبركة الصور من القذف؟	٣٤٩

الباب العاشر : في القضاء والقضاة والدعاوى والمرافعات.	٣٥١
تعريف القضاء.	٣٥٣
أركان القضاء.	٣٥٣
القضاء ضرورة شرعية.	٣٥٥
حكم القضاء في الإسلام.	٣٥٧
التحذير من القضاء لمن ليس أهلاً له.	٣٥٩
حكم طلب القضاء.	٣٦١
الدعاوى والمرافعات.	٣٦٢
كيفية تنفيذ الحدود والعقوبات والاحكام القضائية.	٣٦٥
صفة الجلد في الحدود والتعازير.	٣٦٨
حسبة القاضي وحياديّة القضاء.	٣٦٩
هل للقاضي التدخل في أساس الادعاء ؟	٣٧١
فضل القضاء ودوره في تحقيق الأمن والعدل.	٣٧٢
نتائج وتوصيات.	٣٧٤
ملحق ؛ في دراسة واقعية ؛ لصكوك "حدود وجنايات" صادرة من المحاكم الشرعية.	٣٧٩
المراجع	٤٠٠
فهارس المواضيع	٤٠٨

اقرأ للمؤلف :

روضة الأبرار في صحيح الأدعية والأذكار.
الروح والريحان في صحيح فضائل القرآن.
نزهة العقول في صحيح أسباب النزول.
الرحمة العالَميّة في صحيح السيرة النبوية.
الخُلُق العظيم على صاحبه الصلاة والتسليم.
التلخيص المفيد في علوم القرآن وأحكام التجويد.
آداب التلاوة وأخلاق القُرّاء وقواعد الحفظ والتجويد والإقراء.
أساليب القرآن الكريم.
الرسوخ في الناسخ والمنسوخ.
موسوعة الفضل الكبير في علوم القرآن وغرائبه والتدبر والتفسير.
التأصيل والتفريع في الفقه والأحكام والتشريع. (رسالة علمية).
التنبيهات في علم المتشابهات.
التحفة البهية في القواعد الفقهية.
محاسن الإسلام.
اللباب في الحقوق والآداب.
أُصول روايتَي قالون وورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية.
الصيام آداب وأحكام.
الحج والعمرة والزيارة آداب وأحكام .
تسع غنائم أو تسع مَهالك في حفظ الصلاة أو تضييعها.
الجامع السديد في العقيدة والتوحيد.
المَثل الأعلى في أسماء اللّٰه الحسنى وصفاته العُلى.
كنوز العجائب مِن عِلم الأمثال والحِكم والوعظ والتاريخ والتجارب.
القصيدة النونية، دراسة وتعليق.
النفع الحثيث في عِلم الفرائض والتوريث.
دور الوسائل والتقنيات في طلب العلم والمعلومات.
جرائم الحدود والحرابة نوازلها وعقوباتها في الفقه الإسلامي (رسالة علمية).
إشادة البناء في سعادة الأسرة وتربية الأبناء.
أدلة الفقه.
التشريف في علوم السُّنة ومصطلح الحديث الشريف.
هدى وشفاء "حول الصحة النفسية والأسرية والاجتماعية في ضوء الوحيين".
يحبهم ويحبونه. فيمن يحبهم اللّٰه ومَن لا يحبهم عز وجل.
خواطر المنابر "مجموعة من الخطب الفقهية والاجتماعية والتربوية".
فقه الدعوة إلى اللّٰه وفضائلها وضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

رقم الإيداع: ١٤٤٣/٦٩٥٣
ردمك: ٣-٠٥٠٥-٠٤-٦٠٣-٩٧٨